V7 — Annales officielles de l'épreuve n° 2 (2018-2026)

16 sujets, mai 2026 → mai 2018, avec intercalaires

Couleur d'onglet : **GRIS**

Les 16 sujets officiels de l'épreuve n° 2 du DEC de mai 2018 à mai 2026 (pas de session en mai 2020), du plus récent au plus ancien, chacun précédé d'un intercalaire (session, barème par dossier, entités). Les 14 sujets 2018-05 à 2025-11 (hors 2024-11) sont les PDF des archives SIEC (https://siec.education.fr/candidats/docutheque/diplome-dexpertise-comptable-dec-archives-sujets), téléchargés le 28/10/2026 et identiques octet pour octet aux copies déjà présentes. 2024-11 et 2026-05 ne figurent pas aux archives SIEC : versions scannées publiées par Compta Online (filigrane), impression lisible mais de qualité photo. Des pages blanches sont insérées pour que chaque intercalaire et chaque sujet commencent sur un recto en impression recto-verso.

Session	Pages	Barème par dossier	Source
2026-05	12	3 + 9 + 8	Compta Online (scan)
2025-11	21	10 + 10	SIEC
2025-05	19	8 + 6 + 6	SIEC
2024-11	15	10 + 10	Compta Online (scan)
2024-05	14	10 + 10	SIEC
2023-11	19	6 + 7 + 7	SIEC
2023-05	13	7 + 5 + 8	SIEC
2022-11	17	10 + 10	SIEC
2022-05	11	10 + 10	SIEC
2021-11	16	10 + 10	SIEC
2021-05	15	7 + 4 + 5 + 4	SIEC
2020-11	14	10 + 4 + 6	SIEC
2019-11	20	10 + 4 + 6	SIEC
2019-05	19	7 + 6 + 7	SIEC
2018-11	23	10 + 10	SIEC
2018-05	18	? + ? + ?	SIEC

Page laissée blanche (impression recto-verso)

Session de mai 2026

DEC — épreuve n° 2 — barème : 3 + 9 + 8 points

Couleur d'onglet : **GRIS**

Épreuve n° 2 — Révision légale et contractuelle des comptes, durée 4 h 30, coefficient 3. Sujet officiel, 12 pages.

Dossier	Points	Entité(s) (codage)	Profession dominante	Questions codées
1 — SARL « JE CONDUIS BIEN »	3	SARL	EC	3
2 — Association « PROTÉGEONS LE CLIMAT »	9	association	CAC	11
3 — EI « OLIVES ET ORANGES »	8	EI	EC	8

Source : Compta Online (scan photographique du sujet, filigrane compta-online.com) : https://www.compta-online.com/fichiers-telecharger2024.php?view=1&pid=281326 — le sujet n'est pas publié dans les archives SIEC au 28/10/2026. Page publicitaire Compta Online de tête retirée. Pages 11/12 et 12/12 remises dans l'ordre (inversées dans le scan).

Entités et professions : codage du dépôt (docs/data/sujets_codes*.jsonl), à titre de repère. Le barème par question n'est jamais publié ; pas de corrigé officiel (voir V8_Corriges_index.md, corrigés non officiels).

Page laissée blanche (impression recto-verso)

DIPLÔME D'EXPERTISE COMPTABLE

ÉPREUVE 2 – RÉVISION LÉGALE ET CONTRACTUELLE DES COMPTES

SESSION MAI 2026

Durée de l'épreuve : 4 h 30 - Coefficient : 3

Matériel autorisé :

Seul l'usage d'une calculatrice sans mémoire, « type collège », est autorisé.

Documentation :

Toute documentation manuscrite et écrite est autorisée.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Le sujet comporte 12 pages, numérotées de 1/12 à 12/12.

https://www.compta-online.com/DEC

BARÈME

Dossier 1	3 points
Dossier 2	9 points
Dossier 3	8 points
Total	20 points

https://www.compta-online.com/DEC

SUJET

Vous êtes salarié au cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes « CANNELETS ET ASSOCIÉS », en qualité d'expert-comptable mémorialiste. Fort de vos quelques années d'expérience, vous encadrez monsieur Jean D'HOUTE, collaborateur comptable.

Votre maitre de stage, Frank OURSINS, vous sollicite au sujet de trois dossiers.

Toutes vos réponses aux questions doivent être justifiées par un raisonnement et/ou par une référence à un texte applicable.

DOSSIER 1 – « JE CONDUIS BIEN »

La SARL « JE CONDUIS BIEN » exerce une activité d'auto-école. Elle emploie trois salariés : une secrétaire et deux moniteurs. Pour faire face à des besoins ponctuels de moniteurs, Antoine CAR, gérant de la SARL « JE CONDUIS BIEN » fait appel à monsieur MONITEUR. Ce dernier lui adresse des factures de sous-traitance.

Le service social du cabinet vous informe que la société « JE CONDUIS BIEN » a reçu, le 30 avril 2026, un avis de contrôle URSSAF.

L'agent en charge du contrôle demande la communication des documents suivants :

- les copies des factures de sous-traitance du moniteur d'auto-école, monsieur MONITEUR ;
- les justificatifs des contraventions routières payées par la SARL « JE CONDUIS BIEN » et infligées à des moniteurs ;
- le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en novembre 2025.

Vous transmettez cette demande à Jean D'HOUTE, collaborateur du cabinet, afin qu'il prépare au plus vite les documents.

Monsieur Jean D'HOUTE vous indique que les éléments demandés sont des documents comptables. À ce titre, l'agent en charge du contrôle n'est pas en droit d'exiger leur communication. Il vous propose de rédiger un courriel à son intention et vous demande de le vérifier.

1.1. À l'aide de l'annexe 1, indiquez si la position exprimée par Jean D'HOUTE dans son courriel est exacte.

1.2. Indiquez sur quelles années pourra porter le contrôle URSSAF.

À l'issue du contrôle, la société « JE CONDUIS BIEN » reçoit une proposition de rectification concernant les prestations de sous-traitance de monsieur MONITEUR, le paiement des contraventions routières par la société et le jugement de prud'hommes rendu au bénéfice d'un ancien salarié. Vous trouverez un extrait de la lettre d'observation en annexe 2.

1.3. Votre maître de stage vous demande de vérifier les éléments mentionnés dans la lettre d'observation et de préciser les éléments validant ou non les constatations de l'URSSAF pour chaque motif de redressement.

https://www.compta-online.com/DEC

Annexe 1 – Projet de courriel à l'attention de l'agent en charge du contrôle URSSAF en réponse à sa demande de documents

Monsieur l'agent de contrôle,

Faisant suite à votre demande de documents, nous ne pouvons pas répondre favorablement à votre demande car :

- les copies des factures de sous-traitance du moniteur d'auto-école, monsieur MONITEUR ;
- les justificatifs des contraventions routières payées par la SARL « JE CONDUIS BIEN» infligées à des moniteurs ;
- le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en novembre 2025 ;

sont des documents comptables qui ne peuvent être vérifiés que par l'administration fiscale.

Dans la mesure où ils ne concernent pas l'URSSAF, ils n'ont pas à vous être communiqués.

Cordialement.

Jean D'HOUTE
Collaborateur comptable.

Annexe 2 – Extrait de la lettre d'observation adressée au représentant légal de la SARL « JE CONDUIS BIEN »

Les constatations :

a) L'examen des grands livres comptables a permis de constater que la société a eu recours à un sous-traitant sur la période contrôlée dans le cadre de son activité d'auto-école. La vérification de la situation juridique de cette personne a montré des anomalies au regard de l'assujettissement au régime général.

Monsieur MONITEUR a travaillé en 2025 pour la SARL « JE CONDUIS BIEN ».
Il n'est pas inscrit auprès de l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant pour son activité de moniteur d'auto-école. Cette activité ne fait l'objet d'aucune déclaration d'activité auprès des services de l'URSSAF ni d'une déclaration des revenus consécutifs.

Par conséquent, les sommes allouées auraient dû être intégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.

b) Les contraventions pour infractions routières sont réintégrées dans la base des cotisations sociales car elles constituent un avantage en nature pour le salarié auteur de l'infraction.

c) Dans le cadre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en novembre 2025, la SARL « JE CONDUIS BIEN » a été condamnée à verser, à un ancien salarié, 1 000 € au titre des indemnités de préavis et 500 € au titre des congés payés. Ces sommes doivent être intégrées dans l'assiette des cotisations sociales et des contributions sociales.

https://www.comptaonline.com/DEC

DOSSIER 2 – ASSOCIATION « PROTÉGEONS LE CLIMAT »

Le 30 mars 2026, votre maître de stage vous confie le dossier de l'association « PROTÉGEONS LE CLIMAT » – Association non fiscalisée – Sise rue des Navettes – 83140 ÎLE DES EMBIEZ. Cette dernière étudie la température de l'eau et la variété des espèces animales et végétales du bassin méditerranéen.

Le conseil d'administration de l'association a pris contact avec le cabinet en vue de nommer votre maître de stage, Frank OURSINS, en qualité de commissaire aux comptes dans le cadre d'une mission légale. L'association vous communique ses statuts. Aucune disposition relative à la nomination d'un commissaire aux comptes n'y figure.

En annexe 3 figure l'extrait des balances au 31 décembre 2024 et 2025.

2.1. À l'aide de l'annexe 3, un commissaire aux comptes doit-il être nommé au titre des années 2024 et 2025 ?

2.2. Quelle(s) mission(s) le commissaire aux comptes peut-il proposer et sur quel(s) exercice(s) ?

2.3. Le président de l'association « PROTÉGEONS LE CLIMAT » envisage une mission d'audit légal de trois exercices. Quel est votre avis ?

2.4. À partir de quel exercice débutera la mission du commissaire aux comptes ?

2.5. Lors de l'acceptation du mandat et après discussion avec les dirigeants de l'association, ces derniers envisagent de proposer à Frank OURSINS une mission de régularisation sur l'exercice 2025. Ce dernier peut-il la refuser ?

Lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2025 du 30 avril 2026, les dirigeants ont proposé la nomination de Frank OURSINS qui a été approuvée à l'unanimité.
L'assemblée générale vous confie également la mission de régularisation évoquée.

2.6. À la suite de sa nomination tardive, quelle obligation s'impose à Frank OURSINS, commissaire aux comptes ?

2.7. Quel(s) rapport(s) devra établir Frank OURSINS au titre de l'exercice 2025 ?

2.8. En annexe 4 figure le projet de rapport préparé par Jean D'HOUTE. Quelles sont les éventuelles erreurs ?

Les dirigeants de l'association vous interrogent sur le « contrat d'engagement républicain ». Ils ont lu dans les dossiers de demande de financement qu'ils doivent y faire référence.

2.9. Citez les trois obligations du contrat d'engagement républicain.

L'association vous présente les budgets prévisionnels des années 2026 et 2027 établis en vue de leur approbation lors de la prochaine assemblée générale, vous remarquez que ces deux années seront structurellement déficitaires. En effet, l'association prévoit une forte augmentation de sa masse salariale. De plus, le conseil départemental vient de signifier à l'association le non-renouvellement de sa subvention pour les exercices 2026 et 2027.

2.10. Face à cette situation financière, quelle démarche Frank OURSINS doit-il effectuer ?

https://www.compta-online.com/DEC

Afin de diversifier ses sources de financement pour éviter des difficultés de trésorerie, le dirigeant a initié des demandes de subventions auprès d'organismes établis dans des pays bordant la Méditerranée. L'association ne collaborait pas jusqu'à présent avec ces organismes. L'association « LA MISSION DU ROCHER DE MONTÉ CARLO », située rue de l'espérance à Monaco, répond favorablement. Elle versera une somme d'argent qui compensera largement la subvention perdue.

2.11. Quelles sont les deux conséquences de cette nouvelle subvention sur la mission du commissaire aux comptes ?

Annexe 3 – Extrait des balances au 31/12/2025 et 31/12/2024 en euros

Détail du poste « Subventions reçues » – comptes 74
Association « PROTÉGEONS LE CLIMAT »

Détails	Libellés	2025	2024
74000	Subventions mairie		760,00
74111	Subvention Union Européenne	10 713,55	10 703,11
74112	Subvention département	45 145,73	46 693,91
74113	Subvention région	40 000,00	40 000,00
74114	Subvention métropole	10 000,00	14 000,00
74115	Subvention de Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie « ADEME »	83 565,20	40 964,00
	Total des concours publics	**189 424,48**	**153 121,02**

https://www.compta-online.com/DEC

Annexe 4 – Extrait du projet de rapport préparé par Jean D'HOUTE

PROTÉGEONS LE CLIMAT
Association
Rue des Navettes
83140 - ÎLE DES EMBIEZ

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2025

Aux membres de l'association PROTÉGEONS LE CLIMAT,

1. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 30 avril 2026, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association PROTÉGEONS LE CLIMAT relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

2. Fondement de l'opinion [...]

3. Justification des appréciations [...]

4. Vérification du rapport financier et des autres documents adressés aux membres du conseil d'administration

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier du Conseil d'Administration et dans les autres documents adressés aux membres de l'association sur la situation financière et les comptes annuels.

5. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

https://www.corrigea-online.com/DEC

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre expert-comptable.

6. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels [...]

Marseille, le 30 avril 2026

Frank OURSINS
Commissaire aux comptes

https://www.compta-online.com/DEC

DOSSIER 3 – ENTREPRISE INDIVIDUELLE « OLIVES ET ORANGES »

Dans le portefeuille confié par votre maître de stage, Frank OURSINS, vous tenez la comptabilité et établissez les comptes annuels de l'entreprise individuelle « OLIVES ET ORANGES ».

Cette entreprise individuelle exploite un fonds de commerce de fruits et légumes-primeur, situé dans un quartier du centre-ville, hors ZRR, ZRU ou ZFU-TE. Jean PHILIPPE détient ce commerce depuis plus de 20 ans.

Jean PHILIPPE souhaite réorganiser son activité professionnelle et envisage de créer une Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, la SASU « FRUITS ET LÉGUMES ». Le capital social sera constitué de cet apport du fonds. L'opération d'apport est réalisée le 30 avril 2026.

La société est soumise à l'IS dans les conditions de droit commun.

Jean D'HOUTE, collaborateur du cabinet a rédigé un projet de courriel à l'attention de Jean PHILIPPE (annexe 5).

En vous aidant des annexes 5 et 6 :

3.1. À l'aide de l'annexe 5, indiquez si chacune des trois informations mentionnées dans le projet de courriel rédigé par Jean D'HOUTE est correcte.

3.2. En matière de droits d'enregistrement, quel est le barème applicable à cette opération d'apport en nature du fonds commerce (aucun calcul demandé) ? À quelle condition cette opération pourrait-elle être enregistrée gratuitement ?

3.3. Jean PHILIPPE ne peut pas payer l'impôt sur les plus-values constatées lors de l'apport. Que lui conseillez-vous en matière d'imposition des plus-values ?

3.4. Jean PHILIPPE souhaite suivre votre conseil en matière d'imposition des plus-values. Quelle condition de forme Jean PHILIPPE et la SASU « FRUITS ET LÉGUMES » doivent-ils respecter pour cet apport ?

Jean PHILIPPE est contrarié car il vient d'embaucher une vendeuse en CDD pour une durée de 3 mois. Un ami affirme qu'en raison de l'opération d'apport du fonds de commerce à la SASU « FRUITS ET LEGUMES », il devrait licencier la vendeuse de son entreprise individuelle qui serait embauchée ensuite par la SASU.

3.5. Que pensez-vous de cette affirmation ?

Les dernières pièces comptables ont été transmises et enregistrées par Jean D'HOUTE, collaborateur du cabinet.

3.6. À l'aide de l'annexe 6, indiquez si le traitement comptable de l'opération d'apport du fonds de commerce est correct.

3.7. Quelle déclaration devra souscrire l'entreprise individuelle « OLIVES ET ORANGES » pour clore son activité ?

3.8. Jean PHILIPPE vous demande à quelles dates, la liasse fiscale et la déclaration CA12 de l'entreprise individuelle « OLIVES ET ORANGES » devront être télétransmises ?

https://www.compta-online.com/DEC

Annexe 5 – Projet de courriel rédigé par Jean D'HOUTE à l'attention de Jean PHILIPPE dans le cadre de son apport à la SASU « FRUITS ET LÉGUMES »

Monsieur PHILIPPE,

Pour l'opération d'apport :

1/ Je vous confirme qu'un commissaire aux apports doit être désigné ;

2/ Frank OURSINS pourra être désigné. Ce sera plus simple puisqu'il est votre expert-comptable !

3/ Comme prévu par les textes, le commissaire aux apports devra déterminer la valeur du fonds de commerce à mentionner dans le traité d'apport.

Bien cordialement.

Jean D'HOUTE

https://www.compta-online.com/DEC

Annexe 6 – Balances de l'entreprise individuelle « OLIVES ET ORANGES » en €

(Attention les balances comportent deux pages)

Numéro	Intitulé	Solde 30.04.2026	Solde 31.12.2025	Solde 31.12.2024
10100000	CAPITAL INDIVIDUEL	- 41 076,62	- 45 068,03	- 21 022,38
10810000	PRÉLÈVEMENT DE L'EXPLOITANT	134 743,59	33 712,69	21 928,23
10820000	APPORT DE L'EXPLOITANT	- 1 805,02	- 4 586,20	- 2 544,39
12000000	RÉSULTAT EX. BÉNÉFICE			
20700000	FONDS COMMERCIAL		22 867,35	22 867,35
21500000	INST.TECH.MAT.OUT.INDUS		7 508,67	7 508,67
21810000	AAI DIVERS		9 597,16	9 597,16
21820000	MAT.DE TRANSPORT		3 481,83	3 481,83
28150000	AMORT.INST.TECH.MAT.O.IND		- 7 508,67	- 7 508,67
28181000	AMORT.AAI DIVERS		- 9 597,16	- 9 597,16
28182000	AMORT.MAT.TRANSPORT.		- 3 481,83	- 3 481,83
37100000	STOCKS DE MARCHANDISES		1 480,00	1 320,00
40100000	COMPTES COLLECTIFS		- 11 662,32	- 6 816,19
43860000	ORGAN.SOCIA.CH.A PAYER	6 754,00	10 064,00	7 065,00
44551000	TAXES S/CHIF.DÉCAISSE			- 38,22
44566000	TVA S/AUT.BIEN.SERV.		- 116,20	
44567000	CRÉDIT DE TVA		178,00	
44571000	TVA S/CA			
44581000	TVA ACPTES RÉGIME SIMPLIFIÉ			
44586000	TVA / FA NON PARVENUES	- 241,73	- 241,73	- 241,73
44860000	CHARGES À PAYER	- 299,00	- 307,00	- 130,00
46700000	SCI LOCAL		1 440,49	
48600000	CH. CONSTATÉES D'AVANCE	1 797,00		789,00
51201000	BANQUE	5 638,01	14 262,49	3 120,76
53100000	CAISSE		3 111,54	2 132,06
58000000	VIREMENTS INTERNES			
	COMPTES DE BILAN	**105 510,23**	**25 135,08**	**28 429,49**

.../...

https://www.compta-online.com/DEC

Annexe 6 – Balances de l'entreprise individuelle « OLIVES ET ORANGES » en € (suite)

Numéro	Intitulé	Solde 30.04.2026	Solde 31.12.2025	Solde 31.12.2024
60260000	ACHATS D'EMBALLAGES	1 014,20	1 245,00	1 443,60
60370000	VARIAT.STOCKS MARCHANDISE	1 480,00	- 160,00	60,00
60603000	ÉLECTRICITÉ	1 717,01	2 390,06	1 667,83
60604000	CARBURANTS & LUBRIFIANTS	887,03	1 347,85	1 392,16
60608000	FOURNITURES DE BUREAU	201,71	190,40	337,95
60630000	AUT.ACH.NON.STOCK.MAT.FOU	10,95	52,33	134,63
60700000	ACHATS HT 5.5 %	113 009,31	180 789,57	167 252,45
60701000	ACHATS HT 20 %	197,90	367,80	748,92
61302000	LOCAT.CONSTRUCTION	4 500,00	4 500,00	3 500,00
61350000	LOC TPE LOCAM	927,72	507,43	388,80
61504000	ENTR.REPAR.MAT.TRANSPORT	491,33	96,98	74,65
61600000	ASSURANCES	1 072,45	1 757,25	1 435,50
61601000	BNP PREVOYANCE	125,77	251,54	182,55
61800000	SERV.EXTÉRIEURS DIVERS	30,40	91,70	861,65
62260000	HONORAIRES	1 820,00	4 976,00	2 832,00
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	801,95	147,92	742,75
62500000	FRAIS DÉPLACEMENT	3,67	385,91	17,00
62600000	FRAIS POSTAUX & TELECOM.	379,56	762,00	735,24
62700000	SERVICES BANCAIRES	383,32	509,00	520,19
62700001	COMMISSION CB	1 834,36	2 980,86	1 214,77
62810000	COTISATIONS		57,00	57,00
63330000	CONTRIBUTION FORMATION	232,00	220,00	206,00
63511000	CFE	693,00	991,00	1 118,00
63580000	AUT.DROITS (ADMI.IMPÔTS)	188,10	891,28	4 023,81
63785000	CSG DEDUCTIBLE	1 344,00	3 875,00	315,00
64604000	RSI PHILIPPE	4 238,00	4 080,00	1 568,00
64690000	MUTUELLE PHILIPPE	2 511,32	3 870,93	3 543,75
66800000	AUTRES CHARGES FINANCIÈRE	219,11	268,16	59,83
67120000	PÉNALITÉS AMENDES FISCALES	204,00		843,00
67180000	AUTRES CHARGES EXCEPT.	1 791,77		
67200000	CH.EXPL. S/EX. ANTÉRIEUR	1 450,40	76,10	669,73
67500000	VNC des ELTS d'Actif cédés	22 867,35		
68112000	DOT.AMORT.S/IMMOB.CORPO.			544,45
	Total classe 6	166 627,69	217 519,07	198 491,21
70710000	VENTES DE FRUITS ET LÉGUMES	- 150 671,98	- 242 284,29	- 226 919,46
75800000	PRODUITS DE GESTION COURANTE	- 15,54	- 2,76	- 1,24
77200000	PDTS EXPL.S/EX.ANTÉRIEUR	- 1 450,40	- 367,10	
77500000	PRODUITS DE CESSION	- 111 570,00		
77520000	PRODUITS DE CESSIONS IMMOB.COR	- 8 430,00		
	Total classe 7	- 272 137,92	- 242 654,15	- 226 920,70
	COMPTES DE RÉSULTAT	**- 105 510,23**	**- 25 135,08**	**- 28 429,49**

Session de novembre 2025

DEC — épreuve n° 2 — barème : 10 + 10 points

Couleur d'onglet : **GRIS**

Épreuve n° 2 — Révision légale et contractuelle des comptes, durée 4 h 30, coefficient 3. Sujet officiel, 21 pages.

Dossier	Points	Entité(s) (codage)	Profession dominante	Questions codées
1 — Ella TOUFFEAU	10	EI, SARL, SEL	EC	10
2 — SAS NOËL MACHAND	10	SAS, groupe	CAC	9

Source : SIEC, archives des sujets (PDF officiel) : https://siec.education.fr/candidats/docutheque/download/diplome-dexpertise-comptable-dec-archives-sujets/nov%202025%20-%20r%C3%A9vision.pdf

Entités et professions : codage du dépôt (docs/data/sujets_codes*.jsonl), à titre de repère. Le barème par question n'est jamais publié ; pas de corrigé officiel (voir V8_Corriges_index.md, corrigés non officiels).

Page laissée blanche (impression recto-verso)

DIPLÔME D'EXPERTISE COMPTABLE

ÉPREUVE 2 – RÉVISION LÉGALE ET CONTRACTUELLE DES COMPTES

SESSION NOVEMBRE 2025

Durée de l'épreuve : 4 h 30 - Coefficient : 3

Matériel autorisé

L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
L'usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège », est autorisé.

Document

Toute documentation manuscrite et écrite est autorisée.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Le sujet comporte 21 pages, numérotées de 1/21 à 21/21.

BARÈME

Dossier 1	10 points
Dossier 2	10 points
Total	20 points

SUJET

DOSSIER 1 – Ella TOUFFEAU

Samedi matin, 8 heures. Antoine est confortablement installé devant son bureau. Quelle idée de venir au cabinet d'expertise-comptable CEA pour réviser ? Et un samedi matin en plus ! Il en faut de la motivation. La documentation est prête, classée, ordonnée. Crayons, feuilles, règle, tout a été vérifié. Ah oui, il ne manque plus qu'Ella.

Ella TOUFFEAU, sa camarade de promotion, vient participer à la dernière séance de révisions de l'épreuve n° 2 du DEC, partie expertise-comptable. Ce n'est pas sa matière de prédilection, mais Antoine est certain qu'elle a déjà révisé.

8 h 10, Ella arrive avec un sachet de croissants. Antoine lui offre un café. Ella a une mine préoccupée.

Antoine : « Tu m'as l'air bien songeuse ce matin, ma chère Ella ? »

Ella : « Je me pose beaucoup de questions sur mon avenir et notamment ce que je vais faire après l'obtention du diplôme. Depuis des mois nous révisons et le grand jour va arriver. Qu'est-ce qu'il y aura après ? Tu vois, je m'imagine bien créer mon cabinet. Seule, indépendante, sans contrainte. Un peu sur le modèle de Perrine et Enora, les dernières diplômées de mon cabinet.

Pour tout de dire, j'ai regardé la documentation, hier. Je pense m'installer ex nihilo et prendre le régime micro-entreprise. Tu le sais bien, il y a plein d'avantages, la simplicité de sa création, des obligations comptables réduites (même si je saurais faire !) ; de plus, je gagnerai du temps, avec les charges sociales simplifiées et allégées et la possibilité de bénéficier du régime micro fiscal et micro social, notamment. Tu m'as l'air dubitatif ! »

TRAVAIL À FAIRE

1.1. Indiquez si l'idée d'Ella TOUFFEAU de bénéficier du régime micro fiscal et du régime micro social est réalisable. Justifiez votre réponse.

Antoine : « Voilà ce que j'en pense, mais il y a d'autres régimes fiscalement plus intéressants. »

Ella : « Ah oui, et à quoi penses-tu, par exemple ? »

Antoine : « J'aime bien le régime de la déclaration contrôlée en BNC et son imposition à l'impôt sur le revenu. Pas de bilan, pas de taxe sur l'affectation des véhicules à des fins économiques, et la possibilité de bénéficier du crédit d'impôt formation du dirigeant et même l'acquisition d'œuvres d'art. »

Ella : « Ah oui, tu as raison, je me vois bien avec une œuvre de Banksy ! »

TRAVAIL À FAIRE

1.2. Ella TOUFFEAU pourrait-t-elle réduire son résultat imposable de sa déclaration professionnelle BNC (formulaire 2035-SD) en effectuant l'acquisition d'une œuvre d'art ? Justifiez votre réponse.

Ella : « Merci pour ton aide. J'ai reçu un mail de ma copine Perrine. Tiens, lis-le (annexe 1). Elle me vend du rêve. Je ne sais pas si je dois accepter son offre. Tes judicieux conseils seraient les bienvenus. »

Antoine : « Tout ce que tu veux. Regarde, j'ai toute la documentation. Dis-moi ce que tu souhaites approfondir. »

Ella : « Cette question d'augmentation de capital, je trouve cela trop beau de pouvoir obtenir cette économie d'impôt. »

TRAVAIL À FAIRE

1.3. À la lecture des annexes 1 et 2, indiquez si Ella TOUFFEAU peut bénéficier d'un avantage fiscal lié à son versement en numéraire de 20 000 €. Justifiez votre réponse.

Antoine : « Tu vois, ce n'est pas aussi simple ! C'est comme cette histoire de taxe sur les bureaux. Je trouve cela incongru ! Elle n'est pas située à Paris, ton amie !!! »

Ella : « Cela vaudrait peut-être la peine que nous vérifiions. »

TRAVAIL À FAIRE

1.4. Après lecture de l'annexe 1, indiquez si les locaux de Perrine sont soumis à la taxe sur les locaux à usage de bureaux et, dans l'affirmative, le montant à régler. Justifiez votre réponse.

Antoine : « Un autre point me *turlupine.* Cette question de TVA et de chiffre d'affaires réalisés par Maître Thomas LAFLEURE ; il me semblait que le seuil était de 77 700 €. »

Ella : « Tu sais, avec la fiscalité, je m'interroge toujours... L'expérience nous a enseigné qu'une vérification s'impose – sans jeu de mot. »

TRAVAIL À FAIRE

1.5. À la lecture de l'annexe 1, indiquez s'il existe des risques fiscaux encourus par Maître Thomas LAFLEURE. Justifiez votre réponse.

Antoine : « Tu vois, on a bien fait de vérifier. Je te le dis, nous ne sommes jamais assez précis. Ils ont bien raison nos formateurs : motivation, précision, justification. »

Ella : « En matière de précisions, je pense qu'Enora va trop loin. Je n'aurais jamais le temps d'effectuer tous ces calculs d'indemnités retraite pour notre société. »

TRAVAIL À FAIRE

1.6. Si Enora voulait présenter les comptes annuels selon le référentiel IFRS, quels seraient les documents à établir ? Justifiez votre réponse.

Ella : « Possible, pas possible, je m'y perds. Peux-tu me dire, si Enora poursuit dans cette voie : aura-t-elle d'autres obligations comptables ? »

Antoine : « Attends un peu, je vais regarder dans ma documentation. »

TRAVAIL À FAIRE

1.7. À la lecture de l'annexe 1, les positions d'Enora en matière d'établissement des comptes annuels selon le référentiel IFRS sont-elles correctes ? Justifiez votre réponse.

Ella : « Hé ben, j'ai bien fait de venir ce matin. Et toi, tu rêvasses ? »

Antoine : « Non, pas du tout, mais je reste dubitatif sur les propos de Perrine relatifs à l'Assemblée Générale Mixte (AGM). Pour moi, je n'aurais tenu qu'une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) pour l'augmentation de capital. »

TRAVAIL À FAIRE

1.8. D'après les informations de l'annexe 1, quel(s) types(s) d'assemblée(s) doit convoquer Perrine pour l'opération envisagée ? Justifiez votre réponse.

Ella : « Si tu n'es pas sûr, nous pourrions demander à Maître Thomas LAFLEURE au titre de « l'interprofessionnalité » ? »

Antoine : « Oui, tu as raison. »

Ella : « Il faut rester motivé, surtout en pensant au soleil et rêver de balades à bicyclettes… Et puis à tous ces avantages fiscaux. »

TRAVAIL À FAIRE

1.9. À la lecture de l'annexe 1, quelle(s) appréciation(s) portez-vous sur les informations relatives à l'acquisition des vélos à assistance électrique ? Justifiez votre réponse.

Ella : « Dis-moi, Antoine, penses-tu qu'Enora, ancienne salariée devenue associée, aurait droit au paiement de ses heures supplémentaires, celles effectuées avant qu'elle ne soit inscrite au tableau de l'Ordre des experts-comptables, si elle en faisait la demande ? »

Antoine : « Je ne sais pas trop, je n'ai rien vu de spécifique sur son bulletin de paie, mais on va rechercher… »

TRAVAIL À FAIRE

1.10. À la lecture de l'annexe 1, la demande éventuelle de paiement d'heures supplémentaires à verser à Enora vous semble-t-elle légitime ? Justifiez votre réponse.

Annexe 1 – Mail de Perrine

De : Perrine <perrine@dec-ok.fr >

Envoyé : lundi 7 avril 2025 – 10h49

À : Ella Touffeau <ella.touffeau@cabinetCEA.fr>

Objet : Quelques nouvelles.

Coucou Ella,

Ça y est !!! Je suis marathonienne depuis ce beau dimanche 30 mars 2025. Je viens de terminer mon premier marathon, tu sais, celui de Saint TROPEZ, dans le VAR, à côté de chez moi. Quelle expérience ! Je pourrais t'en parler pendant des heures.

Cela en fait des émotions… Elles compensent les déboires professionnels. C'est compliqué au cabinet DEC-OK, S.A.R.L. à l'I.S. Nous souffrons trop d'un manque de rentabilité structurelle, sûrement parce qu'Enora et moi avons les plus fortes rémunérations. Le déficit de cette année viendra s'ajouter aux pertes conséquentes réalisées les années précédentes. Heureusement qu'en 2021, seul exercice bénéficiaire, j'avais pu doter complètement la réserve légale (4 000 €) et une autre réserve pour 1 500 €. Vivement que tu viennes nous rejoindre… au soleil !

Tu te souviens, avec Enora, nous avons été diplômées à la session unique de novembre 2020. Je l'ai embauchée, le 12 mars 2021, en tant que salariée cadre autonome et avec la même rémunération que moi. Elle est devenue mon associée, à parts égales, le 12 mars 2023 et inscrite à l'Ordre, dès la session suivante. Une belle histoire entre nous, depuis le début de notre stage… Que de beaux souvenirs !

Et c'est loin d'être terminé. Ensemble, nous t'avons préparé ton bureau, bien orienté, belle surface, face à la maison de la mer à CAVALAIRE sur MER (83) dans le local acquis lors de la création de notre cabinet. Ici, ce n'est pas la place qui nous manque, avec nos trois bureaux, plus la salle d'attente et le bureau d'accueil de la secrétaire, nous frôlons les 80 m², y compris le local vélos / poubelles. Tu concèderas que c'est spacieux. Tu verras, venir au cabinet, à bicyclette, le long de la plage, c'est un plaisir indescriptible.

Surtout que nous avons acquis, en juin 2024, 5 vélos à assistance électrique, de marque française, chez un de nos clients, M. Valentin LAROUE. Acheter français et consommer local entrent pleinement dans les valeurs du cabinet. Notre choix s'est porté sur le VTC BACCHANTE SR40, un peu cher, de l'ordre de 2 400 € TTC pièce, mais ô combien résistant et d'une autonomie impressionnante.

Comme nous sommes quatre, le cinquième t'est réservé. Je pense que cela devrait te plaire. C'est tout bénef pour toi ! C'est un prêt et pour le cabinet, qui a pu récupérer la TVA, il bénéficiera du crédit d'impôt, lors de notre prochaine clôture de comptes. Il y a lieu d'en profiter car ce dispositif s'arrête au 31 décembre 2024. Tu te rends compte ? 30 % !!! Cela nous fera 3 000 € d'impôt gagné. Cela serait dommage de ne pas en profiter.

L'idée vient de notre voisin, le sympathique avocat du 2ème étage, Maître Thomas LAFLEURE. Comme nous manquons cruellement de clients, grâce à tes connaissances, tu sauras convaincre les professionnels du secteur des activités libérales. Nous, les experts-comptables, bénéficions d'un très large pouvoir de décision, en plus d'avoir toute latitude dans l'organisation de l'emploi du temps, tu feras comme bon te semble. C'est dans nos principes de fonctionnement et ce, depuis la création du cabinet.

Bref, pour que tu nous rejoignes, Enora et moi te proposons de prendre un tiers des parts de la SARL DEC-OK. Comme nos fonds propres sont plus qu'insuffisants, tu pourrais souscrire au capital, au nominal. En plus, tu pourrais bénéficier de la réduction d'impôt. Du gagnant / gagnant. Il te suffira d'apporter la somme de 20 000 €, notre capital social passerait, alors, de 40 000 € à 60 000 €. On pourrait même en profiter pour augmenter le capital par incorporation des réserves. Cela rassurerait notre banquier, notre trésorerie étant sous le niveau de la mer… Un virement serait idéal, nous nous occuperons de toutes les formalités juridiques. Rien de plus simple que de rédiger un procès-verbal d'assemblée générale mixte. Que du bonheur !

De plus, cela nous aiderait à payer la taxe sur les bureaux. Je croyais que cette taxe n'existait qu'en Île-de-France. Nous n'y comprenons rien, mais Maître Thomas LAFLEURE dit que nous devrons la payer. On verra bien, restons optimistes.

Tiens, en parlant de Thomas. Compte tenu du total de ses honoraires (67 700 €, d'après ce qu'il m'a dit), il ne facture pas de TVA. Du coup, il ne la reverse pas, il gagne 20 % de plus !

Bon, il faut que je te laisse, je vais réserver mes prochaines vacances. Comme le dit le proverbe « il ne faut pas perdre sa vie à la gagner ». J'ai prévu d'emporter un livre sur les IFRS. Un vrai régal. J'ai commencé à le feuilleter. C'est une vraie mine d'or !

Nous pensons utiliser ce référentiel pour l'établissement de nos prochains comptes annuels. En effet, Enora me précisait, à juste titre, que comptablement, les effets de la réforme des retraites promulguée en avril 2023, sont considérés par la commission des études comptables de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) comme une modification de régime au sens de l'IAS 19.103 (IAS 19 : avantages au personnel) et doivent donc être comptabilisés comme un coût des services passés à comptabiliser immédiatement en résultat en date de modification (15 avril 2023). Compte tenu de notre effectif, des paramètres retenus, cela aura un impact significatif sur nos comptes. En plus, cela accroîtra notre déficit fiscal.

Tu sais qu'Enora est très sensible à la transparence financière. Elle souhaite donner l'image la plus fidèle possible au regard de la norme IAS 1. En plus, comme elle maitrise parfaitement l'anglais, elle veut communiquer les comptes annuels à notre banquier, M. Mickaël LAMOUREUX, après le dépôt officiel sur le site de l'INPI. Enfin, cela sera plus attractif sur notre site internet, notamment, pour le recrutement de nouveaux talents. Surfons sur notre jeunesse, notre énergie et notre engagement.

Tu vois, même en vacances, pas possible de s'ennuyer. Et toi, les épreuves du DEC ?

Annexe 2 – Extrait des comptes annuels de la SARL DEC-OK

Bilan de la SARL DEC-OK au 31/12/2024

ACTIF en €	*2024*	*2023*	*PASSIF en €*	*2024*	*2023*
Immo. Incorporelles nettes	2 042	2 042	Capital social	40 000	40 000
Immo. Corporelles nettes	30 867	26 692	Réserve légale	4 000	4 000
Immo. Financières nettes	1 400	1 400	Autres réserves	1 500	1 500
Stocks de marchandises	0	0	Report à nouveau	(32 147)	(30 000)
Créances clients et comptes rattachés	117 499	138 005	Résultat	(1 750)	(2 147)
			Emprunts établissements de crédit (*)	4 327	8 902
Disponibilités	27	46	Emprunts et dettes financières divers	56 644	48 554
Charges constatées d'avance	981	467	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 576	78 322
			Dettes fiscales et sociales	15 666	17 664
			Produits constatés d'avance		1 857
TOTAL	***152 816***	***168 652***	***TOTAL***	***152 816***	***168 652***

*Prêt Garanti par l'État.

DOSSIER 2 – SAS NOËL MACHAND

La SAS NOËL MACHAND, 6 rue de la Piscine 75 008 PARIS, a été créée en février 2019. Des extraits des statuts sont présentés en annexe 3. Elle a clôturé son premier exercice au 31 août 2019 avec un chiffre d'affaires HT de 2 000 000 €, un total bilan de 909 000 € et un effectif de 9 salariés. Son objet social est l'accompagnement sportif. La SAS est composée de 4 actionnaires égalitaires (25 % chacun du capital social) et est présidée par M. Léon JO.

M. CHRONO a été nommé commissaire aux comptes tel que le prévoient les statuts (annexe 3).

M. CHRONO exerce les activités d'expert-comptable et de commissaire aux comptes au sein du cabinet CHRONO EXPERTISES & AUDIT.

Monsieur MINUTE est responsable comptable de la SAS NOËL MACHAND.

Les comptes annuels de la SAS NOËL MACHAND clos au 31 août 2024 présentent un chiffre d'affaires HT de 8 500 000 €, un total bilan de 4 909 000 € et un effectif de 42 salariés.

La société SAS NOËL MACHAND a acquis la totalité des actions de la SAS BRASSE COULÉE le 1er janvier 2024. Cette société est basée à Orléans. Elle réalise un chiffre d'affaires de 15 000 000 € et son effectif est de 132 salariés. Elle clôture son exercice comptable le 31 août.

TRAVAIL À FAIRE

2.1. La loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 a-t-elle eu des conséquences sur la durée de la mission de M. CHRONO ? Justifiez votre réponse.

La collaboratrice de M. CHRONO s'est rendue le 1er octobre 2024 dans l'entreprise pour contrôler les charges externes dont, notamment, les frais de déplacement. Elle constate que figurent des voyages à caractère personnel de la direction.
Malgré plusieurs demandes, la collaboratrice de M. CHRONO n'arrive pas à obtenir l'acte d'acquisition de la filiale, la société SAS BRASSE COULÉE.

À la suite de l'attaque Cyber qu'a subi M. CHRONO il y a quelques mois, lui et son équipe essaient de rattraper le retard pris. Depuis la clôture de l'exercice, les relations se sont tendues entre le dirigeant et le commissaire aux comptes, M. CHRONO.

Le 16 janvier 2025, l'assistante de M. CHRONO appelle M. MINUTE pour connaitre la date de l'assemblée d'approbation des comptes car M. CHRONO souhaiterait adresser ses rapports au président de la société dans les délais requis. M. MINUTE lui répond que l'assemblée s'est tenue le 27 décembre 2024.

Après plusieurs relances téléphoniques et mails de M. CHRONO auprès de la direction, le 5 mars 2025, l'assistante de M. Léon JO lui fait parvenir le rapport de gestion (annexe 4) et le procès-verbal d'approbation des comptes annuels (annexe 5).

Seules deux assemblées des associés se sont tenues depuis la clôture du 31 août 2024. Les procès-verbaux sont joints en annexes (annexes 5 et 6).

TRAVAIL À FAIRE

2.2. Quelles sont les conséquences de l'absence de convocation du commissaire aux comptes M. CHRONO, à l'assemblée générale annuelle du 27 décembre 2024 ?

2.3. À la lecture du procès-verbal d'approbation des comptes annuels clos le 31 août 2024 (annexe 5), quelles constatations doit en tirer le commissaire aux comptes et quelles diligences doit-il accomplir ?

Le rapport de gestion est présenté à l'assemblée générale (annexe 4) comme le prévoit l'article 18 des statuts. M. CHRONO, le commissaire aux comptes, s'interroge à la lecture de ces documents sur l'exhaustivité et la pertinence des éléments mentionnés.

TRAVAIL À FAIRE

2.4. Après avoir pris connaissance de l'annexe 4, indiquez si les informations économiques et juridiques mentionnées dans le rapport de gestion sont exhaustives. Justifiez votre réponse.

2.5. L'acquisition de la SAS BRASSE COULÉE a-t-elle un impact sur les diligences du commissaire aux comptes de la société mère ? Si oui, quelles sont les assertions concernées ?

M. CHRONO, au cours de sa mission permanente, a constaté l'absence de désignation d'un commissaire aux comptes dans la filiale SAS BRASSE COULÉE.

TRAVAIL À FAIRE

2.6. La société BRASSE COULÉE n'ayant pas désigné de commissaire aux comptes, que doit faire M. CHRONO ?

L'assistante de M. CHRONO, lors de la réception du registre des assemblées, découvre qu'une assemblée générale a eu lieu le 20 février 2025 ayant pour objet la distribution d'un acompte sur dividendes. Elle en avertit M. CHRONO immédiatement.

Le procès-verbal est présenté en annexe 6.

TRAVAIL À FAIRE

2.7. Que pensez-vous de la procédure qui a été suivie en matière de distribution d'acompte sur dividendes ? Justifiez votre réponse.

En avril 2025, en jouant au water-polo avec ses collègues chefs d'entreprises, le dirigeant de la SAS NOËL MACHAND se rend compte qu'un commissaire aux comptes est obligatoire dans la conduite de ses entreprises. Désemparé, M. Léon JO appelle Maître FAITPLONGER, son avocat, afin que ce dernier puisse l'aider dans la procédure à suivre.

Les associés désignent M. CHRONO comme nouveau commissaire aux comptes à l'occasion d'une assemblée générale qui se tient le 30 avril 2025.

TRAVAIL À FAIRE

2.8. Dans ce cadre, que doit faire le commissaire aux comptes nouvellement désigné et dans quel délai ?

La filiale SAS BRASSE COULÉE détenue à 100 % par la SAS NOËL MACHAND a établi ses comptes annuels au 31 août 2024.
Dès le 30 décembre 2024, l'avocat Maître FAITPLONGER a déposé la liasse fiscale et l'annexe de la SAS BRASSE COULÉE au greffe du tribunal de commerce.
Début mai 2025, Maître FAITPLONGER a communiqué au commissaire aux comptes le double de son dossier avec l'attestation de dépôt des comptes annuels produite par le greffe du tribunal de commerce.

TRAVAIL À FAIRE

2.9. La formalité de dépôt des comptes annuels est-elle régulière ? Quelle doit être l'attitude du commissaire aux comptes ?

Annexe 3 – Extraits des statuts

Les soussignés,

Léon, Claude JO,
Domicilié 8 rue des Bonnets 75 008 PARIS.
Né le 20 février 1982 à TOURS.
Christiane, Bernadette POISSON épouse JO
Domiciliée 8 rue des Bonnets 75 008 PARIS.
Née le 15 février 1983 à TOURS.
François, Sylvain JO,
Domicilié 9 rue des Secondes 75 008 PARIS.
Né le 20 février 1986 à TOURS.
Cécile, Marie SIRENE épouse JO,
Domiciliée 9 rue des plongeons 75 008 PARIS.
Née le 22 février 1984 à TOURS.

Les soussignés ont décidé de constituer ainsi qu'il suit, les statuts d'une société par actions simplifiée.

Forme - Objet - Dénomination sociale - Siège social - Durée

Article 1 - Forme
Il est formé par les présentes une société par actions simplifiée (SAS) régie les articles L227-1 à L227-20 du code de commerce ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs actionnaires. Elle ne peut pas faire appel à l'épargne public.

Dans le silence des statuts, il sera fait, en tant que de raison, application des dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés anonymes.

Article 2 - Objet
La société a pour objet, en France et dans tous les pays du monde :

- l'activité d'entraineur d'athlètes pour les Jeux Olympiques et accompagnements sportifs ;
- la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;
- la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe, de nature à favoriser son extension ou son développement.

Article 3 - Dénomination sociale
La société a pour dénomination sociale : **NOËL MACHAND**

La société a pour enseigne et nom commercial : **PLONGEON**

Article 4 - Siège social
Le siège social est fixé **:** 8 rue de la Piscine 75 008 PARIS.

Il peut être transféré en tout autre lieu, par décision du président, ratifiée par les associés. Le Président peut librement créer des succursales partout en France et à l'étranger où il le juge utile.

Article 5 - Durée
La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Capital social – Actions

Article 6 – Apports
[…….]
Article 7 - Capital social
Le capital social est fixé à 10 000 €, divisé en 1 000 actions de 10 € chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées.
Le capital est reparti de la façon suivante :

- Léon JO : 250 actions
- Christiane JO : 250 actions
- François JO : 250 actions
- Cécile JO : 250 actions

Article 8 - Modifications du capital
[…….]
Article 9 - Forme des actions
[…….]
Article 10 - Modalités de la transmission des actions
[…….]
Article 11 - Droits et obligations attachés aux actions
[…….]

Administration – Direction et contrôle de la société – Conventions réglementées

Article 12 - Le président
La société est représentée à l'égard des tiers par un président, personne physique ou morale, actionnaire de la société.
La société est gérée et administrée par un président, personne physique ou morale.
Le président établit le rapport de gestion.
Les associés peuvent désigner un président non-actionnaire de la société.
Lorsqu'une personne morale exerce les fonctions de président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient présidents en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
La durée des fonctions de président est illimitée, sauf dénonciation par l'un des associés, au moins 6 mois avant la fin du mandat.
Le premier président nommé par les associés est M. Léon JO.

Article 13 – Autres organes dirigeants
[…….]
Article 14 - Commissaire aux comptes
Le contrôle légal de la société est effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants désignés par décision collective des actionnaires (ou autres modalités) lors de la première assemblée générale.
Ils sont nommés pour une durée de 6 exercices. […….]

Article 15 - Conventions entre la société et les dirigeants
Le président, (ou *le directeur général)* doit aviser le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et lui-même, l'un de ses dirigeants, ou les associés, ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens du code de commerce, dans un délai de 30 jours à compter de la conclusion des dites conventions. À l'occasion de la consultation des associés sur les comptes annuels, le ou les commissaires aux comptes présentent aux actionnaires un rapport sur l'ensemble de ces conventions. En l'absence de commissaire aux comptes le président présente lesdites conventions. […….]

Article 16 - Décisions des associés
[…….]

Résultats sociaux

Article 17 - Exercice social
L'année sociale commence le 1er septembre et se termine le 31 août de chaque année.
Le premier exercice social de la société commencera le mois d'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés pour se terminer le 31 août 2019.

Article 18 - Comptes annuels
La société tient une comptabilité régulière des opérations sociales.
Le président établit pour l'assemblée générale un rapport de gestion sur les activités de l'année passée.
Le président établit les comptes annuels prévus par la loi. Il les soumet aux associés dans le délai de 6 mois à compter de la date de clôture de l'exercice.

Article 19 - Affectation du résultat
Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice. Il fait apparaître, par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

- 5 % au moins pour constituer la réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale aura atteint le dixième du capital social, mais reprendra son cours, si pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte ;

- toutes sommes à porter en réserve en application de la loi.

Le solde augmenté du report à nouveau bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable.

Le bénéfice distribuable est à la disposition de l'assemblée générale pour, sur proposition du président, être, en totalité ou en partie, reparti entre les actions à titre de dividende, affecté à tous comptes de réserves ou d'amortissement du capital ou être reporté à nouveau.

Les réserves dont l'assemblée générale à la disposition pourront être distribuées en totalité ou en partie après prélèvement du dividende sur le bénéfice distribuable.

Un acompte sur dividendes correspond au versement anticipé d'une partie des dividendes avant l'approbation des comptes annuels. Cette avance est considérée comme une anticipation des bénéfices distribuables et sera déduite du montant total des dividendes lors de l'assemblée générale annuelle et sera distribué selon la législation en vigueur.

Article 20 - Comité d'entreprise…
[…….]

Dissolution – Liquidation

Article 22 - Engagements pour le compte de la société en formation….
[…….]
Article 23 – Publicité et frais
[…….]
Article 24 – Contestations
[…….]

Fait à Paris, le 20 février 2018

En 5 exemplaires originaux :

Léon JO Christiane JO Cécile JO François JO

Signature des actionnaires précédée de la mention *« Lu et approuvé »*
Signature et acceptation manuscrite des fonctions de Président

Annexe 4 – Rapport de gestion des comptes de l'exercice clos au 31.08.2024

NOËL MACHAND
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 €
Siège social : 8 rue de la Piscine 75 008 PARIS
RCS : Paris 999 999 999

RAPPORT DE GESTION DE L'EXERCICE 2023/2024 À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 DÉCEMBRE 2024

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 août 2024 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS

Les états financiers ne comportent aucune modification, que ce soit au niveau de la présentation des comptes ou à celui des méthodes d'évaluation, par rapport à ceux de l'exercice précédent.

SITUATION ET ACTIVITÉ AU COURS DE L'EXERCICE

Au cours de l'exercice social 2023/2024, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 8 500 000 € contre 6 933 098 € sur l'exercice précédent soit une augmentation de 22,60 %.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total de 5 269 872 € contre 5 206 686 € sur l'exercice précédent soit une augmentation de 1,21 %.

Compte tenu des autres produits d'exploitation (+ 3 677 €) et de la production immobilisée (+ 4 005 €), le résultat d'exploitation de l'exercice est bénéficiaire de 22 566 € contre un résultat bénéficiaire de 21 060 € sur l'exercice précédent.

Après prise en compte des opérations financières (- 1 934 €), des opérations exceptionnelles (506 €) et de l'impôt société (3 019 €), l'exercice clos au 31 août 2024 se traduit par un bénéfice de 17 107 € contre un bénéfice de 18 412 € sur l'exercice précédent.

ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS

Aucun élément significatif n'est intervenu au cours de l'exercice.

ÉVÈNEMENTS ENTRE LA DATE DE CLÔTURE ET L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Aucun élément significatif n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Aucune participation.

Le Président

Annexe 5 – Approbation des comptes de l’exercice clos au 31.08.2024

NOËL MACHAND
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 €
Siège social : 8 rue de la Piscine 75 008 PARIS
RCS : Paris 999 999 999

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBERATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 DÉCEMBRE 2024 SUR LES COMPTES ANNUELS CLOS LE 31 AOÛT 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-sept décembre,

À seize heures,

Les actionnaires sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle sur convocation de la présidence.

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents, avec mention des membres représentés, et qui demeure annexée au présent procès-verbal.

Les actionnaires présents ou représentés possédant plus de la moitié des actions, l'Assemblée Générale Ordinaire est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par monsieur Léon JO, Président.

Monsieur CHRONO, commissaire aux comptes est absent.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 août 2024
- Affectation du résultat de l'exercice
- Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 août 2024 ;
- le rapport de gestion.

Le Président déclare que ces mêmes pièces ont été tenues à la disposition des associés au siège social plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu’ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions au Président.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président lit le rapport de gestion et commente les comptes de l'exercice écoulé. Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe afférents à l'exercice clos le 31 août 2024, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la présidence quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 août 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Les comptes font ressortir un bénéfice de 17 107 € que les associés décident d'affecter de la manière suivante :

- affectation en « *Report à nouveau créditeur* » à hauteur de 17 107 €, le compte s'élèvera à 100 308 € après affectation.

L'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué durant les 3 derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉSOLUTION

Monsieur Léon JO possède un compte courant d'associé créditeur à la clôture de l'exercice, d'un montant de à 6 000 €. Aucune rémunération n'est prévue cette année.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le Président et les associés.

Le Président

Annexe 6 – Procès-Verbal de distribution d'acompte sur dividendes

NOËL MACHAND
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 €
Siège social : 8 rue de la Piscine 75 008 PARIS
RCS : Paris 999 999 999

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 20 FÉVRIER 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le vingt février,

À seize heures,

Les actionnaires sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la présidence.

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents, avec mention des membres représentés, et qui demeure annexée au présent procès-verbal.

Les actionnaires présents ou représentés possédant plus de la moitié des actions, l'Assemblée Générale Ordinaire est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par monsieur Léon JO, Président.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du président
- Distribution d'un acompte sur dividendes
- Questions diverses
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- un bilan à une date intermédiaire soit à la date du 31 décembre 2024 ;
- le rapport du président.

Le Président déclare que ces mêmes pièces ont été tenues à la disposition des associés au siège social plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions au Président.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente le bilan intermédiaire au 31/12/2024. Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

Après avoir rappelé ce qui suit :

Un bilan établi à la date intermédiaire du 31 décembre 2024 fait apparaître un résultat distribuable de 150 000 € réalisé depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire.

Le résultat distribuable ainsi dégagé permet l'octroi d'un acompte sur dividendes à hauteur de la somme globale de 50 000 € cette somme étant inférieure audit bénéfice distribuable.

Les comptes de l'exercice clos le 31 août 2024 ont été approuvés par l'assemblée du 27 décembre 2024.

À pris la décision suivante portant sur :

- Distribution d'un acompte sur dividendes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Les associés décident, conformément à l'article L232-12 alinéa 2 du Code de commerce de répartir un acompte sur dividendes de 50 000 € globalement, soit 50 € par action, éligible à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158- 3- 2° du Code général des impôts, à valoir sur le dividende qui sera distribué au titre de l'exercice clos le 31 août 2025.

Cet acompte sera mis en paiement à compter du 1er mars 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le Président et les associés.

Le Président

Page laissée blanche (impression recto-verso)

Session de mai 2025

DEC — épreuve n° 2 — barème : 8 + 6 + 6 points

Couleur d'onglet : **GRIS**

Épreuve n° 2 — Révision légale et contractuelle des comptes, durée 4 h 30, coefficient 3. Sujet officiel, 19 pages.

Dossier	Points	Entité(s) (codage)	Profession dominante	Questions codées
1 — Ensemble scolaire « APC »	8	association	EC	8
2 — SAS ATLANTIDE	6	SAS	CAC	6
3 — SAS ABC MARINE	6	SAS	EC	5

Source : SIEC, archives des sujets (PDF officiel) : https://siec.education.fr/candidats/docutheque/download/diplome-dexpertise-comptable-dec-archives-sujets/mai%202025%20-%20r%C3%A9vision.pdf

Entités et professions : codage du dépôt (docs/data/sujets_codes*.jsonl), à titre de repère. Le barème par question n'est jamais publié ; pas de corrigé officiel (voir V8_Corriges_index.md, corrigés non officiels).

Page laissée blanche (impression recto-verso)

DIPLÔME D'EXPERTISE COMPTABLE

ÉPREUVE 2 – RÉVISION LÉGALE ET CONTRACTUELLE DES COMPTES

SESSION MAI 2025

Durée de l'épreuve : 4 h 30 - Coefficient : 3

Matériel autorisé

L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
L'usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège », est autorisé.

Documentation

Toute documentation manuscrite et écrite est autorisée.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Le sujet comporte 19 pages, numérotées de 1/19 à 19/19

BARÈME

Dossier 1	8 points
Dossier 2	6 points
Dossier 3	6 points
Total	20 points

SUJET

DOSSIER 1 – ENSEMBLE SCOLAIRE « APC »

L'ensemble scolaire *« Apprendre Pour Construire* – APC » est un établissement d'enseignement privé sous contrat implanté à Limoges et constitué sous forme d'association à but non lucratif – loi de 1901.

Créé en 1852, l'ensemble scolaire APC comporte une école élémentaire (du CP au CM2) avec une classe par niveau, un collège (de la 6ème à la 3ème) avec quatre classes par niveau, un lycée d'enseignement général et technologique, un lycée professionnel et quelques classes de BTS dédiées aux métiers du tertiaire. Au total, tous niveaux confondus, l'établissement accueille environ 2 100 élèves.

L'ensemble scolaire comporte également un centre de formation continue, dénommé « APC-CFC » qui dispense des formations pour un public d'adultes, formations essentiellement centrées sur les métiers des services à la personne et de la petite enfance. Le centre de formation continue emploie à lui seul 5 personnes en CDI à temps plein. « APC-CFC », organisme de formation professionnelle, fait l'objet d'une déclaration d'activité et est certifié Qualiopi (annexe 2) ; pour autant, il ne constitue pas une entité juridique distincte de l'ensemble scolaire APC.

L'ensemble scolaire APC dispose également d'un internat de 80 chambres qui accueille essentiellement des élèves du lycée général et professionnel ainsi que des étudiants de BTS.

Les principales données financières concernant l'ensemble scolaire APC figurent en annexe 1.

L'établissement étant sous contrat, les postes d'enseignants sont gérés avec le rectorat d'académie et les enseignants sont rémunérés par l'État. En revanche, le personnel administratif, technique et de service est employé et rémunéré directement par APC. Il en va de même de la plupart des enseignants qui interviennent dans le cadre du centre de formation continue. Certains enseignants rémunérés par l'État ont, en outre, un contrat signé directement avec l'ensemble scolaire APC et destiné à rémunérer des activités complémentaires (responsabilités pédagogiques diverses, etc.) qu'ils réalisent au sein de l'ensemble scolaire APC.

Pour fonctionner, l'ensemble scolaire reçoit de l'État et des collectivités territoriales des financements calculés sur la base d'un forfait annuel pour chacun des élèves scolarisés (par exemple, la ville verse un forfait par élève en école élémentaire, le conseil départemental pour chaque élève du collège et le conseil régional pour les élèves inscrits au lycée). L'État, de son côté, verse un forfait d'externat en application des dispositions de l'article L 442-9 du code de l'éducation, forfait dont le taux est fixé par arrêté ministériel.

Chaque établissement scolaire au sein de l'ensemble APC est placé sous la direction d'un enseignant qui a le statut de chef d'établissement, l'un d'entre eux exerçant en outre les fonctions de chef d'établissement coordinateur pour l'ensemble scolaire APC.

L'association, conformément à ses statuts, est dotée d'un conseil d'administration de neuf personnes. Dans les faits, il s'agit de six retraités et trois actifs, tous membres bénévoles, désignés par l'assemblée générale de l'association pour des mandats de trois ans et renouvelables par tiers tous les ans.

Le conseil d'administration désigne, chaque année, en son sein, un bureau doté d'un président, d'un trésorier et d'un secrétaire, qui se réunit une fois par mois. Le chef d'établissement coordinateur participe systématiquement aux réunions du bureau. Tous les chefs d'établissement sont, par ailleurs, conviés aux réunions du conseil d'administration qui se réunit en principe cinq fois dans l'année.

Financièrement, APC se porte bien, dégageant des excédents à la clôture de chaque exercice, compte tenu notamment de l'excellente réputation de l'établissement.

L'association APC est dotée d'un commissaire aux comptes. La production des états financiers est assurée en interne par madame LEBIAIS, la responsable du service comptabilité qui a intégré APC il y a huit ans, après dix années passées en cabinet d'expertise comptable.

Cependant, compte tenu de la complexité de certaines opérations qui se profilent et de la charge de travail croissante, l'ensemble scolaire APC a contacté par l'intermédiaire de son président, le cabinet d'expertise comptable qui vous emploie pour l'aider à résoudre certaines questions. Ce dernier vous a confié ce nouveau dossier.

TRAVAIL À FAIRE

1.1. En vous appuyant sur l'annexe 1, citez les trois motifs de désignation d'un commissaire aux comptes au sein de l'ensemble scolaire APC en dehors de la désignation volontaire ou statutaire.

- *L'Immeuble*

APC était propriétaire d'un immeuble situé à l'autre bout de la ville et qui hébergeait jusqu'à il y a trois ans l'école élémentaire du groupe scolaire. APC a décidé de rapatrier l'école élémentaire sur le site du collège et du lycée, les locaux le permettant. Cette opération répond à une demande des familles qui ont des enfants à la fois au collège et dans l'école élémentaire, mais aussi du personnel administratif et des enseignants de l'école élémentaire qui avaient le sentiment d'être isolés.

Lorsque les promoteurs régionaux ont été informés de ce projet de transfert de l'école élémentaire, ils ont adressé au président de APC des propositions pour acquérir l'immeuble en question. Finalement, au bout de quelques mois de discussions, le conseil d'administration de l'ensemble scolaire APC a autorisé son président à céder l'immeuble pour 2,5 M€ à l'un des promoteurs au 1er janvier 2025.

L'immeuble libéré, en bon état, avait été acquis en 1902 pour 150 000 € et était complètement amorti à la date de la cession.

TRAVAIL À FAIRE

1.2. Madame LEBIAIS s'interroge sur les conséquences fiscales de la cession. Que pouvez-vous lui répondre ? Quels modes de comptabilisation de la cession sont envisageables ?

- *Les placements*

Lors d'une réunion, en mars 2025, les membres du bureau s'interrogent sur l'utilisation des fonds dégagés par la cession de l'immeuble, l'idée étant de les placer dans l'attente d'investissements futurs. Pour obtenir des propositions de placement, le président d'APC envisage de contacter la banque qui gère les comptes d'APC. Mais il suggère également de se rapprocher de madame SASSUR qui siège au conseil d'administration d'APC et qui est agent général et responsable du bureau de Limoges chez PREVIANZ, une importante compagnie d'assurance, pour lui demander des propositions de placement. Quelques semaines plus tard, les propositions de PREVIANZ, établies et transmises par madame SASSUR, s'avèrent beaucoup plus prometteuses en termes de rendement que celles de la banque, avec un taux minimum garanti de 5 %. Le président et le trésorier décident donc de placer une somme de 2 M€ chez PREVIANZ. Par précaution, le président d'APC a demandé l'autorisation au conseil d'administration de procéder à ce placement, autorisation qui lui a été accordée à l'unanimité, madame SASSUR n'ayant cependant pas pris part au vote.

TRAVAIL À FAIRE

1.3. Cette opération appelle-t-elle une procédure particulière de la part du président d'APC et/ou du commissaire aux comptes d'APC ?

- *Les produits des placements*

Les placements, ainsi réalisés, devraient générer, selon les prévisions de madame LEBIAIS, des intérêts de l'ordre de 105 000 € par an au profit d'APC.

TRAVAIL À FAIRE

1.4. Madame LEBIAIS se demande si ces produits devront être fiscalisés. Que pouvez-vous lui répondre ?

- *L'internat*

Le président d'APC et le chef d'établissement coordinateur s'interrogent également sur l'internat de l'ensemble scolaire. En effet, il est chaque année de plus en plus difficile de le remplir avec une proportion croissante de chambres qui demeurent vides. Les élèves concernés sont essentiellement des élèves du lycée et de BTS, mais ces derniers préfèrent des formules alternatives telles que la colocation ou la location de studios en ville. À leur décharge, la nécessité pour les élèves de BTS d'effectuer un stage long en cours d'année limite l'intérêt de louer à l'année une chambre qu'ils n'occuperont pas pendant le stage. L'internat est cependant une source de produits non négligeable pour APC. Le président se demande s'il ne serait pas possible d'ouvrir l'internat sur l'extérieur en faisant de la location de chambres meublées au profit de personnes extérieures à l'établissement (des étudiants de l'Université, des cadres en déplacement, etc.) au prix de quelques aménagements (accès indépendants, rafraichissement des peintures, etc.).

TRAVAIL À FAIRE

1.5. Du point de vue juridique et fiscal, la modification du mode de fonctionnement de l'internat est-elle possible ? Quelles en seraient les conséquences ? Que peut-on conseiller au président d'APC ?

- *Les cartes de restauration*

Pour l'accès des élèves au restaurant scolaire de l'établissement, les familles peuvent acquérir des cartes de restauration comprenant un certain nombre de repas (cartes de 10, 20 ou 50 repas). À la fin de l'année scolaire, une fois les examens terminés, APC rembourse le solde restant sur les cartes des élèves qui quittent définitivement l'établissement. En revanche, pour les élèves qui restent l'année suivante dans l'établissement, les cartes sont conservées et utilisables dès la rentrée suivante. À titre indicatif, au 31 août 2024, APC a remboursé 8 500 € aux familles ; le solde reporté sur les cartes de restauration a été évalué à 35 400 €. Comptablement, madame LEBIAIS a uniquement constaté le remboursement aux familles.

TRAVAIL À FAIRE

1.6. Le traitement comptable des cartes de restauration par madame LEBIAIS vous paraît-il convenable ?

- *Les ordinateurs*

L'ensemble scolaire APC a décidé, dans le cadre de son Plan Pluriannuel d'Investissements (PPI), de programmer le remplacement de l'ensemble du parc informatique de l'établissement. Il pourra pour cela bénéficier d'une subvention de la part des collectivités territoriales à hauteur de 60 % et financera le reste. Le président considère qu'à cette occasion, il pourrait être opportun d'offrir un ordinateur portable à chacun des administrateurs compte tenu de leur participation régulière aux réunions du conseil. Comptablement, il s'agirait de cadeaux (valeur unitaire 2 500 €). Les membres du bureau (président, trésorier et secrétaire) recevraient en outre une tablette (valeur unitaire 1 000 €).

TRAVAIL À FAIRE

1.7. Si cette décision devait être mise en œuvre, quelles en seraient les conséquences ?

- *La facturation*

Le centre de formation continue « APC-CFC » émet au cours de l'exercice une soixantaine de factures dont un exemplaire type figure en annexe 3. Ces factures sont émises à destination des entreprises, organismes ou collectivités (mairies, etc.) qui inscrivent certains de leurs collaborateurs à des séminaires de formation continue dans le cadre de celles dispensées par « APC-CFC ».

TRAVAIL À FAIRE

1.8. Les factures émises par « APC-CFC » appellent-elles des remarques particulières ?

Annexe 1 – Principales données financières d'APC

Durée des exercices : les exercices sont ouverts le 1er septembre et clos le 31 août de chaque année pour être calés sur l'année scolaire.

Produits de l'association (K€)

	31.08.2024	*31.08.2023*
Produits		
- Droits de scolarité des familles	1 420	1230
- Restauration	853	745
- Internat	186	208
- Centre de formation continue	425	398
- Produits divers	212	188
Total	**3 096**	**2 769**
Concours publics et subventions		
- Versement État (forfaits dit d'externat)	1 245	1 108
- Versement Région (forfaits)	1 853	1 537
- Versement Département (forfaits)	645	712
- Versement Commune (forfaits)	327	310
- Subventions manuels scolaires	32	15
- Subventions restauration	146	139
- Subvention équipement sportif	23	42
- Autres subventions	102	89
Total	**4 373**	**3 952**
- Total des produits, concours publics et subventions	**7 469**	**6 721**

Charges d'exploitation (K€)

	31.08.2024	*31.08.2023*
- Achats consommés	1 358	1 340
- Autres charges externes	1 353	1 198
- Impôts et taxes	183	189
- Charges de personnel	3 112	2 859
- Dotation aux amortissements	657	726
- Dotation aux provisions	165	142
- Autres charges d'exploitation	15	9
Total	**6 843**	**6 463**

Résultat (K€)

	31.08.2024	*31.08.2023*
Résultat d'exploitation	626	258
Résultat financier	58	49
Résultat exceptionnel	85	135
Résultat de l'exercice	**769**	**442**

Effectifs

	31.08.2024	*31.08.2023*
Effectif ETP	85,4	79,6

Il s'agit des effectifs employés par l'ensemble scolaire APC, compte non tenu des enseignants ayant un statut éducation nationale.

Total du bilan (K€)

	31.08.2024	*31.08.2023*
Total du bilan	19 587	21 345

Annexe 2 – Certification Qualiopi

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit dans son article 6 une **obligation de certification, par un organisme tiers, des organismes réalisant des actions concourant au développement des compétences** sur la base d'un **référentiel national unique**, s'ils veulent bénéficier de fonds publics ou mutualisés (financement par un opérateur de compétences, par la commission mentionnée à l'article L. 6323-17-6, par l'État, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par Pôle emploi ou par l'Agefiph).

Source Ministère du Travail

Annexe 3 – Exemple de facture de « APC-CFC »

« APC-CFC »
Apprendre Pour Construire
Centre de Formation Continue

Société « La Porcelaine de demain »
Service RH
8, rue de la Plume
87000 - LIMOGES

Limoges, le 24 juin 2024

Facture : APC-CFC- 2024/07

Participation séminaire « *Animateur crèche en entreprise* » - 7 heures
Code formation : APC-CFC – 08NF
Auditeur : Marcelline LAJOIE
Session : 12 juin 2024 950 €

En votre aimable règlement.

DOSSIER 2 – SAS ATLANTIDE

La SAS ATLANDIDE est une société industrielle qui fabrique des cadrans de montres pour les célèbres manufactures de montres suisses. Elle a été créée en 2015. Son capital de 250 000 € est détenu par le président, monsieur BLIKE qui détient 80 % des actions et le directeur général monsieur OLRAK qui détient 20 % du capital. Elle emploie 46 personnes.

Monsieur MOURTIMAR est le commissaire aux comptes de la SAS ATLANTIDE qui dépasse les seuils fixés par la loi.

Comme de nombreuses sociétés, la SAS ATLANTIDE a des difficultés de recrutement.

Pour fidéliser ses salariés et attirer de nouveaux talents, le président, monsieur BLIKE a décidé de mettre en place un accord d'intéressement, pour une durée de 3 ans.

Cet accord d'intéressement a été signé le 1er avril 2023 entre le président et les représentants des salariés. Dès sa signature, il a été déposé sur le site internet du ministère concerné.

Cet accord prévoit que les fonds du plan d'épargne entreprise soient investis dans les actions de l'entreprise dans laquelle les salariés travaillent.

Au cours de l'année qui a suivi la mise en place du plan d'épargne entreprise, la société a obtenu un important marché, extrêmement rentable avec un nouveau client, la société BOLEX.

Le président de la société ne souhaite pas communiquer sur les résultats dégagés et les éléments financiers de l'entreprise, auprès de ses clients, fournisseurs ou salariés, bien que ces derniers aient constaté une très forte augmentation de leur intéressement collectif. L'entreprise n'a donc communiqué aucun élément financier à quiconque et, bien évidemment, n'a pas déposé ses comptes annuels au greffe du Tribunal de commerce.

TRAVAIL À FAIRE

2.1. Que doit faire le commissaire aux comptes face à cette situation ?

Au cours de cette seconde année qui suit la conclusion de l'accord d'intéressement, le président a décidé de procéder à une évaluation des titres de la SAS ATLANTIDE dans le cadre du Plan épargne entreprise (PEE) mis en place. Il estime que l'amélioration sensible des résultats financiers, grâce au nouveau marché obtenu avec son client BOLEX, va avoir un impact favorable sur la valorisation de la société et donc sur la valeur des actions détenues par les salariés dans le cadre de leur plan d'épargne entreprise. L'apport de ce nouveau client permet de saturer l'outil de production et les résultats financiers sont assurés de rester constants et ne devraient pas voir d'évolution flagrante dans les années futures.

TRAVAIL À FAIRE

2.2. N'ayant pas la compétence en interne pour réaliser cette évaluation, le président de la SAS ATLANTIDE demande à son commissaire aux comptes, dans le cadre des prestations telles que définies dans le code de déontologie, de réaliser cette évaluation. Le commissaire aux comptes peut-il réaliser cette mission ?

Finalement, sur les conseils avisés de son ami et voisin plombier, monsieur BLIKE a rencontré un expert en évaluation. Il décide donc de lui confier cette mission. Cet expert a valorisé la SAS ATLANTIDE à 100 fois la valeur des capitaux propres et 50 fois le résultat du dernier exercice.

TRAVAIL À FAIRE

2.3. Dans le cadre de ses rapports, que doit faire le commissaire aux comptes du fait de cette opération?

Le président a décidé d'attribuer des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE) à son directeur général et à lui-même.

L'annexe 4 présente les modalités du projet d'émission de ces BSPCE.

Monsieur BLIKE a présenté le document joint en annexe 4 à tous ses salariés et leur a demandé de parapher et signer ce document.

TRAVAIL À FAIRE

2.4. Sur le plan juridique, que pensez-vous de l'opération décidée par le président ?

2.5. À ce stade, que doit faire le commissaire aux comptes ?

Monsieur BLIKE étant un « «*geek* »[1] affirmé, il passe beaucoup de temps à consulter la documentation sur internet. Il vient de lire des articles sur les actions de préférence et, aussitôt, il décide d'en mettre en place dans la SAS ATLANTIDE. Le rapport du président à l'assemblée générale extraordinaire qui décidera de la mise en place des actions de préférence est joint en annexe 5.

TRAVAIL À FAIRE

2.6. Quel(s) rapport(s) doit établir le commissaire aux comptes ?

[1] Geek : personne passionnée par les nouveautés techniques, et particulièrement par l'informatique

Annexe 4 – Projet de courrier concernant l'émission de BSPCE

En tant que président de la SAS ATLANTIDE, j'ai décidé de procéder à l'émission de 1 000 bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE) au profit du directeur général monsieur OLRAK et de moi-même.

Il est précisé que l'émission de ces BSPCE emporte de plein droit renonciation au droit préférentiel de souscription aux actions émises en contrepartie de l'exercice de ces BSPCE au profit de leurs titulaires.

Je recueillerai les souscriptions, recevrai les versements, prendrai toute mesure utile pour permettre la souscription et la libération intégrale de ces BSPCE.

Le commissaire aux comptes de la société établira un rapport sur l'émission des BSPCE et sur la suppression du droit préférentiel de souscription lié à l'émission de ces BSPCE.

Je vous remercie tous de signer individuellement ce document qui aura force de loi et permettra l'émission de ces BSPCE.

Le président de la SAS ATLANTIDE

Francis BLIKE

Annexe 5 – Émission d'actions de préférence

Extrait du rapport du président

Chers associés,

Nous sommes réunis en assemblée générale extraordinaire afin de vous inviter à approuver le principe d'une augmentation de capital par émission d'actions de préférence dites « AP » et d'autres opérations liées à cette augmentation de capital.

- **Création des actions de préférence dites « AP »**

Dans une première résolution, il vous sera proposé de procéder à la création d'actions de préférence dites « AP ». Les modalités de conversion ou de remboursement de ces actions de préférence seront intégrées dans les statuts.

- **Augmentation du capital social par émission des actions de préférence**

Dans une deuxième résolution, nous vous proposons de procéder à une augmentation de capital de 50 000 € pour le porter de 250 000 € à 300 000 €, par émission de 5 000 actions de préférence nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10 €), sous réserve de la suppression du droit préférentiel de souscription de certains associés comme visé ci-après.

Le prix d'émission des actions de préférence est fixé au prix unitaire de 30 € chacune, assorti d'une prime d'émission de 20 € chacune, soit une prime d'un montant total de 100 000 € et un prix de souscription global de 150 000 €.

	Nb d'actions x valeur nominale (5 000 x 10 €)	Prime d'émission (5 000 x 20 €)	Incidence sur les capitaux propres
5 000 actions	50 000 €	100 000 €	150 000 €

Ces actions de préférence bénéficieront d'un droit à dividende double. Par voie de conséquence, il vous sera demandé de conférer les pouvoirs les plus étendus au président de la société aux fins de :

- recueillir les souscriptions aux actions de préférence et les versements y afférents ;
- obtenir les certificats attestant la libération et la réalisation de l'émission ;
- procéder au retrait des fonds après la réalisation de l'émission ;
- procéder à la modification corrélative des statuts.

Le but de cette opération est de doter la société de fonds propres suffisants permettant de poursuivre son développement.

- **Suppression du droit préférentiel de souscription**

En troisième résolution, il vous sera proposé pour cette opération, de supprimer le droit préférentiel des associés à la souscription des actions de préférence à émettre, pour en réserver la souscription à deux associés, à savoir monsieur BLIKE (pour 4 000 actions de préférence) et monsieur OLRAK (pour 1 000 actions de préférence).

- **Augmentation de capital réservée aux salariés**

Par ailleurs, nous vous invitons à rejeter la quatrième résolution tendant à réserver aux salariés de la société, conformément à l'article L.225-129-6 du code de commerce, une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription prévue aux articles L.3332-18 à L.3332-24 du code du travail.

(…)

DOSSIER 3 – SAS ABC MARINE

Après avoir obtenu votre diplôme d'expertise-comptable, vous vous êtes associé(e) avec votre ancien maître de stage au sein de la SAS GEORGES CADOUDAL ET ASSOCIÉS dans laquelle vous avez pris en charge l'équipe expertise-comptable-conseil.

Votre cabinet est l'expert-comptable de la société ABC MARINE, créée, en 2008, sous la forme d'une Société par Actions Simplifiée (SAS). Le fondateur monsieur Joseph MOTTE détient un peu plus de 80 % du capital social, le solde étant détenu par sa fille Solenn suite à une augmentation de capital de 100 000 € libérée à hauteur de 50 %. Le procès-verbal de l'assemblée générale qui a constaté l'augmentation de capital ne prévoit pas de délai pour la libération du solde.

La société a pour objet social « *la vente, l'achat, l'import, la fabrication, la réparation, l'entretien, le conditionnement, la location de produits et de matériels destinés à être utilisés à bord des navires de commerce, de plaisance ou de pêche et généralement toutes activités connexes ou complémentaires pouvant s'y rattacher* ».

La comptabilité de la société est effectuée sur place et votre cabinet assure une mission de présentation, des missions de conseils ainsi que le secrétariat juridique courant (approbation des comptes annuels). La société n'a plus de commissaire aux comptes.

Vous avez confié le suivi du dossier à Christophe, expert-comptable mémorialiste qui, à l'issue de ses travaux de préparation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, vous transmet ses notes de travail pour supervision.

TRAVAIL À FAIRE

À propos de la détermination du résultat comptable 2024 et de la présentation des comptes annuels :

3.1. Sur la base des informations qui figurent au point 5 de l'annexe 6, le montant de la provision pour indemnité de fin de carrière (IFC) comptabilisé au 31 décembre 2024 est-il correct ? Justifiez votre réponse.

3.2. Quelles remarques pouvez-vous faire sur les points 2.1.1 Immobilisations incorporelles et 7 Provision pour indemnités de fin de carrière présentés dans l'annexe comptable (annexe 7) ?

À propos de la détermination du résultat fiscal et du calcul de l'impôt sur les sociétés :

3.3. Sur la base des informations qui figurent dans l'annexe 6, et en justifiant vos réponses, Christophe a-t-il déterminé correctement (aucun calcul n'est demandé) :

- **le résultat fiscal ?**
- **l'impôt sur les bénéfices ?**

À propos des rémunérations 2024 :

3.4. Sur la base des informations dont vous disposez en annexe 6, les rémunérations de monsieur DURAND et de madame DUVAL sont-elles correctement déterminées ? Justifiez votre réponse.

Annexe 6 – Informations sur la SAS ABC MARINE

1 - Principales données 2024

- Chiffre d'affaires : 4 683 240 €.
- Total des produits d'exploitation : 4 766 291 €.
- Résultat net : 291 221 €.
- Effectif : 22.
- Total bilan : 4 349 698 €.

2 - Immobilisations incorporelles

Les concessions, brevets et droits similaires ne concernent que des logiciels amortis sur trois ans.

Au fur et à mesure de son développement, la SAS ABC MARINE a acquis des fonds de commerce auprès de concurrents qui cessaient leur activité :

Valeur d'acquisition

- Fonds de commerce Étaples	102 184 €
- Fonds de commerce Loctudy	34 611 €
- Fonds de commerce Lorient	2 915 €
- Fonds de commerce La Rochelle	232 679 €

3 - Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droit de douane et taxes non récupérables après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement) ou à leur coût de production.

Aucune valeur résiduelle n'a été déterminée.

Elles sont amorties selon le mode linéaire sur les durées suivantes :

- agencements et aménagements des constructions : 10 ans ;
- installations générales : 5 à 10 ans ;
- installations techniques, matériels et outillages : entre 3 et 15 ans ;
- matériel de transport : 3 à 10 ans ;
- matériel de bureau et informatique : 1 à 5 ans ;
- mobilier : 3 à 10 ans.

4 - Immobilisations financières

Afin d'élargir son champ d'action géographique, la SAS ABC MARINE a acquis le 1er juillet 2021, 99 % du capital de la société en nom collectif (SNC) JCO dont le dirigeant partait à la retraite. La SNC JCO exerce une activité identique à celle de la SAS ABC MARINE dans la région Nouvelle-Aquitaine.

Le prix d'acquisition des titres a été de 626 708 € auxquels il a été rajouté 10 539 € de frais d'acquisition qui sont amortis sur 5 ans.

Les données financières 2024 de la SNC JCO sont les suivantes :

- capital : 430 500 € ;
- capitaux propres autres que le capital : 484 081 € ;
- résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 : 8 446 € (résultat 31.12.2023 : 17 800 €) ;
- chiffre d'affaires 2024 : 3 980 278 €.

La SNC JCO est transparente fiscalement. L'assemblée générale qui s'est tenue au cours de l'année 2024 a décidé de distribuer l'intégralité du résultat 2023 et c'est ainsi que la SAS ABC MARINE a encaissé 17 622 € comptabilisés en produits financiers.

5 - Provisions pour charges

Il existe uniquement une provision pour indemnité de fin de carrière dont le montant calculé au 31 décembre 2024 s'élève à 59 846 €. Au 31 décembre 2023, elle était d'un montant de 74 766 € (des départs à la retraite ont eu lieu au cours de l'exercice 2024).

Un contrat d'assurance pour couvrir les indemnités de fin de carrière a été mis en place à compter du 1er octobre 2011. Le montant acquis au 31 décembre 2023 était de 39 718 €. Il était de 37 864 € au 31 décembre 2024.

Le montant de la provision qui figurait dans les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 était de 74 766 €. Cette somme a été ramenée à 59 846 €, une reprise sur provision de 14 920 € ayant été effectuée.

6 - Compte courant d'associé Joseph MOTTE

Au 31 décembre 2024, le compte courant d'associé de monsieur Joseph MOTTE était créditeur de 106 986 € (pas de mouvement au cours de l'exercice). Ce compte courant a donné lieu à rémunération au taux de 5,75 % (plafond de déductibilité pour les exercices clos le 31 décembre 2024).

7 - Charges de personnel

La société emploie monsieur Paul DURAND en qualité de directeur commercial et madame Pauline DUVAL comme responsable commerciale des marchés à l'export.

Leurs contrats de travail prévoient des primes sur objectifs. À ce titre, Paul DURAND a bénéficié d'une somme de 15 000 € au titre de l'année 2023 (versée en 2024) et Pauline DUVAL de 6 000 € pour la même période.

Au titre de l'exercice 2024, les montants comptabilisés en charges à payer sont respectivement de 18 000 € et de 7 500 €.

Les contrôles effectués sur leurs rémunérations 2024 font apparaitre les informations suivantes :

Monsieur Paul DURAND

- Salaire brut : 5 000 € x 12 = 60 000 €
- Prime sur objectif 2023 15 000 €
- Total brut 2024 75 000 €

Madame Pauline DUVAL

- Salaire brut : 4 000 € x 12 = 48 000 €
- Prime sur objectif 2023 6 000 €
- Total brut 2024 54 000 €

Ces rémunérations sont conformes aux contrats de travail et aux déclarations sociales effectuées.

8 - Véhicule de fonction de monsieur Paul DURAND

En sa qualité de directeur commercial, monsieur PAUL DURAND bénéfice de manière permanente d'un véhicule de fonction dont l'intégralité des frais d'utilisation sont pris en charge par la société. Il s'agit d'un véhicule de tourisme de type diesel d'une valeur de 40 077 € faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail sur quatre ans.

Loyer annuel : 15 839 € dont quote-part non déductible 5 444 € selon l'état fourni par l'organisme de crédit-bail. La taxe sur l'affectation des véhicules à des fins économiques (ex TVS) 2024 pour ce véhicule est de 1 458 €. Les contrôles effectués sur les comptes 613500 et 635140 n'appellent aucune remarque.

9 - Projet de détermination du résultat fiscal

- Résultat avant IS 366 225 €

Réintégrations

- *Taxe sur l'affectation des véhicules à des fins économiques (ex TVS)* *1 458 €*
- *Dépenses de mécénat* *9 231 €*
- *Total des réintégrations* *10 689 €*

Déductions *néant*

- Base de l'IS 376 914 €
- IS
  - 42 500 € x 15 % = 6 375 €
  - 334 414 € x 25 % = 83 604 €
  - Total IS 89 979 €

Annexe 7 – Extrait de l'Annexe aux comptes de l'exercice clos le 31/12/2024

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Néant.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1.Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Fonds commercial, liste des quatre fonds achetés :

Valeurs nettes

-	Fonds de commerce Étaples	102 184 €
-	Fonds de commerce Loctudy	34 611 €
-	Fonds de commerce Lorient	2 915 €
-	Fonds de commerce La Rochelle	232 679 €

(…)

7. Provisions pour indemnités de fin de carrière et autres engagements postérieurs à l'emploi

Notre entité provisionne son engagement dont les principales caractéristiques et hypothèses retenues pour leur estimation à la date de clôture sont précisées ci-après.
Le régime correspondant est un régime d'indemnités de fin de carrière qui résulte de la convention collective appliquée au sein de la société.
Le montant de notre engagement total correspondant s'élève à 59 846 € au 31.12.2024.

Les principales hypothèses sont les suivantes à la date de clôture :

- âge de départ à la retraite présumé à l'initiative du salarié : 64 ans ;
- taux d'actualisation : 3,74 % ;
- taux d'augmentation annuel des salaires : 4 % ;
- taux de charges sociales 40 %.

Probabilité de turnover faible.

Pour la prise en compte du risque de mortalité, le pourcentage de survie résulte des tables de mortalité officielles de l'Insee.

Page laissée blanche (impression recto-verso)

Session de novembre 2024

DEC — épreuve n° 2 — barème : 10 + 10 points

Couleur d'onglet : **GRIS**

Épreuve n° 2 — Révision légale et contractuelle des comptes, durée 4 h 30, coefficient 3. Sujet officiel, 15 pages.

Dossier	Points	Entité(s) (codage)	Profession dominante	Questions codées
1 — Docteur NO	10	EI, SEL, particulier	EC	9
2 — ANIS ÉTOILÉE ELSASS	10	SARL, groupe	CAC	7

Source : Compta Online (scan photographique du sujet, filigrane compta-online.com) : https://www.compta-online.com/fichiers-telecharger2024.php?view=1&pid=277819 — le sujet n'est pas publié dans les archives SIEC au 28/10/2026. Page publicitaire Compta Online de tête retirée.

Entités et professions : codage du dépôt (docs/data/sujets_codes*.jsonl), à titre de repère. Le barème par question n'est jamais publié ; pas de corrigé officiel (voir V8_Corriges_index.md, corrigés non officiels).

Page laissée blanche (impression recto-verso)

DIPLÔME D'EXPERTISE COMPTABLE

ÉPREUVE 2 – RÉVISION LÉGALE ET CONTRACTUELLE DES COMPTES

SESSION NOVEMBRE 2024

Durée de l'épreuve : 4 h 30 - Coefficient : 3

Matériel autorisé :
L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
L'usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège », est autorisé.

Document :
Toute documentation manuscrite et écrite est autorisée.

Le sujet comporte 15 pages numérotées de 1 à 15
(vérifiez le nombre de pages à réception du sujet)

Le sujet comporte deux dossiers indépendants.

Il est conseillé aux candidats de prendre connaissance de l'ensemble du sujet avant d'entamer le traitement des dossiers.

https://www.comptа-online.com/DEC

Barème sur 20 points

Dossier 1 : Docteur NO	10 points
Dossier 2 : ANIS ETOILÉE ELSASS	10 points
Total	**20 points**

https://www.compta-online.com/DEC

SUJET

DOSSIER 1 : DOCTEUR NO

Le Docteur NO est chirurgien-dentiste. Il est marié et père de deux enfants mineurs. Il exerce seul son activité en entreprise individuelle (BNC) qu'il a créée *ex nihilo* le 2 janvier 1996. Son cabinet dentaire est basé au 12 rue de l'Acarie à 35410 NOUVOITOU. Il exerce au sein d'une maison médicale regroupant différents professionnels de santé.

Les comptes du cabinet dentaire sont tenus selon les principes de la comptabilité des recettes encaissées et des dépenses décaissées. Une déclaration n° 2035 est réalisée chaque année par le cabinet BOND & CONNERY, dirigé par M. Sean BOND, au sein duquel vous êtes expert-comptable stagiaire. Vous êtes, notamment, en charge du suivi du dossier du Docteur NO pour les éléments professionnels et privés. Vous suivez également l'activité de la totalité des associés de la maison médicale, ainsi que la SCM DE L'ACARIE et la SCI DU 12 RUE DE L'ACARIE qu'ils ont constituées.

Les recettes encaissées annuellement varient entre 350 et 500 K€, le résultat BNC du Docteur NO variant pour sa part entre 80 et 200 K€ selon les années.

Le cabinet emploie deux assistantes dentaires : Ursula RYDER (employée depuis le 1er avril 2000) et Eunice TRENCH (employée depuis le 1er janvier 2010).

Le Docteur NO est associé à hauteur de 25 % dans la SCM DE L'ACARIE. Cette SCM gère les prestations d'accueil communes à tous les professionnels de santé exerçant leur activité dans le bâtiment. Les statuts de la SCM DE L'ACARIE prévoient que « *Le capital et les droits de vote doivent être exclusivement détenus par les professionnels de santé exerçant leur activité au 12 rue de l'Acarie à 35410 NOUVOITOU et bénéficiant des moyens communs d'accueil fournis par la société* ». Tous les associés de la SCM DE L'ACARIE exercent actuellement leur activité en BNC. Aucun d'entre eux n'a opté pour une comptabilité d'engagement. Les parts détenues dans la SCM DE L'ACARIE ont été enregistrées lors de leur souscription à l'actif des comptes du cabinet dentaire du Docteur NO.

Les murs de la maison médicale, dans laquelle le Docteur NO exerce son activité, sont la propriété de la SCI DU 12 RUE DE L'ACARIE. Les associés, ainsi que la répartition du capital de la SCI DU 12 RUE DE L'ACARIE, sont identiques à ceux de la SCM DE L'ACARIE.

Le Docteur NO souhaite à la fois stabiliser ses cotisations sociales, dont il ne supporte plus les variations incessantes, et générer de la trésorerie pour se désendetter, tant au niveau professionnel qu'au niveau privé. Il souhaite également réduire son imposition personnelle en réduisant ses prélèvements.

Sur vos conseils, il a créé la SELARL DU DR NO au capital de 1 000 €, assujettie sur option à l'IS et dont il est l'associé unique. Il en assure aussi la gérance unique ; il ne perçoit aucune rémunération au titre de son mandat social.

La patientèle du cabinet dentaire est cédée à la SELARL DU DR NO. Pour cela, cette dernière a souscrit un emprunt bancaire de 350 K€ afin de procéder à l'achat de la patientèle, ainsi qu'au règlement de l'ensemble des dettes et passifs restant à régler par le cabinet dentaire. Ces dettes et passifs ont été estimés à 80 K€ lors de l'établissement du dossier prévisionnel destiné à la banque.

https://www.dcg-online.com/DEC

Les formalités d'immatriculation ont été effectuées en décembre 2023 avec un début d'activité au 1er janvier 2024. La carte CPS (Carte de Professionnel de Santé) de la SELARL DU DR NO a été obtenue le 15 février 2024.

La cession de la patientèle a été réalisée avec effet au 1er janvier 2024. L'extrait Kbis de la SELARL DU DR NO ayant été obtenu le 22 décembre 2023, l'emprunt de 350 K€ a été débloqué le 1er janvier 2024 et déposé sur le compte bancaire de la SELARL.

Le Docteur NO vous interroge sur différents points. Particulièrement curieux, il souhaite une réponse complète et argumentée à chacune de ses interrogations.

TRAVAIL À FAIRE

1.1. Que deviennent les contrats de travail des deux assistantes dentaires employées par le cabinet, structure libérale du Docteur NO ? Notamment, est-il nécessaire d'établir un nouveau contrat de travail avec la SELARL DU DR NO ?

1.2. Quelle(s) conséquence(s) cette mise en société a-t-elle sur la SCM DE L'ACARIE ?

1.3. Quelle est la date limite de transmission des comptes 2023 du cabinet dentaire à l'administration fiscale ?

1.4. Le résultat BNC 2023 du cabinet dentaire peut-il être établi selon la règle des encaissements/décaissements, comme les années précédentes ?

1.5. Quel est le régime applicable aux rémunérations perçues par le Docteur NO en qualité de chirurgien-dentiste dans la SELARL DU DR NO ?

1.6. Le Docteur NO est intéressé par une voiture Aston M. Après une visite chez le concessionnaire, ce dernier lui propose de faire acquérir ce véhicule par la SELARL DU DR NO. Un financement sous forme de crédit-bail lui permettrait, selon le concessionnaire, de déduire l'intégralité des loyers payés des résultats de la société. Qu'en pensez-vous ?

1.7. Finalement, le Docteur NO ne souhaite pas changer de véhicule dans un avenir proche. Lorsqu'il exerçait en BNC, il déduisait de son résultat imposable les frais de déplacement entre son domicile et son cabinet, distants de 40 kms. Il a opté pour la déduction selon le barème kilométrique fiscal des déplacements effectués avec son véhicule personnel, non inscrit à l'actif de son BNC. Il souhaite conserver ce dispositif dans le cadre de la SELARL du DR NO. En vous aidant de l'annexe 1, que pouvez-vous lui proposer ?

1.8. Le Docteur NO peut-il bénéficier d'exonérations sur la plus-value de cession de la patientèle ?

https://www.compta-online.com/DEC

1.9. Madame Loïs NO, âgée de 78 ans, est la maman du Docteur NO. Le 27 janvier 2024, elle fait un don manuel de 40 K€ à son fils unique. Le même jour, elle donne également 5 K€ à chacun de ses deux seuls petits-enfants, Jack NO et Joseph NO, nés respectivement en 2010 et 2013. Aucune donation n'avait été faite antérieurement. Quel est l'impact fiscal de ces dons pour le Docteur NO ?

https://www.compta-online.com/DEC

ANNEXE I – EXTRAIT DU BULLETIN OFFICIEL DES FINANCES PUBLIQUES - IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Identifiant juridique : BOI-RES-BNC-000136-24/04/2024
Date de publication : 24/04/2024

RES - RSA - BNC - BIC - TVA - IF - Régime fiscal applicable aux associés de sociétés d'exercice libéral

Positionnement du document dans le plan :
RES – Rescrits
Bénéfices non commerciaux
Régime fiscal applicable aux associés de sociétés d'exercice libéral

[…]

1.2/ S'agissant de la liste des charges déductibles par les associés de SEL

Aux termes de l'article 93 du CGI, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession.

Les rémunérations des associés de SEL étant imposées dans la catégorie des BNC, les charges déductibles sont celles admises dans les conditions de droit commun.

Concernant les frais déductibles par les titulaires de BNC, la doctrine administrative (BOI-BNC-BASE-40) dresse une liste de dépenses à laquelle les associés des SEL peuvent se reporter, sous réserve que ces dépenses soient engagées à raison de l'exercice de leurs fonctions techniques dont les revenus sont imposés dans la catégorie des BNC. Concernant notamment les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail, ces frais sont, en règle générale, inhérents à leur fonction et doivent, par suite, être admis en déduction.

Il appartient toutefois aux associés concernés de s'assurer que les dépenses sont bien exposées à raison de leurs fonctions techniques et ne sont pas des charges qui devraient être supportées par la SEL dans le cadre de son exploitation. À cet égard, il est rappelé que l'activité libérale développée dans le cadre d'une SEL est réputée exercée par cette dernière auprès des clients. Il en résulte que les frais exposés en lien avec la clientèle sont en principe déductibles du résultat de la SEL.

[…]

https://www.compta-online.com/DEC

DOSSIER 2 : ANIS ÉTOILÉE ELSASS

Gabriel MARTIN est chef de mission et expert-comptable stagiaire dans le cabinet d'expertise comptable GAJOPHIL, dirigé par Patrick GAJOPHIL. Parmi les clients du cabinet se trouve le groupe de sociétés ANIS ÉTOILÉE ELSASS, spécialisé dans la production de biscuits, bonbons et boules choco, installé à Strasbourg depuis sa création en 2007 et dont Gabriel MARTIN assure le suivi depuis la création du groupe.

La présentation du groupe ainsi que les principales données chiffrées figurent respectivement en annexe 2 et annexe 3.
Il est précisé que :

- La société mère, ANIS ÉTOILÉE ELSASS est une société civile. Outre la détention de titres de participation, cette société a également une activité économique, à savoir la distribution des produits fabriqués par sa filiale GOURMANDISES & PAINS D'ÉPICES ELSASS. Depuis 2022, ANIS ÉTOILÉE ELSASS est le fournisseur exclusif d'une chaîne internationale d'hôtels et d'une compagnie aérienne, ce qui occasionne une forte progression de son chiffre d'affaires ;
- La société GOURMANDISES & CHOCO ELSASS est une société à responsabilité limitée. Elle fabrique des pâtes à tartiner et des confitures. Elle est également reconnue pour la qualité de ses boules choco sur le territoire national et en Allemagne ;
- La société GOURMANDISES & PAIN D'EPICES ELSASS est une société à responsabilité limitée. Elle fabrique des pains d'épices et des confitures ; pour lesquels elle a été primée à plusieurs reprises.

La révision des comptes de l'exercice comptable clos le 30 juin 2024 est terminée. La date d'arrêté des comptes est fixée au 31 octobre 2024.
Dans le but d'organiser une visioconférence avant la date d'arrêté des comptes, Jean-Claude BRAIDELE, gérant de ANIS ÉTOILÉE ELSASS et de la SCI Prod, a sollicité le cabinet GAJOPHIL. Cette visioconférence a eu lieu le 30 septembre 2024 en présence de Jean-Claude BRAIDELE, Patrick GAJOPHIL et Gabriel MARTIN.

Lors de cette visioconférence, Jean-Claude BRAIDELE a précisé que Nicolas NOËL, son collaborateur, avait assisté à une conférence regroupant des directeurs financiers et des dirigeants de société à Strasbourg. L'intervenant avait exposé le rôle et la mission du commissaire aux comptes, ainsi que les seuils et les conditions de nomination. Il avait notamment abordé celles prévues par l'article L821-43 du code de commerce (anciennement L823-2-2). Nicolas NOËL avait également rapporté à Jean-Claude BRAIDELE que la nomination du commissaire aux comptes pouvait être volontaire.

Jean-Claude BRAIDELE, intéressé par l'exposé de Nicolas NOËL sur les missions du commissaire aux comptes pose des questions à MM. GAJOPHIL et MARTIN.
Il souhaiterait, le cas échéant, solliciter le cabinet de Kristell FRACA pour une nomination en qualité de commissaire aux comptes.

https://www.compta-online.com/DEC

À l'issue de la visioconférence, une nouvelle réunion est fixée au 21 octobre 2024 afin de répondre aux questions de Jean-Claude BRAIDELE.
À la suite des interrogations de Jean-Claude BRAIDELE, Patrick GAJOPHIL demande à Gabriel MARTIN de préparer une note à son attention.
En annexe 4, vous trouverez les questions de M. BRAIDELE ainsi que les réponses de M. MARTIN.

TRAVAIL À FAIRE

2.1. Pour chacune des quatre questions posées par M. Jean-Claude BRAIDELE à M. MARTIN, indiquez si les réponses proposées sont correctes en précisant, dans le cas contraire, les inexactitudes relevées. Justifiez vos réponses.

Au cours de la réunion du 21 octobre 2024, Jean-Claude BRAIDELE propose aux assemblées générales d'approbation des comptes prévues en décembre 2024, la nomination de Mme FRACA en qualité de commissaire aux comptes des trois sociétés.
Il retient une durée de mandat de six exercices pour la société civile ANIS ÉTOILÉE ELSASS et une durée de mandat de trois exercices pour les sociétés GOURMANDISES & CHOCO ELSASS et GOURMANDISES & PAINS D'ÉPICES ELSSAS

TRAVAIL À FAIRE

2.2. Quelle norme d'exercice professionnel (NEP) est applicable pour les sociétés GOURMANDISES & CHOCO ELSASS et GOURMANDISES & PAINS D'ÉPICES ELSSAS ? Comparativement à la plupart des autres normes d'exercice professionnel, quel est le caractère spécifique de cette norme d'exercice professionnel ? Justifiez votre réponse.

2.3. La norme d'exercice professionnel précédente (question 2.2) est-elle applicable pour la société ANIS ÉTOILÉE ELSASS ? Justifiez votre réponse.

2.4. Quel autre rapport est obligatoirement prévu pour les mandats d'une durée de trois exercices ? Justifiez votre réponse.

Mme FRACA, nommée commissaire aux comptes des trois sociétés, se rend au siège de la société ANIS ÉTOILÉE ELSASS. Elle apprend par Jean-Claude et Mathilde BRAIDELE qu'ils envisagent de transformer la société GOURMANDISES & CHOCO ELSASS en société par actions simplifiée (SAS).
Après cette transformation, ils prévoient également de proposer à MM. FRANK et FRANÇOIS, de détenir ensemble 5 % du capital social de la SAS.

https://www.comma-online.com/DEC

TRAVAIL À FAIRE

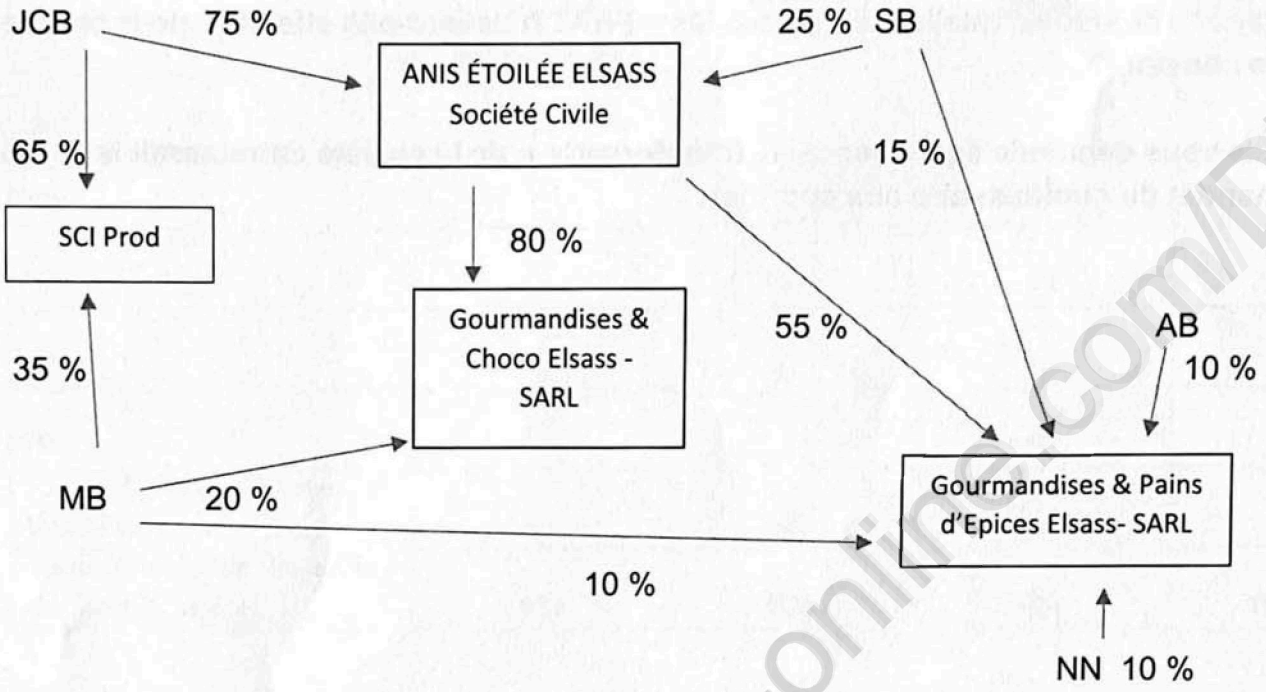
2.5. Dans le cadre de la transformation envisagée de GOURMANDISES & CHOCO ELSASS, Mathilde BRAIDELE vous demande si l'intervention du commissaire aux comptes est obligatoire.

2.6. Dans l'affirmative, quelles diligences Mme FRACA devrait-elle effectuer pour ce type de mission ?

2.7. Elle vous demande également si la transformation de la société entrainerait la fin du mandat du commissaire aux comptes.

https://www.compta-online.com/DEC

ANNEXE 2 – PRÉSENTATION DU GROUPE ANIS ÉTOILÉE ELSASS



JCB : Jean-Claude BRAIDELE 60 ans, boulanger de formation, gérant de Anis Étoilée Elsass et de la SCI Prod.

SB : Sylvie BRAIDELE, épouse de JCB.

MB : Mathilde BRAIDELE, 30 ans, fille de Jean-Claude et Sylvie BRAIDELE, gérante de la société Gourmandises et choco Elsass.

AB : Antoine BRAIDELE 35 ans, gérant de la société Gourmandises et Pains d'épices Elsass.

NN : Nicolas NOËL, collaborateur de Jean-Claude BRAIDELE.

https://www.compta-online.com/DEC

Pourcentages de détention du capital social

	Anis Étoilée Elsass (Société civile ayant une activité économique)	Gourmandises & Choco Elsass (SARL)	Gourmandises & Pain d'épices Elsass (SARL)	SCI Prod (Société civile immobilière)
JCB	75			65
SB	25		15	
MB		20	10	35
AB			10	
NN			10	
Anis Étoilée Elsass – Société mère du groupe		80	55	
Total des % de détention du capital social	**100**	**100**	**100**	**100**

Activité du groupe

Les sociétés filiales sont reconnues pour leur savoir-faire et la production de biscuits et confiseries traditionnelles à partir de produits locaux. À ce titre, les circuits courts sont favorisés.

Le groupe n'est pas assujetti à la publication de comptes consolidés et la société ANIS ÉTOILÉE ELSASS n'est pas une entité d'intérêt public.

Le groupe réalise 30 % de son chiffre d'affaires à l'export et se trouve bien référencé dans la grande distribution à hauteur de 40 % de son chiffre d'affaires. Les 30 % restants sont réalisés dans le cadre de ventes à distance avec des particuliers, développées lors des périodes de confinement de 2020 et 2021.

Le groupe connait une bonne croissance et bénéficie d'une bonne notoriété.

Effectif du groupe

L'effectif total (équivalent temps plein) du groupe s'élève à 55 salariés.

Date de clôture des sociétés

La date de clôture de toutes les sociétés est le 30 juin.

Détention des Immeubles

Les immeubles de production d'ANIS ÉTOILÉE ELSASS et GOURMANDISES & PAINS d'ÉPICES ELSASS sont inscrits à l'actif de la SCI PROD.

https://www.compta-online.com/DEC

La SCI PROD encaisse les loyers facturés aux deux sociétés et n'a pas de difficultés de trésorerie. La SCI PROD est assujettie à l'impôt sur les sociétés.

GOURMANDISES & CHOCO ELSASS est propriétaire de son immeuble de production qui est inscrit à l'actif immobilisé de son bilan.

Organisation comptable

Le service comptable de la société ANIS ÉTOILÉE ELSASS intervient pour l'ensemble des sociétés du groupe. Composé de cinq personnes, il est dirigé, depuis 2007, par Raphaëlle LACONTA.

ANNEXE 3 – PRINCIPALES DONNÉES CHIFFRÉES

GROUPE ANIS ÉTOILÉE ELSASS AU 30 JUIN 2024 ET 30 JUIN 2023

	Anis Étoilée Elsass		Gourmandises & Choco Elsass		Gourmandises & Pain d'épices Elsass		TOTAL	
	2024	***2023***	***2024***	***2023***	***2024***	***2023***	***2024***	***2023***
Effectif (ETP)	20	15	20	20	15	10	55	45
CA (M€)	3.4	2.6	5.0	3.1	2.9	2	11.3	7.7
Total Bilan (M€)	5.5	5	2.6	1.4	1.5	1	9.6	7.4

	SCI Prod	
	2024	***2023***
Effectif (ETP)	0	0
CA (M€)	0.1	0.1
Total Bilan (M€)	2	2

https://www.compta-online.com/DEC

ANNEXE 4 – NOTE DE GABRIEL MARTIN À L'ATTENTION DE M. JEAN-CLAUDE BRAIDELE

<u>Question 1 de M. Jean-Claude BRAIDELE</u> : au 30 juin 2024, le groupe ANIS ÉTOILÉE ELSASS constitue-t-il un « petit groupe » au sens de l'article L821-43 al.1 du code de commerce (anciennement L823-2-2) ? Quelles sont les personnes ou entités entrant dans le périmètre du « petit groupe » ? Pourquoi ?

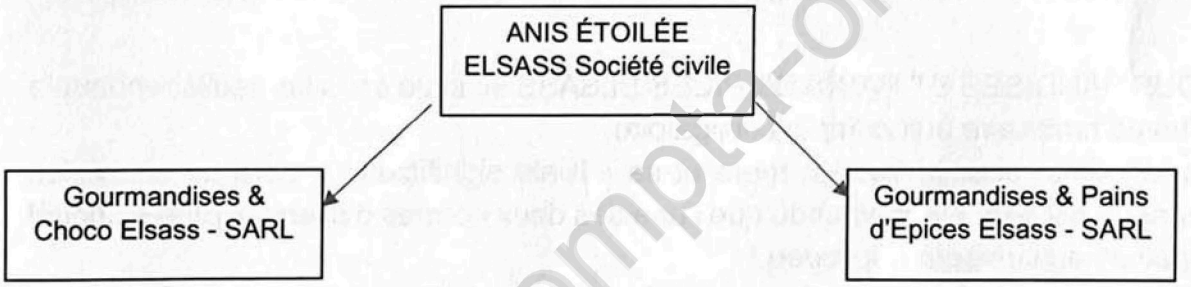
- ***<u>Réponse de M. MARTIN</u>***

Conformément aux articles L821-43 al.1 et D821-171 et D221-5 du code de commerce, le groupe ANIS ÉTOILÉE ELSASS constitue un « petit groupe » car l'ensemble formé dépasse simultanément les trois seuils requis :

- Total cumulé du bilan supérieur à 4 M€ ;
- Montant cumulé HT du chiffre d'affaires supérieur à 8 M€ ;
- Nombre moyen cumulé de salariés de plus de 50.

Au 30 juin 2023, seul le critère du total de bilan était dépassé.
Dans le cadre d'une clôture au 30 juin 2024, les nouveaux seuils ne sont pas applicables.

Les personnes ou entités entrant dans le périmètre du « petit groupe » sont :



<u>Remarques complémentaires :</u>

- La mission d'audit légal n'existant pas pour les personnes physiques, Jean-Claude BRAIDELE peut être exclu du périmètre bien que son pourcentage de contrôle dans la société ANIS ÉTOILÉE ELSASS soit supérieur à 50 %.
- La SCI PROD, étant une société civile immobilière, elle n'est pas non plus à retenir dans la détermination du périmètre du « petit groupe ».

https://www.compta-online.com/DEC

<u>Question 2 de M. Jean-Claude BRAIDELE</u> : la société civile ANIS ÉTOILÉE ELSASS est-elle tenue de nommer un commissaire aux comptes ? Si oui, pourquoi ? Les sociétés GOURMANDISES & CHOCO ELSASS et GOURMANDISES ET PAINS D'EPICES ELSASS sont-elles tenues de nommer un commissaire aux comptes ? Si oui, pourquoi ? Pour chaque société, quelles seraient les durées de mandat envisageables ?

- ***<u>Réponse de M. MARTIN</u>***

S'agissant d'un « petit groupe », un commissaire aux comptes sera obligatoirement nommé dans la société mère ANIS ÉTOILÉE ELSASS.

Il est également nécessaire de savoir si nous avons des sociétés contrôlées au sens de l'article L233-3 du code de commerce dans ce « petit groupe » appelées « filiales significatives » pour lesquelles la nomination d'un commissaire aux comptes est aussi obligatoire.
Selon les articles L821-43 al. 3 et D821-172 du code de commerce, sont considérées comme « filiales significatives » tenues de nommer un commissaire aux comptes, les sociétés membres d'un « petit groupe » dont deux des trois critères sont réunis :

- total du bilan supérieur à 2 M€ ;
- montant HT du chiffre d'affaires supérieur à 4 M€ ;
- nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice dépassant 20.

La nomination d'un commissaire aux comptes pour la société GOURMANDISES & CHOCO ELSASS sera nécessaire. Il s'agit d'une « filiale significative », les conditions étant réunies.

La société GOURMANDISES ET PAINS D'EPICES ELSASS se situe sous les seuils rendant la nomination d'un commissaire aux comptes obligatoire.
La durée des mandats, pour la société mère et sa « filiale significative » sera au choix des associés de chaque société, étant entendu que l'une des deux normes d'exercice professionnel relatives aux petites entités sera appliquée.

- Pour ANIS ÉTOILÉE ELSASS: durée du mandat possible de 6 exercices ou 3 exercices ;
- Pour GOURMANDISES & CHOCO ELSASS : durée du mandat possible de 6 exercices ou 3 exercices.

Il sera donc possible d'avoir des durées de mandat différentes dans chaque société.

https://www.compta-online.com/DEC

<u>Question 3 de M. Jean-Claude BRAIDELE</u> : pour les sociétés qui resteraient sans commissaire aux comptes, une nomination volontaire peut-elle être prévue et pour quelle durée ? Une durée de mandat d'un exercice serait-elle envisageable ?

- ***<u>Réponse de M. MARTIN</u>***

La nomination volontaire d'un commissaire aux comptes pour réaliser une mission d'audit légal reste possible pour la société GOURMANDISES & PAIN D'ÉPICES ELSASS. La durée du mandat pourra être de 6 ou 3 exercices.
S'agissant d'une nomination volontaire, en cours de mandat, il sera possible d'en réduire la durée à un exercice par décision de l'assemblée générale.

<u>Question 4 de M. Jean-Claude BRAIDELE</u> : Mme FRACA, une fois nommée commissaire aux comptes dans le « petit groupe » pourra-t-elle réaliser des diagnostics dans la société GOURMANDISES et PAINS D'ÉPICES ELSASS sans y réaliser de mission d'audit légal ?

- ***<u>Réponse de M. MARTIN</u>***

Mme FRACA, commissaire aux comptes, pourra réaliser des diagnostics, conformément aux dispositions du code de commerce et du « code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes ».

https://www.compta-online.com/DEC

Page laissée blanche (impression recto-verso)

Session de mai 2024

DEC — épreuve n° 2 — barème : 10 + 10 points

Couleur d'onglet : **GRIS**

Épreuve n° 2 — Révision légale et contractuelle des comptes, durée 4 h 30, coefficient 3. Sujet officiel, 14 pages.

Dossier	Points	Entité(s) (codage)	Profession dominante	Questions codées
1 — ABER-WRAC'H	10	EI, SAS	EC	8
2 — S.A. KECACOUP	10	SA, SARL, groupe	MIXTE	9

Source : SIEC, archives des sujets (PDF officiel) : https://siec.education.fr/candidats/docutheque/download/diplome-dexpertise-comptable-dec-archives-sujets/mai%202024%20-%20r%C3%A9vision.pdf

Entités et professions : codage du dépôt (docs/data/sujets_codes*.jsonl), à titre de repère. Le barème par question n'est jamais publié ; pas de corrigé officiel (voir V8_Corriges_index.md, corrigés non officiels).

Page laissée blanche (impression recto-verso)

DIPLÔME D'EXPERTISE COMPTABLE

ÉPREUVE 2 – RÉVISION LÉGALE ET CONTRACTUELLE DES COMPTES

SESSION MAI 2024

Durée de l'épreuve : 4 h 30 - Coefficient : 3

Matériel autorisé :

L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
L'usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège », est autorisé.

Document :

Toute documentation manuscrite ou écrite est autorisée.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Le sujet comporte 14 pages, numérotées de 1/14 à 14/14

BARÈME

Dossier 1	10 points
Dossier 2	10 points
Total	20 points

SUJET

DOSSIER 1 – ABER-WRAC'H

Vous êtes expert-comptable stagiaire dans le cabinet d'expertise comptable Grimm et Perrault. Monsieur Charles Perrault, votre maître de stage, a été contacté par monsieur Brieuc Aber-Wrac'h, qui a exploité jusqu'au 30 novembre 2023 une crêperie ambulante (food-truck). Le 2 avril 2024, il a repris un restaurant-crêperie et envisage de confier au cabinet d'expertise-comptable Grimm et Perrault une mission de présentation des comptes annuels de son entreprise.

À l'occasion d'un entretien auquel vous assistez, monsieur Aber-Wrac'h expose sa situation patrimoniale et professionnelle. Cet exposé suscite de nombreuses interrogations. L'entretien a fait l'objet d'un compte-rendu détaillé qui se trouve en annexe A. Cette annexe est subdivisée en 6 parties numérotées de A1 à A6.
En propos liminaire, vous trouverez en annexe A1 la présentation de la situation patrimoniale de monsieur Brieuc Aber-Wrac'h (BAW).

TRAVAIL À FAIRE

1.1. À partir des informations communiquées lors de l'entretien avec monsieur Aber-Wrac'h et reprises dans le compte-rendu (annexe A2), celui-ci respectait-il les obligations comptables imposées aux micro-entrepreneurs ? Justifiez votre réponse.

1.2. Dans son compte-rendu (annexe A2) monsieur Perrault a relevé les modalités d'imposition à la TVA de l'entreprise. Au regard des seules informations figurant dans cette annexe, et sans réaliser de calcul, quelles observations pouvez-vous formuler ?

1.3. Monsieur Perrault a relevé des irrégularités dans la situation des salariés recrutés pendant la période estivale 2023 (annexe A3). Quelles sont-elles ? Justifiez votre réponse.

1.4. Monsieur Aber-Wrac'h a dégagé une plus-value à l'occasion de la cession du fonds de commerce du food-truck – crêperie (annexe A4). La plus-value dégagée dans le cadre de cette cession peut-elle bénéficier d'une exonération fiscale ? Si oui, laquelle ou lesquelles et si non, pourquoi ?

1.5. Le cabinet d'expertise-comptable Grimm et Perrault doit-il proposer une mission de présentation des comptes annuels à l'entreprise de monsieur Brieuc Aber-Wrac'h (voir annexe A4) ? Justifiez votre réponse.

1.6. Si l'issue du litige évoqué à l'annexe A5 était défavorable à monsieur Brieuc Aber-Wrac'h, ce dernier serait-il susceptible de répondre des dettes professionnelles sur l'ensemble de son patrimoine ?

1.7. Sans réaliser de calculs, et après lecture de l'annexe A6 et de l'annexe B, le prix d'acquisition de la participation de monsieur Brieuc Aber-Wrac'h dans la société « Aberec 35 » (294 000 €) proposé par madame Soizic Aber-Benoît vous parait-il acceptable ? Justifiez votre réponse.

1.8. Dans le cadre de la cession de la participation évoquée aux annexes A6 et B, monsieur Brieuc Aber-Wrac'h est-il susceptible de bénéficier d'un abattement renforcé sur la base de calcul du prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 % sur l'éventuelle plus-value de cession de sa participation dans Aberec 35 ?

Annexe A
(Scindée en 6 sous annexes)

Résumé de l'entretien avec monsieur Brieuc Aber-Wrac'h
(En date du lundi 29 avril 2024 – compte-rendu établi par monsieur Charles Perrault)

Annexe A1
Situation patrimoniale de monsieur Brieuc Aber-Wrac'h (BAW)

Monsieur Brieuc Aber-Wrac'h (BAW) est né le 1er avril 1996 à Vannes. Il est le fils d'Yves Aber et de Katell Wrac'h. Yves était expert-comptable à Rennes et Katell était secrétaire dans le cabinet d'Yves Aber. Le couple avait conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) à la naissance de Brieuc. Yves et Katell sont décédés dans un accident de la route, le 1er janvier 2015. Au moment de l'accident, BAW préparait un brevet professionnel de moniteur de voile.

BAW a une demi-sœur Soizic Aber-Benoît (SAB), née en 1990 du mariage d'Yves Aber avec Clémence Benoît. Ceux-ci ont divorcé en 1995. SAB est diplômée de l'école supérieure de commerce de Pau et se destinait à devenir expert-comptable. Au moment du décès de son père, elle était stagiaire expert-comptable dans le cabinet paternel. En 2014, Yves Aber l'avait fait entrer dans le capital de la société par actions simplifiée d'expertise comptable « Aberec 35 » qu'il avait fondée en 2008. Elle entretient des relations tendues avec BAW, son demi-frère.

Très perturbé par le décès de ses parents, BAW a arrêté ses études. En avril 2015, il a acheté un voilier et est parti naviguer pendant plusieurs mois avant de s'établir à Saint Quay Portrieux dans les Côtes d'Armor où il a rencontré en août 2015 Gaëlle Krampouez qui est devenue sa compagne.

En 2015, BAW a hérité, comme sa demi-sœur SAB, de 49 % du capital de la société d'expertise-comptable « Aberec 35 ». Cependant, SAB est maintenant propriétaire de 51 % du capital de cette société car elle en possédait déjà 2 %. Après le décès d'Yves Aber, un expert-comptable a dirigé provisoirement la société. Au bout de trois mois, les actifs professionnels de la société ont été cédés à un jeune professionnel. La SAS « Aberec 35 » est devenue une société patrimoniale qui dispose d'un actif conséquent et dont la présidente est SAB. Par ailleurs, BAW et sa demi-sœur ont perçu le capital d'une assurance décès.

Les parents de Gaëlle Krampouez tenaient la crêperie « La Billig » près du port de plaisance de Saint Quay Portrieux. BAW a travaillé comme serveur dans cette crêperie jusqu'en avril 2019.

Annexe A2
Situation professionnelle de BAW : la crêperie food-truck « Le Briochin »

Entre le 15 décembre 2019 et le 30 novembre 2023, BAW a exploité un food-truck sous l'enseigne « Le Briochin ». Celui-ci proposait des crêpes aux estivants sur les plages des Côtes d'Armor, ou aux chalands sur les parkings des grandes surfaces. La crêperie food-truck proposait des crêpes, des galettes et des boissons : sodas, cidre et bière (BAW a obtenu une licence 3 pour son commerce après une formation).

La majeure partie du chiffre d'affaires est réalisée sur la base de formules :

- une galette ou crêpe + boisson (alcoolisée ou non) : 11,00 € ;
- une galette + une crêpe + boisson (alcoolisée ou non) : 15,00 €.

La recette moyenne par consommateur s'établit à environ 14,00 €.

BAW n'a pas d'appétence pour les chiffres et la gestion. Heureusement, sa compagne Gaëlle, qui a un brevet de technicien supérieur (B.T.S.) en comptabilité, assume toutes les tâches comptables et administratives.

Sur un cahier d'écolier, un journal de caisse reprend globalement les recettes quotidiennes (exclusivement encaissées en espèces). Sur ce cahier sont portés les prélèvements personnels de BAW et les remises d'espèces sur le compte bancaire dédié au commerce.

Par ailleurs, sur un autre cahier, toutes les charges du commerce sont inscrites et ventilées :

- les achats HT d'aliments et de boissons au taux réduit (50 792 € en 2023) ;
- les boissons HT au taux normal de TVA (8 964 € en 2023) ;
- les autres charges HT ;
- la TVA facturée par les fournisseurs.

Le total des recettes du commerce, en 2023, s'est élevé à 162 508 € TTC, soit 154 036 € HT avec un taux de TVA de 5,5 % (152 801 € HT en 2022 et 143 555 € HT en 2021).

BAW ignore la marge que dégage son activité et estime son bénéfice annuel à environ 50 000 €. BAW a été imposé, comme micro-entrepreneur, à l'impôt sur le revenu, sur la base de 29 % du chiffre d'affaires hors taxes.

BAW bénéficie du régime du micro-social. Il souscrit chaque mois une déclaration à l'URSSAF et aux services fiscaux pour la TVA. L'intégralité du chiffre d'affaires est déclarée au taux de 5,5 %.

Annexe A3

L'exploitation du fast-food – crêperie « Le Briochin »

Début 2023, BAW a pris comme salarié à domicile Ange Lubin, jeune homme sans activité et au RSA. Celui-ci a réalisé des travaux de jardinage et d'entretien de la maison de Gaëlle à Binic. BAW l'a déclaré par l'intermédiaire du site des chèques emploi-service universel (CESU). Ange Lubin souhaitant augmenter ses revenus, BAW lui a proposé de travailler avec lui dans le food-truck - crêperie pour la saison estivale 2023. Pendant les mois de juillet et août 2023, BAW a continué à déclarer son salarié par l'intermédiaire du site des CESU. Cette option a paru plus simple et surtout elle permet à BAW de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu de 50 % au titre de l'article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI). En septembre 2023 l'activité touristique était encore très importante mais Ange Lubin n'était pas disponible. Aussi, BAW a engagé son frère, Martin Lubin, rémunéré au SMIC. Son activité a été de 48 heures chaque semaine mais BAW a décidé que les heures effectuées au-delà de la durée légale fixée dans la convention collective de la restauration rapide seraient payées par la suite.

Annexe A4

La cession de la crêperie food-truck et le rachat du restaurant « La Billig »

Le 30 novembre 2023, BAW a vendu son fonds de commerce de crêperie food-truck à monsieur Yann Le Borgne. Il a cédé la clientèle et la camionnette équipée en food-truck pour 65 000 € et a réalisé une plus-value.

BAW a acquis le 2 avril 2024, le fonds de commerce du restaurant « La Billig » appartenant aux parents de Gaëlle. La clientèle, le droit au bail, le mobilier et matériels sont évalués à 110 000 €. BAW a financé cette acquisition avec le prix de cession du food-truck et à l'aide d'un emprunt de 50 000 € souscrit sur 5 ans.

Le restaurant « La Billig » a enregistré en 2023 un chiffre d'affaires de 184 308 € (HT), BAW veut continuer à exercer en entreprise individuelle et conserver le statut fiscal de micro-entrepreneur ; par contre, sur notre proposition, il accepte qu'un compte de résultat soit établi pour mesurer les conséquences fiscales de son option.

Annexe A5

Le litige avec Yann Le Borgne

La camionnette équipée en food-truck, acquise en décembre 2019 pour 50 000 €, avait 72 543 km au compteur au moment de son achat. Elle a été cédée le 30 novembre 2023 pour 32 000 € avec 131 608 km au compteur à monsieur Yann Le Borgne.

Début janvier 2024, après une panne du véhicule, monsieur Yann Le Borgne a été dans l'impossibilité d'exploiter son commerce pendant trois mois. Le moteur devait être remplacé et le constructeur ne pouvait pas assurer la livraison des pièces détachées avant la fin du mois de mars. Le garagiste chargé de la réparation étant persuadé que la camionnette avait un kilométrage supérieur à celui du compteur, une expertise a été diligentée.

Monsieur Yann Le Borgne a consulté un avocat qui a adressé un courrier recommandé à BAW qui évoque :

- l'annulation de la vente et le remboursement des 65 000 € ;
- l'indemnisation de la marge sur coût variable qu'aurait dégagé le commerce si monsieur Le Borgne avait pu l'exploiter normalement pendant le 1er trimestre 2024, soit 40 000 € ;
- diverses indemnités complémentaires pour 10 000 €.

BAW affirme qu'il n'a aucune responsabilité, cependant il ne semble pas serein sur l'issue du litige. En effet, celui-ci porte au total sur 115 000 € et BAW ne dispose que d'environ 25 000 € de disponibilités. Il s'interroge sur l'étendue de sa responsabilité pécuniaire si une procédure collective devait être ouverte à la suite de son impossibilité d'indemniser monsieur Le Borgne et bien que sa responsabilité pénale ne soit pas engagée.

Annexe A6

La proposition de rachat de la participation de BAW dans la société Aberec 35

Depuis 2015, BAW détient une participation dans la SAS « Aberec 35 ». Lors de la succession de son père cette participation de 49 % a été évaluée à 196 000 €. Aujourd'hui, sa demi-sœur lui propose d'acquérir sa participation pour 294 000 €. BAW s'interroge sur la conduite à tenir à la suite de cette proposition qui lui semble intéressante.

Sa demi-sœur, SAB, argumente sa proposition en produisant une balance de la SAS « Aberec 35 » arrêtée au 30 septembre 2023 et une note commentant celle-ci (voir annexe B).

SAB a fait observer à BAW que la situation nette de la société au 30 septembre 2023 est de 433 410 € et si des plus-values latentes existent, des travaux importants seront à prévoir sur l'immeuble. SAB évalue la société à 600 000 €. L'immeuble a été financé par un crédit-bail immobilier dont l'option d'achat a été levée le 1er juillet 2023 pour 102 000 €.

SAB affirme que BAW, en cas de cession de sa participation, va bénéficier d'une fiscalité avantageuse.

Annexe B
Balance comptable au 30 septembre 2023 de la SAS « Aberec 35 » communiquée par Soizic Aber-Benoît

		30/09/2023		30/09/2022	
		débit	**crédit**	**débit**	**crédit**
101300	Capital appelé versé		100 000,00		100 000,00
106100	Réserve légale		10 000,00		10 000,00
106800	Autres réserves		348 207,65		385 806,73
157200	Provision pour travaux d'accessibilité		42 500,00		
211500	Terrain	102 000,00			
401000	Fournisseurs		319,02		641,02
444000	Etat : impôt sur les sociétés		13 987,00		
445510	Etat : TVA à débourser		1 452,00		1 122,00
448601	Etat : impôts et taxes divers		1 231,00		1 048,00
504000	SCPI AOM Armor Breizh Bank	360 000,00		460 000,00	
508500	Dépôts à terme Armor Breizh Bank	10 000,00		10 000,00	
508850	Banque ABB produits à rec cptes à terme	200		200	
512000	Compte bancaire Armor Breizh Bank	20 699,14		10 818,67	
	Totaux	***492 899,14***	***517 696,67***	***481 018,67***	***498 617,75***
	Solde		***-24 797,53***		***-17 599,08***
612200	Loyers CB immob Crédiboabb (2008 - 2023)	66 183,00		88 244,00	
615500	Entretien immeuble	1 877,02		11 783,72	
616100	Assurances	5 854,59		5 785,42	
622600	Honoraires et frais d'actes	6 470,12		3 808,10	
626000	Frais postaux et téléphone	766,32		974,63	
627500	Services bancaires	1 449,48		1 640,21	
631000	Impôts et taxes	6 220,00		4 815,00	
687500	Dotations aux provisions pour travaux	42 500,00			
695000	Impôt sur les sociétés	13 987,00			
706100	Loyers sous-location		69 564,00		92 752,00
706101	Loyers de location		25 036,00		
764500	Intérêts comptes à terme		300,00		300,00
767006	Prod net des SCPI AOM Armor Breizh Bank		25 610,00		6 400,00
	Totaux	***145 307,53***	***120 510,00***	***117 051,08***	***99 452,00***
	Solde	***24 797,53***		***17 599,08***	

Explications données par Soizic Aber-Benoît (SAB) pour argumenter le prix d'acquisition proposé des parts de son demi-frère :

« J'évalue la société à 600 000 €, tu en possèdes 49 %, j'estime donc ta participation à 294 000 €. Je ne pratique pas d'abattement sur cette évaluation du fait que ta participation est minoritaire.

La situation nette comptable de la société au 30 septembre 2023 est de 433 410 € et si des plus-values latentes existent, des travaux importants seront prochainement à réaliser sur l'immeuble propriété de la société depuis le 1er juillet 2023. L'immeuble a été financé par un crédit-bail immobilier d'une durée de 15 ans. Notre père y exploitait son cabinet. Le loyer de crédit-bail annuel était de 88 244 € H.T. L'option d'achat a été levée le 1er juillet 2023 pour 102 000 €. De ce fait, il a fallu vendre des parts de SCPI dans de très mauvaises conditions.

Je te rappelle que l'immeuble de bureaux a été construit en 2008 sur un terrain de 2 000 m². Il est donc maintenant ancien.

Le locataire souhaite qu'on installe une rampe d'accès et un ascenseur, ces dépenses sont estimées à 42 500 € (HT) qu'il va falloir débourser rapidement, une provision a été constituée à hauteur du montant de ces travaux. Le tracé des 25 places de parking doit être repeint et les espaces verts entourant l'immeuble sont à refaire complétement. Le chauffage central sera à remplacer d'ici deux ans. De ce fait, je ne peux pas te donner une valeur de l'immeuble, mais son prix de vente devrait souffrir du fait des travaux à réaliser.

En 2015, avec le produit de la cession de la clientèle du cabinet d'expertise comptable, la société a souscrit 5 000 parts à 100,00 € de la société civile de placement immobilier (SCPI) Immo Armor Breizh Bank. Le portefeuille de cette société est constitué d'immeubles situés à Nantes, Lorient, Brest et Rennes. En juin 2023, elle a été obligée de vendre 1 000 parts pour 125 610,00 €, c'est-à-dire à 125,61 € la part. En décembre 2021, la société avait vendu 200 parts à 132,00 € la part. La valeur de la part est aujourd'hui de 125,00 €.

À l'occasion de la cession de ta participation, tu vas bénéficier d'un régime fiscal favorable. Tu es propriétaire des actions de la société Aberec 35 depuis 2015, tu vas bénéficier d'un abattement de 85 % pour la détermination de la « flat-tax » de 30 %. »

DOSSIER 2 – S.A. KECACOUP

Monsieur Bernard TUATION est aujourd'hui un homme serein et comblé. De formation technique, travailleur acharné, il a au siècle dernier créé sa première entité la SARL ANNA PRODUCTION en 1986, dans le secteur industriel de mécanique de précision.

Les débuts professionnels se sont éloignés, les années ont passé, au gré des aléas, des bonnes nouvelles et des opportunités. À ce jour, c'est tout un groupe d'entreprises qu'il dirige. Situé dans une très belle contrée en région Centre, et afin d'assurer la pérennité de son groupe, il a besoin de votre analyse et de vos conseils en tant que chef de mission au sein du cabinet d'expertise comptable CEA.

Aujourd'hui, le groupe est constitué de cinq structures, une holding, la SA KECACOUP qui détient les parts sociales des SARL d'exploitation (ANNA PRODUCTION, LISE DISTRIBUTION et LASSIE-TUDE) et celles d'une SCI (IMMOTUATION), pour la détention et la gestion du parc immobilier.

Monsieur TUATION, qui détient à ce jour 95 % du capital social de la SA KECACOUP, a été nommé Président du conseil d'administration de cette société, dès sa création, le 28 aout 1990. Il conserve de bonnes relations avec son commissaire aux comptes, monsieur ROLLAND.

Heureux papa de trois filles, Anna, Lise et Lassie TUATION, il a confié en 2001, la gérance de chaque filiale à chacune d'entre elles.

En annexe C, figure la présentation du groupe KECACOUP et en annexe D un extrait des états financiers sur les deux dernières années.

Perturbés par leurs dernières lectures sur les modifications en matière de nomination d'un commissaire aux comptes, les dirigeants se posent un certain nombre de questions.

De plus, lors de la dernière visite trimestrielle en 2022 de la collaboratrice de monsieur ROLLAND, madame Ella TOUFFEAU, monsieur TUATION a été informé d'une réforme sur les conditions de nomination des commissaires aux comptes. Cette dernière lui a indiqué que le montant du chiffre d'affaires à prendre en compte est, désormais, fixé à 8 millions d'euros et l'effectif salarié à 50. Trouvant que cela manque de précision, monsieur TUATION vous interroge.

TRAVAIL À FAIRE

2.1. Comment se calcule le chiffre d'affaires à retenir ?

2.2. Comment se calcule l'effectif salarié à retenir ?

Les données chiffrées 2022 de la SA KECACOUP étant en dessous des seuils, Ella TOUFFEAU n'a pas inscrit le renouvellement du commissaire aux comptes, monsieur ROLLAND, à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire annuelle prévue le 29 juin 2023.

2.3. Que pensez-vous de la position d'Ella TOUFFEAU ? Justifiez votre réponse.

Anna, associée minoritaire dans la SA KECACOUP, apprécie fortement les échanges avec monsieur ROLLAND. Elle désire que vous lui exposiez les conditions de nomination volontaire d'un commissaire aux comptes.

2.4. Par quelles voies des associés minoritaires peuvent-ils obtenir la nomination volontaire d'un commissaire aux comptes ? Justifiez votre réponse.

Vous intervenez dans les locaux de la SARL LASSIE-TUDE, créée le 16 juillet 1997, au capital de 100 000 € et gérée par Lise TUATION.

Au cours de vos travaux sur les comptes clos au 31 décembre 2023, Lise vous confirme que la situation économique et financière ne s'est pas améliorée depuis la constatation du résultat 2022, très fortement déficitaire. Elle n'envisage pas une amélioration notable avant 4 à 5 ans.

Elle vous informe qu'elle a été relancée par le Greffe du Tribunal de BOURGES, pour non-dépôt des comptes annuels 2022 et précise que le commissaire aux comptes, monsieur RAYMOND, régulièrement nommé depuis 2012 et renouvelé en 2018 dans la mission, figure emblématique dans la région, est très souple avec le respect de ces formalités, jugeant cela plus comme une contrainte administrative improductive que comme une vraie valeur ajoutée pour la société.

2.5. Quelles sont les sanctions encourues et pour qui, en cas de non-dépôt des comptes annuels ? Justifiez votre réponse.

Lise vous informe que le greffe du Tribunal de commerce a envoyé à monsieur RAYMOND, copie du courrier adressée par le greffe.

2.6. Quelle sera l'attitude de monsieur RAYMOND ? Justifiez votre réponse.

2.7. Les capitaux propres de la SARL LASSIE-TUDE étant devenus inférieurs à la moitié du capital social, quelles sont les différentes étapes de la procédure à respecter et les risques inhérents ? Justifiez votre réponse.

2.8. Compte tenu de la perte de la moitié du capital, quelles diligences pourrait envisager monsieur RAYMOND, commissaire aux comptes ? Justifiez votre réponse.

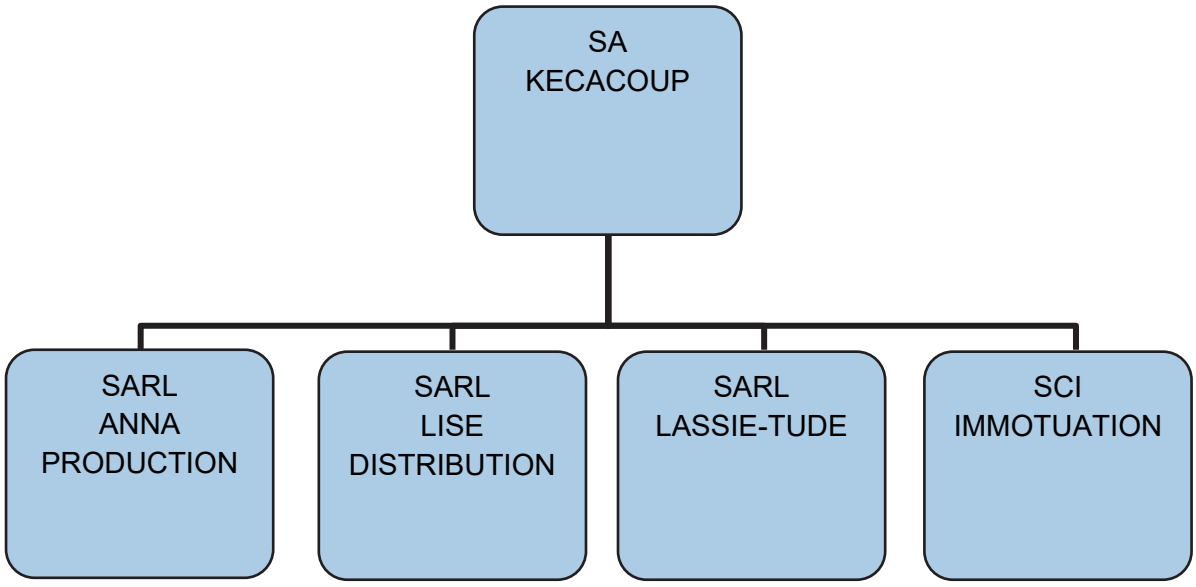
Monsieur Bernard TUATION âgé de plus de 70 ans, souhaite transmettre les titres qu'il détient dans la société holding, la SA KECACOUP, à ses filles. Sur les conseils de son notaire, Me Hélène FAUVET, il souhaite démembrer les titres qu'il possède et céder la nue-propriété à ses filles.

2.9. Qui votera lors des assemblées générales ? Justifiez votre réponse.

Annexe C
Présentation du groupe KECACOUP

Nom de la société	Date de création	Pourcentage de détention par SA KECACOUP
SARL ANNA PRODUCTION	01/07/1986	Détention à 90 %
SA KECACOUP	28/08/1990	Société holding
SARL LISE DISTRIBUTION	01/07/1986	Détention à 95 %
SARL LASSIE – TUDE	01/07/1986	Détention à 10 % en 1990 puis à 95 % le 2/01/2022
SCI IMMOTUATION	01/07/1986	Détention à 55 %

Organigramme du groupe



Annexe D

Informations financières (extraits)

Total bilan, chiffre d'affaires et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice 2021 (clôture de l'exercice au 31 décembre) des sociétés du groupe (en K€) :

(Montant en K€)	**Total bilan**	**Total chiffre d'affaires**	**Nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice**
SARL ANNA PRODUCTION	856	1 451	14
SA KECACOUP	10 500	988	4
SARL LISE DISTRIBUTION	3 259	4 458	20
SARL LASSIE –TUDE	1 415	2 896	9
SCI IMMOTUATION	5 485	941	0

Total bilan, chiffre d'affaires et effectif nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice 2022 (clôture de l'exercice au 31 décembre) des sociétés du groupe (en K€)

(Montant en K€)	**Total bilan**	**Total chiffre d'affaires**	**Nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice**
SARL ANNA PRODUCTION	953	1 560	15
SA KECACOUP	10 500	1 022	4
SARL LISE DISTRIBUTION	3 589	4 174	20
SARL LASSIE –TUDE	1 213	2 923	10
SCI IMMOTUATION	5 658	953	0

Session de novembre 2023

DEC — épreuve n° 2 — barème : 6 + 7 + 7 points

Couleur d'onglet : **GRIS**

Épreuve n° 2 — Révision légale et contractuelle des comptes, durée 4 h 30, coefficient 3. Sujet officiel, 19 pages.

Dossier	Points	Entité(s) (codage)	Profession dominante	Questions codées
1 — Dossier 1	6	SAS	EC	5
2 — Dossier 2 (SARL TG)	7	SARL	EC	9
3 — Dossier 3	7	SAS	CAC	7

Source : SIEC, archives des sujets (PDF officiel) : https://siec.education.fr/candidats/docutheque/download/diplome-dexpertise-comptable-dec-archives-sujets/nov%202023%20-%20r%C3%A9vision.pdf

Entités et professions : codage du dépôt (docs/data/sujets_codes*.jsonl), à titre de repère. Le barème par question n'est jamais publié ; pas de corrigé officiel (voir V8_Corriges_index.md, corrigés non officiels).

Page laissée blanche (impression recto-verso)

DIPLÔME D'EXPERTISE COMPTABLE

ÉPREUVE 2 – RÉVISION LÉGALE ET CONTRACTUELLE DES COMPTES

SESSION NOVEMBRE 2023

Durée de l'épreuve : 4 h 30 - Coefficient : 3

Matériel autorisé :
L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
L'usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège », est autorisé.

Document :
Toute documentation manuscrite et écrite est autorisée.

Le sujet comporte 19 pages numérotées de 1 à 19
(Vérifiez le nombre de pages à réception du sujet)

Le sujet comporte trois dossiers indépendants.

Il est conseillé aux candidats de prendre connaissance de l'ensemble du sujet avant d'entamer le traitement des dossiers.

Barème sur 20 points

Dossier 1	6 points
Dossier 2	7 points
Dossier 3	7 points
Total	**20 points**

<u>Note aux candidats</u> : **pour la résolution des cas proposés, il sera fait abstraction de toute mesure exceptionnelle ou dispositif législatif ou réglementaire lié à la crise sanitaire.**

SUJET

DOSSIER 1

La SAS DIJON CHARNIÈRES a été créée il y a 45 ans sous forme de SARL et transformée depuis en SAS. Franck DIAUBOUR, né en 1970, est associé de la société dont il détient 20 % du capital. Il exerce par ailleurs les fonctions de directeur commercial. Marié, il est père de trois enfants âgés de 27, 24 et 21 ans.

Depuis son arrivée dans l'entreprise, il y a une trentaine d'années, il a vu les fondateurs quitter peu à peu la société mais aussi celles et ceux qui l'ont recruté, formé, puis lui ont proposé de devenir associé. Au sein d'une équipe dirigeante qui s'était progressivement renouvelée, Franck se sentait de moins en moins à sa place et les réunions du CODIR[1] du lundi matin se transformaient pour lui, semaine après semaine, en cauchemar hebdomadaire. Sa vision de la situation de l'entreprise n'était plus partagée, les SMS assassins s'échangeaient entre collègues pendant les réunions à chaque fois que Franck prenait la parole et les comptes rendus de réunion n'étaient pas à son avantage. La situation aurait été bien pire encore si la détention par Franck de 20 % du capital social ne freinait pas les ardeurs de certains de ses collègues.

Il s'était ouvert à son épouse de cette situation et celle-ci l'avait convaincu qu'il était grand temps de tourner la page et de donner corps à leur projet commun : créer et exploiter des gîtes et chambres d'hôtes dans le Cantal, au cœur de la Haute Auvergne, superbe région dont les DIAUBOUR étaient tombés amoureux il y a quelques années.

Rallié à cette décision, Franck en avait fait part à madame VIRGINIE, expert-comptable de la SAS DIJON CHARNIÈRES, amie d'enfance de son épouse Gwenaelle et que Franck appréciait beaucoup.

Franck DIAUBOUR était prêt à quitter la société mais il ne voulait pas non plus que, fiscalement, la sortie de la société soit trop coûteuse pour lui. Il savait que les parts qu'il détenait depuis une vingtaine d'années maintenant avaient pris de la valeur, la société ayant prospéré au fil du temps. Il souhaitait au demeurant placer une bonne partie des fonds retirés de la vente sur un contrat de capitalisation pour préserver l'avenir. Un acquéreur potentiel était en vue, en la personne de monsieur GEORGES, mais ce dernier hésitait encore.

Madame VIRGINIE avait confié, sur cette question, une petite étude à Tom, un jeune collaborateur de son cabinet qui, comme il aime à le dire lui-même, « *kiffe grave* »[2] la

[1] Comité de direction
[2] Aime beaucoup

fiscalité et que ses collègues du cabinet surnomment « Taxman ». Tom s'était déclaré « *chaud bouillant* » pour réaliser cette étude.

Quelques jours plus tard, Mme VIRGINIE, après réception et lecture de l'étude faite par Tom (voir annexe 1), avait envoyé un mail incendiaire à ce dernier en lui indiquant que son étude ne tenait pas la route. « *Elle est vénère de ouf !* »[3] avait déclaré Tom, dépité, après avoir lu le mail….

TRAVAIL À FAIRE

1. **Après avoir pris connaissance de l'étude menée par Tom, indiquez pour quelle(s) raison(s) les éléments avancés dans les situations 1, 2 et 3 comportent des erreurs.**

2. **Dans le cadre de la « Situation 3 » envisagée par Tom, sa mise en œuvre implique-t-elle :**
   - **La désignation d'un commissaire à la réduction de capital ?**
   - **L'intervention du commissaire aux comptes de la société ?**

[3] Très énervée

ANNEXE 1

LECONTE – HAIBON Expert-comptable Bureau de Dijon	

Date	25 novembre 2022
De	TOM
A	Virginie
Dossier	DIAUBOUR (perso)
Priorité	Urgent
Diffusion	Confidentiel

Virginie,

Vous m'avez interrogé sur la situation de monsieur DIAUBOUR qui souhaite quitter la société Dijon CHARNIÈRES. Pour rappel :

- SAS Dijon CHARNIÈRES – Création en 1977.
- Monsieur DIAUBOUR détient 20 % du capital – soit 4 000 actions.
- Date d'acquisition des titres : mai 2002.
- Valeur d'acquisition des 4 000 actions : 550 000 €.
- Valeur estimée à ce jour des 4 000 actions : 690 000 €.
- Monsieur DIAUBOUR est marié, sans contrat – 3 enfants majeurs imposés séparément – 2 parts de quotient familial.
- Taux marginal d'imposition du foyer fiscal : 45 %.
- Existence d'un acquéreur potentiel pour les titres : oui (monsieur GEORGES) mais hésite encore.
- Madame GAELLE est commissaire aux comptes de la société nommée pour six exercices depuis deux ans.

- *<u>Situation 1</u>* : *cession directe des titres SAS Dijon CHARNIÈRES à monsieur GEORGES.*

En cas de cession des titres détenus dans la société, l'opération est taxable au titre des plus-values sur valeurs mobilières. La plus-value réalisée est de : 690 000 – 550 000 = 140 000 €. Pour l'imposition de cette plus-value, monsieur DIAUBOUR doit

acquitter la « *flat tax* » ou prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %, soit un coût fiscal de : 140 000 € x 30 % = 42 000 €.

Les titres ayant été acquis avant 2018, monsieur DIAUBOUR peut aussi opter pour une imposition selon le barème progressif de l'IR. Il pourra bénéficier alors de l'abattement général pour durée de détention ; celle-ci étant supérieure à 8 ans, la plus-value bénéficiera d'un abattement de 65 %.

Il n'est pas possible d'appliquer l'abattement fixe de 500 000 €, monsieur DIAUBOUR ne partant pas en retraite, ni l'abattement proportionnel majoré, monsieur DIAUBOUR n'ayant pas acquis les titres dans les dix ans de la création de la société.

Reste donc imposable : 140 000 € – abattement 65 % = 49 000 €. Ces 49 000 € seront donc soumis au taux marginal d'imposition de 45 %, soit un supplément d'impôt de 22 050 €.

Le bénéfice de l'abattement rend donc préférable en ce cas l'option pour le barème progressif de l'IR pour l'imposition des plus-values.

Dans les deux cas (PFU ou barème progressif de l'IR), il faudra rappeler à monsieur DIAUBOUR que les cessions d'actions sont soumises à un droit d'enregistrement de 1 %, soit un complément à prévoir pour lui de : 690 000 € x 1 % = 6 900 €.

- <u>*Situation 2*</u> : *cession des titres par le biais d'une société interposée.*

Pour éviter à monsieur DIAUBOUR de payer l'impôt sur la plus-value, on peut lui proposer la création d'une petite société (une SARL FD par exemple) qu'il détiendra à 99,99 % et son épouse le reste. Ensuite, au lieu de vendre les titres qu'il détient dans la SAS DIJON CHARNIÈRES directement à monsieur GEORGES, il les apporte à la SARL FD qui vient d'être créée. En contrepartie, il recevra des titres de la SARL FD. Mais comme c'est un échange de titres, la plus-value d'apport lors de l'échange sera placée en sursis d'imposition et donc non déclarée et non imposée. Quelques semaines plus tard, la SARL FD revendra les titres de DIJON CHARNIÈRES à monsieur GEORGES à un prix identique à celui pour lequel elle les a reçus en apport, donc pas de plus-value non plus au niveau de la SARL FD. Le seul bémol est que le produit de la vente sera dans la SARL et pas directement sur le compte de monsieur DIAUBOUR. Cela n'est pas insurmontable et surtout on n'a pas payé 1 euro de plus-value sur les titres !

- <u>*Situation 3*</u> : *rachat par la SAS DIJON CHARNIÈRES des parts de monsieur DIAUBOUR.*

Si monsieur DIAUBOUR souhaite quitter absolument la société et que le cessionnaire en vue (monsieur GEORGES) se désiste, il faudrait alors proposer à la SAS DIJON CHARNIERES de procéder à une réduction de capital par rachat des titres de monsieur DIAUBOUR. Les autres associés, compte tenu de l'ambiance générale,

seraient favorables et manifestement la trésorerie de la société permet largement de réaliser l'opération, sans compromettre en quoi que ce soit l'équilibre financier de DIJON CHARNIÈRES.

Pour monsieur DIAUBOUR cependant, la situation va changer du point de vue fiscal dans la mesure où, en cas de réduction de capital non motivée par des pertes, l'opération va avoir pour lui la nature de remboursement des titres et le surplus par rapport à la valeur de souscription aura la nature de dividende, un dividende « final » puisqu'il quitte la société et que pour lui cela équivaut à une liquidation partielle. Donc imposition à l'IR au barème progressif en revenus de capitaux mobiliers (RCM) mais avec abattement de 40 % quand même.

Je reste à votre disposition pour le RV de finalisation et arbitrage avec le client.

Taxman alias Tom.

DOSSIER 2

La SARL TG a été créé en 1995 par monsieur Thierry GERMAIN qui a repris la suite de son père Raymond. Son siège social est situé 4, rue de la Chateaudrie - 85400 SAINTE GEMME LA PLAINE.

Cette société a pour objet « *Tous travaux de maçonnerie générale, construction ou rénovation, gros œuvre et second œuvre* ». Son capital social est de 50 000 € détenu à 99 % par monsieur GERMAIN, l'autre associé étant son épouse Juliana, qui est par ailleurs salariée de la SARL TG en qualité de secrétaire comptable. Les époux GERMAIN sont mariés sous le régime de la communauté légale.

En 2021, le chiffre d'affaires (HT) s'est élevé à 896 542 € tandis que celui de 2022 ressort à 949 878 €.

Jeune associé au sein du cabinet SAS JC et Associés vous assurez l'encadrement d'une équipe de sept collaborateurs qui interviennent exclusivement sur des dossiers d'expertise-comptable.

Vous avez confié le dossier de la SARL TG à Catalina, expert-comptable mémorialiste de deuxième année, qui, pour la première fois, a pris en charge un dossier d'établissement des comptes annuels dans son intégralité dans le cadre d'une mission de présentation.

Conscient de votre rôle de formateur vous avez laissé tout le temps nécessaire à votre collaboratrice afin qu'elle puisse rédiger des notes de contrôles sur les points significatifs, ce qui va vous permettre une supervision active et pédagogique de ce dossier.

Il est précisé que la SARL TG n'a exercé aucune option particulière tant en matière de TVA qu'en matière d'impôt sur les sociétés. Par ailleurs, aucun accord particulier n'a été passé avec les représentants des salariés dans le domaine social.

Vous trouverez en annexe 2 les fiches récapitulatives par cycle sous forme de notes de synthèse.

TRAVAIL À FAIRE

2.1. Le niveau de risque en matière de blanchiment déterminé par Catalina est-il correct (note de synthèse n° 1) ? Justifiez votre réponse.

2.2. En prenant en compte les informations qui figurent dans la note de synthèse n° 2 que pensez-vous des remarques faites par Catalina sur :

- **L'acquisition du véhicule PEUGEOT 3008 hybride ?**
- **La cession du TRAFIC Renault ?**

2.3. À propos des titres de la SCI LA GEMMOISE (note de synthèse n° 3) :

- **La valeur d'entrée des titres de la SCI LA GEMMOISE est-elle correctement comptabilisée ?**
- **Y a-t-il des diligences supplémentaires que Catalina aurait dû effectuer lors de l'arrêté des comptes de la SARL TG ?**
- **Le traitement du résultat fiscal de la SCI est-il correct ?**

2.4. Les modes de valorisation des stocks de matières premières et des travaux en cours sont-ils conformes à la réglementation comptable en vigueur (note de synthèse n° 4) ?

2.5. Que pouvez-vous répondre à Catalina sur son interrogation relative aux travaux de réparation effectués sur la pelleteuse (note de synthèse n° 5) ?

2.6. Quelles analyses pouvez-vous faire sur le volet social exposé dans la note de synthèse n° 6 ?

ANNEXE 2

- ***Note de synthèse n° 1*** **- Synthèse du questionnaire en matière de lutte contre le blanchiment**

Le dossier contient l'ensemble des pièces relatives à l'identification du client et du bénéficiaire effectif (pièce d'identité, k-bis de moins de trois mois, déclaration du bénéficiaire effectif).

Le client n'étant pas une personne politiquement exposée, le niveau de risque est normal pour ce critère. Pour les trois autres critères (activité, localisation, nature de la mission) le risque est faible. En conséquence le risque global est estimé normal.

- ***Note de synthèse n° 2*** **- Immobilisations corporelles**

Les mouvements de l'exercice concernent :

- *L'acquisition le 2 janvier 2022 d'un véhicule PEUGEOT* 3008 hybride pour un montant TTC de 54 800 €. Ce véhicule est utilisé par monsieur GERMAIN exclusivement dans le cadre de son activité professionnelle et il est amorti selon le mode linéaire sur une durée de quatre ans.

Lors de son acquisition il a été omis de récupérer la TVA correspondante, qui est déductible, la voiture n'étant affectée qu'à un usage professionnel. J'ai donc corrigé l'écriture passée et j'ai reclassé la TVA de 9 133.33 € dans le compte TVA déductible sur Immobilisations.

Pour information monsieur GERMAIN collectionne les 2 CV, il en a trois, et il les utilise pour ses déplacements personnels de courte distance. Par ailleurs le couple dispose d'un véhicule de tourisme BMW à disposition de madame GERMAIN.

- *La cession, le 30 juin 2022, d'un TRAFIC RENAULT* acquis d'occasion 15 000 € HT le 15 mars 2017 et amorti selon le mode linéaire sur une durée de 4 ans. Prix de cession 5 000 € HT.

Cette vente génère une plus-value court terme de 5 000 € qui pourra être étalée à parts égales sur l'année de réalisation et sur les deux années suivantes sur 3 ans en application de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts (CGI).

- ***Note de synthèse n° 3*** **- Immobilisations financières**

La SARL TG était locataire de la SCI LA GEMMOISE qui possède un entrepôt d'une grande taille. L'associé principal, qui détenait 99 % du capital de la SCI étant décédé, ses héritiers ont souhaité céder les parts sociales de cette société à la fin de l'année 2021.

Les locaux de ce type disponibles sur la commune de Sainte-Gemme La Plaine étant très rares, monsieur GERMAIN a décidé de faire acquérir les titres de la SCI par la SARL TG, son endettement personnel ne lui permettant pas d'emprunter.

La société TG a donc acquis 99,50 % du capital social de cette SCI pour un prix en principal de 270 000 €. Par ailleurs, le montant des droits et des honoraires liés à cette opération se sont élevés à 16 579 €.

Conformément aux dispositions de l'article 221-1 du PCG ces frais d'acquisition ont été inclus dans le coût des titres.

J'ai préparé les comptes 2022 de cette SCI. S'agissant d'une société relevant de l'impôt sur le revenu, le résultat a été déterminé en appliquant les règles des revenus fonciers. Par ailleurs, le résultat étant reporté à nouveau, il n'y a pas lieu de l'enregistrer dans les comptes de la SARL TG.

- ***Note de synthèse n° 4*** **- Stocks et travaux en cours**

  - **Stock de matériaux**

Monsieur GERMAIN a effectué un inventaire physique à la fin de l'exercice. Cet état a été valorisé par madame GERMAIN au coût moyen d'achat (méthode identique à celle des exercices précédents). Le stock valorisé et signé par monsieur GERMAIN est dans le dossier de travail.

Remarque : Les chantiers sont approvisionnés au fur et à mesure de leur avancement ce qui explique la faiblesse de la valeur du stock.

  - **Travaux en cours**

À la fin de l'exercice, seuls deux chantiers étaient en cours. Madame GERMAIN a demandé une attestation d'avancement aux architectes qui lui ont donné les informations suivantes :

Chantier n° 1 - Gros œuvre - Chantier avancé à 30 %. Aucun appel de fonds n'a été effectué.

Chantier n° 2 - Gros œuvre - Chantier avancé à 40 % - Aucun appel de fonds n'a été effectué.

Dans le cadre de la méthode à l'achèvement, les travaux en cours ont été valorisés sur la base des marchés passés :

Chantier n° 1 - Montant total du marché 83 000 € HT, soit travaux en cours 83 000 € x 30 % = 24 900 €.

Chantier n° 2 - Montant total du marché 75 250 € HT, soit travaux en cours 75 250 € x 40 % = 30 100 €.

Total des travaux en cours : 55 000 €.

- ***Note de synthèse n° 5*** **- Achats et charges externes**

J'ai effectué un sondage sur les comptes « *Petit matériel et outillage* » et « *Entretien* » en examinant toutes les factures d'un montant supérieur à 500 € (HT).

Dans le compte « Petit matériel et outillage » il n'y a aucune facture d'un montant supérieur à 500 €.

Les factures comptabilisées dans les différents postes d'entretien concernent principalement des réparations du matériel et outillage ou du matériel de transport.

La seule facture qui me pose question est celle de la réparation de la Pelleteuse acquise en 2011 pour un montant de 92 000 € HT et amortie sur 10 ans en dégressif sans décomposition.

La facture indique « changement du moteur, main-d'œuvre et pièces diverses » pour un montant de 25 000 € HT. Monsieur GERMAIN m'a indiqué que ce matériel est en bon état et qu'avec ce nouveau moteur il allait pouvoir continuer à l'utiliser pendant 5 ans.

- ***Note de synthèse n° 6*** **- Salaires et charges sociales**

    - *Rappel pour le superviseur*

Bien que n'étant salariée que pour 2 200 € (brut) par mois en qualité de secrétaire comptable, madame Juliana GERMAIN est le véritable bras droit de son époux qui est un homme de terrain. Outre la tenue de la comptabilité, l'établissement des factures et des devis, c'est elle qui assure les relations avec les fournisseurs et les clients pour la partie administrative. En outre, elle est l'interlocutrice des services fiscaux et sociaux ainsi que des banques pour lesquelles elle dispose d'une délégation de signature sans limitation.

    - *Congés payés*

Les bulletins de salaire des ouvriers maçons ne faisant pas apparaitre les droits acquis en matière de congés payés, je les ai déterminés en prenant les salaires de la période de référence du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022, auxquels j'ai appliqué un taux de 10 % conformément à la réglementation en vigueur. Les charges sociales ont été calculées à partir du taux moyen constaté en 2022.

DOSSIER 3

Monsieur BLOUKE est président et associé unique de la SAS « Grande Pyramide », société spécialisée en distribution d'horlogerie haut de gamme produite en Suisse. Cette société a été créée il y a trois ans et le capital n'est libéré que de moitié à ce jour.

Monsieur BLOUKE est également actionnaire et administrateur de la SA « JOCABS », société dans laquelle il détient une action.

Vous trouverez en annexe 3, des extraits des statuts de la SAS « Grande Pyramide ».

Monsieur MARTIMOR a été nommé commissaire aux comptes titulaire de la SAS « Grande Pyramide » dans les statuts.

TRAVAIL À FAIRE

3.1. Monsieur MARTIMOR, commissaire aux comptes titulaire, a-t-il l'obligation d'établir un rapport sur les conventions réglementées ?

Monsieur MARTIMOR a été informé de diverses conventions conclues au cours de l'exercice par le président, Monsieur BLOUKE (copie de ce courrier en annexe 4).

Monsieur MARTIMOR a préparé un rapport sur les conventions réglementées au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023, joint en annexe 5.

TRAVAIL À FAIRE

3.2. Relevez les anomalies.

La SAS « Grande Pyramide » se développe rapidement et a besoin de liquidités pour financer de nouveaux investissements. Monsieur BLOUKE envisage de convoquer une réunion de l'associé unique pour décider d'une augmentation de capital de 45 000 € par émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire, avec suppression du droit préférentiel de souscription.

TRAVAIL À FAIRE

3.3. Que doit répondre monsieur MARTIMOR sur ce projet ?

Finalement, après avoir échangé avec son voisin, un restaurateur, monsieur BLOUKE décide de procéder à une élévation du nominal des actions de la SAS Grande Pyramide de 25 € à 40 €. Il sera le seul à souscrire à cette augmentation de capital.

TRAVAIL À FAIRE

3.4. Cette opération est-elle réalisable ? Justifiez votre réponse.

3.5. Dans ces conditions, le commissaire aux comptes doit-il établir un rapport sur la suppression du droit préférentiel de souscription ?

Monsieur BLOUKE a convoqué une réunion de l'associé unique chargée d'approuver les comptes annuels de l'exercice clos, d'affecter le résultat et d'approuver les conventions réglementées, assemblée qui doit se tenir le 31 octobre 2023.

Monsieur MARTIMOR a été convoqué à cette réunion par lettre recommandée en date du 9 octobre 2023.

Toutefois, monsieur MARTIMOR n'a pas reçu les comptes définitifs de la société Grande Pyramide malgré ses nombreuses demandes et relances.

Finalement, le commissaire aux comptes obtient les comptes annuels définitifs quatre jours avant la tenue de la réunion de l'associé unique et peut finaliser ses contrôles avant la tenue de cette réunion du 31 octobre.

TRAVAIL À FAIRE

3.6. Quel rapport doit rédiger le commissaire aux comptes ? (Il n'est pas demandé au candidat de rédiger ce rapport.)

3.7. Quelles sont les conséquences juridiques de cette situation ?

ANNEXE 3

Extraits des statuts de la société « Grande Pyramide »

Le soussigné BLOUKE Philip, demeurant 9999 Place Vendôme, 75001 Paris,

Ci-après dénommé « l'associé unique »,

À établi ainsi qu'il suit, les statuts de la société par actions simplifiée qu'il a décidé de constituer.

Titre 1 : Forme, objet, dénomination, durée, exercice social.

Article 1.1 Forme :

La société est une société par actions simplifiée, régie par les dispositions légales applicables et par les présents statuts.

Article 1.2 Objet :

La société a pour objet, en France et à l'étranger, la distribution de montres automatiques.

Article 1.3 Dénomination :

La dénomination de la société est « Grande Pyramide ».

Article 1.4 Siège social :

Le siège social est fixé au 9999 place Vendôme à Paris (75001).

Article 1.5 Durée :

La durée de la société est fixée à 20 années, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou liquidation.

Article 1.6 Exercice social :

L'exercice social a une durée de 12 mois, qui commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de chaque année.

Titre 2 : Apports, capital social

2.1 Apports :

Les apports faits par l'associé unique ont tous été des apports en numéraire.

2.2 Capital social :

Le capital social est fixé à 75 000 €. Il est libéré de la moitié lors de sa constitution. Le capital non libéré devra être libéré dans les 5 ans qui suivent l'immatriculation de la société.

Il est divisé en 3 000 actions ordinaires d'une valeur nominale de 25 € chacune.

2.3 Modifications du capital :

Le capital peut être augmenté, amorti ou réduit, par décision de l'associé unique par les moyens et selon les modalités prévues par la loi par décision de l'associé unique ou par une décision collective extraordinaire des associés statuant sur rapport du président.

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existant.

Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la quotité du nominal prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

…….

Article 5 Conventions réglementées :

Le commissaire aux comptes ou le président de la société établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

…….

Article 8 Réunion de l'associé unique :

8.1 Convocation :

La réunion est convoquée par le président.

Le commissaire aux comptes est obligatoirement convoqué à cette réunion au moins 15 jours avant cette réunion.

8.2 Périodicité des réunions :

La consultation de l'associé unique est obligatoire dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice, pour approuver les comptes dudit exercice.

Les autres décisions de l'associé unique sont prises à toute époque de l'année.

Le rapport du commissaire aux comptes est déposé au moins 8 jours avant la tenue de la réunion de l'associé unique, au siège de la société.

ANNEXE 4

Lettre d'information du président de la SAS « Grande Pyramide » à son commissaire aux comptes

Monsieur le commissaire aux comptes,

Nous vous donnons communication des conventions et informations suivantes :

- **Conventions intervenues au cours de l'exercice :**

1) Location d'un bâtiment

La société JOCABS a décidé de louer un bâtiment à la SAS Grande Pyramide à compter du premier juillet 2020. Le bail commercial a été conclu pour une durée de 3 ans, moyennant un loyer mensuel hors taxes de 7 500 €.

2) En 2021, la SAS « Grande Pyramide » avait souscrit un contrat de crédit-bail pour un véhicule de tourisme pour une durée de 2 ans. Le 25 août 2022, La SAS Grande Pyramide a levé l'option d'achat pour un montant de 8 500 €. Le 26 août, la société « Grande Pyramide » a revendu ce même véhicule à son dirigeant pour un montant de 8 500 € (prix du marché).

3) La SAS Grande Pyramide a souscrit, au 1er janvier 2023, un contrat individuel d'assurance vie au profit de son Président et a versé un montant de 5 000 € à ce titre.

- **Conventions conclues antérieurement qui se poursuivent :**

Néant.

Nous vous prions de croire, Monsieur le commissaire aux comptes à l'assurance de nos sentiments les meilleurs.

Monsieur BLOUKE

Président de la SAS « Grande Pyramide »

ANNEXE 5

Rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées

GRANDE PYRAMIDE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 75 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 9999 PLACE VENDOME – 75 001 PARIS
R.C.S. PARIS 123 456 789

RAPPORT SPÉCIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Réunion de l'associé unique relative à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023

À l'attention de l'associé unique de la société « GRANDE PYRAMIDE »,

En ma qualité de commissaire aux comptes de votre société, je vous présente mon rapport sur les conventions réglementées.

Il m'appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui m'ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont j'ai été avisé ou que j'aurais découvertes à l'occasion de ma mission, sans avoir à me prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé, ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il m'appartient de vous communiquer, le cas échéant, les informations prévues à l'article L223-19 du Code de Commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'associé unique.

J'ai mis en œuvre les diligences que j'ai estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

- **Conventions soumises à l'approbation de l'associé unique**

Conclusion d'un bail commercial avec la société JOCABS :
Votre société a signé un bail commercial avec la société JOCABS pour la location d'un bâtiment, à compter du 1er juillet 2020, pour une durée de 3 ans.
La charge inscrite à ce titre, dans les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élève à un montant hors taxes de 90 000 €.

Personne concernée : monsieur BLOUKE, Président de la Sas « Grande Pyramide » et administrateur de la société JOCABS.

- **Conventions déjà approuvées par l'associé unique**

Je vous informe qu'il ne m'a été donné avis d'aucune convention déjà approuvée dont l'exécution se serait poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Fait à Paris, le 10 octobre 2023

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
M. MARTIMOR

Page laissée blanche (impression recto-verso)

Session de mai 2023

DEC — épreuve n° 2 — barème : 7 + 5 + 8 points

Couleur d'onglet : **GRIS**

Épreuve n° 2 — Révision légale et contractuelle des comptes, durée 4 h 30, coefficient 3. Sujet officiel, 13 pages.

Dossier	Points	Entité(s) (codage)	Profession dominante	Questions codées
1 — Groupe MAFATE	7	groupe (SAS filiale d'un groupe non coté)	CAC	7
2 — Mesdames PITON et DENEIGE	5	autre (candidat aux élections municipales / mandataire financier)	EC	4
3 — GRAND NORD	8	SAS	CAC	6

Source : SIEC, archives des sujets (PDF officiel) : https://siec.education.fr/candidats/docutheque/download/diplome-dexpertise-comptable-dec-archives-sujets/Mai%202023%20-%20r%C3%A9vision.pdf

Entités et professions : codage du dépôt (docs/data/sujets_codes*.jsonl), à titre de repère. Le barème par question n'est jamais publié ; pas de corrigé officiel (voir V8_Corriges_index.md, corrigés non officiels).

Page laissée blanche (impression recto-verso)

DIPLÔME D'EXPERTISE COMPTABLE

ÉPREUVE 2 – RÉVISION LÉGALE ET CONTRACTUELLE DES COMPTES

SESSION MAI 2023

Durée de l'épreuve : 4 h 30 - Coefficient : 3

Matériel autorisé :

L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
L'usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège », est autorisé.

Document :

Toute documentation manuscrite et écrite est autorisée.

Le sujet comporte trois dossiers indépendants.

***Il est conseillé aux candidats de prendre connaissance de l'ensemble du sujet avant d'entamer le traitement des dossiers*.**

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Le sujet comporte 13 pages, numérotées de 1/13 à 13/13

Barème sur 20 points

Dossier 1 : Groupe MAFATE	7 points
Dossier 2 : Mesdames PITON et DENEIGE	5 points
Dossier 3 : GRAND NORD	8 points
Total	**20 points**

DOSSIER 1 – GROUPE MAFATE

La société MAFATE est à la tête d'un groupe non coté de sociétés dans le secteur de l'imprimerie. En janvier 2023, elle a acheté 100 % des actions de la SAS MAIDO, afin de renforcer les synergies au sein du groupe.

Vous êtes expert-comptable mémorialiste au sein du cabinet RANDO, commissaire aux comptes de la SAS MAIDO.

Au cours d'une réunion de travail entre le cabinet RANDO et la société MAIDO représentée par son directeur financier, monsieur DIAGONALE, différents points sont abordés.

Jusqu'à présent, la SAS MAIDO, dont les exercices comptables coïncident avec l'année civile, avait choisi de ne pas incorporer les frais d'acquisition au coût d'entrée de l'actif immobilisé. Afin de se conformer aux règles du groupe, il lui a été demandé de le faire, à compter de l'ouverture de l'exercice 2023 de manière rétrospective. Les calculs correspondants sont présentés en annexe 1.

Un extrait de votre dossier de travail est présenté en annexe 2.

1.1. Monsieur DIAGONALE vous demande quelles sont les informations à fournir dans l'annexe des comptes annuels à la suite de ce changement de méthode.

1.2. La SAS MAIDO doit-elle justifier le choix de ce changement dans les comptes annuels de l'exercice ?

Au cours de l'exercice, la SAS MAIDO a acquis une nouvelle imprimante. En application du changement de méthode évoqué ci-dessus, elle a incorporé les frais d'acquisition au coût d'entrée de cette immobilisation corporelle, puis a procédé sur cette base à l'amortissement annuel.

La SAS MAIDO détient à la clôture de l'exercice deux machines de production non entièrement amorties et dont les frais d'acquisition avaient été passés en charge au moment de l'acquisition. Ces machines ont été amorties sur la base du coût d'achat et aucun retraitement n'a été réalisé.

1.3. Monsieur DIAGONALE vous demande si le traitement décrit est approprié et quels ajustements comptable et fiscal devraient être effectués le cas échéant.

Au cours de cette même réunion, monsieur DIAGONALE vous interroge sur une opération de fusion à venir dont les caractéristiques seraient les suivantes :

- la SAS MAIDO détient 100 % de la SAS MORNE, filiale spécialisée dans l'édition de livres. Les SAS MAIDO et MORNE clôturent leurs comptes le 31 décembre de chaque année ;
- à des fins de simplification de l'organisation du groupe, une fusion est envisagée sur l'exercice actuel. Le projet de fusion est en cours de rédaction et devrait être finalisé courant août 2023 ;
- la date d'effet de cette fusion, au niveau comptable et fiscal, serait le 1er janvier 2023.

1.4. Les dirigeants souhaiteraient retenir la valeur réelle des apports pour cette opération et vous demandent votre opinion sur ce point.

1.5. Peut-il être envisagé de réaliser cette fusion en donnant comme seules informations comptables les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022 ?

1.6. Pour cette opération, la nomination d'un commissaire à la fusion ou aux apports est-elle requise ?

1.7. Le cabinet RANDO, commissaire aux comptes de la société MAIDO, doit-il intervenir au cours de cette opération de fusion ?

Annexe 1 – Extrait du fichier des immobilisations

Compte 215400 Matériel Industriel

En Euros		Valeur brute	Amort. clôture N-1	VNC
Avant retraitement	Machine Offset KOMORI	169 000	72 429	96 571
Avant retraitement	Machine Offset Heidelberg	252 000	180 000	72 000
		421 000	***252 429***	***168 571***
Après retraitement	Machine Offset KOMORI	185 900	79 671	106 229
Après retraitement	Machine Offset Heidelberg	270 000	192 857	77 143
		455 900	***272 528***	***183 372***
Écarts		34 900	20 100	

Analyse d'impact :

Analyse des écarts

Valeur brute (455 900 – 421 000)	34 900 €
Amortissement clôture N-1 (272 528 – 252 429)	20 100 €
Écart avant impôt	14 799 € arrondi à 14 800 €
Impact impôt sur les sociétés 25 %	3 700 €
Écart net d'impôt	11 100 €

Annexe 2 – Extrait du dossier de travail du groupe MAFATE

Compte tenu des différents éléments présentés ci-dessous, le seuil de signification global (incidence sur les comptes) est fixé à 10 000 €.
Pour mémoire, le seuil N-1 était de : 11 000 €.
Le seuil de planification a été fixé à 75 % du seuil de signification global, soit un seuil de planification à 7 500 €.
En-dessous de 10 % du seuil de signification global, soit 1 000 €, les anomalies sont considérées comme manifestement insignifiantes.
Les seuils retenus cette année prennent en compte les éléments suivants :

Critères quantitatifs :

Rubrique	Montant 2022	%	Résultat 2022
Résultat avant impôt	200 000 €	5 %	10 000 €

DOSSIER 2 – Mesdames PITON et DENEIGE

Votre maitre de stage, monsieur HEXE, expert-comptable, est contacté par madame PITON, Tête de Liste « Tous ensemble EC » et madame DENEIGE, mandataire financier de la candidate pour savoir si vous pourriez vous charger de la mise en forme du compte de campagne aux élections municipales, d'une commune de 15 000 habitants, qui auront lieu au cours du mois de juin prochain. Ce dossier vous est confié.

L'annexe 3 vous fournit un extrait du guide du mandataire.

2.1. Avant d'accepter une mission de cette nature, que devez-vous vérifier et quelles démarches devez-vous accomplir ?

2.2. Préciser le cadre normatif de cette mission.

2.3. Si aucune dépense ni recette n'avait été engagée au titre de cette campagne, serait-il obligatoire de faire viser le compte de campagne par un expert-comptable ?

Les résultats du premier tour sont annoncés, la liste « Tous ensemble EC » a obtenu 6,76 % des suffrages exprimés.

Madame DENEIGE, mandataire financier, vous apporte les documents afin que vous puissiez mettre en état le compte de campagne. Vous ne pouvez pas la recevoir et vous lui demandez de les déposer à Jean D'Houte, votre assistant.

Elle en profite pour lui poser quelques questions :

a) Elle a eu beaucoup de mal à ouvrir le compte bancaire et du coup la candidate a payé les premières dépenses elle-même. Doit-elle donner les justificatifs de ses dépenses pour le compte de campagne ?

b) Pour aménager le local de campagne, la candidate et certains militants ont fourni des meubles, un ordinateur et une imprimante pendant le temps de la campagne électorale. Doit-elle prendre en compte ces mises à disposition dans le compte de campagne ?

c) Pendant la campagne, la candidate a organisé un banquet républicain et la mandataire vous précise qu'elle a noté dans son journal toutes les dépenses et toutes les recettes. Est-ce bien ce qu'elle devait faire ?

d) Son cousin Frank de nationalité allemande, résidant à Dubaï, souhaiterait lui faire un don. Est-ce autorisé ? Faudrait-il lui fournir un reçu-don ?

e) Elle n'a encaissé aucun don. Que doit-elle faire des carnets de reçus-dons ?

f) Un de ses colistiers a fait un apport en numéraire grâce à un emprunt sans intérêt qu'il a contracté auprès de sa mère : comment doit-elle l'écrire dans la main courante ?

g) Quel montant de remboursement peut-elle espérer ?

Jean D'Houte lui dit qu'il va faire des recherches et lui enverra un mail. Le projet de réponse est en annexe 4.

2.4. Que pensez-vous du projet de réponse de Jean D'Houte (annexe 4) ? À l'aide de l'extrait du guide du mandataire financier (annexe 3), justifiez vos réponses.

Annexe 3 – Extrait du Guide du mandataire financier de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP)

Le principe du remboursement forfaitaire par l'État des dépenses retracées dans le compte de campagne (article L. 52-11-1)
Qui fixe le montant du remboursement ?
La commission, après examen du compte de campagne, arrête le montant du remboursement des dépenses électorales.
Qui rembourse ?
Le remboursement des dépenses électorales est assuré selon le type d'élection par le préfet ou le ministre de l'Intérieur, après notification de la décision de la commission.
Qui est remboursé ?
Le remboursement des dépenses électorales est réservé aux candidats ou candidats tête de liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin (3 % pour l'élection des membres de l'Assemblée de la Polynésie française), dont le compte de campagne a été approuvé par la commission (le cas échéant après réformation), et ayant déposé une déclaration de situation patrimoniale s'ils sont astreints à cette obligation.
Le montant du remboursement est versé au compte bancaire personnel du candidat ou du candidat tête de liste en cas de scrutin de liste. Il lui appartient ensuite, sous sa seule responsabilité, de rembourser son remplaçant ou ses colistiers s'ils ont participé financièrement à la campagne électorale.
En aucun cas, ce remboursement n'est versé au compte ouvert par le mandataire financier et il ne constitue pas une recette de la campagne.
Quelles sont les modalités de calcul du remboursement ?
La commission commence par arrêter le montant des dépenses électorales.
À cette occasion, il peut y avoir lieu à réformation :
- soit par retrait des dépenses considérées comme non électorales. Dans ce cas l'apport personnel du candidat est diminué à due concurrence ;
- soit par adjonction des dépenses à finalité électorale non inscrites au compte par le candidat. Dans ce dernier cas, la réformation peut éventuellement conduire à un rejet du compte pour dépassement du plafond ou déficit.
La commission calcule ensuite le montant du remboursement.
Le montant du remboursement forfaitaire versé par l'État ne peut excéder l'un des trois montants suivants :
- le montant des dépenses électorales arrêté par la commission, après soustraction et réformation, s'il y a lieu, des dépenses électorales non retenues ;
- le montant de l'apport personnel du candidat, diminué des réformations éventuellement opérées en dépenses et du solde du compte provenant de son apport personnel ;
- le montant maximal prévu par la loi est égal à 47,5 % du montant du plafond des dépenses électorales applicable aux candidats ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés.
(…/…)

Dispense de visa de l’expert-comptable
Si aucune dépense, hors celles de la campagne officielle, n'a été engagée, et si aucune recette n'a été perçue, le candidat est dispensé de l'obligation de faire viser son compte de campagne par un expert-comptable.
Le mandataire financier doit alors remplir l'attestation d'absence de dépense et de recette fournie en annexe 5 du compte de campagne. Cette attestation ne dispense pas le candidat de signer et de déposer un compte de campagne.
Si le candidat a bénéficié d’un concours en nature, quel que soit son montant, son compte de campagne présente alors une dépense et une recette. Il doit donc être visé par un expert-comptable.
Les frais éventuels liés à l’ouverture d’un compte bancaire ou postal par le mandataire ne constituent pas des dépenses électorales à inscrire au compte si ce sont les seules dépenses engagées par le candidat en dehors de la campagne officielle. (…/…)
L'article 26 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a modifié l'article L. 52-8 du code électoral : alors qu'auparavant, toute personne physique identifiée pouvait contribuer au financement des campagnes électorales dans la limite de 4 600 euros pour les mêmes élections, seules les personnes physiques de nationalité française ou résidant en France peuvent désormais verser un don à un candidat. (…/…)
Ainsi, l’article L. 52-7-1 nouveau du code électoral, prévoit que :
« Les personnes physiques peuvent consentir des prêts à un candidat dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.
« La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir que ce prêt ne constitue pas un don déguisé.
« Le candidat bénéficiaire du prêt fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses conditions de remboursement.
« Le candidat bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur.
« Il adresse chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques un état du remboursement du prêt ».
L’article R. 39-2-1 du code électoral, créé par le décret n° 2017-1795 du 28 décembre 2017, prévoit un encadrement plus strict des prêts consentis à un taux d’intérêt compris entre zéro et le taux d’intérêt légal (3,73 % au premier semestre 2018). Ces prêts devront respecter deux critères :
« 1° La durée de chaque prêt est inférieure ou égale à 18 mois ;
2° Le montant total dû par le candidat à des personnes physiques est inférieur ou égal à 47,5 % du plafond de remboursement forfaitaire des dépenses de campagne mentionné à l’article L52-11-1 du code électoral ».
Le montant total dû par un candidat au titre de prêt à taux bas ne peut donc excéder 22,56 % du plafond des dépenses électorales.
Ces dispositions s’appliquent aux emprunts contractés par des colistiers, pour les scrutins de listes, et par les remplaçants, pour les scrutins uninominaux ou binominaux.
Au surplus, les candidats seront tenus d’informer les prêteurs personnes physiques des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur. (…/…)
Les concours en nature :
Il s’agit de toutes les prestations dont le candidat a pu bénéficier, qui n’ont pas donné lieu à une facture ou à un mouvement de fonds, ou ayant fait l’objet d’une évaluation. Toute dépense

évaluée ou estimée, à l'exception des frais de transport et de téléphone sous certaines conditions, est considérée comme un concours en nature, non susceptible d'entrer dans le calcul du remboursement forfaitaire.

Il en est ainsi :
- de l'usage de biens personnels du candidat, des colistiers ou du remplaçant pour la campagne (compte 7050) ;
- de concours apportés par une formation politique dans le cadre de ses activités normales de soutien à ses candidats (compte 7051) ;
- de tout concours gracieux apporté par une personne physique (compte 7052).
L'équilibre comptable veut que les concours en nature soient inscrits en recettes, mais aussi en dépenses ; (…/…)
Les dépenses électorales non remboursables parce qu'elles n'ont pas été réglées sur l'apport personnel du candidat
- les concours en nature : il s'agit de toutes les prestations dont le candidat a pu bénéficier, qui n'ont pas donné lieu à une facture ou à un transfert financier, ou ayant fait l'objet d'une évaluation. Il en est ainsi de l'usage de biens personnels du candidat pour sa campagne (appartement, matériel…), de concours apportés par une formation politique dans le cadre de ses activités normales de soutien à ses candidats, de tout concours gratuit apporté par une personne physique (mise à disposition d'un local, de matériel…) ; (…/…)
Les produits divers (Compte 7580)
Le mandataire encaisse les recettes correspondantes, sans que celles-ci donnent lieu à délivrance de reçus-dons.
Banquets républicains
Sont ainsi dénommés les banquets pour lesquels les participants règlent leur repas.
Par dérogation à la règle de non-contraction des recettes et des dépenses, n'est imputé au compte de campagne que le solde du banquet :
- en recettes si le solde est positif (excédent porté à la rubrique 7580 produits divers),
- en dépenses si le solde est négatif (déficit à la rubrique 6280 frais divers). (…/…)
Le mandataire financier doit produire une comptabilité annexe accompagnée des pièces justificatives et retraçant tant les dépenses que les recettes relatives au banquet lui-même. (…/…)
Liasses de reçus-dons
Le mandataire est tenu de délivrer à chaque donateur un reçu tiré d'une formule numérotée éditée par la commission et délivrée sur demande par la préfecture.
Les liasses contenant ces formules doivent être restituées dans l'enveloppe B du compte de campagne, qu'elles soient non entamées, partiellement ou totalement utilisées. Le mandataire financier doit viser chaque liasse de reçus-dons comprenant la totalité des formules. (…/…)
Les dépenses électorales non remboursables parce qu'elles n'ont pas été réglées sur l'apport personnel du candidat.
Menues dépenses payées directement par le candidat (Compte 6789)
Le montant figurant dans cette rubrique comptable doit obligatoirement être reporté dans la rubrique correspondante en recettes (7027 – montant des menues dépenses payées directement par le candidat).
La règle
Dès la déclaration du mandataire, le candidat ne peut plus régler directement les dépenses électorales, même s'il se fait rembourser par la suite par le mandataire.

ATTENTION : le Conseil constitutionnel a précisé la date à partir de laquelle il convenait de prendre en compte les paiements directs. Ainsi, les dépenses engagées par le candidat en vue de l'élection doivent être réglées par son mandataire financier à compter du jour où la déclaration a été faite par écrit à la préfecture et non à compter du jour où celle-ci a délivré le récépissé de cette déclaration au candidat. (Cons. const. 18 juin 2015, Sen. Aveyron n° 2015-4921).

Les dépenses électorales payées par le candidat ou par un tiers à son profit antérieurement à la déclaration du mandataire doivent être remboursées par celui-ci. Faute d'un tel remboursement, elles constituent des dépenses directes. Les factures des dépenses et la preuve de leur paiement par le candidat doivent être fournies. Les justificatifs de leur remboursement au candidat par le mandataire doivent être joints au compte de campagne.

L'exception

Le règlement direct de menues dépenses par le candidat ne peut être admis, à titre exceptionnel et pour des raisons pratiques, qu'à la double condition que leur montant soit faible par rapport au total des dépenses du compte et négligeable au regard du plafond des dépenses. Sous réserve de son pouvoir d'appréciation, la commission considère en général que sont acceptables des paiements directs représentant un montant total inférieur à 10 % du montant total des dépenses et 3 % du plafond. Cependant, dans le cas où un seul de ces deux seuils a été dépassé, la commission tient compte également du montant unitaire des dépenses en cause :

- s'il s'agit d'une addition de menues dépenses, elle peut ne pas prononcer le rejet du compte,
- en revanche, s'il s'agit d'une ou plusieurs dépenses de montant élevé, elle peut considérer que rien ne justifiait que le règlement n'ait été effectué par le mandataire, et prononcer le rejet du compte.

Pour comptabiliser les paiements directs irréguliers et en déterminer le pourcentage, la commission ne tient pas compte :

- des dépenses payées directement avant la déclaration du mandataire et remboursées par celui-ci après cette déclaration ;
- des dépenses payées directement dont le caractère électoral n'est pas établi et qui sont retranchées du compte (réformation) ;
- des dépenses dont le paiement direct est admis à titre exceptionnel en raison de leur mode de paiement usuel :
    - frais de location de véhicules nécessitant le paiement par carte bancaire,
    - frais de carburant,
    - frais de téléphone personnel (fixe ou portable), frais de gaz ou d'électricité relatifs à l'utilisation pour la campagne du logement du candidat et prélevés directement sur son compte bancaire personnel,
    - frais financiers et intérêts sur emprunt prélevés sur le compte bancaire personnel du candidat,
    - honoraires d'expert-comptable, dont l'inclusion au compte est d'ailleurs facultative.

En revanche, des paiements effectués par le candidat via Internet seront comptabilisés au titre des paiements directs irréguliers. Si des dépenses doivent être effectuées en ligne, elles devront être réglées à partir du compte bancaire ouvert par le mandataire financier, qui devra s'assurer, le cas échéant, d'être en possession du mode de paiement adéquat.

ATTENTION : la commission rappelle que les paiements directs irréguliers, susceptibles d'entraîner le rejet du compte de campagne, ne sont pas exclusivement le fait du candidat mais également le fait de colistiers en cas de scrutin de liste, du remplaçant en cas de scrutin

uninominal, et aussi des tiers (notamment des militants) ayant agi avec l'accord du candidat. À partir du moment où ce dernier fait figurer ces dépenses dans son compte, il est réputé avoir donné son accord à leur engagement.
Le candidat doit produire les justificatifs du paiement de ces dépenses.

Annexe 4 – Projet de réponse de Jean D'Houte.

Bonjour Madame DENEIGE,

Je vous prie de trouver ci-joint les réponses à vos différentes interrogations :

a) Les menues dépenses payées par la candidate doivent être intégrées en recettes et en dépenses dans le compte de campagne dans la rubrique « *menues dépenses payées par le candidat* » sans limite de montant.
b) Le matériel informatique et les meubles fournis par la candidate et les militants ne doivent pas figurer dans le compte de campagne.
c) Pour le banquet républicain, toutes les dépenses seront inscrites dans les comptes de dépenses correspondants et toutes les recettes seront inscrites en recettes « *produits divers* ».
d) Vous pouvez recevoir un don de votre cousin Frank, mais comme il ne réside pas en France, vous ne pourrez pas établir un reçu-don.
e) Si vous n'avez reçu aucun don, vous devez conserver les carnets de reçus-dons.
f) L'emprunt fait par le colistier auprès de sa mère ne regarde que lui et vous ne devez le mentionner ni dans la main courante ni dans le compte de campagne.
g) Pour ce qui est du remboursement, vous serez remboursée de 47,5 % du montant dépensé.

Je reste à votre disposition pour toute demande complémentaire.

Cordialement.

Jean D'Houte

DOSSIER 3 – GRAND NORD

Vous êtes associé dans un cabinet de commissariat aux comptes, spécialisé dans le secteur maritime. Au vu du caractère significatif des postes immobilisations, vous décidez de traiter personnellement le cycle immobilisations dans le dossier « SAS Croisières magiques ». L'activité de cette société consiste en l'exploitation d'un navire pour effectuer des croisières dans les pays nordiques. Le chiffre d'affaires de l'activité « Croisières » représente 90 % du chiffre d'affaires total ; les 10 % restants sont constitués par les ventes des billets d'avion pour les transferts sur le lieu de mouillage du bateau, des ventes directes pendant les croisières et, au siège de la société, de produits dérivés. La société « SAS Croisières magiques » remplit toutes les conditions et a opté pour l'imposition forfaitaire des entreprises de transport maritime, qui prévoit que le résultat imposable est déterminé par application d'un barème forfaitaire à chaque navire par jour et par tranche de jauge.

C'est la deuxième année du mandat, le cabinet ayant été nommé à la création de la société.

La « SAS Croisière Magiques » détient à son actif un bateau d'occasion qui a été acheté en juin N-2.

À l'achat, la société a décidé d'amortir son navire par la méthode des composants. Vous trouverez ci-joint la répartition de la décomposition du navire :

Composant	Valeur d'origine	Valeur résiduelle
Coque	300 000 €	261 458 €
Moteurs	335 000 €	278 862 €
Électricité	70 584 €	57 945 €
Matériels de sécurité	40 621 €	31 557 €

La coque en acier du navire pèse 70 tonnes. Comme le prix de l'acier à la revente du bateau à la casse est élevé, les dirigeants ont décidé d'amortir ce composant conformément à la réglementation comptable (base d'amortissement = valeur d'origine moins valeur résiduelle).

3.1. Dans le cadre de l'audit du cycle immobilisations, citez trois techniques de contrôle qui vous semblent pertinentes dans ce contexte.

Lors de l'inventaire physique des immobilisations, le commandant du navire vous informe de la disparition d'un pédalo de mer et d'un bateau pneumatique. Après vérification de la liste des immobilisations, en votre possession lors de ce contrôle, vous constatez que ces éléments y figurent toujours.

3.2. Quelle appréciation devez-vous porter avant toute demande de modification ?

Compte tenu de la fonte des glaces, le nombre annuel de croisières dans le grand nord augmente. En conséquence, le président de la « SAS Croisières Magiques » décide de modifier les durées d'amortissement des différents composants du bateau.

3.3. La révision prospective des plans d'amortissement est-elle possible ? Justifiez votre réponse.

3.4. Si cette révision des plans d'amortissement est possible, quelles diligences devrez-vous mettre en œuvre ?

3.5. Cette modification éventuelle aura-t-elle un impact sur l'imposition de l'année du changement ?

Vous décidez de vérifier également la procédure de caisse concernant les produits vendus pendant la croisière. Vous interrogez le personnel intervenant dans les opérations de vente et d'encaissement à bord du navire.

La cheffe steward vous explique que la plupart des ventes sur le bateau sont réglées directement en espèces et en euros par les croisiéristes de toutes nationalités.

3.6. Dans ce contexte, quel degré de vigilance devrez-vous appliquer et au regard de quelle NEP ?

Page laissée blanche (impression recto-verso)

Session de novembre 2022

DEC — épreuve n° 2 — barème : 10 + 10 points

Couleur d'onglet : **GRIS**

Épreuve n° 2 — Révision légale et contractuelle des comptes, durée 4 h 30, coefficient 3. Sujet officiel, 17 pages.

Dossier	Points	Entité(s) (codage)	Profession dominante	Questions codées
1 — À la bonne boulange	10	SAS puis SARL (création boulangerie)	EC	8
2 — SARL ABC M	10	SARL unipersonnelle (filiale d'une holding)	EC	7

Source : SIEC, archives des sujets (PDF officiel) : https://siec.education.fr/candidats/docutheque/download/diplome-dexpertise-comptable-dec-archives-sujets/nov%202022%20-%20r%C3%A9vision.pdf

Entités et professions : codage du dépôt (docs/data/sujets_codes*.jsonl), à titre de repère. Le barème par question n'est jamais publié ; pas de corrigé officiel (voir V8_Corriges_index.md, corrigés non officiels).

Page laissée blanche (impression recto-verso)

DIPLÔME D'EXPERTISE COMPTABLE

ÉPREUVE 2 – RÉVISION LÉGALE ET CONTRACTUELLE DES COMPTES

SESSION NOVEMBRE 2022

Durée de l'épreuve : 4 h 30 - Coefficient : 3

Le sujet comporte 17 pages numérotées de 1 à 17

(Vérifiez le nombre de pages à réception du sujet)

Le sujet comporte deux dossiers indépendants.

Il est conseillé aux candidats de prendre connaissance de l'ensemble du sujet avant d'entamer le traitement des dossiers

Barème sur 20 points

Dossier 1 : À la bonne boulange	10 points
Dossier 2 : SARL ABC M	10 points
Total	**20 points**

DOSSIER 1 – À LA BONNE BOULANGE

Vous êtes contacté, en tant qu'expert-comptable, par un trio d'amis qui souhaitent se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat après avoir brillamment terminé leurs études respectives et obtenu leur diplôme.
Après une longue soirée de réflexions, le projet d'ouvrir une boulangerie, au concept original, semble se concrétiser.
Paul serait boulanger, Maxime pâtissier et Pierrick s'occuperait de la vente en boutique. Si la technique professionnelle semble maitrisée, la sphère juridique des sociétés les questionne.

D'origines sociales et de fortunes diverses, ils aspirent, cependant, à une équité de traitement entre eux.

Pierrick possède les 20 000 € de fonds nécessaires à la libération du capital social, Maxime détient un four hérité de son grand-père, un ensemble de matériel et une caisse enregistreuse achetée sur un site en ligne, le tout pour une valeur estimée de 25 000 €. Paul possède un savoir-faire unique et reconnu et a été sacré « meilleur apprenti » de France ; tous s'entendent pour dire que « cela vaut bien 20 000 €, la part la plus faible des deux autres ».

Sur les conseils d'un ami avocat, M^{e} Lucas TASTROFF, ils projettent de constituer une société par actions simplifiées (SAS), avec les apports suivants :

- en numéraire 20 000 €,
- en nature 25 000 €,
- en industrie 20 000 €,

soit au total : 65 000 €.

Maxime vous précise que, suite à ses recherches sur internet, il lui semble que l'obligation de recourir à un commissaire aux apports ait été supprimée.

TRAVAIL À FAIRE

1.1. Que pensez-vous de l'affirmation de Maxime sur la suppression de l'obligation de recourir à un commissaire aux apports ? Justifiez la réponse.

Quelle que soit la réponse à la question précédente, les trois amis décident d'avoir recours à un commissaire aux apports. Ils s'interrogent sur ce que signifie, dans la mission de commissaire aux apports, la notion d'appréciation des « avantages particuliers ».

TRAVAIL À FAIRE

1.2. La loi définit-elle la notion « d'avantages particuliers » ? À défaut, expliquez ce que l'on entend par « avantages particuliers ».

Paul se pose beaucoup de questions sur son apport en industrie. En effet, cela ne lui semble pas habituel et il craint d'être lésé, notamment lorsqu'il y aura une distribution de dividendes ou bien lors de la revente des titres de la société.

TRAVAIL À FAIRE

1.3.1 À votre avis, quelle sera la quote-part de Paul en cas de distribution de dividendes ? Justifiez la réponse.

1.3.2 À votre avis, quelle sera la quote-part de Paul en cas de cession de la totalité des titres de la société ? Justifiez la réponse.

En définitive, les trois compères ont décidé de créer une SARL, dans les mêmes conditions. En effet, cette forme juridique correspond mieux à leur volonté (pas de lien hiérarchique) et à leur mode de fonctionnement (tous co-gérants, pouvoirs identiques).

Après plusieurs années d'exploitation, l'activité bat son plein. Tous les indicateurs sont « au vert ». Les résultats sont conséquents, la trésorerie est suffisante et il a été procédé, sur les conseils de M^{e} Lucas TASTROFF, à la nomination volontaire d'un commissaire aux comptes, le cabinet REUCAC.

Compte tenu du marché local et de son potentiel - deux nouveaux lotissements résidentiels venant d'être construits - Maxime souhaiterait investir dans deux nouvelles machines : un nouveau pétrin et une chambre froide positive. Pierrick propose, pour faciliter l'obtention d'un concours bancaire :

- dans un premier temps, d'augmenter le capital par l'incorporation des comptes courants non bloqués et ouverts aux noms des trois associés ;
- dans un deuxième temps, d'apporter des fonds supplémentaires.

TRAVAIL À FAIRE

1.4.1. À votre avis, est-il possible de réaliser une augmentation de capital par compensation des comptes courants d'associés ? Justifiez la réponse.
L'intervention du commissaire aux comptes serait-elle obligatoire ?

1.4.2. Dans le cas où cette augmentation de capital serait réalisée, le commissaire aux comptes peut-il établir, à la demande de la gérance et dans le cadre d'une prestation, une attestation ou un constat et si oui lesquels ?

Les associés s'interrogent sur l'intérêt de transformer la SARL en SA. En effet, après un nouvel entretien avec leur avocat, M^{e} Lucas TASTROFF, ce dernier leur a exposé tous les intérêts et bénéfices de cette forme juridique et a indiqué que rien ne s'opposait à cette opération.

TRAVAIL À FAIRE

1.5.1. Selon vous, dans ce cadre d'une transformation en SA, l'intervention d'un commissaire aux comptes est-elle obligatoire ? Dans l'affirmative, les associés peuvent-ils confier cette mission au cabinet REUCAC ?

1.5.2 La transformation de la société est-elle de nature à modifier la situation capitalistique des associés ? Justifiez la réponse.

DOSSIER 2 – SARL ABC M

Après avoir obtenu votre diplôme d'expertise-comptable, vous vous êtes associé avec votre ancien maître de stage au sein de la SAS GEORGES CADOUDAL ET ASSOCIES, dans laquelle vous avez pris en charge l'équipe expertise-comptable-conseil.

Votre cabinet est l'expert-comptable de la société ABC M, créée en 2008, sous la forme d'une SARL. Suite à l'apport de titres et à une cession de parts, la société est devenue unipersonnelle en 2013 avec un capital social de 200 000 €. L'ensemble des titres est détenu par la SARL ABC Holding. La gérance des deux sociétés est assurée par Monsieur Joseph MOTTE.

La société a pour objet social : la vente, l'achat, l'import, la fabrication, la réparation, l'entretien, le conditionnement, la location de produits et de matériels destinés à être utilisés à bord des navires de commerce, de plaisance ou de pêche et généralement toutes activités connexes ou complémentaires pouvant s'y rattacher. La SARL ABC M n'a pas de commissaire aux comptes.

La comptabilité des sociétés est tenue dans l'entreprise et votre cabinet assure une mission de présentation des comptes complets historiques, des missions de conseil ainsi que le secrétariat juridique courant des sociétés (approbation des comptes annuels).

En reprenant ce dossier suivi par un collaborateur en place depuis de nombreuses années, vous constatez que l'annexe comptable ainsi que le rapport de gestion sont élaborés sans véritable réflexion avec un « copier-coller » d'une année sur l'autre.

Vous décidez de confier l'élaboration de ces deux documents de l'exercice clos le 31 décembre 2021 à Jean, qui prépare un master CCA en alternance au sein du cabinet. Cela lui permettra de prendre conscience de l'importance de l'annexe comptable ainsi que du rapport de gestion dans la qualité de l'information financière délivrée aux tiers.

TRAVAIL À FAIRE

2.1 En vous appuyant sur les informations figurant dans l'annexe 1 (bilan et compte de résultat de la SARL ABC M), quel type d'annexe Jean doit-il préparer ?

Conscient de votre mission de formateur, vous avez pris le temps d'élaborer une note de synthèse (annexe 2) dans laquelle vous présentez l'ensemble des informations susceptibles d'être utilisées par Jean dans le cadre de ses travaux.

Dans un premier temps, Jean vous présente le projet d'annexe des comptes annuels qu'il a préparé en annexe 3**.**

TRAVAIL À FAIRE

2.2 En considérant que l'année 2021 a été une année normale (sans impact de la pandémie de la COVID) et en ne prenant en compte que les informations dont vous disposez en annexes 1 et 2, quelles sont les anomalies ou les points manquants dans le projet d'annexe des comptes annuels présenté en annexe 3 sur les éléments suivants : (*Les calculs ne doivent pas être vérifiés. Il est considéré que tous les points abordés sont significatifs*).

2.2.1 Immobilisations incorporelles
2.2.2 Immobilisations financières
2.2.3 Engagements hors bilan
2.2.4 Transactions avec les parties liées

Suite aux remarques que vous lui avez faites, Jean a corrigé l'annexe des comptes annuels et a, ensuite, préparé le projet de rapport de gestion qu'il vous transmet pour supervision en annexe 4.

TRAVAIL À FAIRE

2.3 Compte tenu des informations dont vous disposez en annexes 1 et 2 la société ABC M est-elle dans l'obligation d'établir un rapport de gestion ?

2.4 En considérant que l'année 2021 a été une année normale (sans impact de la pandémie de la COVID) et en ne prenant en compte que les informations dont vous disposez en annexes 1 et 2, quelles sont les anomalies ou quels sont les points manquants dans le rapport de gestion préparé par Jean ?

Annexe 1 – Bilan et Compte de Résultat SARL ABC M (en €)

BILAN ACTIF	2021			2020
	Brut	Amort. et Prov.	Net	Net
Actif Immobilisé				
Immo.incorporelles				
Concessions, brevets	83 820	26 882	56 938	71 158
Fonds commercial	152 449	60 980	91 469	121 959
Immo.corporelles				
Construction	63 571	37 988	25 583	31 429
Installations techniques	29 680	26 036	3 644	5 906
Autres	2 468 927	1 723 378	745 549	867 763
Immo.financières				
Participations	637 067		637 067	
Autres titres immobilisés	1 685		1 685	1 488
Autres	8 744		8 744	8 744
Total 1	**3 445 943**	**1 875 264**	**1 570 679**	**1 108 447**
Actif Circulant				
Stocks Marchandises	727 458		727 458	719 898
Avances et Acomptes Versés	77		77	6 732
Créances Clients	514 457		514 457	253 364
Disponibilités	537 750		537 750	198 766
Charges constatées d'avance				29 726
Total 2	**1 859 049**		**1 859 049**	**1 278 618**
TOTAL GÉNÉRAL	**5 304 992**	**1 875 264**	**3 429 728**	**2 387 065**

BILAN PASSIF	2021	2020
Capitaux Propres		
Capital	200 000	200 000
Réserve Légale	20 000	20 000
Autres Réserves	411 635	404 830
Report à Nouveau	99 230	99 230
Résultat de l'exercice	115 612	6 806
Provisions Réglementées	1 036	
Total 1	**847 513**	**730 865**
Provisions pour Risques		
Total 2		
Dettes		
Emprunts auprès établissements de crédit	1 680 996	906 788
Emprunts et dettes financières diverses	106 986	119 645
Dettes fournisseurs	411 055	383 333
Dettes fiscales et sociales	377 105	246 434
Autres dettes	4 687	
Produits constatés d'avance	1 386	
Total 3	**2 582 215**	**1 656 200**
TOTAL GÉNÉRAL	**3 429 728**	**2 387 065**

Annexe 1 – Bilan et Compte de Résultat SARL ABC M (en €) (Suite)

COMPTE DE RÉSULTAT	2021	2020
Produits d'exploitation		
Ventes de Marchandises	3 258 527	2 800 350
Production Vendue	1 384 847	1 333 335
Sous Total CA	**4 643 374**	**4 133 685**
Reprise de Provisions	15 452	36 168
Autres Produits	1 488	56
Total 1	**4 660 314**	**4 169 909**
Charges d'Exploitation		
Achats de Marchandises	2 145 149	1 916 289
Variation de Stocks	-7 559	-145 884
Autres achats et Chges Externes	688 522	724 394
Impôts et Taxes	47 969	59 152
Salaires et Traitements	978 005	951 737
Charges sociales	290 597	287 195
Dotations aux Amortissements	363 470	332 789
Total 2	**4 507 418**	**4 127 272**
Résultat d'Exploitation	**152 896**	**42 637**
Produits financiers	75	692
Charges financières	4 479	5 299
Résultat Financier	**-4 404**	**-4 607**
Résultat courant av. Impôts	**148 492**	**38 030**
Produits exceptionnels	28 978	13 547
Charges exceptionnelles	17 449	42 605
Résultat Exceptionnel	**11 529**	**-29 058**
Impôts s/les bénéfices	44 409	2 167
BÉNÉFICE ou PERTE	**115 612**	**6 805**

Annexe 2 – Note de synthèse - Informations sur la SARL ABC M

- **Immobilisations incorporelles**

Les concessions, brevets et droits similaires ne concernent que des logiciels amortis sur des durées allant de 2 à 6 ans.

Le fonds commercial a été acquis pour 152 449 €. La SARL ABC M a opté pour l'option de simplification consistant à amortir le fonds sur 10 ans.

- **Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Elles sont amorties selon le mode linéaire sur les durées suivantes :
- Installation sur sol d'autrui : 8 ans,
- Installations techniques, matériels et outillages : entre 3 et 5 ans,
- Autres immobilisations corporelles entre 2 et 8 ans.

- **Immobilisations financières**

Afin d'élargir son champ d'action géographique, la SARL ABC M a acquis, le 1er juillet 2021, 99 % du capital de la société JCO dont le dirigeant partait à la retraite. La SAS JCO exerce une activité identique à celle d'ABC M dans la région NOUVELLE AQUITAINE.

Cette acquisition n'a pas pu être réalisée par ABC Holding car sa structure financière ne lui permettait pas d'emprunter pour financer l'opération.

Le prix d'acquisition des titres a été de 626 708 € auxquels il a été ajouté 10 359 € de frais d'acquisition qui sont amortis sur 5 ans, soit un total de 637 067 €.

Cette opération a été financée par la mise en place d'un emprunt de 850 000 €. Le montant emprunté permet de financer l'investissement et de renforcer les fonds propres de JCO, par un apport en compte courant d'ABC M dans JCO.

Les données financières 2021 de la SAS JCO sont les suivantes :
- Capital : 430 500 €,
- Capitaux propres autres que le capital : 484 081 €,
- Résultat de l'exercice : 8 446 €,
- Chiffre d'affaires 2021 : 3 980 278 €.

- **Comptes sociaux - Affectation des résultats**

Les statuts prévoient que les comptes annuels, l'inventaire ainsi que le rapport de gestion de l'exercice écoulé sont établis par le gérant et que l'associé unique approuve les comptes et décide de l'affectation du résultat dans les six mois de la clôture de l'exercice.

Toutes les mesures d'information doivent être prises en conformité avec la loi.

La société a intégré le groupe d'intégration fiscale ABC Holding. La convention d'intégration fiscale prévoit la répartition de l'impôt sur les sociétés sur les filiales intégrées.

Il est prévu de verser 115 000 € de dividendes à ABC Holding, associé unique. Le solde est affecté aux « autres réserves ».

- **Emprunts auprès des établissements de crédit**

Outre l'emprunt de 850 000 € évoqué ci-dessus, il a été mis en place trois emprunts d'un montant global de 112 465 € pour financer les investissements courants.

Tous les emprunts, sauf celui de 850 000 €, sont garantis par un nantissement du fonds de commerce. L'emprunt de 850 000 € est garanti par un nantissement pris sur les titres de la SAS JCO.

- **Compte courant d'associé ABC Holding**

Au 31 décembre 2021, le compte courant d'associé de la société ABC Holding était créditeur de 106 986,30 € (y compris les quotes-parts d'IS). Ce compte courant n'a pas donné lieu à rémunération.

- **Conventions réglementées**

Outre le compte courant d'associé la société ABC M a conclu, le 1er octobre 2019, une convention d'assistance dans les domaines de la direction générale et du management

En 2021, la SARL ABC Holding a facturé des prestations de direction dont le montant s'élève à 148 879,76 € HT, calculées comme suit sur la base des temps passés (95 % du coût réel des salaires, charges en sus, frais de déplacements et de missions-réceptions inclus, le tout majoré de 10 %).

Annexe 3 – ABC M Projet d'annexe des comptes annuels - Exercice clos le 31/12/2021

Table des matières (non fournie)

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Evènements principaux

La société ABC M a pris le contrôle de la société JCO en faisant l'acquisition de 99 % du capital social de cette SAS.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Elles sont amorties selon le mode linéaire sur les durées suivantes :

- Installation sur sol d'autrui : 8 ans,
- Installations techniques, matériels et outillages : entre 3 et 5 ans,
- Autres immobilisations corporelles entre 2 et 8 ans.

2.1.2.1 Principaux mouvements de l'exercice (en €)

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	161 597	-	39 013
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	1 260
Matériel de transport	-	49 430	-	31 586
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	6 892	-	1 169
Emballages récupérables et divers	-	625	-	-

2.1.3 Immobilisations financières (en €)

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	**Acquisition apports Virements**	**Virement poste à poste**	**Cessions Rebuts**
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. Ci-dessus)	-	637 067	-	-
Autres titres immobilisés	-	197	-	-

2.1.4 Stocks

2.1.4.1 Stocks de produits achetés

Les stocks de marchandises sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré.

2.1.5 Produits à recevoir (en €)

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	Néant
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	53 511
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	41 832
Etat	5 067
TOTAL	**100 410**

2.1.6 Créances (en €)

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		8 744	8 744	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		514 547	514 547	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	Etat et autres	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	21 738	21 738	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-

	collectivités publiques	Divers	5 067	5 067	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		52 502	52 502	-
Charges constatées d'avance			40 990	40 990	-
TOTAL			**643 589**	**643 589**	**-**

2.2 Passif

2.2.1 Capitaux propres

2.2.1.1 Tableau de variation des capitaux propres (en €)

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	200 000	-	-	200 000
Primes, réserves et écarts	424 830	6 805	-	431 635
Report à nouveau	99 230	-	-	99 230
Résultat	6 805	115 613	6 805	115 613
Provisions réglementées (amort dérogatoires)	-	1 036	-	1 036
TOTAL	**730 865**	**123 454**	**6 805**	**847 514**

2.2.1.2 Capital

Le capital est composé de 500 parts sociales de 400 € de valeur nominale.
Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2 Provisions pour risques et charges NEANT

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Autres Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

2.2.3 Dettes financières et autres dettes (en €)

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A + d'1 à l'origine	1 680 996	1 099 637	568 294	13 066
Fournisseur et comptes rattachés	411 055	411 055	-	-

Personnel et comptes rattachés	166 763	166 763	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	137 666	137 666	-	-
TVA	44 427	44 427	-	-
Autres impôts et taxes	28 250	28 250	-	-
Groupe et associés	106 986	106 986	-	-
Autres dettes	4 687	4 687	-	-
Produits constatés d'avance	1 387	1 387	-	-
TOTAL	**2 582 217**	**2 000 858**	**568 294**	**13 066**

Quatre nouveaux emprunts ont été contractés durant l'exercice pour un montant total de 962 465 €.

2.2.4 Charges à payer (en €)

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	93 803
Charges sociales provisionnées	29 696
INTERETS COURUS	Néant
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	10 700
Autres charges fiscales	12 316
TOTAL	**146 515**

3. Informations relatives au compte de résultat (en €)

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	3 258 527	-	3 258 527
Production vendue : - Biens - Services	256 1 384 593	- -	256 1 384 593
Chiffre d'affaires net	4 643 376	-	4 643 376

4. Impôt sur les bénéfices

Sociétés intégrées fiscalement
La société a intégré le groupe d'intégration fiscale ABC Holding
Siège social : 2, rue de la Chateaudrie 85400 SAINTE GEMME LA PLAINE
N° SIRET : 765 432 123 00021

5. Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	5
Agents de maîtrise et Techniciens	6
Employés	28
TOTAL	**39**

6. Engagement hors bilan financier

Les différents emprunts font l'objet d'un nantissement de fonds de commerce.

7. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi

Notre entité ne provisionne pas son engagement dont les principales caractéristiques et hypothèses retenues pour leur estimation à la date de clôture sont précisées ci-après.

Le régime correspondant est un régime d'indemnités de départ en retraite qui résulte de la convention collective appliquée au sein de la société.

Le montant de notre engagement total correspondant s'élève à 33 611 € au 31/12/2021.

Les principales hypothèses sont les suivantes à la date de clôture :

- Age de départ à la retraite présumé à l'initiative du salarié : 62 ans,
- Taux d'actualisation : 0,30 %,
- Taux d'augmentation annuel des salaires : 0,50 %,
- Taux de charges sociales 40 %

Probabilité de turnover faible,

Pour la prise en compte du risque de mortalité, le pourcentage de survie résulte des tables de mortalité officielles de l'Insee.

8. Autres informations

8.1 Compte courant d'associé ABC Holding

Au 31 décembre 2021, le compte courant d'associé de la société ABC Holding était créditeur de 106 986,30 €. Ce compte courant n'a pas donné lieu à rémunération.

8.2 Conventions réglementées

La société ABC M a conclu, le 1er octobre 2019, une convention d'assistance dans les domaines de la direction générale et du management avec la société ABC Holding.

En 2021, la SARL ABC Holding a facturé des prestations de direction dont le montant s'élève à 148 879,76 € HT, calculées comme suit sur la base des temps passés (95 % du coût réel des salaires, charges en sus, frais de déplacements et de missions-réceptions inclus, le tout majoré de 10 %).

Annexe 4 – Extrait du rapport de gestion de la SARL ABC M

ABC M
Société à responsabilité limitée au capital de 200 000 euros
Siège social : 2 Rue de la Chateaudrie
85400 SAINTE GEMME LA PLAINE
451 651 901 RCS LA ROCHE SUR YON

RAPPORT DE GESTION DE LA GÉRANCE

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021

Le soussigné Joseph MOTTE, gérant non associé de la société ABC M, a, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 par la société ABC HOLDING, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice
Durant l'exercice clos le 31 décembre 2021, l'activité de la Société a été la suivante :

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 4 643 376 euros contre 4 133 687 euros pour l'exercice précédent.

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice
Depuis le 31 décembre 2021, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement
Notre Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible de la situation de la société et perspectives d'avenir.
La société devrait continuer son développement notamment dans le secteur des navires de plaisance.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats
Les comptes annuels soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

(…)

Proposition d'affectation du résultat
Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 115 612,84 € qui recevrait l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice	115 612,84 €
À titre de dividende global à l'associée unique	115 000,00 €
Soit 230 euros par part	
Le solde, au compte "autres réserves"	612,84 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seraient de 732 513,84 €.

Ce dividende serait mis en paiement le 09 juin 2022.

Distributions antérieures de dividendes
En application de l'article 243 bis du code général des impôts, il est rappelé que les dividendes distribués depuis la constitution de la société ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2020 : néant
Exercice clos le 31 décembre 2019 :130 000 €, soit 260 € par titre
Exercice clos le 31 décembre 2018 :110 000 €, soit 220 € par titre

Dépenses non déductibles fiscalement
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du code général des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS VISÉES A L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE

En application des dispositions des articles L. 223-19 et R. 223-17 du code de commerce, les conventions ci-après devront être portées sur le registre des décisions de l'associée unique, en annexe au procès-verbal :

Convention conclue par l'associée avec la société :

Compte courant d'associé

Au 31 décembre 2021, le compte courant d'associé de la société ABC HOLDING était créditeur de 106 986,30 €. Ce compte courant n'a pas donné lieu à rémunération.

Fait à Sainte Gemme La Plaine Le 09.06.2022 Joseph MOTTE - Gérant

Page laissée blanche (impression recto-verso)

Session de mai 2022

DEC — épreuve n° 2 — barème : 10 + 10 points

Couleur d'onglet : **GRIS**

Épreuve n° 2 — Révision légale et contractuelle des comptes, durée 4 h 30, coefficient 3. Sujet officiel, 11 pages.

Dossier	Points	Entité(s) (codage)	Profession dominante	Questions codées
1 — SAS TD6	10	SAS	CAC	9
2 — SCI JAITOUT / JAIRIEN	10	SCI (groupe de deux SCI à l'IS)	EC	6

Source : SIEC, archives des sujets (PDF officiel) : https://siec.education.fr/candidats/docutheque/download/diplome-dexpertise-comptable-dec-archives-sujets/mai%202022%20-%20r%C3%A9vision.pdf

Entités et professions : codage du dépôt (docs/data/sujets_codes*.jsonl), à titre de repère. Le barème par question n'est jamais publié ; pas de corrigé officiel (voir V8_Corriges_index.md, corrigés non officiels).

Page laissée blanche (impression recto-verso)

DIPLÔME D'EXPERTISE COMPTABLE

ÉPREUVE 2 – RÉVISION LÉGALE ET CONTRACTUELLE DES COMPTES

SESSION MAI 2022

Durée de l'épreuve : 4 h 30 – Coefficient : 3

Le sujet comporte 11 pages numérotées de 1/11 à 11/11.

(Vérifiez le nombre de pages à réception du sujet.)

Le sujet comporte deux dossiers indépendants.

Il est conseillé aux candidats de prendre connaissance de l'ensemble du sujet avant d'entamer le traitement des dossiers.

Barème sur 20 points

Dossier 1	10 points
Dossier 2	10 points
Total	**20 points**

<u>Note aux candidats</u> : pour la résolution des cas proposés, il sera fait abstraction de toute mesure exceptionnelle ou dispositif législatif ou réglementaire lié à la crise sanitaire.

SUJET

DOSSIER 1

La société par actions simplifiée (SAS) TD6 a été créée le 16 janvier 2021 par messieurs Ring, Andersen et Leverger. Initialement créée en SARL, elle a été transformée en SAS le 16 décembre 2021. Le capital social est resté inchangé et s'élève à 7 500 €. Il est détenu par monsieur Ring à hauteur de 10 %, par monsieur Andersen à hauteur de 10 % et par monsieur Leverger à hauteur de 80 %. Monsieur Ring est le Président, tandis que monsieur Andersen est le directeur général.

Dans le cadre de cette société, les associés souhaitent distribuer un logiciel que messieurs Ring et Andersen sont en train de concevoir. Ce logiciel représente un apport important dans le domaine de la santé et plusieurs ordres professionnels (Ordre des pharmaciens, Ordre des médecins, …) ont déjà assuré nos jeunes créateurs de leur soutien.

Monsieur Ring étant en relation avec monsieur bonnie, associé du cabinet d'expertise-comptable BONNIE & LASS, pour l'établissement de ses déclarations de revenus personnelles, il sollicite naturellement ce dernier pour l'accompagner dans le suivi de la société TD6.

La société TD6 n'a pas de salariés. Son chiffre d'affaires, pour son premier exercice clos le 31 décembre 2021, s'est élevé à 2 500 € (HT), correspondant aux cinq premières redevances annuelles de leur logiciel. Les associés espèrent commercialiser 100 licences au cours de l'exercice 2022, puis 1 000 licences au cours de l'exercice 2023. Le total du bilan au 31 décembre 2021 est de 15 000 € et un bénéfice de 500 € a été réalisé au titre de cet exercice. Les quelques frais engagés ont été financés en trésorerie à l'aide du capital social et des apports en comptes courants des associés.

En vue de pouvoir collecter des fonds auprès d'investisseurs institutionnels qui ont déjà manifesté leur intérêt pour ce projet et également pour renforcer l'image de la société, les actionnaires décident d'incorporer au capital la valeur du logiciel qu'ils ont intégralement conçu sur leur temps libre. Afin de déterminer cette valeur, ils ont établi une synthèse des temps qu'ils ont consacré à ce logiciel, synthèse que vous trouverez en annexe 1.

Lors d'une réunion avec son expert-comptable, monsieur Ring explique à ce dernier que le logiciel vaut 1 000 000 €. Au terme de cet entretien, monsieur Bonnie conseille à monsieur Ring de vous contacter pour que vous confirmiez cette valeur. Comme vous étiez déjà intervenu lors de la transformation de la société en SAS, vous connaissez déjà bien le dossier.

Vous êtes expert-comptable et commissaire aux comptes, seul titulaire du DEC au sein du cabinet DUPERRÉ, cabinet que vous avez créé *ex-nihilo* il y a cinq ans. Vous et votre cabinet êtes indépendants et n'appartenez à aucun réseau. Vous n'avez aucun lien personnel ou financier ni avec la société TD6, ni avec messieurs Ring, Andersen ou Leverger.

TRAVAIL À FAIRE

1.1. Pour quel type de mission monsieur Bonnie souhaite-t-il que la société TD6 vous sollicite ? Quel en est le fondement juridique ?

1.2 Dans la mesure où vous êtes déjà intervenu dans cette société, pouvez-vous accepter cette mission sur le plan légal et déontologique ?

1.3 Dans l'hypothèse où vous seriez en mesure de réaliser cette mission, pourriez-vous accepter une rémunération proportionnelle (1 %) à la valeur du logiciel ?

1.4 Monsieur Andersen vous dit connaître un ami qui, dans le cadre d'une fusion de sociétés, a pu la réaliser sans faire appel à un commissaire à la fusion. Il se demande si cette possibilité existe pour l'opération qu'il envisage. Votre intervention est-elle réellement obligatoire ? Dans l'affirmative, sur quelle base ? Si non, pourquoi ?

1.5 Sur la base de l'annexe 1 et au regard du Plan Comptable Général, quels éléments constitutifs faut-il retenir pour la valorisation du logiciel objet de l'apport ?

1.6 Quelles sont les différentes étapes juridiques de l'opération jusqu'à la tenue de l'assemblée générale extraordinaire statuant sur l'apport de ce logiciel ?

1.7 Au terme de vos travaux, vous estimez que la valeur proposée pour le logiciel est excessive. Après discussion avec les associés, ces derniers entendent conserver la valeur initiale de 1 000 000 €. Quelle conséquence en tirez-vous sur la conclusion de votre rapport ? Comment la formulez-vous ?

1.8 Au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2022, les actionnaires retiennent la valeur initialement proposée de 1 000 000 euros :

1.8.1 Quelles pourraient être les conséquences juridiques de ce choix pour les actionnaires ?

1.8.2 Quelles diligences devez-vous effectuer à la suite de cette assemblée générale ?

ANNEXE 1

Tableau de synthèse de la valeur du logiciel

Phases	Éléments constitutifs	Valeur (€/h)	Nombre d'heures	Tarif
Phase conceptuelle	1 - Étude préalable	100 €	500	50 000 €
	2 - Conception générale	100 €	1 500	150 000 €
	3 - Conception détaillée	100 €	4 000	400 000 €
	4 - Programmation	50 €	3 000	150 000 €
Phase de production	5 - Tests et jeux d'essais	100 €	1 000	100 000 €
	6 - Documentation	100 €	500	50 000 €
Phase de mise à disposition	7- Formation	100 €	400	40 000 €
	8 - Suivi et maintenance	100 €	600	60 000 €
Valorisation de l'apport en nature du logiciel				**1 000 000 €**

DOSSIER 2

Monsieur Pierre Madefaux et madame Marie Chairesse prennent rendez-vous au cabinet d'expertise comptable de monsieur Georges Lelu pour des conseils.

Monsieur Pierre Madefaux et madame Marie Chairesse, qui sont tous deux fonctionnaires de l'État, sont associés d'une société civile immobilière SCI JAITOUT, soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette SCI détient 99 % des parts de la SCI JAIRIEN, soumise elle aussi à l'impôt sur les sociétés. Le reste du capital (1 %) est détenu par monsieur Pierre Madefaux.

La SCI JAIRIEN possédait un immeuble de bureaux qui a été vendu le 29 décembre 2021. Monsieur Pierre Madefaux vous précise que tous les impôts et taxes relatifs à la cession de cet immeuble ont été acquittés au cours du 1er trimestre 2022. La SCI JAIRIEN devait réinvestir la trésorerie dégagée par la vente du bien, mais le marché immobilier étant complètement figé, il ne lui a pas été possible de réaliser un nouvel investissement. En attendant, la trésorerie correspondant à la situation nette de la SCI a été placée sur un compte à terme dont le solde à ce jour s'élève à 825 217,26 €.

La SCI JAITOUT, quant à elle, outre sa participation dans le capital de la SCI JAIRIEN, détient un immeuble de bureaux qu'elle possède depuis dix ans et pour lequel un emprunt a été contracté. Il reste trois annuités à rembourser.

Suivant les conseils de leur gestionnaire de patrimoine, monsieur pierre Madefaux et madame marie Chairesse demandent au cabinet d'expertise comptable de monsieur Georges Lelu d'organiser une Transmission Universelle du Patrimoine (TUP) entre la SCI JAIRIEN et la SCI JAITOUT, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du code civil (annexe 2).

À l'issue du rendez-vous, monsieur Georges Lelu demande à son collaborateur, monsieur Jean D'houte, de préparer la mission d'assistance aux formalités juridiques.

Monsieur Pierre Madefaux et madame Marie Chairesse souhaitent confier au cabinet de monsieur Georges Lelu la comptabilité des SCI.

TRAVAIL À FAIRE

2.1 Le cabinet de monsieur Georges Lelu peut-il effectuer cette mission d'assistance aux formalités juridiques ? Dans l'affirmative, sur quel fondement légal, et comment qualifier cette mission sur le plan normatif ? Dans la négative, pourquoi ?

2.2 Vous trouverez en annexe 3 la note de Jean D'houte sur le déroulement des opérations. Quelles remarques pouvez-vous formuler sur le contenu de cette note ?

2.3 En complément à sa note préparatoire présentée en annexe 3, Jean D'houte a élaboré un projet de cession de parts (annexe 4). À sa lecture, quelles remarques pouvez-vous formuler ?

2.4 Pour le calcul des droits d'enregistrement relatifs à la cession de parts envisagée, la SCI JAIRIEN doit-elle être qualifiée comme étant à prépondérance immobilière ?

Monsieur Pierre Madefaux et madame Marie Chairesse vous précisent qu'ils ne détiennent aucune autre participation dans des sociétés. Cependant, en raison de la détention de plusieurs immeubles de rapport, leurs patrimoines immobiliers respectifs sont supérieurs à 5 000 000 €.

TRAVAIL À FAIRE

2.5 Lorsque la TUP sera réalisée, les associés de la SCI JAITOUT devront-ils intégrer la valeur des parts détenues dans leur déclaration d'IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) ? Pourquoi ?

Les associés de la SCI JAITOUT vous informent que l'immeuble est sur deux niveaux. Depuis son acquisition, il était jusqu'à présent occupé par des avocats au rez-de-chaussée et des experts-comptables au premier étage. À la suite du départ des avocats, partis se réinstaller près de la nouvelle cité judiciaire, le rez-de-chaussée est vacant depuis le 31 mars 2022. Un cabinet de deux médecins associés souhaite prendre à bail professionnel les locaux vacants. Ils posent néanmoins pour condition exclusive de ne pas avoir à supporter de la TVA sur les loyers. Or, à la suite d'une option souscrite lors de l'achat de cet immeuble, les loyers encaissés jusqu'à présent étaient entièrement soumis à la TVA. L'acquisition de l'immeuble avait été soumise aux droits d'enregistrement. Il n'y a pas eu de travaux réalisés par la SCI depuis son acquisition.

TRAVAIL À FAIRE

2.6 Peut-on donner satisfaction aux médecins ? Dans l'affirmative, quelles seraient les conséquences fiscales pour la SCI ?

ANNEXE 2

Article 1844-5 du code civil

« La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.

En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique. »

ANNEXE 3

Note préparatoire rédigée par Jean D'houte

Pour faire une TUP, il faut que toutes les parts soient réunies dans une seule main ce qui n'est pas le cas, donc l'opération est impossible en l'état actuel.

Calendrier de l'opération juridique :

1. Il faut d'abord faire une cession de parts pour les 1 % qui n'appartiennent pas à la SCI JAITOUT (projet en cours d'élaboration).
2. Il faut obligatoirement l'intervention d'un commissaire à la fusion.
3. Puis, il faut faire une assemblée générale pour dire que la SCI JAITOUT absorbe la SCI JAIRIEN.
4. Pas la peine de faire autre chose.

Fait à Marseille,

Le 30 avril 2022.

JDH

ANNEXE 4

SCI JAIRIEN
Capital : 100 €
Siège social : 1 rue de la Rochelle
13001 MARSEILLE
Numéro SIRET : 999 111 222 00010

PROJET DE CESSION DE PARTS SOCIALES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

1. SCI JAITOUT, Société Civile Immobilière, au capital de 100 €, dont le siège social est situé, 10 rue de la Bouzine - 13010 MARSEILLE, représentée par sa gérante, madame Marie Chairesse, habilitée aux présentes.

D'UNE PART, ci-après désigné « le cédant »,

2. Monsieur Pierre Madefaux, demeurant 3 rue de la Moutarde - 13006 MARSEILLE, célibataire, né à DIJON (Côte d'Or), le 18 mai 1956 et de nationalité française.

D'AUTRE PART, ci-dessous désigné « le cessionnaire »,

Lequel, préalablement aux cessions de parts, objet des présentes, a exposé ce qui suit :

Monsieur Pierre Madefaux est titulaire d'UNE part d'UN euro (1 €), composant actuellement le capital social de la SCI JAIRIEN, Société Civile Immobilière au capital de 100 €, dont le siège social est à MARSEILLE (13001) 1 rue de la Rochelle. Ladite société est immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° SIRET 999 111 222 00010,

Monsieur Pierre Madefaux est propriétaire de cette part pour l'avoir souscrite à la constitution de la société.

Ceci exposé, il est passé à la cession de parts, objet des présentes :

CESSION DE PARTS

- SCI JAITOUT,
Cède et transporte sous les garanties habituelles de fait et de droit en la matière à :

- Monsieur Pierre Madefaux, UNE (1) part, en pleine propriété.

PROPRIÉTÉ - JOUISSANCE

Le cessionnaire sera propriétaire de la part cédée ci-dessus à compter de ce jour et, sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés à ladite part, soit en vertu des statuts de la société, soit en vertu de la loi.
En conséquence, le cessionnaire aura seul, droit à tous les dividendes qui seront mis en distribution sur cette part après cette date.

NANTISSEMENT

La part est libre de tout nantissement, saisie ou mesure quelconque susceptible de faire obstacle à la cession, réduire ou anéantir les droits du cessionnaire.

PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix d'UN euro (1 €).

Ce prix est payé à l'instant même, par le cessionnaire à :

- Monsieur Pierre Madefaux, la somme d'UN euro (1 €), qui le reconnaît et consent bonne et valable quittance et ce, hors la présence et la comptabilité du rédacteur de l'acte.

DÉPÔT DE L'ACTE

Un original des présentes sera déposé au siège social de ladite société contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt ; un double de cette attestation sera délivré au cédant au plus tard dans un délai de HUIT jours à compter des présentes. Passé ce délai sans qu'il ait été justifié auprès du cédant de ce dépôt, ce dernier procédera à cette formalité ou fera signifier par acte extrajudiciaire, aux frais du cessionnaire, la présente cession.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de dépôt et de publicité.

FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes, et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par le cessionnaire, qui s'y oblige expressément.

Fait en cinq originaux.

Fait à Marseille, le XX XX XXXX

Monsieur Pierre Madefaux,	**SCI JAITOUT,**
	Représentée par madame Marie Chairesse
(Le cessionnaire)	**(Le cédant)**

Page laissée blanche (impression recto-verso)

Session de novembre 2021

DEC — épreuve n° 2 — barème : 10 + 10 points

Couleur d'onglet : **GRIS**

Épreuve n° 2 — Révision légale et contractuelle des comptes, durée 4 h 30, coefficient 3. Sujet officiel, 16 pages.

Dossier	Points	Entité(s) (codage)	Profession dominante	Questions codées
1 — Société ABC	10	SARL (transformation en SAS)	CAC	9
2 — Association Zéro Polluant	10	association	EC	11

Source : SIEC, archives des sujets (PDF officiel) : https://siec.education.fr/candidats/docutheque/download/diplome-dexpertise-comptable-dec-archives-sujets/nov%202021%20-%20r%C3%A9vision.pdf

Entités et professions : codage du dépôt (docs/data/sujets_codes*.jsonl), à titre de repère. Le barème par question n'est jamais publié ; pas de corrigé officiel (voir V8_Corriges_index.md, corrigés non officiels).

Page laissée blanche (impression recto-verso)

Session de novembre 2021
DEC

DIPLÔME D'EXPERTISE COMPTABLE

ÉPREUVE ÉCRITE N° 2
RÉVISION LÉGALE ET CONTRACTUELLE DES COMPTES

Le sujet comporte 16 pages numérotées de 1 à 16
(Vérifiez le nombre de pages à réception du sujet).

Le sujet comporte deux dossiers indépendants.
Il est conseillé aux candidats de prendre connaissance de l'ensemble du sujet avant d'entamer le traitement des dossiers.

Durée : 4h30 – Coefficient 3

Toute documentation manuscrite ou écrite est autorisée.

Matériel autorisé :
- L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
- L'usage de la calculatrice sans mémoire, type « collège », est autorisé.

Barème sur 20 points

Dossier 1	10 points
Dossier 2	10 points
Total	**20 points**

<u>Note aux candidats</u> : pour la résolution des cas proposés, il sera fait abstraction de toute mesure exceptionnelle ou dispositif législatif ou réglementaire lié à la crise sanitaire.

DOSSIER 1 : SOCIÉTÉ ABC

Monsieur Alain Comptvite vous confie en tant que mémorialiste un dossier qui fait appel à vos connaissances en matière de commissariat à la transformation. Il a été nommé commissaire aux comptes le 30 juin 2017 de la société à responsabilité limitée (SARL) ABC dont les caractéristiques sont données en annexe 1.

Madame Charcot, associée est souffrante et hospitalisée depuis plusieurs mois à Lille. Au regard de cette situation et sur les conseils de Maître Christophe Tabellion, notaire de la société et rédacteur des statuts de la SARL, monsieur Matthieu Trystram, gérant de la société ABC, projette de transformer la société ABC en société par actions simplifiée (SAS). Lors de l'une de ses visites, monsieur Trystram a obtenu l'accord verbal de madame Charcot pour cette transformation. L'article 17 des statuts de la SARL prévoit la possibilité de décider de la transformation sous forme d'acte authentique. Maître Tabellion sera chargé de recevoir l'acte constatant la transformation.

Monsieur Comptvite souhaite vous associer au projet de commissariat à la transformation. À ce titre, il vous demande de préparer des éléments de réponses aux différentes questions qui concernent la validité de la transformation de la société.

Pour toutes les questions, lorsque cela sera possible, vous devrez justifier vos réponses en faisant référence à la législation ou à la règlementation.

TRAVAIL À FAIRE

1.1 Monsieur Trystram devait-il obtenir l'accord de madame Charcot pour la transformation de la SARL en SAS ?

1.2 L'accord verbal de madame Charcot, hors assemblée générale, suffit-il à valider la transformation envisagée ?

1.3 Dans la SARL ABC, est-il nécessaire de désigner un commissaire à la transformation chargé d'établir un rapport sur la valeur des biens composant l'actif social et sur les avantages particuliers ?

1.4 Si la société ABC désigne un commissaire à la transformation, la mission de commissariat à la transformation doit-elle obligatoirement être confiée à monsieur Comptvite ?

1.5 Monsieur Comptvite ayant été nommé le 5 avril 2021 pour cette mission de commissariat à la transformation, il vous est demandé de vous prononcer sur la conclusion de son rapport dont vous trouverez un extrait en annexe 4. Vous trouverez en annexes 2 et 3 la documentation exhaustive utilisée dans le cadre de ses travaux.

1.6 Quels sont les éléments que le commissaire aux comptes aurait dû ou pu demander ?

1.7 La décision de transformation en SAS aurait-elle pu encourir la nullité si Monsieur Comptvite n'avait pas attesté que le montant des capitaux propres était supérieur au capital social ?

1.8 Quelle est la condition de publicité à respecter concernant le rapport à la transformation de monsieur Comptvite ? Et dans quel délai ?

1.9 En prenant en compte les dispositions de la Loi Pacte, la transformation de la SARL en SAS met elle fin à la mission du commissaire aux comptes ?

ANNEXE 1 – Extrait du dossier permanent de la SARL ABC.

- Forme juridique : société à responsabilité limitée.
- Activité : déménagement.
- Siège social : 1815 rue Waterloo à Lille (59).
- Gérant : monsieur Matthieu Trystram.
- Associés : monsieur Matthieu Trystram (90 % des parts sociales) et madame Eloïse Charcot née Cousteau (10 % des parts sociales).
- Capital : 500 000 €.
- Effectif salarié : 88.

ANNEXE 2 – Documentation exhaustive utilisée par monsieur Comptvite dans le cadre de ses travaux.

- Statuts en vigueur avant la transformation.
- Derniers comptes annuels au 30/06/2020 (cf annexe 3) avec certification pure et simple des comptes au 30/06/2020.
- Copie du procès-verbal de la décision de l'assemblée du 31/12/2020 ayant décidé la distribution de la totalité du résultat de l'exercice clos le 30/06/2020 sous forme de dividendes.
- Dernier rapport de gestion portant sur les comptes clos le 30/06/2020.
- Copie du rapport de monsieur Trystram présentant à l'assemblée les modalités de l'opération.
- Acte notarié daté du 21/04/2021 constatant la transformation.
- Note en date du 05/04/2021 suite à l'entretien avec monsieur Trystram :
    - le souhait de transformer en SAS la société résulte de la situation de santé préoccupante de Madame Charcot ;
    - le chiffre d'affaires de l'exercice 2020/2021 devrait être en baisse d'environ 20 % par rapport à l'exercice précédent. Madame Charcot avait en charge les contacts commerciaux avec certaines grandes entreprises donneuses d'ordre ;
    - la rentabilité de la SARL ABC en cours est fortement impactée par l'augmentation du coût du carburant ;
    - la direction estime que le résultat de l'exercice en cours sera, pour la première fois de l'histoire de la société, très largement déficitaire.

ANNEXE 3 – Extraits des comptes annuels au 30 juin 2020 (en K€) : BILAN.

EXERCICES	30/06/2020	30/06/2019
BILAN		
ACTIF		
Immobilisations incorporelles	10	12
Immobilisations corporelles	1 405	1 490
Actif immobilisé	**1 415**	**1 502**
Stocks	5	7
Clients (Montant net de provision)	820	790
Autres créances	150	155
Disponibilités	305	630
Charges constatées d'avance	40	8
TOTAL DE L'ACTIF	**2 735**	**3 092**
PASSIF		
Capital social	500	500
Réserves et report à nouveau	50	50
Résultat de l'exercice	210	605
Capitaux propres	**760**	**1 155**
Dettes auprès d'établissements financiers	675	620
Fournisseurs	335	347
Dettes fiscales et sociales	930	952
Autres dettes	35	18
TOTAL DU PASSIF	**2 735**	**3 092**

ANNEXE 3 (suite) – Extraits des comptes annuels au 30 juin 2020 (en K€).

COMPTE DE RÉSULTAT

EXERCICES	30/06/2020	30/06/2019
COMPTE DE RÉSULTAT		
Chiffre d'affaires	8 612	10 413
Autres produits d'exploitation	89	67
Total des produits	8 701	10 480
Achats	-52	-54
Autres achats et charges externes	-2 630	-3 866
Impôts et taxes	-125	-22
Charges de personnel	-4 846	-4 780
Autres charges	-45	-52
Dotations amortissements	-642	-685
Dotations provisions	-52	-17
RÉSULTAT EXPLOITATION	309	1 004
Résultat financier	+6	+4
Résultat exceptionnel	-12	-21
Participation des salariés	-21	-101
Impôt sur les bénéfices	-72	-281
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	210	605

ANNEXE 4 – Extraits du rapport de monsieur Alain Comptvite.

Aux associés,

En notre qualité, d'une part, de commissaire aux comptes désigné, en application des dispositions de l'article L. 223-43 du code de commerce (…)

Mission du commissaire aux comptes sur la situation de la société

Nous avons mis en œuvre les diligences (…)

Mission du commissaire à la transformation

Nous avons mis en œuvre les diligences (…)

Avantages particuliers

Nous avons constaté que les projets de statuts de la société par actions simplifiée ne mentionnaient pas l'existence d'avantages particuliers.

Conclusions

1) Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur des biens composant l'actif social.

2) Sur la base de nos travaux nous attestons que le montant des capitaux propres, (760 000 € au 30 juin 2020) est au moins égal au capital social de 500 000 €.

3) Les avantages particuliers n'appellent pas d'observation de notre part.

Fait à Lille le 17 avril 2021

Pour la SAS Comptvite
Alain Comptvite
Commissaire aux comptes
Président de la SAS Comptvite

DOSSIER 2 : ASSOCIATION ZERO POLLUANT

ZERO POLLUANT est une association loi 1901 qui a été créée en 2018. L'objet de l'association est de développer des procédés nouveaux de recyclage des déchets de l'industrie. L'association compte des adhérents scientifiques de renom et elle exerce une activité commerciale importante auprès d'entreprises industrielles et elle est fiscalisée dans les conditions de droit commun. Son activité est nationale et internationale. En 2020, l'activité commerciale est d'un montant de 25 M€. L'association perçoit également des subventions du Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de la Relance depuis sa création. Les subventions perçues ont été, chaque année, de plusieurs millions d'euros. Vous trouvez en annexe 5 un extrait des statuts.

L'association ne dispose pour l'instant que d'un commissaire aux comptes, le cabinet VOILURE dirigé par monsieur Alain BONVAN assisté de son frère Louis BONVAN, inscrits sur la liste des commissaires aux comptes. Monsieur Pierre DUVAL, Président de l'association, qui n'est pas satisfait du travail réalisé par son service comptable interne, le contacte afin qu'il puisse accompagner l'association dans une mission de présentation des comptes annuels.
La mission se décompose en deux temps : établir un diagnostic du contrôle interne et aider à la présentation des comptes sociaux.

TRAVAIL À FAIRE

2.1 Monsieur Alain BONVAN peut-il prendre en charge la mission qui lui est proposée par monsieur Pierre DUVAL ?

L'association, depuis sa création en 2018, a arrêté des comptes mais n'a publié aucun document comptable. Ayant entendu dire qu'il y avait une obligation de publication, le président monsieur DUVAL, vous interroge sur cette publication éventuelle des comptes.

TRAVAIL À FAIRE

2.2 L'association ZERO POLLUANT devait-elle publier ses comptes annuels ? Dans l'affirmative, de quelle façon ? Si non, pourquoi ?

L'activité étant en forte croissance, l'association souhaite en 2022 investir dans des installations innovantes d'un montant de 40 M€ qu'elle souhaite financer à hauteur de 30M€ par un emprunt bancaire et 10 M€ par des dons.
Monsieur Pierre DUVAL, contacté par monsieur Xavier PIERREFONDS, directeur général de l'association, entre en négociation avec plusieurs banques pour trouver rapidement le financement. Des concurrents positionnés sur le même projet risquent de prendre l'association de vitesse aussi monsieur Pierre DUVAL, incité par monsieur Xavier PIERREFONDS s'engage auprès de la Banque pour l'Innovation Verte (BIV) à hauteur de 30 M€ au taux exceptionnel de 8 %.
L'association a réussi à collecter à la fin de septembre 2021 la somme de 11 M€, enregistrée en produits d'exploitation. Elle se décompose de la façon suivante : 4 M€ provenant de dons de plusieurs particuliers fortunés et qui ont la fibre écologique, et 7 M€ de dons de la Banque pour l'Innovation Verte dont 6 M€ financeront les installations nouvelles.

Monsieur Xavier PIERREFONDS souhaiterait que ces 11 M€ soient portés en fonds propres.

TRAVAIL À FAIRE

2.3 A la clôture de l'exercice, les fonds apportés par les particuliers et la Banque pour l'Innovation Verte peuvent-ils être reclassés en fonds propres ?

La Banque pour l'Innovation Verte, établissement privé soumis à l'impôt sur les sociétés va réaliser un chiffre d'affaires de 103 M€ et une perte probable de 14 M€ en 2021. Elle souhaiterait pouvoir imputer son don de 11 M€ à l'association ZERO POLLUANT afin d'améliorer son résultat net comptable.

TRAVAIL À FAIRE

2.4 La Banque pour l'Innovation Verte peut-elle bénéficier d'un traitement fiscal particulier pour son soutien financier de 11 M€ à l'association ZERO POLLUANT ? Et si oui à quel titre ?

Le 15 décembre 2020, monsieur Pierre DUVAL a embauché verbalement sa fille Chloé avec un salaire de 30 000 € brut mensuel afin de développer l'activité économique de l'association. Un compte rendu de l'entretien a été rédigé (annexe 6). Le 1er février 2021, le conseil d'administration de l'association se réunit et ne valide pas le recrutement de madame Chloé DUVAL estimant que le montant du salaire est trop important au regard du poste occupé. Les membres du conseil d'administration, n'ayant pas été consultés sur le montant de l'opération financière, considèrent qu'il faut mettre fin au recrutement de madame Chloé DUVAL sans indemnités d'autant que la décision intervient avant la fin de la période d'essai qui est de six mois.

TRAVAIL À FAIRE

2.5 La décision n'ayant pas été autorisée par le conseil d'administration, monsieur Pierre DUVAL vous demande, en votre qualité d'expert-comptable, comment régulariser cette situation et quelles sont les conséquences éventuelles le concernant ?

2.6 L'association peut-elle mettre fin à la période d'essai de madame Chloé DUVAL ?

Le 7 avril 2021, monsieur Antoine NIELY, fervent défenseur de l'environnement, célibataire, sans héritier, souhaite que son entreprise de traitement de métaux ferreux, dont il détient 60 % du capital, la SA METTAL EUROPE au capital de 50 M€, soit transmise gratuitement à l'association ZERO POLLUANT afin de la pérenniser. L'association n'ayant pas les moyens de financer l'opération, conformément à la loi, monsieur Antoine NIELY décide de constituer un fonds de pérennité économique tel que défini par la loi Pacte du 22 mai 2019 dont il est le seul fondateur. Il souhaite cependant continuer à diriger la société pendant deux ans afin de s'assurer du bien-fondé de son choix et se réserver la possibilité de changer d'avis.

TRAVAIL À FAIRE

2.7 Dans ce cadre juridique, monsieur Antoine NIELY peut-il continuer à diriger la SA METTAL EUROPE ?

Monsieur Antoine NIELY est convaincu par l'intérêt de cette entité, monsieur Pierre DUVAL l'assure qu'il pourra diriger le fonds de pérennité économique créé.

TRAVAIL À FAIRE

2.8 Monsieur Antoine NIELY peut-il être assuré de diriger le fonds de pérennité économique ?

2.9 À la fin des deux ans, comment monsieur Antoine NIELY doit-il procéder s'il souhaite récupérer les titres de la SA METTAL EUROPE ?

2.10 Quelle est la fiscalité qui s'applique à monsieur Antoine NIELY lors de l'apport de ses titres au fonds de pérennité économique ?

Monsieur Antoine NIELY réfléchit à la création d'un fonds de dotation tel que prévu par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 relatif à la modernisation de l'économie. Ce fonds de dotation permettra au fonds de pérennité économique nouvellement créé de trouver les financements nécessaires au développement de son activité à l'international.
Monsieur Antoine NIELY détient à 98 % une société française, la SAS AIROL INTERNATIONAL, qui pourrait financer ce fonds de dotation à hauteur de 3 M€.

TRAVAIL À FAIRE

2.11 La société AIROL INTERNATIONAL peut-elle bénéficier d'un avantage fiscal et quelles en sont les modalités ?

ANNEXE 5 – Statuts de l'association zero polluant (extraits).

ARTICLE PREMIER - NOM

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : ZERO POLLUANT.

ARTICLE 2 - OBJET

Cette association a pour objet de développer des procédés nouveaux de recyclage des déchets de l'industrie et toute action ayant pour objet de participer au développement de toutes formations, et à la recherche de tous nouveaux procédés permettant de lutter contre les friches industrielles et l'artificialisation des sols. Elle a également pour activité, à titre onéreux, de développer des prestations de services dans son domaine de compétence avec les entités nationales ou internationales.

ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé à PARIS, 35 boulevard des Echafauds (75006).
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration.

……..

ARTICLE 10. - RESSOURCES

Les ressources de l'association comprennent :
1° Le montant des droits d'entrée et des cotisations.
2° Les subventions de l'Etat, des départements et des communes.
3° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.
…….

ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'association est dirigée par un conseil de 10 membres, élus pour cinq ans par l'assemblée générale. Les membres sont non rééligibles.
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du président, ou à la demande du quart de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera considéré comme démissionnaire.

ARTICLE 14 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs suivants :

- Autoriser tout acte et opération qui ne sont pas statutairement de la compétence de l'assemblée Générale,
- Arrêter le budget et les comptes annuels de l'Association,
- Présenter tous les ans un rapport sur l'activité de l'association lors de l'assemblée générale ordinaire,
- Autoriser tout engagement financier annuel supérieur à 25 000 €.

ARTICLE 15 - LE BUREAU

Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de :

- Un-e- président-e- ;
- Un-e- secrétaire et, s'il y a lieu, un-e- secrétaire adjoint-e- ;
- Un-e trésorier-e.

ARTICLE 16 - LE PRESIDENT

Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il a notamment qualité pour agir en justice. Il convoque l'assemblée générale et le conseil d'administration.

Il assume ses fonctions gratuitement.

Il est responsable de l'ensemble de ses actes et doit en assumer la responsabilité pécuniaire en cas de non-respect de la loi et des statuts.

ARTICLE 17 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils soient.

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du secrétaire. L'ordre du jour figure sur les convocations.

Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale ou l'activité de l'association.

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) à l'approbation de l'assemblée.

L'assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles.

Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du conseil.

Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l'élection des membres du conseil. Les décisions des assemblées générales s'imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés.

ARTICLE 18 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts et uniquement pour modification des statuts ou la dissolution ou pour des actes portant sur des immeubles.

Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l'assemblée générale ordinaire.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.

« Fait à Paris., le 3 janvier 2018. »

ANNEXE 6 – Compte rendu de l'entretien d'embauche de madame Chloé Duval.

En date du 1er décembre 2020, monsieur Pierre DUVAL président de l'association ZERO POLLUANT accompagné de monsieur Xavier PIERREFONDS, directeur général ont reçu madame Chloé DUVAL pour son recrutement en qualité de directrice commerciale.

Son poste consiste à encadrer une équipe de commerciaux et à assurer le développement de l'activité commerciale de l'association ainsi qu'à promouvoir son développement à l'international. Elle sera placée sous l'autorité de monsieur Xavier PIERREFONDS et devra mettre en place un reporting mensuel des activités de son équipe.

Elle est recrutée à compter du 15 décembre 2020 au salaire brut mensuel de 30 000 € auquel s'ajouteront des primes d'objectifs et de fin d'année. Son statut de cadre lui permet de bénéficier d'une voiture de fonction.

Le contrat de travail sera signé à la suite d'une période d'essai de six mois.

Le 1er décembre 2020.

Monsieur Pierre DUVAL

Président de l'association ZERO POLLUANT

Session de mai 2021

DEC — épreuve n° 2 — barème : 7 + 4 + 5 + 4 points

Couleur d'onglet : **GRIS**

Épreuve n° 2 — Révision légale et contractuelle des comptes, durée 4 h 30, coefficient 3. Sujet officiel, 15 pages.

Dossier	Points	Entité(s) (codage)	Profession dominante	Questions codées
1 — Les Vendangeurs du Revermont	7	groupe (SAS mère, filiales SA)	EC	7
2 — SA ATACK	4	SA	CAC	4
3 — Entreprise Fort	5	EI	EC	4
4 — SA NASIR	4	SA	CAC	3

Source : SIEC, archives des sujets (PDF officiel) : https://siec.education.fr/candidats/docutheque/download/diplome-dexpertise-comptable-dec-archives-sujets/Mai%202021%20-%20r%C3%A9vision.pdf

Entités et professions : codage du dépôt (docs/data/sujets_codes*.jsonl), à titre de repère. Le barème par question n'est jamais publié ; pas de corrigé officiel (voir V8_Corriges_index.md, corrigés non officiels).

Page laissée blanche (impression recto-verso)

DEC

Session de mai 2021

DIPLÔME D'EXPERTISE COMPTABLE

ÉPREUVE ÉCRITE N°2

Durée : 4h30 – Coefficient 3

Le sujet comporte 15 pages numérotées de 1 à 15

(Vérifiez le nombre de pages à réception du sujet.)

Le sujet comporte quatre dossiers indépendants.

Il est conseillé aux candidats de prendre connaissance de l'ensemble du sujet avant d'entamer le traitement des dossiers.

Barème sur 20 points

Dossier 1	7 points
Dossier 2	4 points
Dossier 3	5 points
Dossier 4	4 points
Total	**20 points**

<u>Note aux candidats</u> : pour la résolution des cas proposés, il sera fait abstraction de toute mesure exceptionnelle ou dispositif législatif ou réglementaire lié à la crise sanitaire.

DOSSIER 1

La société « Les vendangeurs du Revermont » est une société implantée à Poligny dans le Jura (39). La société est spécialisée depuis sa création, il y a plus de 50 ans, dans la fabrication de matériel pour la vigne. Elle est présidée par Edouard Neunait, qui dirige la société depuis plus de vingt-cinq ans, ayant repris la suite de son père.

La société revêt la forme d'une société par actions simplifiée (SAS) au capital de 500 000 €. Globalement, la société a toujours enregistré des résultats bénéficiaires, plus ou moins importants selon les années, mais bénéficiaires. Dans le cadre de son développement, l'entreprise a pris au fil du temps des participations dans plusieurs sociétés, participations directement ou indirectement liées à son domaine d'activité, participations dans des sociétés implantées dans la région ou non, en France comme à l'étranger.

Edouard Neunait, en parfait accord avec son conseil d'administration, souhaite aujourd'hui rationaliser la détention de ces différentes participations car si la présence dans le capital de certaines filiales se justifie encore pleinement, en revanche, pour d'autres, la détention d'une participation ne présente plus guère d'intérêt, soit parce que l'activité des filiales a évolué, soit parce que les activités de certaines filiales sont devenues tellement proches les unes des autres que la coexistence de structures juridiques distinctes ne se justifie plus .

Tel est le cas pour les sociétés « Le vendangeur d'Arbois – (LVA) » et « Le vigneron jurassien – (LVJ) ». Il s'agit de deux filiales, implantées dans la même région et dans lesquelles la société « Les vendangeurs du Revermont » détient respectivement 90 % et 80 % du capital. L'activité de ces deux sociétés est très comparable (fabrication de paniers, tabliers et outils de vendangeurs) et Monsieur Neunait se demande si l'on ne pourrait pas procéder à la fusion des deux sociétés de manière à n'avoir qu'une seule filiale spécialisée dans cette activité.

Cette fusion serait d'autant plus souhaitable que si la société « Le vendangeur d'Arbois – (LVA) » dégage régulièrement des résultats bénéficiaires, la société « Le vigneron jurassien – (LVJ) », en revanche, a accumulé de manière préoccupante des pertes comptables et fiscales depuis deux ans, pertes dépassant 300 000 €.

Le principe a donc été arrêté d'une fusion absorption de la SA « Le Vigneron jurassien – (LVJ) » par la SA « Le vendangeur d'Arbois – (LVA) » avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, au plan comptable comme au plan fiscal, les deux sociétés clôturant leurs exercices au 31 décembre.

Edouard Neunait souhaite également que, après la fusion, on puisse se pencher très sérieusement sur la situation fiscale du groupe car il a le sentiment que la société passe à côté de certaines exonérations ou allégements fiscaux dont il pourrait bénéficier. De la même manière, il veut s'assurer que certaines opérations, en particulier celles réalisées avec les filiales étrangères sont réalisées dans le strict respect des règles fiscales.

Ces projets ont donné lieu à un entretien entre M. Neunait et son directeur comptable et financier, Côme Hilfaut, entretien retranscrit intégralement et littéralement en annexe 2. L'annexe 1 donne une présentation simplifiée du groupe.

TRAVAIL À FAIRE

Après avoir pris connaissance de l'entretien entre Edouard Neunait et Côme Hilfaut (annexe 2), il vous est demandé de répondre aux questions suivantes en justifiant les solutions proposées :

1.1 En vue de la réalisation de la fusion, les sociétés peuvent-elles se dispenser d'un commissaire à la fusion ? Justifier votre réponse.

1.2 Est-il possible d'envisager la tenue en visioconférence des assemblées générales extraordinaires destinées à approuver l'opération de fusion ?

1.3 La valorisation des apports doit-elle être faite sur la base des valeurs comptables ? Pourquoi ?

1.4 Que faut-il penser du raisonnement d'Edouard Neunait sur l'imputation fiscale du déficit de l'absorbée sur les plus-values d'apport ?

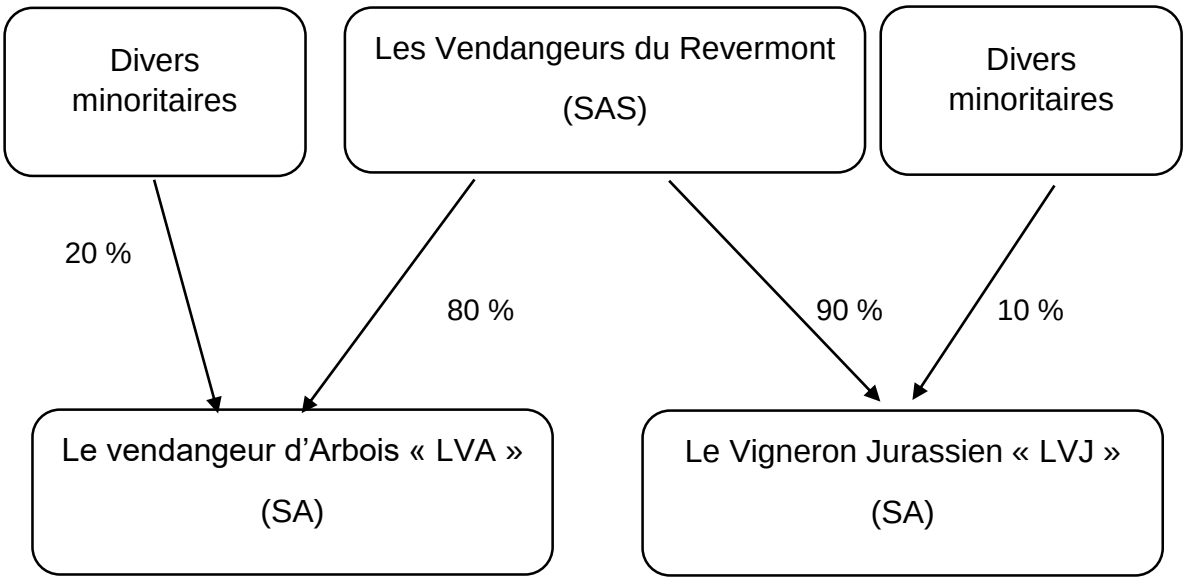
1.5 Que faut-il penser de la position d'Edouard Neunait sur le traitement de la demande d'agrément en vue de la transmission des déficits de l'absorbée vers l'absorbante ?

1.6 Existe-t-il une procédure de fusion simplifiée entre sociétés sœurs et dans l'affirmative, est-elle applicable au cas d'espèce ? Pourquoi ?

1.7 Les modalités de rémunération envisagées de la mission d'audit fiscal qui serait confiée à l'expert-comptable sont-elles acceptables ?

ANNEXE 1

Présentation partielle du Groupe Les Vendangeurs du Revermont (SAS)



- Les exercices des sociétés coïncident avec l'année civile
- Les participations mentionnées ont été acquises il y a plus de 5 ans
- Les pourcentages correspondent à des droits de vote et à des droits financiers

ANNEXE 2

Entretien entre M. Edouard Neunait et M. Côme Hilfaut – 10 juin 2020

- *Edouard* : Salut Côme ! Tu as passé un bon week-end ? J'ai demandé à te voir pour que nous parlions un peu ce de projet de fusion entre LVA et LVJ.
- *Côme* : Week-end pas terrible, non ! Les enfants ont été malades et Dijon a encore perdu au foot ! Bon, pour cette fusion, j'ai regardé le dossier et il va falloir que LVA et LVJ discutent des modalités pour rédiger le projet de fusion ; il faut qu'ils commencent par demander la désignation d'un commissaire à la fusion auprès du Président du Tribunal de commerce. J'espère que cela ne prendra pas trop de temps. Je peux leur donner la marche à suivre s'ils veulent !
- *Edouard* : Mais ne peut-on pas faire sans ? Si c'est indispensable, on peut éventuellement leur donner des noms. J'ai dîné l'autre soir au Rotary avec Mme Clémence qui est commissaire aux comptes à Dole ; elle m'a dit que depuis l'an dernier, à cause d'une nouvelle loi, elle avait perdu quelques mandats et qu'il lui fallait rebondir. Elle est sympa et cela lui fera plaisir qu'on pense à elle. Elle doit savoir faire ça et en plus, si je lui en parle, elle pourra nous faire cela assez vite !
- *Côme* : Je ne suis pas certain que l'on puisse suggérer des noms. Mais sa mission devrait être assez simple car compte tenu de la situation, la fusion sera nécessairement faite en valeurs comptables.
- *Edouard* : valeurs comptables, valeurs comptables ! T'es sûr de ton coup ? Si c'est ça, c'est pas top ! Car si on était en valeurs réelles, cela permettrait de dégager les plus-values sur les immo. transférées et on pourrait ainsi imputer ce foutu report déficitaire de LVJ sur les plus-values d'apport ce qui règlerait le problème. On éponge les déficits et on défiscalise les plus-values d'apport : pas plus compliqué que cela !
- *Côme* : Oui mais là on ne pourra pas. Et il ne faut pas mélanger la valorisation comptable et la valorisation fiscale. Tout va dépendre si on fait la fusion en régime fiscal de faveur ou pas. Et pour le déficit, ce n'est pas vraiment un problème. On fera faire à LVA et LVJ une demande d'agrément auprès de l'administration fiscale pour transférer le report déficitaire. Je les aiderai, ça aussi, j'en ai déjà fait !
- *Edouard* : Demande d'agrément ? Cela va encore être un dossier à n'en plus finir pour s'entendre dire au bout du compte par l'administration qu'il nous manque tel ou tel papier pour avoir le feu vert… Si c'est cela, chaque chose en son temps. On boucle les AGE et ensuite, on fera la demande d'agrément.
- *Côme* : Il ne faut pas trop tarder quand même...
- *Edouard* : Je suis bien d'accord. On va d'ailleurs faire simple. Il paraît que maintenant on peut faire les assemblées d'associés en visioconférence. J'ai lu cela dans Les Echos et j'avais oublié de t'en reparler. Si on veut que tous les associés soient là ou presque, on va faire ça. Car tu connais les minoritaires de chez LVA et LVJ, pour nous casser les pieds ils ne perdent jamais une occasion et ils vont nous dire qu'ils ne peuvent pas se déplacer dans le Jura, que c'est loin, qu'ils sont pas dispo. avant six mois … je les entends déjà : des caricatures de bobos parisiens ! Puisqu'ils nous reprochent de ne pas être assez modernes et bien nous allons leur en proposer de la modernité. C'est vendu : visio pour tout le monde ! On va leur montrer que l'on sait faire aussi dans les nouvelles technologies et comme cela ils vont arrêter de se la péter ! (*)
- *Côme* : En réfléchissant, je me demande si on ne pourrait pas gagner encore plus de temps car je crois que maintenant il existe une procédure de fusion simplifiée pour les

opérations faites entre sociétés sœurs, ce qui est bien notre cas de figure avec LVA et LVJ. Il faudrait que je vérifie…

- *Edouard* : Et pour revenir au fiscal, je veux que tu gardes en tête l'objectif. Je suis sûr que nous passons à côté d'exonérations. L'autre jour Etienne Landru qui a son usine d'incinération à côté de notre entrepôt m'a dit qu'il ne payait pratiquement pas de CFE parce qu'il avait eu une exonération. Je n'ai rien répondu mais je me suis dit que l'on avait dû rater quelque chose… Et puis sur les opérations avec certaines de nos filiales, je te le redis, je ne veux pas d'embrouille avec le fisc. Déjà qu'ils me cherchent avec l'IFI sur la résidence secondaire de ma belle-mère dont nous avons hérité avec ma femme, je veux la paix fiscale dans mes affaires !
- *Côme* : On pourrait demander à Etienne Duchemin, l'expert-comptable d'Etienne Landru, de faire quelque chose de spécifique là-dessus. Une sorte d'audit fiscal des « Vendangeurs du Revermont » !
- *Edouard* : Tu as raison ! Et pour le motiver tu lui dis qu'il aura 15 % des dégrèvements ou économies qu'il nous obtiendra.
- *Côme* : Pourquoi 15 ?
- *Edouard* : Pourquoi pas ! *(rires)* En fait, j'en sais rien. Tu me diras le moment venu ce qu'on peut lui proposer. C'est histoire de le motiver un peu !
- *Côme* : Et pourquoi ne pas demander la même mission à notre commissaire aux comptes ? Je crois qu'il peut le faire maintenant. Il a dans son cabinet un ou deux collaborateurs qui ont l'air de toucher leur bille (**) en fiscal. Mais je ne pense pas dans ce cas que l'on puisse lui proposer la même rémunération.
- *Edouard* : Ok ! A toi de jouer et voir ce qui est le mieux pour nous.

(*) *se la péter* : expression synonyme de se vanter, plastronner, faire le fier, …

(**) *toucher leur bille* : expression familière signifiant « être très compétent », « maîtriser », …

DOSSIER 2

Vous venez d'être recruté par le cabinet de commissariat aux comptes BARTEXPERT en soutien à Léon Evraert, responsable de l'équipe d'audit. Vous êtes chargé par Mme Margot Barbedie, commissaire aux comptes au sein du cabinet BARTEXPERT, d'analyser les différents points en suspens concernant le dossier ATACK. Chaque point soulevé fait l'objet d'une question.

La société anonyme ATACK, créée en 1987, est une société de prestations de services spécialisée dans les espaces verts. Cette société est aujourd'hui un acteur incontournable du marché français dans la conception de jardins suspendus pour une clientèle haut de gamme. Chaque chantier est suivi par un responsable de chantiers. Mme Margot Barbedie vient d'être nommée commissaire aux comptes de la SA ATACK pour six exercices.

- **Proposition de M. Verdure**

Le dirigeant de la société ATACK, M. Jean Verdure, a depuis plusieurs années pris conscience de l'intérêt de la gestion des temps et des activités qu'il suit sur des fichiers créés sur tableur. Il envisage aujourd'hui une digitalisation de la fonction ressources humaines au sein de la société ATACK. Les objectifs de cette digitalisation sont de construire des plannings optimisés, d'anticiper les changements météorologiques dont les conséquences sont importantes sur les plannings et d'organiser le suivi des temps passés et des activités du personnel salarié sur chaque chantier. M. Jean Verdure ayant peu de connaissances concernant la digitalisation de la fonction ressources humaines, souhaite faire appel aux compétences de Mme Margot Barbedie afin de réaliser une mission de mise en œuvre de la digitalisation de la fonction ressources humaines.

TRAVAIL À FAIRE

2.1 Quelle analyse doit mener Mme Margot Barbedie avant d'accepter ou de refuser cette proposition ?

- **Informatique décisionnelle dénommée SUPERCUBE**

Le responsable comptable et financier de la société ATACK est M. Didier Baule qui a réalisé une présentation de SUPERCUBE à Mme Margot Barbedie. SUPERCUBE est la marque commerciale d'un « cube » ; c'est ainsi qu'on appelle en informatique décisionnelle, un système qui permet d'effectuer des requêtes afin de répondre aux questions qui intéressent un décideur. Ici, SUPERCUBE permet à l'ensemble des salariés habilités, d'accéder aux données comptables enregistrées. Il permet d'analyser la ventilation par période, des activités, des produits et des charges.
SUPERCUBE effectue les requêtes dans un datamart (magasin de données) qui est un sous-ensemble du data warehouse (entrepôt de données). Dans un data warehouse, on conserve l'ensemble des données intéressant l'entreprise tandis qu'un datamart est spécialisé. Les données extraites du warehouse y sont ciblées, organisées, regroupées et agrégées pour répondre aux besoins spécifiques d'un métier (marketing, ressources humaines, finances, etc.) SUPERCUBE permet à M. Didier Baule de concevoir des tableaux croisés dynamiques (tableur).
M. Didier Baule a donc entièrement confiance dans SUPERCUBE et grâce à son tableau sous tableur dénommé COMPTACUBEL, il assure pouvoir établir les comptes annuels. M. Didier

Baule ne comprend pas pourquoi Mme Margot Barbedie souhaite la documentation complète relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements réalisés.

TRAVAIL À FAIRE

2.2 Au regard du règlement ANC N° 2014-03 relatif au plan comptable général, Mme Margot Barbedie a-t-elle raison de demander l'accès à la documentation complète relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements réalisés ?

- **Organisation des achats**

M. Didier Baule ne comprend pas l'étonnement de Mme Margot Barbedie concernant l'organisation des achats. Les responsables de chantiers sont sérieux et honnêtes. D'ailleurs, il y a bien un compte bancaire ouvert au nom de chaque responsable de chantiers et M. Didier Baule effectue un virement à chaque demande formulée par l'un d'entre eux. Les responsables de chantiers peuvent ainsi réaliser rapidement : les commandes, les règlements fournisseurs (par virements uniquement) ainsi que les enregistrements comptables nécessaires (achats, banques, fournisseurs).

TRAVAIL À FAIRE

2.3 Quelle communication doit réaliser Mme Margot Barbedie après avoir pris connaissance de l'organisation des achats ?

- **Diagnostic Cybersécurité**

Le collaborateur Léon Evraert a réalisé le diagnostic à l'aide des outils mis à disposition sur le site officiel : https://ssi.economie.gouv.fr/

a) *Eléments publiés sur le site : https://ssi.economie.gouv.fr/*

Autodiagnostics de cybersécurité (extrait) : En matière de risque numérique, chacun devrait pouvoir connaître son niveau de sécurité, même sans disposer d'une connaissance technique particulière. Les ministères économiques et financiers recommandent, pour leurs fournisseurs comme leurs propres services, l'emploi de tests simples et accessibles délivrant un code couleur semblable aux étiquettes énergétiques ou nutriscore. Le service du HFDS de Bercy met ainsi à disposition sa gamme d'outils de diagnostic des pratiques courantes les plus impactantes pour la cybersécurité.

b) *Diagnostic de la SA ATACK*

Fraîcheur navigateur : A
Sécurisation courriel : A
Sauvegardes données : E
Solidité mot de passe : E

Note de synthèse de Léon Evraert :

La classification est établie selon une échelle unique de A à E :
A est considéré comme un bon score et E comme un score très mauvais.
Le navigateur est à jour (classement A).
Les courriels sont sécurisés (classement A).
Les opérations de sauvegardes des données sont très insuffisantes (classement E).

TRAVAIL À FAIRE

2.4 Ce diagnostic peut-il être utilisé par Mme Margot Barbedie dans le cadre de la mission de certification des comptes annuels de la société anonyme ATACK ?

DOSSIER 3

Monsieur Bertrand Fort a créé son entreprise individuelle de vente de petit matériel électrique en 1996. En avril 2021, lors de l'entretien que vous avez avec lui dans le cadre de l'établissement des comptes annuels 2020, il vous annonce que, étant âgé de 60 ans, il a décidé de prendre sa retraite à compter du 1er janvier 2023 et donc de cesser son activité le 31 décembre 2022. Monsieur Fort a toujours exercé son activité seul. Cependant, étant un professionnel reconnu, il a toujours dégagé des résultats significatifs (voir annexe 3).

Plusieurs immobilisations figurent à l'actif, dont un entrepôt construit en 2010. Le terrain a été acquis pour 8 500 € (HT), le coût global de la construction s'est élevé à 72 981,62 € (HT) et au 31 décembre 2021, le total des amortissements pratiqués est de 48 501,41 €. En 2010, le taux normal de TVA était de 19,60%.

Monsieur Fort vous précise qu'il se contentera de céder ou de récupérer pour son propre compte le matériel et qu'il n'a pas l'intention de rechercher un successeur.

Monsieur Fort, qui vient de vendre son camping-car, dispose désormais de place à son domicile pour stocker les pièces nécessaires à son activité et il s'interroge sur la possibilité de vendre, dès l'année 2021, l'entrepôt dont il dispose dans une zone artisanale. En effet, son voisin maçon qui manque de place lui a fait une proposition d'achat pour 140 000 € net vendeur. Le notaire que Monsieur Fort a consulté lui a indiqué que la part du terrain dans ce prix pouvait être estimée à 40 000 €.

Monsieur Fort vous précise qu'il va continuer son activité au même rythme qu'antérieurement au cours de l'année 2021 pour maintenir un résultat d'exploitation autour de 50 000 € mais qu'en 2022 il assurera « un service minimum », son objectif étant de dégager un bénéfice permettant la validation de quatre trimestres pour sa retraite, soit environ 6 000 €.

Au cours de l'entretien, Monsieur Fort vous indique qu'un ami plombier qui exploitait une entreprise individuelle réalisant environ 1 000 000 € de chiffre d'affaires, a bénéficié d'exonérations dans le cadre de son départ à la retraite et qu'il souhaite pouvoir profiter des mêmes avantages. Enfin, il souhaite savoir pendant combien de temps il devra conserver ses livres comptables obligatoires après la cessation de son activité.

TRAVAIL À FAIRE

3.1 D'un point de vue fiscal (impôt sur le revenu) la cession anticipée du bâtiment est-elle de nature à pénaliser Monsieur Fort au regard des éventuelles exonérations dont il pourrait bénéficier lors de la cessation de son activité ? ***(aucun chiffrage demandé)***

3.2 La cession de l'entrepôt a-t-elle des incidences en matière de TVA ? ***(aucun chiffrage demandé le cas échéant)***

3.3 En vous aidant de l'annexe 4, la cession de l'immeuble en 2021 est-elle susceptible d'avoir des incidences sur la base de calcul des cotisations sociales ? Justifier votre réponse ***(aucun chiffrage demandé le cas échéant)***

3.4 Pendant combien de temps Monsieur Fort devra-t-il conserver ses livres comptables obligatoires ? Justifiez votre réponse.

ANNEXE 3

Entreprise FORT - Principaux éléments du compte de résultat

	Exercice 2019 (€)	***Exercice 2020 (€)***
Chiffre d'affaires (HT)	**164 021,94**	**175 151,53**
Achats de marchandises	*60 688,12*	*64 470,25*
Résultat d'exploitation	**47 722,11**	**57 578,22**

ANNEXE 4

Code de la Sécurité sociale – Art. L 131-6

I.- Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.

II.- Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l'impôt sur le revenu des sommes suivantes :

1° Les exonérations fiscales ;

2° Les moins-values à long terme prévues à l'article 39 quindecies du code général des impôts ;

3° Les reports déficitaires ;

4° Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du même code ;

5° Les frais, droits et intérêts d'emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l'article 83 du même code ;

6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l'article 154 bis du même code.

III.- Les revenus mentionnés au I comprennent en outre :

1° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ;

2° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ;
3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 4°.
IV.- Sont exclus des revenus mentionnés au I :
1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l'article 39 quindecies et au a du I de l'article 219 quinquies du code général des impôts ;
2° La majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du même code.
V.- Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l'assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un.
En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul.

DOSSIER 4

Monsieur Jack est expert-comptable stagiaire dans le cabinet de Monsieur Russel, qui a comme client la société anonyme NASIR à conseil d'administration.

Cette société est créée depuis 14 mois et vient de clôturer son premier exercice. Son capital est entièrement libéré. Elle est spécialisée dans la création de robots dotés de l'intelligence artificielle.

Ses besoins de financement, pour assurer les frais de recherche et développement, sont importants.

Pour développer ses projets, la société NASIR SA doit impérativement trouver de nouvelles ressources financières. Elle envisage d'avoir recours à une émission d'obligations convertibles en actions au cours du premier semestre qui suit la date de clôture de ses premiers comptes annuels.

Les modalités de cette émission d'obligations convertibles seraient arrêtées par l'assemblée générale extraordinaire, sans délégation au conseil d'administration. L'opération se ferait avec suppression du droit préférentiel de souscription.

Le commissaire aux comptes est informé de manière fortuite de cette opération.

TRAVAIL À FAIRE

4.1 Les dirigeants envisagent de réaliser l'opération d'émission d'obligations convertibles en actions sans en informer leur commissaire aux comptes. Qu'en pensez-vous ?

4.2 La société anonyme NASIR SA remplit-elle les conditions pour pouvoir réaliser cette opération ? Si oui, pourquoi ? Dans la négative, comment la société NASIR SA pourrait-elle remplir ces conditions ?

4.3 Les conditions d'émission étant supposées remplies pour l'émission des obligations convertibles en actions, le projet d'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire, tel qu'il apparaît en annexe 5, vous parait-il adapté ? Les dirigeants ne voulant absolument pas modifier ce projet, quelles conséquences doit en tirer le commissaire aux comptes ?

ANNEXE 5

Projet d'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire

NASIR

Société anonyme

au capital de 1 000 000 euros

Siège social : 1, avenue des champs Elysées

75000 Paris

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Madame, Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous convoquer à l'assemblée générale extraordinaire de votre société qui se tiendra le 13 juin 2021 à 9 heures au siège de la société à l'effet de délibérer sur les points suivants inscrits à l'ordre du jour :

- Lecture du rapport du conseil d'administration, présentant uniquement l'opération d'émission des obligations convertibles en actions ;
- Emission de 10 000 obligations convertibles en actions ;
- Pouvoir pour les formalités.

L'ensemble des documents prévus dans le cadre de la présente assemblée, vous a été communiqué ou tenu à votre disposition au siège social dans les conditions et délais fixés par la loi.

Page laissée blanche (impression recto-verso)

Session de novembre 2020

DEC — épreuve n° 2 — barème : 10 + 4 + 6 points

Couleur d'onglet : **GRIS**

Épreuve n° 2 — Révision légale et contractuelle des comptes, durée 4 h 30, coefficient 3. Sujet officiel, 14 pages.

Dossier	Points	Entité(s) (codage)	Profession dominante	Questions codées
1 — SAS OSTREO	10	SAS	CAC	10
2 — SARL LEUTTREIN	4	SARL	EC	4
3 — Monsieur LELYON	6	particulier	EC	7

Source : SIEC, archives des sujets (PDF officiel) : https://siec.education.fr/candidats/docutheque/download/diplome-dexpertise-comptable-dec-archives-sujets/Nov%202020%20-%20R%C3%A9vision.pdf

Entités et professions : codage du dépôt (docs/data/sujets_codes*.jsonl), à titre de repère. Le barème par question n'est jamais publié ; pas de corrigé officiel (voir V8_Corriges_index.md, corrigés non officiels).

Page laissée blanche (impression recto-verso)

Session de novembre 2020

DEC

DIPLÔME D'EXPERTISE COMPTABLE

ÉPREUVE ÉCRITE N°2

Le sujet comporte 14 pages numérotées de 1 à 14

(Vérifiez le nombre de pages à réception du sujet)

Le sujet comporte trois dossiers indépendants.

Il est conseillé aux candidats de prendre connaissance de l'ensemble du sujet avant d'entamer le traitement des dossiers

Durée : 4h30 – Coefficient 3

Barème sur 20 points

DOSSIER 1 - S.A.S. OSTREO	**10 points**
DOSSIER 2 - S.A.R.L. LEUTTREIN	**4 points**
DOSSIER 3 - Monsieur LELYON	**6 points**
Total	**20 points**

Préambule : toutes les réponses apportées devront être justifiées. Aucun calcul n'est demandé.

DOSSIER 1 - S.A.S. OSTREO

La société par actions simplifiée OSTREO a été créée en juillet 2017 par Mme CLAYERE et M. PERLOT à 24% chacun et est détenue par la société à responsabilité limitée AQUA à 52% dont M. JUSANT est gérant majoritaire.

Il s'agit d'une société de commercialisation d'huîtres exerçant son activité sur le bassin de BOURCEFRANC-LE-CHAPUS près de MARENNES en Charente Maritime, à partir de diverses variétés d'huîtres, bénéficiant de deux labels rouges et d'une indication géographique protégée (IGP), achetées à des ostréiculteurs. Ces dernières sont des fines de claire (n°1, n°2 et n°3), pousses en claire et spéciales de claire (n°1, n°2 et n°3).

Mme CLAYERE et M. PERLOT souhaitaient être tous les deux salariés. M. PERLOT est président et Mme CLAYERE est présidente déléguée. Les extraits des statuts de la société OSTREO vous sont donnés en annexe 1.

Les formalités juridiques ont été réalisées, au cours de l'exercice 2017, par le Cabinet Ad'vocat.

La S.A.S OSTREO a choisi le cabinet Ex'pert en tant qu'expert-comptable.

Les principaux éléments comptables connus à ce jour sont :

	2017	2018
Chiffre d'affaires HT	1 450 K€	2 100 K€
Total Bilan	808 K€	910 K€
Effectif à la clôture de l'exercice	19	22

Afin de diversifier son activité, la S.A.S. OSTREO envisage de se lancer dans la mytiliculture afin de développer les « moules de bouchot » et leur commercialisation à BOURCEFRANC-LE-CHAPUS. La société prend une participation de 26% dans la S.A.R.L. MOUL'FRITES qui élève ces petites moules à la chair orangée et à la coquille très sombre sur des pieux au CHATEAU D'OLERON, à l'entrée de l'Ile d'Oléron.

TRAVAIL À FAIRE

1.1 La S.A.S. OSTREO était-elle tenue de nommer un commissaire aux comptes à sa création ?

***

Sur les conseils de son cabinet d'avocat, la société S.A.S. OSTREO envisage la nomination du cabinet de commissariat aux comptes GESGA, représenté par Mme Estelle COUTEAU. Cette dernière fait partie du même club des jeunes dirigeants que Mme CLAYERE. Commissaire aux comptes, elle s'est installée en société unipersonnelle. Son seul collaborateur, M. Jean DEC, vient de présenter les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes (CAFCAC) et il est spécialisé dans les missions de commissariat aux comptes dans le domaine agricole.

En avril 2019, le cabinet GESGA E.U.R.L. a été nommé en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la S.A.S OSTREO. Mme Estelle COUTEAU a fourni tous les

documents nécessaires à sa nomination en tant que signataire : lettre d'acceptation et attestations d'inscription en tant que personnes physique et morale à la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Bordeaux.

TRAVAIL À FAIRE

1.2 Le cabinet Ad'Vocat informe le président de la société S.A.S. OSTREO qu'il n'y a pas lieu de nommer un commissaire aux comptes suppléant, puisque les statuts n'en prévoient pas la désignation. Qu'en pensez-vous ?

1.3 Dès sa nomination en avril 2019, quelles missions pouvait proposer le commissaire aux comptes ?

1.4 La S.A.S. OSTREO était-elle tenue d'accepter la ou les missions précédente(s) et quel(s) risque(s) pouvait-elle encourir ?

1.5 Dans ce contexte particulier, quelle démarche devait effectuer Mme Estelle COUTEAU dès l'acceptation de sa mission ?

1.6 La S.A.S OSTREO a décidé de tenir compte des obligations légales que lui a présentées Mme Estelle COUTEAU. Sur les conseils du cabinet Ad'vocat, la S.A.S. organise deux assemblées générales, une en octobre 2019 et une autre en juin 2020. Pouvez-vous préciser l'objet de chacune d'elles ?

1.7 Quel(s) est (sont) le(s) rapport(s) que doit présenter Mme Estelle COUTEAU à la première assemblée générale qui suit sa nomination ?

1.8 Quel(s) est (sont) le(s) rapport(s) que doit présenter Mme Estelle COUTEAU à la seconde assemblée générale ?

****

M. Jean DEC, qui a réussi les épreuves du CAFCAC à la session 2019, inscrit près la Cour d'appel de Bordeaux en tant que commissaire aux comptes, est associé avec Mme Estelle COUTEAU depuis janvier 2020 dans la société GESGA.

TRAVAIL À FAIRE

1.9 Le commissaire aux comptes suppléant, M. BOURRICHE, vient d'envoyer à Mme Estelle COUTEAU une copie de son courrier destiné au président de la CRCC de Bordeaux que vous trouverez en annexe 2. N'ayant pas été informée préalablement de cette situation, Mme Estelle COUTEAU vous interroge sur les démarches particulières qu'elle doit effectuer.

1.10 M. PERLOT et Mme CLAYERE, considérant que le mandat de la société GESGA se terminera fin décembre 2022, demandent au cabinet Ad'Vocat s'il sera possible de ne pas renouveler le mandat à cette échéance. Qu'en pensez-vous ?

ANNEXE 1 - Extrait des statuts de la S.A.S. OSTREO

OSTREO

Société par actions simplifiée
Au capital de 150 000 euros
Siège social Chemin des Roses
17560 BOURCEFRANC LE CHAPUS
123 456 789 RCS LA ROCHELLE

STATUTS

TITRE I : FORME - OBJET - DÉNOMINATION SOCIALE - SIÈGE - DURÉE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé une société par actions simplifiée régie par le code de commerce, par toutes dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet, en France ou à l'étranger, directement ou indirectement :

- l'achat, l'affinage, la vente en gros, demi-gros et accessoirement au détail, d'huîtres ou produits de la mer et plus généralement toutes opérations tant sur le plan national qu'international, susceptibles de faciliter ou de favoriser le développement de son objet social.

ARTICLE 3 - DÉNOMINATION SOCIALE

La société prend la dénomination sociale de « OSTREO ».

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société et destinés aux tiers, la raison sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé à :

Chemin des Roses 17560 BOURCEFRANC-LE-CHAPUS

Il pourra être transféré en tout autre endroit dans la même ville ou le même département par simple décision du président et en tout autre lieu par décision extraordinaire du ou des associés.

ARTICLE 5 - DURÉE

La durée de la société commencera à courir à compter de la date d'immatriculation au registre du commerce, et expirera 99 ans plus tard, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par l'Assemblée Générale Extraordinaire.

TITRE II : APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

ARTICLE 6 – APPORTS (…)
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €) et est divisé en MILLE CINQ CENTS (1.500) actions de CENT EUROS (100 €) chacune, numérotées de 1 à 1.500, entièrement libérées, réparties entre les membres de la société.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION ET RÉDUCTION DE CAPITAL (…)

TITRE III - PRÉSIDENCE

ARTICLE 12 - PRÉSIDENCE

I - La société est présidée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées par le ou les associés dans les statuts ou par un acte postérieur, à la majorité requise pour les décisions ordinaires, avec ou sans limitation de durée.

II - Conformément à la loi, le président, ou chacun des présidents délégués s'ils sont plusieurs, aura, vis-à-vis des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social, sans limitation et sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Le président ou chacun des présidents délégués a tous les pouvoirs nécessaires pour faire dans l'intérêt de la société tous les actes de gestion se rapportant à l'objet social.

TITRE IV DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS (…)

TITRE V COMMISSAIRE AUX COMPTES

ARTICLE 23 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Dans les cas prévus par la loi, la société procédera, dans les plus courts délais, à l'initiative du président ou de chacun des présidents délégués, à la nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes, par décision du ou des associés.

Même en dehors de l'obligation légale qui précède, le ou les associés pourront, au cours de la vie de la société, procéder à la nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Les fonctions du commissaire aux comptes sont fixées par la loi.

TITRE VI EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - CONTRÔLE - AFFECTATION ET RÉPARTITION DES RÉSULTATS

ARTICLE 24 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social coïncide avec l'année civile. La clôture du 1er exercice est fixée au 31 Décembre 2017. (…)

ANNEXE 2 - LETTRE DE DEMANDE D'OMISSION

Hugo BOURRICHE
1 rue Chai des Farines
33000 BORDEAUX
Téléphone : 05 56 79 00 00
E-mail : bourriche@gmail.com
N° d'inscription : 123456

M. le Président de la Compagnie Régionale des commissaires aux comptes
28 rue Ferrere
33000 BORDEAUX

Demande d'omission personne physique

LR AR

A Bordeaux

Le 22/09/2020

Monsieur le Président,

Par la présente, je sollicite mon omission de la liste des commissaires aux comptes, avec effet au 1er octobre 2020, en raison de problèmes de santé.

Je joins une déclaration certifiant que je ne détiens plus aucun mandat en tant que commissaire aux comptes titulaire.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations confraternelles.

Hugo BOURRICHE

DOSSIER 2 – S.A.R.L. LEUTTREIN

Expert-comptable stagiaire au sein du cabinet AMPANE, vous êtes en charge du dossier « S.A.R.L. LEUTTREIN », pour lequel le cabinet réalise une mission de présentation des comptes annuels. La société a été créée par M. SARROUL il y a une vingtaine d'années avec trois associés à ARIVALLE en Normandie dans l'EURE.

Ses anciens associés ont quitté la société à tour de rôle pour vivre de nouvelles aventures. M. SARROUL est depuis une quinzaine d'années seul détenteur des parts. L'activité de la société à son début consistait uniquement à concevoir et à faire fabriquer des compléments alimentaires à destination des éleveurs. Sa notoriété grandissant, elle y a adjoint il y a quelques années une activité de conseil et de prestations de services toujours dans le même domaine d'activité. M. SARROUL a géré cette société avec prudence : il a toujours conservé une trésorerie suffisante pour réaliser de nouveaux développements. La société dégage plus de 100K€ de résultat chaque année et a accumulé 900K€ de réserves qui correspondent plus ou moins à la trésorerie.
A l'occasion d'un rendez-vous, M. SARROUL a informé votre assistante Mme Tarah TETONTREIN que le fonctionnement actuel lui convenait et qu'il n'envisageait plus de développer de nouvelles activités, préférant se consacrer à son cœur de métier. Il s'interroge en revanche sur l'intérêt de conserver une telle trésorerie dans la société, compte tenu des faibles taux de rendement des placements. Cette situation est d'autant plus désagréable pour lui que :

- il a toujours des emprunts personnels sur son habitation principale à hauteur de 300 K€ ;
- il a créé, avec son épouse il y a trois ans, la société de relooking la S.A.R.L. TEBO, dont ils sont co-gérants. Cette société, également cliente du cabinet AMPANE, peine à démarrer. Elle a généré des pertes, comptables et fiscales, qui ont conduit M. SARROUL à abandonner, en 2018, son compte courant d'associé à hauteur de 20 K€ avec une clause de retour à meilleure fortune ;
- son épouse n'est pas rémunérée par la S.A.R.L. TEBO, compte tenu de la faible activité de la société.

M. SARROUL vous appelle et vous annonce qu'un ami lui a indiqué qu'il était dorénavant possible de prendre des dividendes moyennant un taux fixe attractif et libératoire des charges sociales et de l'impôt sur le revenu. Il pourrait ainsi prélever en une fois les 300 K€ dont il a besoin pour rembourser l'emprunt sur son habitation principale, puis par la suite 200 K€ afin d'acquérir l'appartement qu'il a toujours voulu avoir à la montagne.

M. SARROUL est très attaché au statut de travailleur non salarié (TNS) et ne veut pas basculer dans le régime des salariés.

Afin de répondre à ses objectifs, vous lui proposez une étude de restructuration de ses sociétés. Dans ce cadre, vous préconisez, notamment, la transformation de la S.A.R.L. LEUTTREIN en S.A.S. et proposez de réaliser les formalités correspondantes.

TRAVAIL À FAIRE

2.1 Le cabinet AMPANE peut-il réaliser cette mission de transformation de la S.A.R.L. LEUTTREIN en S.A.S. ? Justifier votre réponse.

2.2 D'un point de vue normatif, de quelle mission s'agirait-il ?

M. SARROUL décide de faire appel à vos services.
Mme TARAH TETONTREIN vous a préparé une note (annexe 3) présentant les conditions dans lesquelles serait réalisée cette opération. Les bilans et comptes de résultat des sociétés TEBO (annexe 4) et LEUTTREIN (annexe 5) faciliteront votre compréhension.

TRAVAIL À FAIRE

2.3 Les déficits fiscaux reportables de la S.A.R.L. TEBO pourront-ils être imputés sur les profits attendus grâce aux revenus tirés de la présidence de la S.A.S. LEUTTREIN ?

2.4 Au regard de l'annexe 6, la clause de retour à meilleure fortune pourra-t-elle être mise en œuvre ?

ANNEXE 3 - NOTE SUR LE PROJET DE TRANSFORMATION DE LA S.A.R.L. LEUTTREIN EN S.A.S., CHANGEMENT DE GOUVERNANCE DE LA SOCIÉTÉ LEUTTREIN, EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL DE LA S.A.R.L. TEBO

1. Transformation de la S.A.R.L. LEUTTREIN en S.A.S. LEUTTREIN ;

2. Présidence de la S.A.S. LEUTTREIN confiée à la S.A.R.L. TEBO représentée par M. SARROUL en qualité de gérant associé de la S.A.R.L. TEBO ;

3. Extension de l'objet social de la S.A.R.L. TEBO afin d'intégrer l'activité de gestion de sociétés ;

4. Indemnité de présidence versée par la S.A.S. LEUTTREIN à la S.A.R.L. TEBO : 180 K€ par an, soit approximativement le montant de la rémunération de M. SARROUL (120 K€) et des charges sociales (60 K€) supportées actuellement par la S.A.R.L. LEUTTREIN ;

5. Rémunération de M. SARROUL gérant de la S.A.R.L. TEBO sur la base annuelle de 138 K€ répartis en 92 K€ de rémunération et 46 K€ de charges sociales ;

6. Rémunération de Mme SARROUL, co-gérante de la S.A.R.L. TEBO, sur la base annuelle de 24 K€ répartis en 16 K€ de rémunération et 8 K€ de charges sociales ;

7. Incidence de ces évolutions sur le résultat dégagé par la S.A.R.L. TEBO :
    a. Indemnité de présidence perçue : 180 K€
    b. Indemnité de gérance versée à Mr : 138 K€ (charges sociales comprises)
    c. Indemnité de gérance versée à Mme : 24 K€ (charges sociales comprises)
    d. Incidence sur le résultat : 180 K€ – 138 K€ - 24 K€ = 18 K€
    e. Ce montant est suffisant pour :
        i. couvrir l'insuffisance actuelle de l'activité de base de la S.A.R.L. TEBO
        ii. absorber les pertes antérieures rapidement
        iii. actionner la clause de retour à meilleure fortune et rembourser le compte courant de M. SARROUL d'ici quelques années

8. Incidence de ces évolutions sur le résultat dégagé par la S.A.S. LEUTTREIN :
        i. indemnité de présidence versée : 180 K€
        ii. rémunération de gérance économisée : 120 K€
        iii. charges sociales économisées : 60 K€
        iv. soit au global : 180 K€ - 120 K€ - 60 K€ = 0 K€

La rémunération nette du couple qui était jusque-là de 120 K€ par an correspondant à la rémunération perçue par M. SARROUL dans la société LEUTTREIN, passe à 108 K€ par an (92+16). La diminution est de 12 K€ par an (120 -108) mais le couple n'a plus besoin de faire d'apport en compte courant dans la S.A.R.L. TEBO et pourra même récupérer le montant abandonné en 2018. En outre, les conditions de rémunération des organes de gouvernance pourront être améliorées lorsque l'activité de relooking se sera développée. M. SARROUL pourra également bénéficier de dividendes versés par la S.A.S. LEUTTREIN avec une fiscalité avantageuse.

ANNEXE 4 - BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT DE LA S.A.R.L. TEBO au 31/12/2019

(Données en €)

Bilan S.A.R.L. TEBO au 31/12/2019

Actif	Brut 31/12/2019	Amort.	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018	Passif	31/12/2019	31/12/2018
Immobilisations	43 915	13 636	30 279	35 911	Capital	10 000	10 000
Stocks	2 688		2 688	4 219	Réserves	57	57
Clients	3 623		3 623	2 602	Report à N	- 4 500	1 091
					Résultat	**- 378**	**- 5 591**
Créances diverses	2 471		2 471	11 033	Fournisseurs	7 643	4 456
Trésorerie	27 955		27 955	9 598	Dettes diverses	2 120	2 277
					CC SARROUL	52 073	51 073
TOTAUX	**80 652**	**13 636**	**67 016**	**63 363**		**67 016**	**63 363**

COMPTE DE RESULTAT DE LA S.A.R.L. TEBO au 31/12/2019

Produits	31/12/2019	31/12/2018
Prestations de services	30 938	17 658
Ventes de produits	12 310	3 023
Subventions d'exploit.	26	945
Autres produits		44
Intérêts comptes courants		385
Abandon de créance		20 000
TOTAUX PRODUITS	**43 274**	**42 055**
Charges	**31/12/2019**	**31/12/2018**
Autres achats et charges externes	32 344	36 877
Impôts, taxes et versements assimilés	3 772	3 504
Salaires		95
Charges salariales		74
Rémunération de gérance		
Charges obligatoires gérance	1 834	2 162
Charges diverses de gestion	70	4
Dotations aux amortissements et provisions	5 632	4 930
TOTAUX CHARGES	**43 652**	**47 646**
RESULTAT	**- 378**	**- 5 591**

ANNEXE 5 - BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT DE LA S.A.R.L. LEUTTREIN au 31/12/2019

(Données en €)

Bilan S.A.R.L. LEUTTREIN au 31/12/2019

Actif	Brut 31/12/2019	Amort.	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018	Passif	31/12/2019	31/12/2018
Immobilisations	80 757	52 523	28 234	37 569	Capital	27 500	27 500
Stocks	13 932		13 932	10 568	Réserve légale	2 750	2 750
Clients	206 425		206 425	101 687	Autres réserves	913 692	782 155
					Résultat	**156 343**	**131 537**
Créances diverses	2 829		2 829	2 971	Fournisseurs	156 359	88 638
Cpts courants filiales A et B	60 000		60 000	10 000	Dettes diverses	28 769	18 518
Trésorerie	998 575		998 575	912 885	CC Associé	24 582	24 582
TOTAUX	**1 362 518**	**52 523**	**1 309 995**	**1 075 680**		**1 309 995**	**1 075 680**

COMPTE DE RÉSULTAT DE LA S.A.R.L. LEUTTREIN au 31/12/2019

Produits	31/12/2019	31/12/2018
Ventes de marchandises	858 104	684 156
Prestations de services	245 270	237 498
Produits de gestion courante		244
Produits financiers	23 055	14 177
Produits s/cessions d'immobilisations		6 670
Produits s/cessions d'immo. financières		15 466
TOTAUX PRODUITS	**1 126 429**	**958 211**
Charges	**31/12/2019**	**31/12/2018**
Autres achats et charges externes	657 275	531 487
Impôts, taxes et versements assimilés	1 570	2 311
Salaires	23 780	22 971
Charges salariales	4 065	6 562
Rémunération de gérance	120 000	120 000
Charges sociales s/rem. de gérance	60 792	59 971
Charges diverses de gestion	701	750
Valeur comptable des elts d'actif cédés		18 102
Dotations aux amortissements et provisions	38 176	9 654
Impôts sur les bénéfices	63 727	54 866
TOTAUX CHARGES	**970 086**	**826 674**
RESULTAT	**156 343**	**131 537**

ANNEXE 6 - EXTRAIT DE LA CLAUSE DE RETOUR À MEILLEURE FORTUNE ENTRE LA S.A.R.L. TEBO ET M. SARROUL

CONTRAT D'ABANDON DE CRÉANCE

Entre les soussignés :

- La S.A.R.L. TEBO, au capital de 10 000 €
- M. SARROUL demeurant à ARIVALLE,

D'autre part

Il a été convenu et préalablement exposé ce qui suit :

Exposé :

Afin de faciliter le démarrage de la S.A.R.L. TEBO, M. SARROUL a consenti à la société diverses avances en compte courant.

Malheureusement, le développement n'ayant pas été à la hauteur des espérances et le résultat attendu étant fortement déficitaire, cela provoquera une dégradation importante des capitaux propres de la société.

Afin de ne pas arriver à cette situation handicapante pour la société, M. SARROUL consent au profit de la S.A.R.L. TEBO un abandon de sa créance pour un montant de 20 000 €.

Cet abandon est accordé à la S.A.R.L. TEBO par M. SARROUL dans le cadre de la gestion de ses participations financières et afin de garantir au mieux ses intérêts.

Les soussignés conviennent, dans le cas où la S.A.R.L. TEBO viendrait à réaliser dans le futur des bénéfices, qu'une partie de ceux-ci soit reversée à M. SARROUL à concurrence de la somme abandonnée, sans que celle-ci soit productrice d'intérêts. Le remboursement lié au retour à meilleur fortune de la S.A.R.L. TEBO interviendra de la manière suivante afin de permettre à la société de poursuivre son redressement et son développement :

- La première année : conservation du résultat positif,
- Durant les trois années suivantes : 25 % du résultat positif constaté avant remboursement éventuel de l'abandon,
- De la cinquième à la dixième année : 1/3 du résultat positif constaté avant remboursement éventuel de l'abandon,
- Au-delà : abandon définitif de la partie qui n'aurait pas pu être remboursée.

Fait à Arivalle en deux exemplaires le 27 décembre 2018

Pour la S.A.R.L. TEBO M. SARROUL

DOSSIER 3 - Monsieur LELYON

Au cours de la dernière campagne d'impôt sur le revenu réalisée par votre cabinet fin mai 2020, vous avez participé à la préparation de la déclaration de revenus de M. LELYON. Ce client a souhaité faire appel à vos services car il a réalisé début 2019 un achat immobilier à TOURS dont la livraison a été faite le 1er décembre 2019. Il s'agit d'un appartement meublé dans une résidence avec services pour étudiants, destiné à la location. Le prix d'achat s'est élevé à 350 000 €, dont 30 000 € au titre du terrain, 300 000 € au titre de l'immobilier et 20 000 € au titre du mobilier. Cet appartement est exploité par le gestionnaire de la résidence, avec qui M. LELYON a contracté un bail commercial de 9 ans.
Comme c'est la première fois qu'il réalise ce type d'investissement, M. LELYON vous a interrogé afin de savoir s'il fallait faire des déclarations fiscales particulières dans le cadre de cette opération, et s'il pouvait bénéficier d'un crédit d'impôt ou d'une réduction fiscale quelconque. Il vous a précisé que les loyers perçus seront de 18 000 € annuels à partir de l'année 2020. Ces loyers sont faibles par rapport aux revenus des époux LELYON.

TRAVAIL À FAIRE

3.1 Quelle est la qualification fiscale des revenus tirés de cette location ?

3.2 Quel est le régime fiscal applicable, de plein droit, aux revenus tirés de cette location ?

3.3 Quelle solution alternative pouvez-vous proposer à M. LELYON ?

3.4 La réponse à la question précédente serait-elle la même en cas d'achat de cet appartement en indivision avec son épouse, avec laquelle il est marié sous un régime matrimonial séparatiste ?

3.5 Si cette activité de location se révélait déficitaire, quel serait le traitement fiscal de cette perte ?

Sur vos conseils, M. LELYON a décidé de placer son investissement sous le régime CENSI-BOUVARD.
Pour l'année 2019, la perte comptable s'élève à 16 000 €. Elle est constituée des frais d'acquisition de l'appartement à hauteur de 15 000 € et d'amortissements pour un montant de 1 000 € (dont 700 € pour l'appartement et 300 € pour le mobilier).

TRAVAIL À FAIRE

3.6 Quel est le traitement fiscal des amortissements ?

Disposant d'une grande maison avec piscine, les époux LELYON en louent une partie en tant que chambres d'hôtes depuis plusieurs années. Le reste de la maison constitue leur habitation principale. M. LELYON souhaite déduire un amortissement de la partie de la maison affectée à cette activité « chambres d'hôtes » alors qu'il n'a pas inscrit la maison à l'actif.

TRAVAIL À FAIRE

3.7 Que pouvez-vous lui répondre ?

Session de novembre 2019

DEC — épreuve n° 2 — barème : 10 + 4 + 6 points

Couleur d'onglet : **GRIS**

Épreuve n° 2 — Révision légale et contractuelle des comptes, durée 4 h 30, coefficient 3. Sujet officiel, 20 pages.

Dossier	Points	Entité(s) (codage)	Profession dominante	Questions codées
1 — SA Transports Lyon-Loire	10	SA	CAC	9
2 — Belleroche-Poteries (RSE)	4	SA	EC	4
3 — Belleroche-Poteries (groupe)	6	groupe	EC	5

Source : SIEC, archives des sujets (PDF officiel) : https://siec.education.fr/candidats/docutheque/download/diplome-dexpertise-comptable-dec-archives-sujets/Nov%202019%20r%C3%A9vision.pdf

Entités et professions : codage du dépôt (docs/data/sujets_codes*.jsonl), à titre de repère. Le barème par question n'est jamais publié ; pas de corrigé officiel (voir V8_Corriges_index.md, corrigés non officiels).

Page laissée blanche (impression recto-verso)

Session de novembre 2019
DEC

DIPLÔME D'EXPERTISE COMPTABLE

ÉPREUVE ÉCRITE N°2

Le sujet comporte 20 pages numérotées de 1 à 20
(Vérifiez le nombre de pages à réception du sujet)

Le sujet comporte trois dossiers indépendants.
Il est conseillé aux candidats de prendre connaissance de l'ensemble du sujet avant d'entamer le traitement des dossiers

Durée : 4h30 – Coefficient 3

Barème sur 20 points

Partie 1	Dossier 1	10 points
Partie 2	Dossier 2	4 points
	Dossier 3	6 points
Total		**20 points**

Vous êtes expert-comptable stagiaire dans le cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, Edisch EC&CAC.

En charge d'un portefeuille clients depuis des années, votre maître de stage souhaite vous nommer chef de mission et vous confier de nouveaux travaux afin de soulager son emploi du temps. Ces missions, de natures différentes, vous permettront de démontrer vos compétences acquises au sein du cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, Edisch EC&CAC, dirigé par des professionnels reconnus et exigeants, chacun en charge d'une spécialité. Le cabinet a des clients dans des régions et des secteurs d'activités différents.

Sur la plaquette du cabinet figurent M. Jean Conteste, responsable du secteur audit et Mme Flore Laverdure directrice du pôle RSE. Chacun d'entre eux souhaite vous confier un dossier.

PARTIE 1 – TRANSPORTS LYON-LOIRE

DOSSIER 1

La SA « Transport Lyon-Loire » a été créée au siècle dernier et n'est pas une entité d'intérêt public. Le Président du conseil d'administration de cette société anonyme, M. Roulsabille, spécialiste des transports longues distances, apprécie la relation avec son auditeur légal, tout comme celle avec son expert-comptable, votre confrère et ami, M. Lecomptetours.

Cette société, située à Souvigny en Sologne, a été créée le 28 août 1950. Elle compte, aujourd'hui, 35 salariés et réalise un chiffre d'affaires de 9 M€.

Vous avez, brillamment, mené tous les travaux d'audit relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2018, de l'acceptation et la poursuite de la mission à la synthèse.

Vous allez maintenant vous atteler à la rédaction de différents rapports, en commençant par le rapport spécial sur les conventions.

TRAVAIL À FAIRE

1.1 Dans le cas d'espèce, quel est le fondement légal de l'autorisation préalable à la conclusion d'une convention ? Dans quel(s) cas n'est-elle pas applicable ?

Dans le cadre de sa mission, M. Jean Conteste a reçu de Me Lucas Tastroff, avocat de la SA « Transport Lyon-Loire », un courrier d'information que vous trouverez en annexe 1.

TRAVAIL À FAIRE

1.2 Après la lecture de l'annexe 1, quelles remarques jugez-vous pertinent de porter à la connaissance de Monsieur Jean Conteste ? Justifiez votre réponse.

1.3 Indiquez quelles seraient les conventions qui ne devraient pas figurer dans le rapport spécial sur les conventions réglementées. Justifiez votre réponse.

Mme Ella Toufeau, collaboratrice du cabinet, vous a préparé le projet de rapport sur les comptes annuels, que vous trouverez en annexe 2, accompagné, en annexe 3, d'extraits des comptes annuels.

TRAVAIL À FAIRE

1.4 A la lecture du projet de rapport sur les comptes et des extraits des comptes annuels, vous devez établir la liste des anomalies relevées et proposer les rectifications nécessaires (Il n'est pas demandé aux candidats d'établir un nouveau rapport).

Devant tant d'anomalies, M. Jean Conteste souhaite redéfinir le cadre d'intervention de sa collaboratrice, Mme Ella Toufeau.

Cette dernière avoue rencontrer des difficultés techniques. D'ailleurs, elle ne comprend pas pourquoi elle doit effectuer des contrôles sur le rapport de gestion, puisque l'avocat a repris les chiffres transmis par l'expert-comptable, ou le contrôle du dépôt de la liste des bénéficiaires. Mme Ella Toufeau connaît d'autant mieux le dossier qu'elle est actionnaire de la société à hauteur de 25% du capital.

TRAVAIL À FAIRE

En justifiant les réponses à chacune des questions ci-dessous :

1.5 Le commissaire aux comptes doit-il vérifier que la société dépose au greffe du tribunal le document relatif au bénéficiaire effectif ?

1.6 Selon vous, le non-dépôt du document constitue-t-il une irrégularité ?

1.7 L'entité a communiqué au commissaire aux comptes le document relatif aux bénéficiaires effectifs. Celui-ci ayant constaté des inexactitudes dans son contenu, quelles sont ses obligations ?

1.8 D'après vous, le fait qu'Ella Toufeau détienne un intérêt substantiel nuit-il à la mission ? Et si oui, quelle(s) sanction(s) encourt Ella Toufeau ?

1.9 Si les faits sont avérés, devant quelle instance ou juridiction sera convoquée Ella Toufeau ?

ANNEXE 1

Courrier de Me Lucas Tastroff à M. Conteste

Me Lucas Tastroff

9 rue du Bourdon Blans

12840 BREVIANDE

M.CONTESTE Jean

Bréviande,

Le 14 Février 2019

M. Conteste,

Faisant suite à la demande de M. Roulsabille, président du conseil d'administration de la SA Transport Lyon-Loire, compte tenu du fait que vous n'avez reçu aucune information sur les conventions au cours de l'année 2018, et conformément aux dispositions du code de commerce relatives à l'établissement de votre rapport spécial sur les conventions réglementées, je vous donne communication des conventions et informations suivantes :

- **CONVENTIONS SOUMISES À L'APPROBATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE**

- Conventions autorisées et conclues au cours de l'exercice écoulé :

Convention sur la prise à bail du local de stockage sis 12 rue de Métive à La Chapelle.

Cette convention a été signée lors de la séance du conseil d'administration du 12 mars 2018.

Le bailleur, la SCI PFJF, dans laquelle M. Roulsabille est associé minoritaire, a signé pour une durée de 9 ans, avec un loyer de 60 000 € annuel, révisable annuellement. Convention conclue pour accroitre les capacités de stockage dans le cadre de son développement à l'export.

Le premier loyer de 5 000 € a été versé le 1er juillet 2018, en même temps que le dépôt de garantie de 15 000 €.

- Conventions autorisées et conclues depuis la clôture de l'exercice écoulé :

Néant.

- **CONVENTIONS DÉJÀ APPROUVÉES PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE**

- Conventions approuvées au cours d'exercices antérieurs :

a) *dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé*

- **Rémunération du Président:**

M. Roulsabille a perçu, au cours de l'exercice, la somme de 84 000 € au titre de la rémunération de son mandat, contre 83 500 €, l'an dernier.

- **Versement sur le contrat d'assurance vie au profit de Mme Ella Frénéfaure, administratrice, souscrit le 16 juillet 2012 :**

Cette année encore, il a été versé la somme de 12 000 €.

- **Rémunération de compte courant au taux fiscal maximal :**

Cette année, seul le compte courant débiteur tout au long de l'exercice de M. Axel Haire a été rémunéré, pour un montant d'intérêts de 864.36 €.

- **Location**

La société a versé à la SCI F&Y, dans laquelle Madame Ella Frénéfaure et M. Axel Haire sont co-gérants, des loyers pour une somme de 24 000 € au titre de la location des bureaux de Lisbonne.

b) *sans exécution au cours de l'exercice écoulé*

Néant

Bien sincèrement,

Me Lucas Tastroff

Avocat

ANNEXE 2

Projet de rapport 2018

TRANSPORTS LYON-LOIRE

SA au capital de 80 000 €

Siège social : ZA DES CHAMPS CHOUETTE

41600 SOUVIGNY EN SOLOGNE

312120325 RCS BLOIS

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2018

A Monsieur Le Président,

1 - Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par le conseil d'administration, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SA Transports Lyon-Loire relatifs à l'exercice clos le 30/09/2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le strict respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er octobre 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

2 - Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

La société calcule des charges constatées d'avance selon le tableau figurant dans la note 12 de l'annexe.

Nous avons procédé à l'appréciation de l'approche retenue par la société, décrite dans la note 12 de l'annexe, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de cette approche.

3 - Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la Présidente et dans les autres documents adressés à l'actionnaire sur la situation financière et les comptes annuels.

4 - Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider de la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

5 - Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice

professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article R.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification pure et simple ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait, à (adresse du commissaire aux comptes)

le 19 mai 2019

Le commissaire aux comptes,

Ella TOUFEAU

ANNEXE 3

Extraits des comptes annuels 2018

Bilan actif

ACTIF	2018	2017	2016
Immos incorporelles nettes	290 000	290 000	290 000
Immos corporelles nettes	2 435 000	2 550 000	2 230 000
Immos financières nettes	275 000	275 000	275 000
Total Immobilisations nettes	**3 000 000**	**3 115 000**	**2 795 000**
Avances et acptes sur Cdes			
Clients et effets à recevoir	3 040 000	100 010	100 432
Autres créances	55 000	784	1 080
Valeurs mobilières de placement	250 000	28 450	26 400
Disponibilités	120 000	656	3 088
Total Actif circulant	**3 465 000**	**129 900**	**131 000**
Comptes de régularisation	5 000		
TOTAL ACTIF	**6 470 000**	**3 244 900**	**2 926 000**

Bilan passif

PASSIF	2018	2017	2016
Capital social	36 000	36 000	36 000
Prime d'émission			
Réserve Légale	4 000	4 000	4 000
Réserves	2 200 000	2 100 000	2 000 000
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	150 000	170 000	130 000
Total capitaux propres	**2 390 000**	**2 310 000**	**2 170 000**
Emprunts et dettes Ets de crédit	1 925 118	327 510	317 484
Dettes financières	1 061 107	194 584	137 343
Fournisseurs	744 450	244 704	204 450
Dettes fiscales et sociales	349 325	168 102	96 723
Autres dettes			
TOTAL PASSIF	**6 470 000**	**3 244 900**	**2 926 000**

PARTIE 2 : BELLEROCHE-POTERIES

Le cabinet Edisch EC&CAC, souhaite développer, à côté des missions traditionnelles d'expertise comptable, de nouvelles missions.

DOSSIER 2

C'est ainsi que le cabinet a été accrédité organisme tiers indépendant (O.T.I.) par le comité français d'accréditation (Cofrac) afin de mener des missions liées aux responsabilités environnementales, sociales et sociétales des entreprises.

Mme Flore Laverdure, expert-comptable diplômée en 2018, a soutenu un mémoire intitulé « *La présentation du bilan carbone par l'expert-comptable dans les élevages ovins* ». Elle a été recrutée par le cabinet afin de développer des missions liées à la responsabilité sociétale des entreprises.

Mme Laverdure sollicite votre aide. Elle s'interroge sur le contenu de la mission relative à l'avis motivé portant sur la sincérité des informations sociales et environnementales.

TRAVAIL À FAIRE

2.1 Quel est le document que l'entreprise doit établir et où doit-il figurer ?

Mme Laverdure vous demande de réaliser une relecture critique du projet de manuel des procédures du cabinet en ce qui concerne les articles qui traitent des missions liées à la responsabilité sociétale des entreprises. (Voir annexe 4).

TRAVAIL À FAIRE

2.2 L'article 3 du projet de manuel de procédures du cabinet comporte-t-il une ou plusieurs anomalies et si oui lesquelles ? (annexe 4).

Une opportunité se présente au cabinet. M. Jean Jar, président du conseil d'administration de la SA « Belleroche – Poteries », dont le siège est à La Ciotat dans les Bouches du Rhône, souhaite confier une mission de présentation des comptes annuels au cabinet et obtenir de celui-ci un avis motivé portant sur la sincérité des informations sociales et environnementales qu'il va donner à la prochaine assemblée générale des actionnaires. Il précise qu'il est passionné par l'écologie et le développement durable et qu'il est heureux que la législation introduite par la loi Grenelle II (loi n°2010-708 du 10 juillet 2010 qui a modifié le code de commerce et notamment le contenu du rapport de gestion) s'applique aux sociétés anonymes.

Lors d'un premier rendez-vous, le 21 octobre 2019, M. Jean Jar donne quelques informations sur la société qu'il dirige :

- La société réalise notamment le négoce de poteries et verreries dans trois magasins situés à La Ciotat, à Aix-en-Provence et à Lyon. La production de ces articles est respectueuse de l'environnement.

- Le capital de la société est de 50 000 €.
- Le chiffre d'affaires de l'exercice de douze mois, clos le 30 septembre 2019, dont les comptes sont à finaliser, s'établit à environ 3 100 K€, et le total du bilan devrait s'établir autour de 1 000 K€.
- L'effectif des salariés est de 9 personnes.

TRAVAIL À FAIRE

2.3 La société Belleroche–Poteries a-t-elle l'obligation légale d'obtenir cet avis motivé d'un O.T.I. ?

2.4 Parmi les informations à renseigner dans les déclarations de performance extra-financière (DPEF) à porter dans les rapports de gestion, pouvez-vous en citer cinq qui concernent le domaine social ?

DOSSIER 3

Avant le second rendez-vous de travail, M. Jean Jar a adressé, le 28 octobre 2019, un courrier à Madame Laverdure. Ce courrier présente la SA Belleroche – Poteries et les entités liées à cette société (annexe 5).

Monsieur Jean Jar s'interroge sur un certain nombre de points. Il vous est demandé de préparer une réponse en perspective d'une prochaine réunion de travail.

TRAVAIL À FAIRE

3.1 Le régime de l'intégration fiscale est-il possible entre la SA Belleroche-Poteries et la SARL Mithra Vacances et Soleil, sachant que cette dernière est filiale à 100 % de la société allemande Mithra Ferien und Sonne, elle-même détenue à 100 % par la société Belleroche-Poteries ? Justifier votre réponse.

3.2 Pensez-vous que la législation sur le mécénat prévue à l'article 238 bis du CGI puisse s'appliquer au don de 15 000 € qu'envisage de réaliser la SA Belleroche-Poteries au profit de l'association CFSM – 13 ? Justifier votre réponse.

3.3 Quelles seront les conséquences des travaux qu'envisage de réaliser la SCI Les calanques de Mithra sur le régime fiscal applicable en matière d'imposition des résultats ?

3.4 Quel est le niveau de vigilance que doit mettre en œuvre l'expert-comptable dans le dossier SA Belleroche-Poteries afin de respecter la « norme anti-blanchiment » applicable à la profession ? Justifier votre réponse.

3.5 M. Jean Jar est-il un bénéficiaire effectif ? Justifier votre opinion.

ANNEXE 4

Extrait du projet de manuel des procédures du cabinet Edisch EC&CAC.

…..

Chapitre 7 Les métiers du cabinet

Titre 1 Présentation des métiers du cabinet

…..

Art-3 Les missions « RSE » (Responsabilité environnementales, Sociales et sociétales des Entreprises)

Quand une société par actions est astreinte à intégrer dans son rapport de gestion des informations RSE conformément à l'article R.225-104.

Mission : Vérification des informations « RSE », des rapports extra financiers

Le cabinet est spécialisé dans les nouvelles missions environnementales et responsabilité sociétale des entreprises. Il est accrédité par la Commission française d'accréditation (COFRAC), pour vérifier la présence des informations sociales, environnementales et sociétales qui doivent apparaitre dans le rapport de gestion et cela depuis le mois de juin 2015, conformément à la loi Grenelle 2 n°2010-78 du 10 juillet 2010 qui a modifié pour ce faire les articles L.625 et suivants du code de commerce. Nous sommes donc, « CTI CABINET tiers indépendant », et nous établissons une attestation de présence des informations obligatoires, et /ou un avis sur leur sincérité.

Les informations sociales et environnementales figurant ou devant figurer au regard des obligations légales et réglementaires font l'objet d'une vérification par un cabinet tiers indépendant, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette vérification donne lieu à un avis qui est transmis à l'assemblée des actionnaires ou des associés 15 jours avant le rapport du conseil d'administration ou du directoire.

Mission : assistance à la réalisation des rapports de gestion (informations « RSE »)

Notre Cabinet peut également assister ses clients, dans la réalisation du rapport de gestion et de la déclaration de performance extra-financière qui doit être jointe à ce rapport.

Art-4 Acceptation et maintien des missions Vérification des informations « RSE »

Acceptation et maintien des missions

La procédure d'acceptation d'un nouveau client ou d'une nouvelle mission est essentielle pour le cabinet. L'acceptation d'une mission engage le cabinet est c'est pourquoi seule la direction du cabinet peut prendre cette décision à la lumière des informations obtenues du client.

Avant d'accepter une mission, le cabinet doit vérifier la possibilité de réaliser cette mission dans des conditions favorables. Cette analyse préalable à l'acceptation doit permettre, d'une part, de nous assurer que nous ne sommes pas dans une situation qui nous interdit d'accepter la mission (problème d'indépendance, conflit d'intérêts, …) et, d'autre part, que nous sommes en mesure de réaliser cette mission d'un point de vue technique (compétences, disponibilité, ressources).

Le cabinet doit aussi respecter les obligations prévues par la norme anti-blanchiment (voir le chapitre consacré à cette question dans le manuel).

Les analyses et diligences mises en œuvre pour accepter le client ou la mission doivent être consignées dans le dossier travail.

Une fois la mission acceptée, le cabinet doit envoyer une lettre de mission à son client et, le cas échéant, respecter les procédures de confraternité prévues à l'égard du prédécesseur dans le Code de déontologie.

Maintien des missions

Régulièrement, par exemple à l'occasion de la clôture d'une mission, le cabinet doit s'interroger sur les conditions de réalisation de la mission afin de s'assurer qu'il est toujours en mesure de se maintenir sur le dossier.

ANNEXE 5

Courrier de M. Jean Jar à Mme Flore Laverdure

La Ciotat, le 28 octobre 2019

Confidentiel

Madame Flore Laverdure,

Je fais suite à notre entretien du 21 octobre dernier et souhaite répondre aux nombreuses interrogations que vous avez formulées sur les modalités de fonctionnement de la société Belleroche – Poteries. Il me paraît d'autant plus important de vous éclairer sur le contexte juridique, économique, cultuel de la société car j'envisage de vous confier aussi la présentation des comptes de trois autres entités liées à la société anonyme.

Belleroche-Poteries

Le siège de la société Belleroche – Poteries est situé 1789 route de Marseille à La Ciotat dans les Bouches du Rhône, dans l'un des trois magasins de vente. En effet, je vous rappelle que les deux autres magasins sont situés à Aix-en-Provence et à Lyon.

La société emploie neuf salariés. La vente est assurée par six vendeurs, deux par magasin. Un chauffeur-livreur assume l'approvisionnement. Une secrétaire-comptable est attachée à l'établissement de Lyon et une secrétaire de direction m'assiste au siège et sert de lien avec les administrateurs et les tiers.

Je dois préciser que j'assure la direction de la société à temps partiel et sans rémunération. Je suis le dirigeant social de la société et je ne détiens qu'une action de 50 €.

Je vous remettrai lors de notre prochain rendez-vous les derniers comptes annuels de la société. Les principaux agrégats se présentent ainsi :

Postes	***2016 / 2017***	***2017 / 2018***	***2018 / 2019***
Chiffre d'affaires (CA)	*2 354 543 €*	*2 937 417 €*	*3 100 000 €*
Bénéfice	*137 144 €*	*118 555 €*	*20 000 €*
Capitaux propres	*576 874 €*	*695 429 €*	*50 000 €*
Total du bilan	*1 132 411 €*	*1 221 646 €*	*1 000 000 €*
Effectif	*7*	*9*	*9*
Nombre d'établissements	*2*	*2*	*3*

Je vous précise que les parts sociales de la SARL Belleroche-Poteries ont été léguées à l'association « The Spiritual Community of Mithra » par Monsieur Anastase Belleroche, décédé en janvier 2018. Le 5 octobre 2018, après une distribution de dividendes, le capital de

la société a été ouvert et la société a été transformée en société anonyme. Un contrat de concession de marque a été conclu avec Monsieur Peter-William Carriacou, qui autorise la société à utiliser la marque « Poteries Mithra » en contrepartie d'une redevance de 3% calculée sur le chiffre d'affaires.

Les actionnaires de la société Belleroche-Poteries sont :

- *M. Peter-William Carriacou 24,9 %*
- *M. Peter-John Carriacou 24,9 %*
- *The Spiritual Community of Mithra 24,9 %*
- *Mme Teresa Fado 24,9 %*
- *M. Helmut Ottenheimer (administrateur) 0,1 %*
- *M. Pierre Martin (administrateur) 0,1 %*
- *M. Farhad Mazda 0,1 %*
- *M. Jean Jar (administrateur – PDG) 0,1 %*

- *M. Peter-William Carriacou, 85 ans, est le Grand-Maître du «Renouveau Mithraïque» mouvement spirituel qui rassemble environ un millier d'adeptes essentiellement à Saint Christophe et Niévès, en Allemagne, en France et en Iran. Il est kitticien c'est-à-dire qu'il habite l'île de la Saint Christophe à Basseterre, situé dans les Antilles. Son fils Peter-John Carriacou, 24 ans, est appelé à lui succéder.*
- *The Spiritual Community of Mithra est une association fondée en 1975 et basée à Saint Christophe et Niévès. Elle est l'association mère, le vecteur international de communication du « Renouveau Mithraïque ». Elle est présidée par Karl-Heinrich Schauspieler, 80 ans, premier disciple de Peter-William Carriacou.*
- *Mme Teresa Fado, 45 ans, citoyenne portugaise réside depuis 25 ans à Saint Christophe et Niévès. Elle est la mère de Peter-John Carriacou.*
- *M. Helmut Ottenheimer, 55 ans, citoyen allemand réside à Saint Christophe et Niévès depuis 10 ans. Il est l'auteur de l'ouvrage d'une centaine de pages intitulé « Mithraïsche Spiritualität » offert aux participants des stages qu'il anime à Konstanz.*
- *M. Pierre Martin, 53 ans, citoyen français réside à Saint Christophe et Niévès depuis 5 ans. Il est le traducteur de la version française du même ouvrage et anime les stages à La Ciotat.*
- *M. Farhad Mazda, 42 ans, est Iranien il réside en Arménie et travaille sur l'implantation d'un centre mithraïque en Arménie.*

<u>Les autres entités :</u>

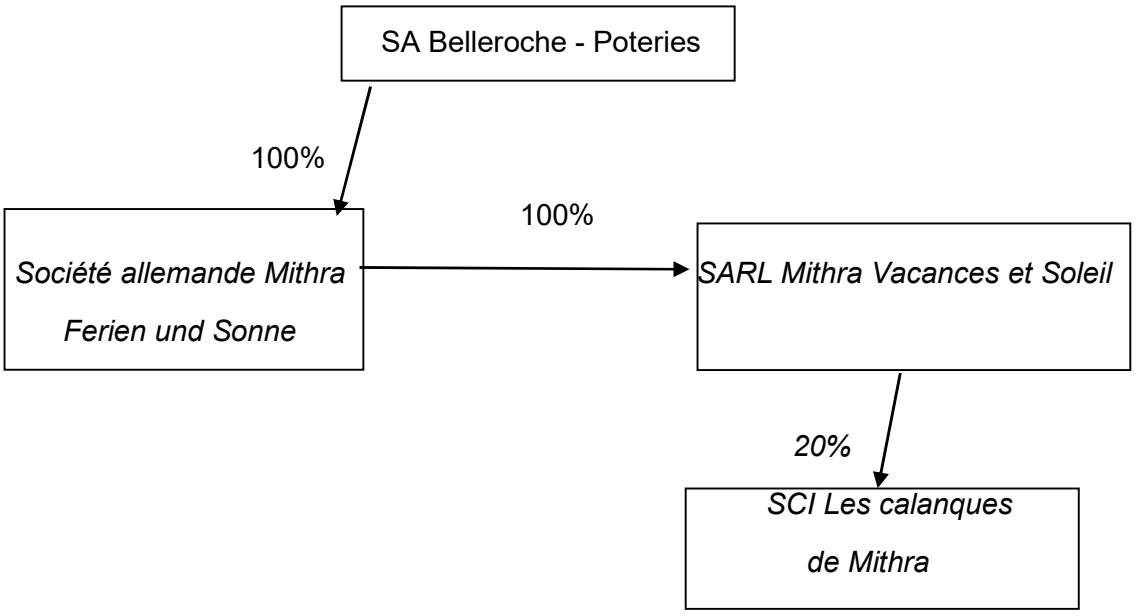
Je suis par ailleurs gérant-salarié de la SARL Mithra Vacances et Soleil qui assure la logistique du « Centre Français de Spiritualité Mithraïque ». Ce centre est géré par l'association CFSM – 13, dont je suis le président.

Le centre se situe sur un domaine d'un hectare, le long du littoral méditerranéen. Les participants aux stages, tous membres de l'association sous condition de cooptation, se

ressourcent physiquement, moralement et spirituellement pendant trois semaines par petits groupes. La participation aux frais de stage est de 3 000 €. Les stagiaires, une centaine par an, s'imposent une vie ascétique en réduisant progressivement leur alimentation et en s'imposant des exercices physiques intensifs. Pour se détendre, ils réalisent des ouvrages en terre cuite, vendus à la société Belleroche-Poteries, au profit de l'association. De plus, ils bénéficient de l'enseignement du très honorable Peter-William Carriacou, le Grand-Maître. Celui-ci s'adresse aux stagiaires par visio-conférence, tandis que son honorable disciple, le Maître Pierre Martin anime personnellement les stages.

La société Belleroche-Poteries détient 100 % de la société allemande Mithra Ferien und Sonne située à Konstanz au bord du Bodensee où se trouve un autre centre mithraïque. À noter que cette société allemande détient 100 % de la SARL Mithra Vacances et Soleil. Je suis gérant de cette dernière, tandis que M. Helmut Ottenheimer dirige la société allemande. Ces deux sociétés clôturent leurs comptes annuels au 30 septembre et sont soumises à l'IS au taux de droit commun applicable dans leur pays.

La SARL Mithra Vacances et Soleil détient 20 % du capital de la SCI Les calanques de Mithra. Je suis gérant non-associé de cette SCI. M. Peter-William Carriacou détient le reste du capital. Cette société est propriétaire de l'immeuble pris en location par l'association CFSM – 13.



<u>Missions à réaliser par votre cabinet</u>

En dehors des missions évoquées le 21 octobre, je souhaiterais confier à votre société d'expertise comptable la présentation des comptes de l'association CFSM – 13, de la SARL Mithra Vacances et Soleil et de la SCI Les calanques de Mithra.

Pour être totalement transparent avec vous, je précise que M. Jean Registre, précédent expert-comptable de la société Belleroche-Poteries va prendre sa retraite dans les mois à venir et ne souhaite pas continuer le suivi comptable de la société. Par ailleurs, le comptable très qualifié qui établissait bénévolement les comptes des autres entités n'adhère plus aux idéaux du « Renouveau mithraïque ». J'ai contacté trois autres cabinets d'expertise comptable qui se sont tous déclarés incompétents en matière de RSE.

Par ailleurs, je vous informe que la société de commissariat aux comptes Veritatis Audit a démissionné de son mandat fin septembre 2019. Je n'ai pas pris contact avec le commissaire aux comptes suppléant M. Archibald Perrault du fait de la réforme récente du commissariat aux comptes pour les petites entreprises.

À votre demande, je vous adresse une copie de ma carte nationale d'identité ainsi qu'un extrait Kbis récent de la SA Belleroche-Poteries. Je vous communique aussi une copie de la déclaration de bénéficiaire effectif réalisée début 2018 sur laquelle je figure en cette qualité, aucun autre actionnaire ne détenant directement ou indirectement 25 % ou plus du capital.

Je profite de la présente pour vous interroger sur diverses questions fiscales.

1° Est-il possible d'opter pour le régime de l'intégration fiscale entre la SA Belleroche-Poteries, fiscalement bénéficiaire, et la SARL Mithra Vacances et Soleil, déficitaire ?

2° Sur les sommes versées par chaque stagiaire, l'association CFSM – 13 reverse 2 000 € à l'association mère située à Saint Christophe et Niévès. Malgré les recettes liées à la vente de poteries l'association est en difficulté financière. La SA Belleroche-Poteries envisage de faire un don de 15 000 € dans le cadre de la législation sur le mécénat (article 238 bis du CGI). Pensez-vous que cette législation soit applicable ?

3° La SCI Les calanques de Mithra établit pour chaque année civile une « déclaration des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés » (formulaire n° 2072-S-SD). Cette SCI donne en location depuis 2010 l'ensemble immobilier accueillant l'activité de l'association CFSM – 13. Il s'agit d'une location nue. Le loyer annuel est de 80 000 €. La SCI envisage d'équiper la salle de sport de nombreux appareils de gymnastique, d'un sauna et d'un jacuzzi. Enfin le matériel de cuisine serait entièrement changé aux frais de la SCI. Le coût de ces équipements est de l'ordre de 400 000 € TTC. Le loyer devrait augmenter de 40 000 € par an.

La SA Belleroche peut-elle envisager de déduire 20 % des travaux d'équipements réalisés par la SCI Les calanques de Mithra ? (le pourcentage de 20 % correspond à la participation de la société Belleroche-Poteries dans la SCI). Plus généralement, pouvez-vous m'éclairer sur les conséquences fiscales de ces équipements et travaux ?

J'espère que notre collaboration sera longue et fructueuse. Que le soleil de Mithra vous éclaire.

Jean Jar

Session de mai 2019

DEC — épreuve n° 2 — barème : 7 + 6 + 7 points

Couleur d'onglet : **GRIS**

Épreuve n° 2 — Révision légale et contractuelle des comptes, durée 4 h 30, coefficient 3. Sujet officiel, 19 pages.

Dossier	Points	Entité(s) (codage)	Profession dominante	Questions codées
1 — La Ferronnerie de Saint-Jean	7	SA	EC	9
2 — EARL La Cascade	6	EARL	EC	5
3 — Association Les Primevères	7	association	CAC	5

Source : SIEC, archives des sujets (PDF officiel) : https://siec.education.fr/candidats/docutheque/download/diplome-dexpertise-comptable-dec-archives-sujets/Mai%202019%20r%C3%A9vision.pdf

Entités et professions : codage du dépôt (docs/data/sujets_codes*.jsonl), à titre de repère. Le barème par question n'est jamais publié ; pas de corrigé officiel (voir V8_Corriges_index.md, corrigés non officiels).

Page laissée blanche (impression recto-verso)

Session de mai 2019

DIPLÔME D'EXPERTISE COMPTABLE

ÉPREUVE ÉCRITE N° 2

Matériel autorisé : l'usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

Document autorisé : toute documentation manuscrite ou écrite.

Le sujet comporte 19 pages numérotées de 1 à 19
(Vérifiez le nombre de pages à réception du sujet)

Le sujet comporte trois dossiers indépendants.
Il est conseillé aux candidats de prendre connaissance de l'ensemble du sujet avant d'entamer le traitement des dossiers

Durée : 4 h 30 – Coefficient 3

Barème indicatif	
Dossier 1	7
Dossier 2	6
Dossier 3	7
Total	***20 points***

DOSSIER 1 – LA FERRONNERIE DE SAINT-JEAN

En ce premier jour du Printemps, le cimetière de Saint-Jean d'Alcapiès en Aveyron (12) était trop petit pour accueillir la famille et les amis de Georges PESCAYRE, disparu accidentellement une semaine plus tôt, quelques années seulement après son épouse et laissant deux fils, Pierre et Louis, ainsi que cinq petits-enfants.

Georges PESCAYRE, 64 ans, avait repris il y a plus de trente ans une petite société spécialisée dans la ferronnerie : « *La ferronnerie de Saint-Jean* ». Cette société fabriquait à l'origine des rampes d'escalier, des rambardes de terrasse, des lustres et autres produits très originaux, d'excellente qualité, ce qui avait conduit l'entreprise à prospérer rapidement. Georges s'était même lancé, grâce à l'initiative de l'un de ses salariés, dans la ferronnerie d'art, avec la production d'objets de décoration et notamment des brebis stylisées qui symbolisent l'Aveyron et la région de Roquefort.

Les deux fils de Georges travaillent dans la société familiale : Pierre, 32 ans, technicien de formation, s'occupe de la production et Louis, 29 ans, du développement commercial. Les deux frères s'entendent bien et souhaitent poursuivre l'activité mais sous une autre forme, peut-être une SAS.

Depuis quelques années, et notamment depuis la disparition de son épouse, Georges souhaitait préparer la transmission de son entreprise mais à ce jour rien n'avait été réellement formalisé.

Compte tenu de la situation patrimoniale de Georges PESCAYRE (Annexe 1), les deux fils étaient terrifiés à la perspective des conséquences financières du décès de leur père.

Lors des obsèques, après les condoléances d'usage, votre maître de stage, expert-comptable de la société, avait souhaité rassurer les deux fils de Georges, en leur indiquant qu'un jeune stagiaire du cabinet avait déjà préparé une note de synthèse à leur intention (Annexe 2), note qui était à la relecture avant envoi.

Vous êtes chargé de la relecture de la note.

TRAVAIL À FAIRE

1. **En vous appuyant sur les éléments d'information mentionnés dans l'Annexe 1, il vous est demandé de vérifier chacun des huit points mentionnés dans la note préparée par le stagiaire à l'intention des enfants PESCAYRE (Annexe 2). A cet effet, vous relèverez point par point les éventuelles erreurs contenues dans le document, en justifiant votre position.**

Nota : aucun calcul d'impôt ou de droits n'est demandé.

Annexe 1 : éléments d'information sur G. PESCAYRE

Société « La ferronnerie de Saint-Jean »

Société anonyme - Georges PESCAYRE 60% des actions, Pierre et Louis 15 % chacun, divers actionnaires salariés de la société : 10 %

Achat des titres par Georges PESCAYRE en 1987 : 300 000 €

Valeur des titres détenus à la date du décès : 1 250 000 € (sur la base des capitaux propres)

Georges PESCAYRE est président du Conseil de surveillance et les deux fils sont membres du directoire.

Georges PESCAYRE

- Propriétaire de sa résidence principale (valeur au jour du décès : 400 000 € - prix d'acquisition : 30 000 € il y a 35 ans)
- Propriétaire d'une résidence secondaire à Mandelieu : 500 000 €
- Propriétaire d'un pied-à-terre parisien : 460 000 €
- Propriétaire de parts de SCPI : 250 000 € (acquisition pour 180 000 € il y a 10 ans)
- Propriétaire de la totalité des parts de la SCI PESCAYRE Immo qui est propriétaire des murs des ateliers de fabrication utilisés par la SA « La ferronnerie de Saint-Jean ». Cette SCI ne détient pas d'autres biens. Valeur des parts : 450 000 €
- Liquidités diverses *(compte courant, Livret A, LDD,…)* : 25 000 €
- Biens divers compris dans le patrimoine : 80 000 €
- Georges PESCAYRE était redevable de l'ISF puis de l'IFI
- Georges PESCAYRE est veuf depuis 11 ans. Il est décédé le 18 mars 2018 d'un accident de voiture sur une petite route du département.

Annexe 2 : note établie par le stagiaire

DOSSIER – « LA FERRONNERIE DE SAINT-JEAN »

SITUATION JURIDIQUE ET FISCALE – Décès M. Georges PESCAYRE

Note à l'attention de MM Pierre et Louis PESCAYRE

Situation fiscale

1. IR 2018

En votre qualité d'héritiers, vous devrez souscrire au nom de votre père, Georges PESCAYRE, une déclaration couvrant la période 1er janvier 2018 – 18 mars 2018. Vous disposez d'un délai de 6 mois pour déposer cette déclaration auprès de l'administration fiscale, soit jusqu'au 18 septembre 2018.

2. IFI 2018

Compte tenu du décès de votre père en mars, il n'y a pas de déclaration d'IFI à souscrire pour 2018 à son nom. En revanche, pour 2019, vous devrez intégrer chacun dans votre propre patrimoine respectif les actifs immobiliers contenus dans la succession, en principe pour moitié (sauf bien sûr partage successoral intervenu entre temps), en particulier les résidences principale et secondaire de votre père, les parts de la SCPI et les parts de la SCI PESCAYRE immo. La valeur à retenir sera la valeur de ces éléments au 1er janvier 2019. Il vous appartiendra alors, en fonction du patrimoine que vous détenez déjà, de déterminer si vous êtes ou non, redevables de l'IFI.

3. Déclaration et calcul des droits de succession

C'est sur ce point que les choses seront les plus délicates. En effet, le décès de votre père va emporter deux conséquences fiscales pour vous :

3.1 En premier lieu, chacun d'entre vous devra déclarer et supporter l'impôt au titre de la plus-value acquise par les titres de la SA PESCAYRE entre la date d'acquisition par votre père et la date de son décès (« flat tax » au taux de 12,8 % + 17,2 % de prélèvements sociaux) ou option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu (la moitié de la plus-value imposable au nom de chacun – pour mémoire : valeur d'achat en 1987 : 300 000 € ; valeur au décès en 2018 : 1 250 000 €).

3.2 En second lieu, la valeur des titres au jour du décès (1 250 000 €) devra être comprise dans la déclaration de succession. L'absence de souscription de pacte d'associés du vivant de votre père va malheureusement vous empêcher de bénéficier des dispositions du Pacte Dutreil, ce qui aurait pu permettre une exonération à hauteur de 75 % de la valeur des droits sociaux (CGI, art. 787 B).

4. Paiement des droits de succession

Dans la mesure où vous héritez de droits sociaux qui représentent au moins 5 % du capital d'une société, vous allez pouvoir demander à bénéficier du règlement des droits de succession sur les parts de la société sur 15 ans, avec un différé de paiement sur 5 ans puis un étalement sur 10 ans. Compte tenu de la faiblesse du taux d'intérêt qui accompagne ce dispositif, il faudra que chacun réfléchisse à l'opportunité de demander le bénéfice de cette disposition.

5. Cession des parts de SCPI

Vous envisagez la cession des parts de SCPI reçues par voie de succession pour faire face au besoin de liquidités nécessaires au paiement des droits de succession. Sur ce point, nous vous rappelons que la cession de parts de SCPI est assimilable à une cession d'immeubles. Vous serez donc imposés selon le régime des plus-values immobilières des particuliers (19 % de prélèvement fiscal + 17,2 % de prélèvements sociaux). Pour le calcul de la plus-value, que votre notaire chiffrera avec précision, vous bénéficierez d'un abattement pour durée de détention, les parts de SCPI ayant été acquises au prix de 180 000 € il y a dix ans par votre père.

Transformation de la SA en SAS

6. Conditions

Nous pourrons envisager la transformation de la société familiale en SAS assez rapidement en 2019. La décision de transformation devant être prise en assemblée générale extraordinaire (AGE), nous pourrons convoquer une assemblée extraordinaire à l'issue de l'assemblée ordinaire ayant vocation à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018. Vous et votre frère disposant désormais de 90 % des actions, l'approbation de la transformation par l'assemblée extraordinaire ne posera pas de problème.

7. Commissaire à la transformation et commissaire aux comptes

En tout état de cause, vous devrez demander la désignation d'un commissaire à la transformation au Président du tribunal de commerce de Millau. Mais, si tous les associés sont d'accord, vous pourrez désigner vous-même le commissaire à la transformation. Nous ne manquerons pas, le moment venu, de vous faire des suggestions de confrères pouvant réaliser cette mission.

Votre commissaire aux comptes interviendra lui pour l'assemblée annuelle comme les années précédentes et son mandat se poursuivra au sein de la société transformée.

8. Publicité de la décision et formalités diverses

La décision de l'AGE approuvant la transformation devra être enregistrée dans le délai d'un mois, ce qui donnera ouverture à un droit fixe de 125 €. La société étant propriétaire d'un immeuble, il y aura lieu d'accomplir une démarche auprès du service de la publicité foncière (les hypothèques) pour notifier la transformation.

DOSSIER 2 – EARL LA CASCADE

Vous venez d'être nommé chargé de missions, après l'obtention de votre diplôme d'expertise comptable, sous la responsabilité de Mme Francine GEERAERT, expert-comptable.
Mme Francine GEERAERT suit plusieurs dossiers du secteur agricole.
Elle vous demande d'analyser l'un de ceux-ci laissé en suspens par un collaborateur, M. Aimé LABRICOLE, parti en retraite. Vous disposez d'extraits du dossier de travail d'Aimé LABRICOLE (Annexes 3 et 4) ainsi qu'un résumé des caractéristiques essentielles des EARL (Annexe 5).

TRAVAIL À FAIRE

2.1 L'EARL La Cascade est-elle tenue d'établir des comptes annuels ?

2.2 La gérante de l'EARL La Cascade a indiqué que le PCGA (plan comptable général agricole) est obsolète. C'est le PCG qui est en vigueur depuis 1999. De plus, aucun plan comptable officiel n'est nécessaire dans une exploitation familiale. Que pensez-vous de ces affirmations ?

2.3 L'EARL La Cascade connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La gérante peut-elle être convoquée par le président du tribunal de commerce comme l'indique M. LABRICOLE dans sa note de travail *?*

2.4 Quelles sont les <u>conséquences comptables</u> pour l'EARL La Cascade des décisions prises par les associés de la SA FOURNITURENTOC ? (*aucune écriture comptable n'est demandée aux candidats)*

2.5 La gérante n'a finalement pas apporté les documents justificatifs réclamés par M. LABRICOLE. Quelle position pourrait prendre Mme GEERAERT sur l'opinion à formuler concernant les comptes annuels 2018 ?

Annexe 3 : extraits du dossier permanent
EARL La Cascade

L'EARL « LA CASCADE » est une société civile à objet agricole, dotée de la personnalité morale (personne morale de droit privé non commerçante à activité agricole).

- *Capital social* : 50 000 €
- *Date de clôture* : 31 décembre 2018, exercice de 12 mois
- *Nombre d'associés* : famille MOISSON : 4 (père, mère et deux enfants adultes)
    - 2 associés exploitants agricoles : père et fille (gérante), associés majoritaires
    - 2 associés non exploitants agricoles : mère et fils, associés minoritaires
- *Surface* **:** 650 hectares exploités
- *Cultures principales* : céréales, melons, aliments pour bétail
- *Cheptel* : bovins, volailles à chair nourries au grain
- *Fiscalité* : Imposition à l'impôt sur le revenu (EARL de famille)
- *Comptabilité :* La comptabilité est tenue par la gérante. Les écritures d'inventaire sont préparées par la gérante.
- *Mission du cabinet GEERAERT* : mission de présentation des comptes annuels

Annexe 4 : extraits du dossier annuel 2018 - EARL La Cascade

SYNTHÈSE RÉALISÉE PAR LE COLLABORATEUR Aimé LABRICOLE :

Chère Madame GEERAERT,
Le 21 mars 2019,
J'ai analysé avant mon départ le dossier La Cascade de l'exercice clos au 31 décembre 2018. J'ai bien relu ma documentation et donc je pense que l'application du plan comptable général agricole (PCGA) au 31 décembre 2018 n'est pas nécessaire. Il n'y a pas vraiment de différences avec le PCG.

Voici un tableau récapitulatif des chiffres clés :

	2015	*2016*	*2017*	*2018*
CAHT (k€) *(montant des ventes de produits, services liés à l'activité courante)*	3 453	3 360	3 262	3 170
BILAN (k€) *(somme des montants nets des éléments d'actif)*	1 945	2 052	2 033	1 956
NOMBRE DE SALARIÉS *(en contrat à durée indéterminée)*	10	9	7	7
CAPITAUX PROPRES (k€)	351	262	153	87

L'EARL La Cascade connaît des difficultés financières importantes. A mon avis, la gérante ne va pas tarder à être convoquée par le président du tribunal de commerce. La banque ROUTEAGRI-INTERNATIONAL, en date du 12 mars 2019, a adressé un courrier recommandé avec avis de réception indiquant qu'elle ne souhaite pas maintenir de relations avec l'EARL La Cascade et qu'elle procèdera prochainement à la clôture définitive du compte, le délai de préavis étant expiré. Cette banque est la banque principale de l'EARL La Cascade. L'huissier, Maître VERGESSEN, gère les contentieux et les règlements auprès de la MSA. Je lui ai réexpliqué cette semaine qu'il s'agit de la Mutualité Sociale Agricole qui est le régime de protection sociale obligatoire des personnes salariées et non salariées des professions agricoles. Il semble être égaré entre les différents régimes de protection sociale.

La mère et le fils sont les deux associés minoritaires non exploitants agricoles et s'estiment non responsables de la situation. Pour eux, c'est le réchauffement climatique qui est la cause des mauvais résultats accumulés depuis plusieurs années.

L'EARL La Cascade profite du soutien d'un fournisseur d'exploitation, la SA FOURNITURENTOC. Les associés de la SA FOURNITURENTOC ont décidé de ne pas facturer les fournitures de produits phytosanitaires de l'exercice 2018, soit un montant H.T. de 7 000 € et de renoncer au paiement des factures 2016 et 2017 dues par l'EARL La Cascade, soit un montant T.T.C. de 20 000 €.

La comptabilité a été tenue par la gérante tout au long de l'exercice 2018. Les écritures d'inventaire ont été préparées par la gérante. Néanmoins, je suis toujours en attente des documents justificatifs suivants :

- *Copie des factures d'acquisition des matériels agricoles pour 500 000 € H.T.,*
- *Copie des états de stocks détaillés : animaux vivants, avances en culture, céréales et autres,*
- *Copie des documents MSA,*
- *Copie de l'état de rapprochement bancaire (banque ROUTEAGRI-INTERNATIONAL).*

J'ai adressé un courrier recommandé avec avis de réception il y a 15 jours. La gérante m'a indiqué que ma demande n'était pas pour l'instant sa priorité.

Annexe 5 : rappel des caractéristiques essentielles des EARL

L'EARL peut être unipersonnelle ou pluripersonnelle (10 associés maximum). S'agissant d'une société civile à responsabilité limitée, les associés sont responsables à concurrence de leurs apports. Une EARL permet aux exploitants agricoles de dissocier leur patrimoine personnel de leur patrimoine professionnel. Les associés non exploitants (apporteurs de capitaux) doivent être minoritaires.

Les associés d'EARL ne peuvent être que des personnes physiques.

Les associés exploitants agricoles :

- doivent participer effectivement aux travaux de l'exploitation,
- doivent être majoritaires et détenir plus de 50% des parts du capital social,
- et sont les seuls à pouvoir être nommés gérants de l'EARL.

Un capital social de 7 500 euros minimum est nécessaire pour constituer une EARL.

Gérance de l'EARL : une EARL comporte au moins un gérant personne physique choisi parmi ses associés exploitants agricoles. Un associé non-exploitant ou un tiers ne peut pas gérer une EARL.

L'imposition des bénéfices réalisés par l'EARL : Les résultats d'une EARL constituent en principe des bénéfices ou déficits agricoles imposables à l'impôt sur le revenu directement au nom des associés (régime des sociétés de personnes). Les associés de l'EARL ont toutefois la possibilité d'opter pour une imposition des bénéfices à l'impôt sur les sociétés.

Les textes régissant le statut de l'EARL : le statut de l'EARL est régi par le Code rural et de la pêche maritime (notamment les articles L. 311-1, L. 324-1 à L. 324-10 et D. 324-2 à D. 324-4) et les articles 1832 à 1870-1 du Code civil.

L'EARL doit respecter les dispositions de l'article L. 612-1 du Code de commerce.

DOSSIER 3 – ASSOCIATION LES PRIMEVÈRES

L'Association « Les Primevères » a été créée, en mars 2000, à l'initiative d'un groupe de parents d'enfants en situation de handicap physique.

Après plusieurs années d'efforts et de négociations avec le conseil départemental du Morbihan un foyer de vie destiné à accueillir des résidents présentant un handicap physique nécessitant l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes de la vie quotidienne a été ouvert en mars 2005.

Un foyer d'accueil médicalisé a été ouvert en 2010.

Par ailleurs, l'association a continué à se développer afin d'améliorer la prise en charge des personnes handicapées du département. C'est ainsi que, progressivement, entre 2008 et 2014, elle a ouvert des accueils de jour pour renforcer l'accompagnement des personnes handicapées vivant à domicile.

Au 31 décembre 2017, 450 adhérents avaient acquitté la cotisation annuelle. Il n'existe pas de membres bienfaiteurs.

Au 31 décembre 2017, le conseil d'administration était composé de :

- *Président* : Monsieur Jean-Claude TARDIEU (mandat renouvelable à l'assemblée générale annuelle 2018),
- *Vice-Présidente* : Madame Louisette TURQUAND,
- *Secrétaire* : Monsieur Joseph MOTTE,
- *Trésorier* : Monsieur Léon MASSIOT.
- Et 11 membres dont 4 sont renouvelables lors de l'assemblée générale annuelle de 2018.

En 2015, suite à un départ à la retraite, l'association a embauché un nouveau directeur salarié, Monsieur Pierre DURAND, chargé de superviser l'ensemble des structures. En parallèle, son épouse, Madame Anne DURAND, a été recrutée en qualité de comptable au sein des services administratifs.

Rapidement des tensions sont apparues entre le président, en place depuis la création de l'association, et Monsieur DURAND, ce dernier souhaitant entamer des démarches de fusion avec d'autres associations du secteur afin d'atteindre une taille critique.

Monsieur DURAND a de très bons contacts avec un nombre important de membres de l'association.

Le cabinet JEAN D'ARC AUDIT, au sein duquel vous effectuez votre stage, est commissaire aux comptes de l'association et compte tenu de votre très bonne connaissance du secteur social et médico-social Monsieur Jean D'ARC vous a confié le suivi du dossier.

I

Arrivant en fin de la mission relative à l'exercice clos le 31 décembre 2017 vous vous interrogez sur le contenu du rapport spécial que vous devez préparer.

Le président du conseil d'administration vous a informé des conventions nouvelles suivantes :

- Monsieur Jean-Claude TARDIEU est membre, à titre personnel, de la fédération départementale des associations du secteur social et médico-social. Cette structure a pour but d'apporter un soutien technique à ses adhérents. En 2017, l'association Les Primevères a payé 25 000 €, à cette fédération, au titre de missions de conseils.

- Monsieur Joseph MOTTE siège bénévolement au conseil d'administration de la mutuelle d'assurance GROUP. L'association, adhérente de cette mutuelle, a acquitté 20 000 € de primes d'assurance au cours de l'année 2017.

Par ailleurs vous prenez connaissance d'une fiche de synthèse qui a été préparée par un assistant du cabinet (Annexe 7).

TRAVAIL À FAIRE

3.1 En vous appuyant sur les annexes 6 et 7, que convient-il de faire figurer dans le rapport spécial relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017 ? Justifier votre réponse.

II

Le président a convoqué l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue le 18 juin 2018 sur l'ordre du jour suivant :

- rapport moral du président ;
- rapport d'activité du directeur ;
- approbation du rapport de gestion du conseil d'administration ;
- rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice écoulé ;
- rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ;
- approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2017 et affectation de l'excédent;
- approbation des conventions réglementées ;
- quitus de l'exécution de leur mandat aux membres du conseil d'administration ;
- élection des administrateurs dans le cadre du renouvellement du tiers sortant (5 postes) ;
- pouvoirs à donner pour effectuer les formalités nécessaires.

Votre maître de stage a été convoqué à cette assemblée générale annuelle et il vous a demandé de le représenter lors de cette assemblée générale. Au cours de vos travaux vous avez pu vérifier que les règles statutaires relatives à la convocation de l'assemblée générale ont été respectées.

Il a été établi une feuille de présence qui fait apparaître que 40 membres de l'association sont présents. Sur ces 40 personnes, 5 sont titulaires de 10 pouvoirs chacune, le total des membres présents ou représentés était donc de 90, tous à jour du paiement de la cotisation annuelle.

Dix personnes ont fait acte de candidature au conseil d'administration : les cinq administrateurs sortants et cinq nouvelles personnes, titulaires chacune de dix pouvoirs.

À l'issue d'un vote à bulletin secret les résultats sont les suivants :

- administrateurs sortants : 35 voix (non réélus),
- nouveaux candidats : 55 voix (élus).

Compte tenu de ce résultat, les dix administrateurs non renouvelables ont présenté immédiatement leur démission pensant que cela allait entraîner la convocation d'une nouvelle assemblée générale.

Quelques jours après, Monsieur Jean-Claude TARDIEU (ancien président) contacte votre cabinet pour l'informer que les nouveaux administrateurs ont réuni le conseil d'administration et l'ont complété avec des membres amis. Il vous demande d'intervenir en votre qualité de commissaire aux comptes considérant que l'ensemble des décisions prises en assemblée générale et au conseil d'administration sont illégales. Il vous remet un extrait des statuts (Annexe 8).

TRAVAIL À FAIRE

3.2 Que pensez-vous de l'affirmation de Monsieur Jean-Claude TARDIEU sur l'illégalité des décisions ?

3.3 Quel comportement le commissaire aux comptes doit-il adopter vis à vis de Monsieur Jean-Claude TARDIEU ? Quelles interventions doit-il le cas échéant réaliser ?

III

Le calme étant revenu au sein de l'association, le nouveau président Monsieur Roland NEBOUT, vous contacte afin de vous exposer les projets d'avenir élaborés en accord avec le directeur.

Il projette de fusionner avec l'association « Les Bleuets » qui a des activités identiques à la sienne dans un département voisin, l'association « Les Primevères » étant l'entité absorbante.

Etant autonome dans la production des comptes annuels et des documents budgétaires, l'association ne fait pas appel à un expert-comptable.

Le président vous sollicite pour l'accompagner dans ces opérations de fusion notamment pour, dans un premier temps, effectuer un audit financier de l'association cible et, dans un deuxième temps, en étudier les modalités juridiques.

TRAVAIL À FAIRE

3.4 Pouvez-vous répondre favorablement à la demande du nouveau président de l'association ?

IV

L'opération de fusion étant lancée, le président vous sollicite à nouveau et il vous transmet une note élaborée par l'expert-comptable de l'association absorbée (Annexe 9).

TRAVAIL À FAIRE

3.5 Que pensez-vous des affirmations contenues dans cette note ?

Annexe 6 : extraits de la documentation

- **Code de commerce : art. L. 612-5**

« Le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social.

Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale.

L'organe délibérant statue sur ce rapport.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi.

Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties. »

- **Code de l'action sociale et familiale : art. L. 313-25, al.1**

« Les administrateurs et les cadres dirigeants salariés au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail d'une personne morale de droit privé à but non lucratif gérant un établissement social et médico-social, les directeurs des établissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 déclarent les conventions passées directement ou par personne interposée avec la personne morale dans les cas prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 612-5 du code de commerce et dans les conditions fixées par ce même article.

Il en est de même pour les conventions auxquelles font partie les membres de la famille des administrateurs, des cadres dirigeants et des directeurs des établissements sociaux et médico-sociaux qui sont salariés par le même organisme gestionnaire dans lequel exercent ces administrateurs et ces cadres dirigeants ».

- **Code de l'action sociale et familiale : art R. 314-59**

« Lorsqu'il doit être établi en application de l'article L. 612-5 du code de commerce et du I de l'article L. 313-25 du présent code, le rapport relatif aux conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne gestionnaire d'un établissement ou service et

l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social, est transmis dès son établissement à l'autorité de tarification.

Les conventions relevant du I de l'article L. 313-25 qui, chaque année doivent être déclarées et portées à la connaissance des autorités de tarification, sont celles qui ont été passées dans l'année et celles qui, bien que conclues lors des exercices précédents, ont toujours cours. »

Annexe 7 : principales données économiques

	2014	***2015***	***2016***	***2017***
Total du bilan (K€)	10 880	12 010	12 059	11 785
Total des ressources (K€)	4 582	4 599	4 825	5 065
Effectifs	65	65	72	73
Ventilation des ressources				
Conseil Départemental	4 352	4 358	4 582	4 812
Agence Régionale de Santé	230	241	243	253
Salaires des Cadres (K€)				
Pierre DURAND	Directeur Association			85
Louis LORIT	Directeur foyer de vie et du FAM			60
Léon MASSIOT	Directeur du PVAD			65

Annexe 8 : extraits des statuts

ARTICLE 1er

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour nom : « Les Primevères ».

ARTICLE 2 : OBJET

L'association a pour but de venir en aide aux personnes handicapées et à leurs familles.

(…)

ARTICLE 5 : MEMBRES

L'association se compose :

- *De membres* : Sont considérés comme tels, les personnes physiques ayant acquitté leur cotisation annuelle. Les usagers, du ou des établissements gérés par l'association ainsi que les membres de leurs familles pourront également être membres.
- *De membres bienfaiteurs* : sont considérés comme tels, ceux qui, par leur présence et leur appui moral, entendent soutenir l'activité de l'association.

ARTICLE 6 : COTISATION

L'adhésion à l'association implique l'engagement de payer, annuellement, une cotisation dont le montant est fixé par le conseil d'administration.

(…)

ARTICLE 9 : CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration de l'association se compose de quinze membres élus par l'assemblée générale, pour une durée de 3 ans, rééligibles par tiers tous les ans.

Les deux premiers tiers à renouveler seront désignés par le sort et le renouvellement se fera ensuite à l'ancienneté de mandat.

Les membres sortants sont indéfiniment rééligibles.

En cas de vacance, par décès, démission ou radiation, le conseil d'administration pourvoit par cooptation au remplacement provisoire de ses membres. Il est procédé au remplacement définitif par la prochaine assemblée générale. Les mandats des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devait expirer le mandat des membres remplacés.

Le conseil d'administration choisit parmi ses membres, et ce, par vote, un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un trésorier.

(…)

ARTICLE 14 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'assemblée générale se compose de tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils y soient affiliés.

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration.

Les scrutateurs sont désignés par l'assemblée. Les fonctions de secrétaire sont remplies par le secrétaire du conseil d'administration et, en son absence, par un membre de l'assemblée désigné par celle-ci.

Elle se réunit une fois chaque année et peut être réunie également sur convocation du conseil d'administration ou sur la demande écrite faite au président de la moitié au moins des membres.

L'ordre du jour est établi par le conseil d'administration.

Chaque membre (actif ou bienfaiteur) dispose d'une voix et peut se faire représenter par un autre membre (actif ou bienfaiteur) en donnant un pouvoir écrit.

L'assemblée entend les rapports sur la gestion du conseil d'administration, et sur la gestion financière et morale de l'association.

Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et procède au renouvellement des membres du conseil d'administration.

Elle est seule compétente pour :
- nommer, renouveler, révoquer le conseil,
- modifier les statuts, réserve faite du transfert du siège social,
- prononcer la dissolution de l'association,
- contrôler la gestion du conseil.

Les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés avec, en cas de partage, prépondérance de la voix du président.

Aucun vote ne peut être émis sur une question non portée à l'ordre du jour.

Annexe 9 : note à l'attention du président de l'association « Les Bleuets »

Vous nous avez indiqué que votre association envisageait de fusionner avec l'association « Les Primevères » qui exerce des activités proches des vôtres dans un département voisin. L'association absorbante serait l'association « Les Primevères ».

Dans ce cadre, vous nous avez demandé de vous indiquer la marche à suivre.

Contrairement à ce qui existe pour les sociétés commerciales il n'existe aucun texte relatif à la fusion des associations.

De ce fait l'opération se traduit par la dissolution de l'association absorbée qui doit, dans l'assemblée générale qui entérine la dissolution, décider d'apporter son patrimoine à l'association absorbante. Dans votre cas, la valeur de l'actif net apporté est de l'ordre de 2 700 K€ compte tenu de la valeur vénale des immeubles possédés par votre association.

Vous devez donc :

- Convoquer une assemblée générale extraordinaire en application de l'article 17 de vos statuts qui stipule « *La dissolution de l'association ne pourra être prononcée que par une assemblée générale extraordinaire spécifique. L'assemblée statuera sur la dévolution des biens propres de l'association. En cas de cessation d'activité le patrimoine des établissements sera dévolu à un autre établissement, service, public ou privé poursuivant un but similaire* ». L'association « Les Primevères » ayant des activités proches des vôtres, le transfert du patrimoine ne posera aucun problème. Cependant, compte tenu de la présence d'immeubles à l'actif de votre bilan il faudra prévoir l'intervention d'un notaire.
- Informer les représentants du personnel de l'opération. En application de l'article L. 1224-1 du code du travail les contrats de travail seront transférés de plein droit.
- Informer les autorités de contrôle afin d'obtenir le transfert des autorisations relatives aux établissements.

Les membres de votre association devront, le cas échéant, adhérer à l'association « Les Primevères » dans les conditions prévues par les statuts.

Wladimir RODOF

Expert-comptable

Page laissée blanche (impression recto-verso)

Session de novembre 2018

DEC — épreuve n° 2 — barème : 10 + 10 points

Couleur d'onglet : **GRIS**

Épreuve n° 2 — Révision légale et contractuelle des comptes, durée 4 h 30, coefficient 3. Sujet officiel, 23 pages.

Dossier	Points	Entité(s) (codage)	Profession dominante	Questions codées
1 — SCM Marielle	10	SCM	EC	12
2 — Groupe TOYAH	10	groupe	CAC	9

Source : SIEC, archives des sujets (PDF officiel) : https://siec.education.fr/candidats/docutheque/download/diplome-dexpertise-comptable-dec-archives-sujets/Nov%202018%20r%C3%A9vision.pdf

Entités et professions : codage du dépôt (docs/data/sujets_codes*.jsonl), à titre de repère. Le barème par question n'est jamais publié ; pas de corrigé officiel (voir V8_Corriges_index.md, corrigés non officiels).

Page laissée blanche (impression recto-verso)

Session de novembre 2018

DEC

DIPLÔME D'EXPERTISE COMPTABLE

ÉPREUVE ÉCRITE N°2

Le sujet comporte 23 pages

(Vérifiez le nombre de pages à réception du sujet)

Le sujet comporte deux dossiers indépendants.

Il est conseillé aux candidats de prendre connaissance de l'ensemble du sujet avant d'entamer le traitement des dossiers.

Durée 4h30 - Coefficient 3

Barème	
Dossier 1	10 points
Dossier 2	10 points
	20 points

DOSSIER 1 – SCM MARIELLE

Préambule : toutes les réponses apportées devront être justifiées. Aucun calcul n'est demandé.

Marine et Joëlle, toutes deux kinésithérapeutes, ont décidé d'exercer leur activité dans un local commun qu'elles ont recherché et trouvé. Sur vos conseils, elles ont décidé de constituer la Société Civile de Moyens (SCM) MARIELLE afin de partager les frais liés à l'exercice de leur profession, dont le loyer.

Elles ont fait appel à vos services pour l'établissement de leurs déclarations professionnelles et personnelles. Elles n'ont pas exercé l'option créances/dettes pour la détermination de leurs revenus professionnels.

TRAVAIL À FAIRE

1.1 - Quelle (s) mission(s) pouvez-vous leur proposer ? Préciser le cadre légal et normatif de chacune des missions.

En accord avec le propriétaire des murs, elles font réaliser des travaux importants mais nécessaires, tels que la construction d'une piscine qu'elles financent par recours à un emprunt bancaire.

Elles retiennent le financement en « leasing » (crédit-bail) des matériels de physiothérapie. Toujours sur vos conseils, un règlement intérieur est rédigé. Il prévoit une répartition à 50/50 de tous les frais de la SCM (loyer, draps, entretien, petits matériels, électricité, eau, téléphone, salaire du technicien de surface, ...), car elles utilisent les moyens d'exploitation de manière identique.

Au début de la quatrième année de leur association, Marine vous consulte car un professeur d'aquagym donne des cours dans leur piscine le soir. Ne souhaitant pas devenir associé de la SCM, il propose, pour cette mise à disposition de la piscine, de les rémunérer moyennant le reversement d'une partie de son chiffre d'affaires. Marine vous demande ce que vous en pensez. Vous avez demandé à Jean DHOUTE, membre de votre équipe, de préparer un projet de réponse qu'il vous soumet en annexe 1.

TRAVAIL À FAIRE

1.2.1 - À votre avis, cette activité complémentaire est-elle susceptible d'avoir des conséquences fiscales (seule la situation au regard des impôts directs sera examinée) ?

1.2.2 - Le traitement comptable proposé par Jean DHOUTE vous paraît-il exact ?

Depuis trois ans, les deux consœurs travaillent comme prévu chacune à 100% de leur temps sur des surfaces équivalentes et tout se passe bien.

Début février, Jean DHOUTE vous donne le dossier de la SCM MARIELLE à superviser ainsi que le projet de liasse fiscale n°2036 à valider.

En annexe 2, vous trouverez la balance de la SCM MARIELLE, l'extrait du dossier de travail et le projet de liasse fiscale n°2036. Les versements respectifs des associées ont été de 60 272,88 euros pour Marine et 50 652,00 euros pour Joëlle, soit un montant total de 110 924,88 euros.

TRAVAIL À FAIRE

1.3 - Au titre de la supervision du dossier de la SCM MARIELLE (annexe 2), quelles modifications comptables et fiscales pourriez-vous proposer le cas échéant ?

1.4 - Quels seraient les impacts sur les déclarations fiscales de la SCM et des personnes physiques associées (déclaration des revenus non commerciaux et déclaration de revenus) ?

Jean D'HOUTE vous remet également le dossier de Joëlle qui vous a confié l'établissement de sa liasse n°2035. Vous trouverez en annexe 3 la balance de Joëlle, la détermination du résultat fiscal et le tableau OGBNC04 (tableau de passage : reconstitution de la déclaration n°2035 au vu de la trésorerie). Il vous précise qu'elle a décidé cette année d'opter pour les indemnités kilométriques. Leur montant s'élève à 2 200 euros pour un véhicule de 6 CV (pour information 3 874 km à 0,568 euros du km).

TRAVAIL À FAIRE

1.5 - Quelles remarques faites-vous à partir des informations fournies par Jean DHOUTE sur le dossier de Joëlle ? Le cas échéant quelles corrections pourriez-vous proposer à Jean DHOUTE ?

1.6 - Concernant les honoraires rétrocédés apparaissant dans la balance de Joëlle et pour anticiper le questionnement de l'Association de Gestion Agréée (AGA) dans le cadre d'examen de cohérence et de vraisemblance, quelle formalité déclarative devez-vous rappeler à Jean DHOUTE ?

Fin juillet 2018, Joëlle vient vous voir et vous fait part de son intention de diminuer son temps de travail. Elle voudrait savoir comment procéder car, si elle travaille moins, elle voudrait payer moins de frais au niveau de la SCM.

TRAVAIL À FAIRE

1.7 - Que pouvez-vous lui conseiller ?

La nouvelle organisation ne convient plus aux deux associées et elles décident de se séparer. Marine reste dans le local. Joëlle décide de cesser son activité libérale et de rejoindre une structure dans laquelle elle sera salariée. Marine décide de racheter les parts détenues par Joëlle dans la SCM MARIELLE.

TRAVAIL À FAIRE

1.8.1 - Afin de déterminer le prix de rachat des parts de la SCM, quelle doit être votre démarche préalablement à tout recours à une méthode d'évaluation ?

1.8.2 - Marine décide de liquider la SCM. Préciser les étapes juridiques et comptables pour finaliser cette opération.

1.8.3 - Quels sont les impacts de la liquidation de la SCM sur l'actif professionnel de Marine ?

Fin d'année 2018, toutes les opérations de liquidation ont été constatées et la séparation devient effective.

TRAVAIL À FAIRE

1.9 - Sous quel délai devrez-vous avoir fait parvenir à l'administration la liasse fiscale correspondante de la SCM ?

ANNEXE 1

Projet de réponse de Jean DHOUTE

Bonjour Mesdames,

Il n'y a aucun inconvénient à la mise en location de votre piscine au professeur d'aquagym. Vous n'avez aucune démarche ni déclaration particulière à réaliser. De plus, cette somme viendra en diminution de votre quote-part de frais car vous affecterez le montant du loyer du professeur d'aquagym en diminution du loyer que vous payez au propriétaire du local.

Cordialement

Jean DHOUTE

ANNEXE 2 – Extrait du dossier de travail SCM MARIELLE

Balance SCM MARIELLE au 31.12.2017

Balance SCM Marielle 31/12/2017	Solde N	Solde N-1	Solde N-2
CAPITAL	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €
EMPRUNT 212197011203	- 148 000,00 €	- 172 000,00 €	- 194 000,00 €
EMPRUNTN° 21297012102	- 34 800,00 €	- 40 000,00 €	- 45 000,00 €
EMPRUNT CMV MEDIFORCE	- 20 000,00 €	- 25 000,00 €	- 29 000,00 €
BREVETS/LICENCE/LOGICIELS ...	930,00 €	930,00 €	930,00 €
AMENAGEMENTS CONSTRUCTION	332 183,40 €	332 183,40 €	332 183,40 €
AGENCEMENT INSTALLATION	3 582,04 €	3 582,04 €	1 782,04 €
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	1 480,40 €	1 480,40 €	1 480,40 €
MATERIEL CABINET	2 045,00 €	2 045,00 €	2 045,00 €
CAUTION VERSEE LOYER SRJCR	8 400,00 €	8 400,00 €	8 400,00 €
AMORT.BREVETS LICENCES	- 930,00 €	- 930,00 €	- 743,00 €
AMORT.AMENAGEMENT CONSTRUCTION	- 74 075,00 €	- 50 902,00 €	- 27 729,00 €
AMORT.AGENCEMENT INSTALLATION	- 1 757,00 €	- 834,00 €	- 342,00 €
AMORTISSEMENT MATERIEL CABINET	- 1 480,40 €	- 1 480,40 €	- 1 480,40 €
AMORT.MOBILIER BUREAU	- 2 045,00 €	- 1 536,00 €	- 1 024,00 €
CC ASSOCIEE JOELLE	5 000,00 €	- 10 000,00 €	- 10 000,00 €
CC ASSOCIEE MARINE	- 70 566,44 €	- 45 358,44 €	- 37 566,94 €
SOCIETE GENERALE	303,00 €	- 540,00 €	14,50 €
SOCIETE GENERALE N°00120013078	- 120,00 €	- 70,00 €	- €
CAISSE		180,00 €	200,00 €
COMPTES DE BILAN	**- €**	**- €**	**- €**
ACHATS KINESITHERAPEUTE	1 800,00 €	1 800,00 €	3 000,00 €
ELECTRICITE	4 600,00 €	5 100,00 €	5 200,00 €
EAUX	500,00 €	600,00 €	700,00 €
PETITS MATERIELS EQUIPEMENTS	2 400,00 €	2 500,00 €	2 800,00 €
FOURNITURES DE BUREAU	500,00 €	200,00 €	1 300,00 €
LEASING TAPIS COURSE	8 000,00 €	8 000,00 €	9 000,00 €
LOYER CABINET gestion	32 600,00 €	34 800,00 €	34 800,00 €
CHARGES LOCATIVES	3 000,00 €	2 700,00 €	
ENTRETIEN REPARATION MOBILIERE	1 000,00 €	900,00 €	1 200,00 €
ENTRETIEN REPARATION PISCINE	2 000,00 €		
MAINTENANCE INFORMATIQUE RMI	600,00 €	1 000,00 €	700,00 €
MANTENANCE INFORMATIQUE	200,00 €		
ASSURANCE LOCAL	500,00 €	500,00 €	500,00 €
HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	3 000,00 €		4 500,00 €
HONORAIRES VERITAS			700,00 €
MISSION RECEPTION	800,00 €	500,00 €	700,00 €
FRAIS RECEPTION	100,00 €	200,00 €	1 200,00 €
FRAIS POSTAUX	100,00 €	300,00 €	700,00 €
TELEPHONE 1			200,00 €
TELEPHONE 2	600,00 €	600,00 €	600,00 €
FRAIS BANCAIRES	2 000,00 €	1 300,00 €	1 200,00 €
FRAIS DIVERS DE GESTION	100,00 €		
TAXE SUR LES SALAIRES	- €	430,00 €	430,00 €
COTISATION FONCIERE ENTREPR.	400,00 €	400,00 €	400,00 €
SALAIRES NETS	9 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
CHARGES SOCIALES	4 500,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
INTERETS EMPRT N°212197011203	6 400,00 €	9 200,00 €	10 000,00 €
INTERETS EMPRT N°212197012102	1 500,00 €	2 200,00 €	2 400,00 €
INTERETS /EMPT CM MEDIFORCE	300,00 €	1 900,00 €	1 300,00 €
INTERETS BANCAIRES	200,00 €	100,00 €	300,00 €
PENALITES AMENDES NON DEDUCT.	-	- €	200,00 €
DOTATION AUX AMORTS CORPORELLE	24 605,00 €	24 364,00 €	24 200,00 €
Totaux Charges	111 305,00 €	111 594,00 €	120 230,00 €
VENTES MATS ET PRODUITS KINES	- 300,00 €	- 200,00 €	- 100,00 €
TRANSFERT DE CHARGES	- 111 005,00 €	- 111 394,00 €	- 120 130,00 €
COMPTES DE RESULTAT	**- €**	**- €**	**- €**

Tableau de calcul du CICE

Masse Salariale 2017	10 126,00 €
Taux	6%
CICE	608 €

Soit chacune 304 euros

Tableau de calcul de la taxe sur les salaires

Masse Salariale 2017	9 000,00 €
Tranche 4,25%	382,50 €
Abattement organismes sans but lucratif	20 283,00 €

Extraits de la déclaration 2036

8	Divers à déduire		
	I - Total des charges		**111 304,00 €**
9	Remboursement par les associés		111 004,00 €
10	Autres produits		300,00 €
11	Profits		
12	Divers à réintégrer		
	II - Total des produits		**111 304,00 €**
13	Bénéfice Fiscal	(II-I)	
14	Perte Fiscale	(I-II)	
15	Montant des plus-values nettes à long terme à 16%		
16	Montant des moins-values nettes à long terme à 16%		

Page 2

II - IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

Nature des immobilisations	Date d'acquisition	Base amortissable	Montant des amort. antérieurs	Taux d'amortissement	Mt des dotations de l'exercice	Cessions 2017
1	2	3	4	5	6	7
CF ETAT ANNEXE (non fourni)						
		Total des amortissements ?			24 605 €	
(1) dont fraction répartie entre les associés			24 605 €			

à reporter colonne 23 cadre V

III - RÉPARTITION DU RÉSULTAT ENTRE LES ASSOCIÉS

	Renseignements concernant les associés Nom, prénoms, profession, SIREN ?	Régime Fiscal	Nb de parts
1	MARINE Kinésitherapeute 54 av du bord de Mer 13008	BNC	50
2	JOELLE Kinésitherapeute 54 av du bord de Mer 13008	BNC	50

IV - DIVERS

EFFECTIF DU PERSONNEL A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE	1
MONTANT DES APPORTS FAITS AU COURS DE L'EXERCICE	110 925 €

ETAT DETAILLE DES DEPENSES REPARTIES ENTRE LES ASSOCIES DES SOCIETES CIVILES DE MOYENS

Ces dépenses sont à ventiler sur la déclaration professionnelle de chacun des associés

Page 3

N°	Achats	Frais de personnel: Salaires nets et AN	Frais de personnel: Chges sociales PP et PS	Impots et Taxes: Taxes foncières	Impots et Taxes: Taxe s/les salaires	Impots et Taxes: Autres impots	Loyers et Charges locatives	Locations de matériel et de mobilier
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	900 €	4 500 €	2 250 €			200 €	17 800 €	4 000 €
2	900 €	4 500 €	2 250 €			200 €	17 800 €	4 000 €

N°	Entretien et réparations	Personnel intérimaire	Matériel petit outillage	Chauffage eau gaz électricité	Honoraires (1)	Primes d'assurance	Frais de véhicules	Autres frais déplts
	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1 900 €		1 200 €	2 550 €	1 500 €	250 €		
2	1 900 €		1 200 €	2 550 €	1 500 €	250 €		

N°	Frais reception	Frs bureau poste télecom docu.	Frais actes et contentieux	Cotisations	Autres frs de gestion	Frs financiers	DAP	Autres frais déplts
	17	18	19	20	21	22	23	
1	450 €	600 €			50 €	5 200 €	12 302 €	55 652 €
2	450 €	600 €			50 €	5 200 €	12 302 €	55 652 €

MONTANT TOTAL DES DEPENSES REPARTIES ENTRE LES ASSOCIES 111 304 €

(1) Honoraires ne constituant pas des rétrocessions

Extrait du compte 613200 Locations Immobilières SCM MARIELLE

Date	Libellé	Débit	Crédit	Solde
15/01/17	CHE 391 LOYER CABINET	2 900 €		2 900 €
11/02/17	CHE 398 LOYER CABINET	2 900 €		5 800 €
10/03/17	CHE 409 LOYER CABINET	2 900 €		8 700 €
13/04/17	CHE 417 LOYER	2 900 €		11 600 €
12/05/17	VIR LOYER CABINET	2 900 €		14 500 €
06/06/17	VIR LOYER CABINET	2 900 €		17 400 €
30/06/17	REMISE CHEQ PISCINE		400 €	17 000 €
06/07/17	VIR LOYER CABINET	2 900 €		19 900 €
31/07/17	REMISE CHEQ PISCINE		100 €	19 800 €
10/08/17	VIR LOYER CABINET	2 900 €		22 700 €
31/08/17	REMISE CHEQ PISCINE		200 €	22 500 €
12/09/17	VIR LOYER CABINET	2 900 €		25 400 €
30/09/17	REMISE CHEQ PISCINE		500 €	24 900 €
10/10/17	VIR LOYER	2 900 €		27 800 €
30/10/17	REMISE CHEQ PISCINE		400 €	27 400 €
10/11/17	VIR LOYER CABINET	2 900 €		30 300 €
30/11/17	REMISE CHEQ PISCINE		600 €	29 700 €
31/12/17	CHE 471 LOYER CABINET 12/16	2 900 €		32 600 €
	Total compte 61320000	**34 800 €**	**2 200 €**	**32 600 €**

ANNEXE 3 - Extrait du dossier de travail Joëlle

Balance Joëlle au 31/12/2017	Solde N	Solde N-1	Solde N-2
COMPTE DE L'EXPLOITANT	- 18 071,05 €	- 1 223,93 €	- 614,80 €
CPTE EXPLOITANT RETRAITS	40 076,83 €	30 429,81 €	27 908,58 €
CPTE EXPLOITANT APPORTS	- 2 340,64 €	- 6 193,90 €	- 14 113,44 €
RESULTAT			
EMPT VEHICULE	- 16 609,12 €	- 21 558,99 €	
MATERIEL DE TRANSPORT	36 723,50 €	36 723,50 €	
MOBILIER MATERIEL BUREAU	3 419,64 €	3 419,64 €	2 910,64 €
MATERIEL DE BUREAU	399,98 €	399,98 €	
AMORT.MAT.TRANSPORT	- 13 602,79 €	- 6 258,09 €	
AMORT.MOB.MAT.DE BUREAU	- 3 216,74 €	- 2 782,48 €	- 2 541,25 €
AMORT MAT DE BUREAU	- 393,40 €	- 193,41 €	
DEB./CRED. DIVERS SCM	- 5 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
BNP PARIBAS	- 1 907,14 €	- 1 679,10 €	- 5 468,00 €
TOTAL BILAN	19 479,07 €	41 083,03 €	15 633,87 €
ACHATS	900,00 €	900,00 €	1 500,00 €
HONORAIRES RETROCEDES	7 000,00 €	6 000,00 €	4 500,00 €
EILECTRICITE EAUX GAZ	2 550,00 €	2 850,00 €	2 950,00 €
PETIT EQUIPEMENT	1 200,00 €	1 250,00 €	1 400,00 €
FOURNITURES DE BUREAU	250,00 €	100,00 €	650,00 €
LEASING MATERIEL MEDICAL/SCM	4 000,00 €	4 000,00 €	4 500,00 €
LOCATIONS IMMOBILIERES	16 300,00 €	17 400,00 €	17 400,00 €
LLD SIEMENS SPINEFORCE		1 200,00 €	3 400,00 €
LLD SIEMENS CELLUKEYMOD		400,00 €	1 700,00 €
CHARGES LOCATIVES	1 500,00 €	1 350,00 €	
ENTRETIEN REPARATIONS	1 500,00 €	450,00 €	600,00 €
MAINTENANCE INFORMATIQUE	400,00 €	500,00 €	350,00 €
ASSURANCES	600,00 €	600,00 €	600,00 €
HONORAIRES	4 000,00 €	900,00 €	5 200,00 €
CADEAUX DIVERS	470,00 €	100,00 €	90,00 €
FRAIS DE VEHICULE	2 200,00 €	3 000,00 €	2 300,00 €
FRAIS DE DEPLACEMENT	300,00 €	310,00 €	370,00 €
MISSIONS	400,00 €	250,00 €	600,00 €
RECEPTIONS ET CONGRES	50,00 €	100,00 €	600,00 €
FRAIS POSTAUX	50,00 €	150,00 €	350,00 €
TELEPHONE	300,00 €	300,00 €	400,00 €
COMMISSIONS ET FRAIS BANCAIRES	1 400,00 €	1 300,00 €	1 200,00 €
COTISATIONS	350,00 €	300,00 €	300,00 €
TAXE SUR LES SALAIRES		215,00 €	215,00 €
FORMATION CONTINUE EFFECTUEE		60,00 €	190,00 €
TAXE PROFESSIONNELLE-CFE	750,00 €	740,00 €	730,00 €
AUTRES IMPOTS	95,00 €	94,00 €	93,00 €
CSG DEDUCTIBLE	3 793,00 €	3 786,00 €	3 005,00 €
CSG RDS NON DEDUCTIBLE	2 157,00 €	2 154,00 €	1 708,00 €
SALAIRES NETS	4 500,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
CHARGES SOCIALES	2 250,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
URSSAF AF	2 451,00 €	3 453,00 €	2 765,00 €
CARPIMKO	7 935,00 €	7 694,00 €	6 020,00 €
URSSAF MALADIE	82,00 €	60,00 €	24,00 €
LOI MADELIN/MASCF RETRAITE	599,76 €	590,88 €	583,20 €
LOI MADELIN/MASCF PREVOYANCE	886,59 €	869,12 €	923,88 €
AGIPI PREVOYANCE	1 680,13 €	1 646,24 €	1 597,82 €
FRAIS DIVERS DE GESTION	30,00 €	20,00 €	10,00 €
INTERETS SUR EMPRUNTS SCM	4 100,00 €	6 650,00 €	6 850,00 €
INTERETS BANCAIRES	300,00 €	400,00 €	1 060,00 €
DOT AMORTISSEMENTS Transport	7 344,70 €	6 258,09 €	
DOT AMORTISSEMENTS Mobilier	434,26 €	241,23 €	241,23 €
DOT AMORTISSEMENTS Matériel	199,99 €	193,41 €	
DOT AMORTISSEMENTS SCM	12 302,50 €	12 182,00 €	12 100,00 €
HONORAIRES KINESITHERAPIE	- 114 000,00 €	- 122 000,00 €	- 108 000,00 €
HONORAIRES OSTEOPATHIE	- 6 000,00 €	- 7 500,00 €	- 6 500,00 €
HONORAIRES RETROCEDES	3 500,00 €	4 000,00 €	6 000,00 €
VENTES	- 150,00 €	- 100,00 €	- 50,00 €
GAINS DIVERS		- 3 000,00 €	- 2 000,00 €
VALEUR NETTE CESSION IMMOB.		- 9 500,00 €	
TRANSFERT DE CHARGES	- 440,00 €		- 160,00 €
TOTAL RESULTAT (Bénéfice)	- 19 479,07 €	- 41 083,03 €	- 15 633,87 €

Tableau préparatoire à la détermination du résultat fiscal de Joëlle

Résultat comptable au 31/12/17	19 479,07 €
Réintégration	
CSG RDS non déductible	2 157,00 €
Amortissement excédentaire du véhicule	3 684,70 €
Frais SCM non payé	
Résultat fiscal	25 320,77 €
Arrondi	25 321 €

Tableau OGBNC04 – Tableau de passage Joëlle
Reconstitution de la déclaration n°2035 au vu de la trésorerie

		Montants
Solde comptable des comptes de trésorerie au 31/12		- 1 907 €
Prélevements personnels		40 077 €
Versement SCM		50 652 €
Capital remboursé dans l'année		4 950 €
Acquisition d'immobilisation		
Quote Part privée (dépenses mixtes)		2 303 €
Total A		96 075 €
Solde comptable des comptes de trésorerie au 01/01		- 1 679 €
Apports		2 341 €
Quote-part frais SCM		55 652 €
Emprunt contracté		
Montant encaissé suite à cession d'immobilisation		
Frais déduits non payés, frais forfaitaires		
Total B		56 314 €
Résultat théorique (Total A - Total B)	(1)	39 761 €
Dépenses professionnelles (ligne BR de la 2035A)	(2)	77 329 €
Encaissements théoriques	((1)+(2)=(3))	117 090 €
Recettes nettes déclarées (ligne AG de la 2035A)	(4)	117 090 €
Situation à priori	(4)-(3)	0 €

DOSSIER 2 – Groupe TOYAH

Préambule : toutes les réponses apportées devront être justifiées. Aucun calcul ni schéma d'écriture comptable n'est demandé.

Vous êtes expert-comptable stagiaire nouvellement embauché dans le cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes ODITE. Dès votre arrivée, le dossier de commissariat aux comptes du groupe TOYAH vous est affecté. Monsieur K. ONTAB, associé du cabinet ODITE, est signataire sur ce dossier depuis de nombreuses années. Le mandat relatif à la société TOYAH, holding du groupe TOYAH, vient d'être renouvelé.

Il s'agit d'un groupe industriel qui possède une filiale de production ainsi que des filiales de commercialisation en France et à l'étranger. Le groupe établit des comptes consolidés selon le référentiel de normes françaises. Le périmètre de consolidation figure en annexe 4.

Monsieur K. ONTAB estime que sa mission est trop restreinte au sein du groupe. Il s'étonne que le cabinet ODITE ne détienne aucun mandat sur aucune filiale du groupe.

TRAVAIL À FAIRE

2.1 - Monsieur K. ONTAB vous demande, à partir de la répartition des mandats de commissariat aux comptes (annexe 5), de vérifier sa conformité au principe d'une répartition équitable.

Monsieur K. ONTAB vous présente le projet de répartition des travaux pour la société TOYAH (annexe 6), préparé exclusivement par son co-commissaire aux comptes le cabinet KAYABOU. Il précise que cette répartition est inchangée depuis qu'il est cotitulaire du mandat.

TRAVAIL À FAIRE

2.2 - À partir des informations données et en vous appuyant, notamment, sur l'annexe 6, quelles sont les anomalies relatives au processus de répartition des travaux entre les deux cabinets.

2.3 - Quelle(s) remarque(s) pouvez-vous faire sur le tableau d'identification des entités importantes (annexe 5) ?

2.4 - Les co-commissaires aux comptes de TOYAH estiment que la qualité des travaux du cabinet CHATROU (cf. annexe 5) n'est pas suffisante. En effet, ce cabinet n'est pas coutumier des groupes et n'arrive pas à répondre à toutes les demandes figurant dans les instructions d'audit. Quelle(s) modification(s) peut-on apporter à l'orientation de la mission ?

Vous analysez le tableau de variation des capitaux propres de la filiale italienne ITALI (annexe 7).

Cette société connaît d'importantes difficultés. Le marché est en effet très concurrentiel et entraîne une guerre des prix. La société perd des clients et accumule les résultats déficitaires. Les perspectives d'avenir ne sont pas bonnes et le plan d'affaires à 3 ans ne prévoit pas de retour à une situation bénéficiaire. Les actionnaires minoritaires de la filiale n'ont pas pris d'engagement particulier au-delà de leur part dans le capital.

TRAVAIL À FAIRE

2.5 - Quelles remarques pouvez-vous formuler à la lecture de ce tableau concernant :

- **les intérêts minoritaires ?**
- **les impôts différés ?**

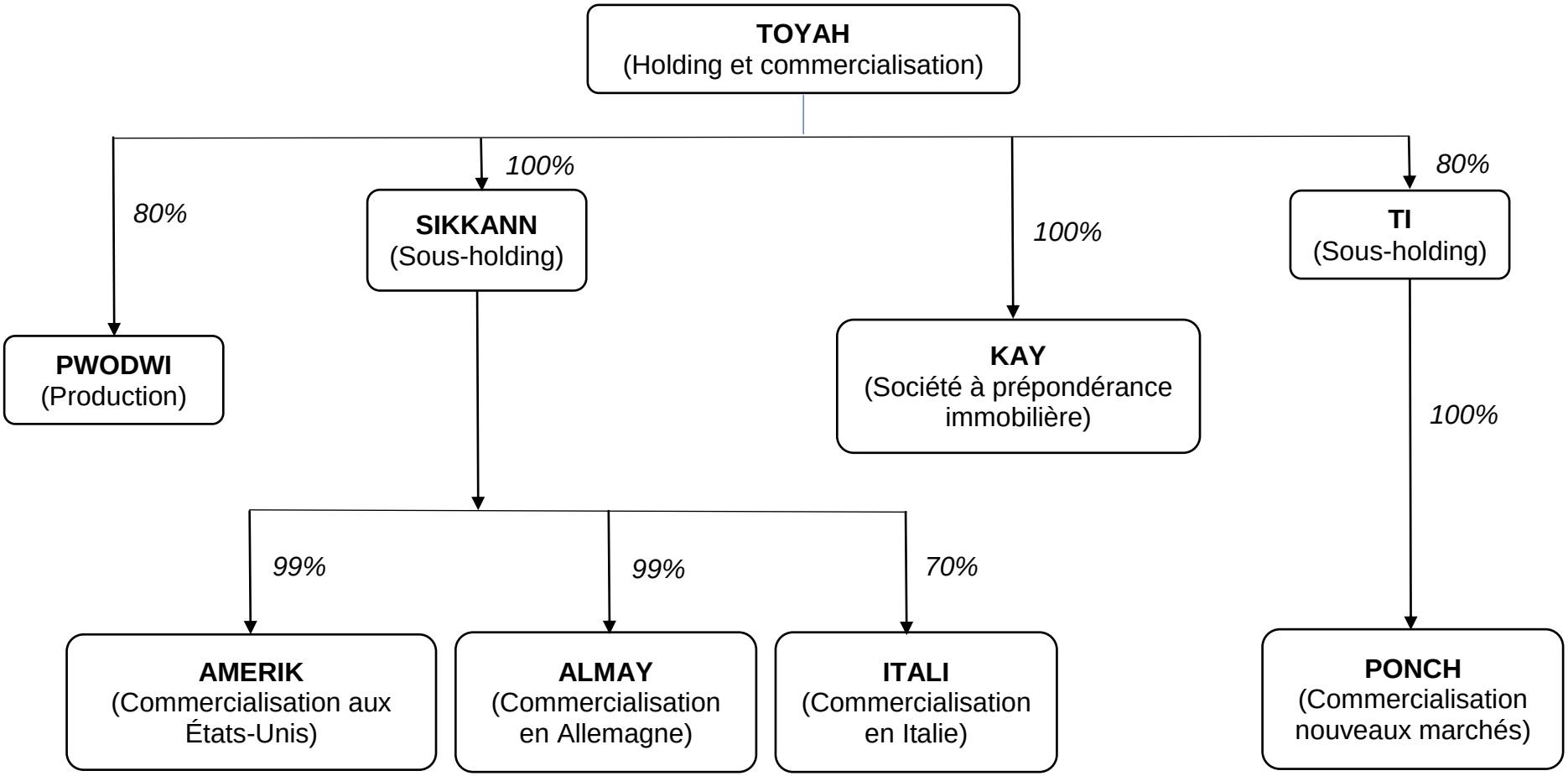
2.6 - Le groupe procède à la simplification de son organigramme. Ainsi une fusion simplifiée entre les sociétés TI et PONCH a été réalisée en cours d'exercice avec un effet rétroactif au 1er janvier 2018. La fusion a pour effet d'augmenter les capitaux propres consolidés de 180 000 euros. Ce montant correspond au boni de fusion qui a été enregistré en produits financiers dans les comptes consolidés. Ce traitement comptable dans les comptes consolidés vous paraît-il correct ?

2.7 - Comme les années précédentes, le comptable de la filiale américaine AMERIK présente des comptes annuels en euros. En effet, la très grande majorité des opérations commerciales et des flux financiers correspondants sont réalisés en euros. De plus, il s'agit de la monnaie la plus représentative de l'activité du groupe TOYAH. Quelle est votre position sur le sujet ?

2.8 - En fin de mission, Monsieur K. ONTAB vous demande de prendre connaissance des travaux réalisés par le co-commissaire aux comptes afin d'avoir une vue d'ensemble du dossier. Cette démarche vous paraît-elle conforme aux normes professionnelles applicables ?

2.9 - La mission touche à sa fin et les co-commissaires aux comptes doivent rédiger leurs rapports. Concernant la société holding TOYAH, quels rapports sur les comptes, en application de l'article L.823-9 du code de commerce, faut-il rédiger ?

Annexe 4 – Organigramme du groupe TOYAH



Annexe 5
Identification des entités

Nom de l'entité	Pays	Nom de l'auditeur de l'entité	Existence d'un audit légal ?	Entité importante en raison de			Seuils de signification (en K€)			Audit de l'information comptable	Audit d'un ou de plusieurs éléments d'information sur lesquels un risque significatif a été identifié	Procédures d'audit spécifiques	Examen limité de l'information comptable	Procédures analytiques au niveau des comptes consolidés
				sa contribution individuelle (2)	l'importance du risque d'anomalies significatives (3)		À utiliser par l'auditeur de l'entité (4)	Montant inférieur au seuil de signification pour la mise en œuvre des procédures d'audit	Seuil de remontée des anomalies (5)					
			(O/N)	(O/N)	Variation de périmètre	Nature du risque								
TOYAH	France	Cabinet KAYABOU (50 % de la mission), cabinet ODITE (50 % de la mission) (1)	**O**	**O**	N	N/A	**100**	**75**	**5**	**O**	N/A	N/A	N/A	N/A
PWODWI	France	Cabinet KAYABOU	**O**	**O**	N	N/A	**65**	**49**	**3**	**O**	N/A	N/A	N/A	N/A
SIKKANN	France	Cabinet KAYABOU	**O**	**N**	N	N/A	**30**	**23**	**2**	**O**	N/A	N/A	N/A	N/A
TI	France	Cabinet CHATROU	**O**	**N**	N	N/A	**20**	**15**	**1**	**O**	N/A	N/A	N/A	N/A
KAY	France	N/A	**N**	**N**	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	O	N/A
AMERIK	États Unis	N/A	**N**	**N**	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	O	N/A
ALMAY	Allemagne	N/A	**N**	**N**	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	O	N/A
PONCH	France	Cabinet GROIN	**O**	**O**	N	N/A	**50**	**38**	**3**	**O**	N/A	N/A	N/A	N/A
ITALI	Italie	N/A	**N**	**O**	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	O	N/A

Nomenclature : O = Oui N = Non N/A = non applicable

(1) la répartition porte à la fois sur le nombre d'heures de travail et sur les honoraires
(2) au regard des comptes consolidés
(3) que son information comptable peut faire peser sur les comptes consolidés
(4) seuil de signification au niveau des comptes de l'entité dont l'information comptable doit faire l'objet, pour les besoins de l'audit des comptes consolidés, d'un audit ou d'un examen limité
(5) seuil en dessous duquel des anomalies sont manifestement insignifiantes au regard des comptes consolidés pris dans leur ensemble

H3C- Avis 2012-01

«[…]I. Principes applicables en matière d'appréciation de la répartition des travaux

En application de la norme d'exercice professionnel relative à l'audit des comptes réalisés par plusieurs commissaires aux comptes, certains travaux ne peuvent pas être répartis et doivent être mis en œuvre, ensemble ou séparément, selon le cas, par chacun des commissaires aux comptes. Il en est ainsi :

- de la prise de connaissance de l'entité, de l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes et de la détermination des seuils de signification ;
- du processus de répartition des travaux ;
- de la revue des travaux réalisés par les autres commissaires aux comptes ;
- des procédures analytiques permettant la revue de la cohérence d'ensemble des comptes ;
- de la vérification de la sincérité et de la concordance avec les comptes des documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ;
- des communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce et avec la direction de l'entité.

Le Haut Conseil estime que le volume d'heures consacré par chacun des commissaires aux comptes à la mise en œuvre de ces travaux devrait être sensiblement équivalent. [...]

II.1. Certification des comptes

II.1.1 Certification des comptes annuels et des comptes consolidés d'une entité

L'article L.823-15 du code de commerce prévoit que « …les co-commissaires aux comptes se livrent ensemble à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes, … » sans opérer de distinction quant à la nature des comptes à certifier.

Il en résulte que le principe de répartition équilibrée des travaux s'applique séparément à la mission de certification des comptes annuels, d'une part, à celle de certification des comptes consolidés, d'autre part.

II.1.2 Travaux liés à la certification des comptes consolidés

Lorsque des co-commissaires aux comptes interviennent au sein d'un groupe, les travaux à répartir se limitent à ceux requis par la certification des comptes de l'entité dans laquelle ils exercent leur mission.

a) Ne font pas partie des travaux à répartir les travaux mis en œuvre par les professionnels en charge du contrôle des entités qui entrent dans le périmètre de consolidation.

Ainsi, lorsque l'un des co-commissaires aux comptes est également commissaire aux comptes d'entités entrant dans le périmètre de consolidation, les travaux qu'il réalise en vue de certifier les comptes de ces entités ne font pas partie des travaux à répartir pour les besoins de la certification des comptes consolidés de l'entité consolidante.

D'autre part, n'entrent pas dans la base des travaux à répartir les travaux réalisés, le cas échéant, sur les liasses de consolidation par les professionnels en charge du contrôle des entités consolidées.

b) Font partie des travaux à répartir les travaux relatifs aux entités qui entrent dans le périmètre de consolidation lorsqu'ils sont mis en œuvre par les co-commissaires de l'entité consolidante pour contrôler les comptes consolidés.

L'article L. 823-9 du code de commerce prévoit que « la certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites personnes et entités ».

La norme d'exercice professionnel « relative aux principes applicables à l'audit des comptes consolidés » prévoit l'implication des commissaires aux comptes de la société consolidante dans la définition des travaux à mener dans les entités comprises dans le périmètre de consolidation. Elle définit notamment les critères à partir desquels les commissaires aux comptes doivent évaluer la possibilité de s'appuyer, pour les besoins de l'audit des comptes consolidés, sur les travaux et les conclusions des professionnels chargés du contrôle de ces entités. Elle prévoit que, si les commissaires aux comptes estiment qu'ils ne peuvent utiliser les travaux réalisés par ces professionnels, ils adaptent leur niveau d'implication dans les travaux requis et, si besoin, réalisent eux-mêmes ces travaux. Elle précise enfin que, si les commissaires aux comptes estiment insuffisants les travaux accomplis au niveau de ces entités, ils conçoivent les procédures complémentaires à mettre en œuvre par les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités ou par eux-mêmes.

Les travaux ainsi réalisés constituent des procédures d'audit devant faire l'objet, en application de la norme « relative à l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes », d'une répartition équilibrée et régulièrement modifiée. […]»

Annexe 6 – Répartition des travaux et des honoraires

Société TOYAH - Audit des comptes consolidés	KAYABOU	ODITÈ
Réunions / Comptes rendus / Mémorandum	X	X
Prise de connaissance de l'entité, évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes et détermination des seuils de signification		X
PÉRIMETRE		
- Validation du périmètre de consolidation	X	
- Contrôle des titres non consolidés	X	
INTÉGRATION COMPTES SOCIAUX		
- Revue et concordance entre les comptes audités et les comptes intégrés en consolidation		X
ÉCRITURES D'ÉLIMINATIONS		
- Cession d'immobilisations et stocks intra-groupe	X	
- Elimination intra-groupe bilan	X	
- Elimination intra-groupe résultat	X	
- Elimination des dividendes intra-groupe	X	
ÉCRITURES DE RETRAITEMENTS		
- Provision pour engagements de retraite	X	
- Retraitement des locations financières	X	
- Retraitements divers	X	
CADRAGE		
- Cadrage de situation nette /Elimination des titres	X	
- Contrôle du passage des résultats sociaux au résultat consolidé	X	
- Impôts différés et preuve d'impôt	X	
- Revue des écarts d'acquisition	X	
- Tableau des flux de trésorerie	X	
REVUE ANALYTIQUE ÉTATS FINANCIERS		
- Revue analytique bilan	X	
- Revue analytique compte de résultat	X	
SYNTHÈSE		
- Pointage de l'annexe	X	X
- Rapport sur les comptes annuels		X

	Société TOYAH – Audit des comptes sociaux	KAYABOU	ODITE
Préparation	Planning / répartition travaux	X	
	Prise de connaissance de l'entité, évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes et détermination des seuils de signification		X
	Revue analytique préliminaire		X
	Etablissement de la note d'orientation et du programme de contrôle	X	X
	Mise à jour du dossier permanent	X	X
	Sélection des tiers pour circularisation		X
Contrôles	Chiffre d'affaires – Clients		X
	Trésorerie – Emprunts - Résultat financier		X
	Stocks – Assistance à l'inventaire		X
	Achats, fournisseurs et frais généraux		X
	Ressources humaines et dettes sociales		X
	Immobilisations (corporelles, incorporelles & financières)		X
	Impôts et taxes, dettes fiscales		X
	Capitaux propres	X	
	Comptes courants d'associés et Groupe		X
	Provisions pour risques et charges	X	
	Transferts de charges et résultat exceptionnel		X
	Autres comptes de régularisation non traités par ailleurs		X
Synthèse	Tableaux d'ajustements	X	X
	Audit checklist	X	X
	Note de synthèse finale	X	X
	Questionnaires de fin de mission CAC	X	X
	Revue croisée du dossier du confrère	X	X
	Pointage états financiers et de la liasse fiscale	X	X
	Contrôle de l'annexe	X	X
	Contrôles juridiques CAC : rapport gestion…	X	X
	Obtention lettre d'affirmation	X	X
Rapports	Rapport sur les comptes annuels	X	

Annexe 7 – Tableau de variation des capitaux propres

Société : **ITALI**
Pourcentage de contrôle 100%
Pourcentage d'intérêt 70%

	Capitaux propres N-1	Variation de capital	Résultat Exercice N	Variat. de l'écart de conversion	Variation de périmètre	Autres variations	Capitaux propres N
CAPITAUX PROPRES SOCIAUX	**- 450 000**		**- 80 000**				**- 530 000**
Opérations de retraitements :							
Fonds de commerce							
Juste valeur des immobilisations corporelles							
Affectation de l'écart d'évaluation - Juste Valeur							
Homogénéisation dépréciation client - règles groupe	- 50 000		- 70 000				- 120 000
Crédit-bail							
Homogénéisation des méthodes d'amortissement	- 80 000		12 000				- 68 000
Valorisation des stocks							
Provision pour pensions et retraites							
TOTAL RETRAITEMENTS	**- 130 000**		**- 58 000**				**- 188 000**
CAPITAUX PROPRES RETRAITÉS	**- 580 000**		**- 138 000**				**- 718 000**
Éliminations opérations internes :							
Dividendes							
Provisions sur titres consolidés							
Provisions intragroupes							
Plus-values sur cession d'immobilisations							
Constatation des frais d'acquisition sur titres							
Profits sur stock	- 250 000		- 100 000				- 350 000
Impôts différés	*90 750*		*43 450*				*134 200*
CAPITAUX PROPRES APRES ÉLIMINATIONS	**- 739 250**		**- 194 550**				**- 933 800**
Écarts d'acquisition							
Éliminations des titres	- 100 000						- 100 000
INTERETS MINORITAIRES DEBITEURS	*- 221 775*		*- 58 365*				*- 280 140*
CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS PART DU GROUPE	**- 617 475**		**- 136 185**				**- 753 660**

Instructions de lecture : les nombres négatifs constituent une charge ou un passif.
Les nombres positifs constituent une diminution de charges ou un actif.

Page laissée blanche (impression recto-verso)

Session de mai 2018

DEC — épreuve n° 2 — barème : ? + ? + ? points

Couleur d'onglet : **GRIS**

Épreuve n° 2 — Révision légale et contractuelle des comptes, durée 4 h 30, coefficient 3. Sujet officiel, 18 pages.

Dossier	Points	Entité(s) (codage)	Profession dominante	Questions codées
1 — Société Garance Violet	non indiqué dans le sujet	SARL	EC	5
2 — Groupe Mac Morodan	non indiqué dans le sujet	groupe	EC	6
3 — SAS Les Déménageurs libournais	non indiqué dans le sujet	SAS	CAC	9

Source : SIEC, archives des sujets (PDF officiel) : https://siec.education.fr/candidats/docutheque/download/diplome-dexpertise-comptable-dec-archives-sujets/Mai%202018%20r%C3%A9vision.pdf

Entités et professions : codage du dépôt (docs/data/sujets_codes*.jsonl), à titre de repère. Le barème par question n'est jamais publié ; pas de corrigé officiel (voir V8_Corriges_index.md, corrigés non officiels).

Page laissée blanche (impression recto-verso)

Session de mai 2018
DEC

DIPLÔME D'EXPERTISE COMPTABLE

ÉPREUVE ÉCRITE N°2

Le sujet comporte 18 pages numérotées de 1 à 18
(Vérifiez le nombre de pages à réception du sujet)

Le sujet comporte trois dossiers indépendants.
Il est conseillé aux candidats de prendre connaissance de l'ensemble du sujet avant d'entamer le traitement des dossiers

Durée : 4h30 – Coefficient 3

Cabinet JGD

Vous venez d'être recruté par la société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes JGD. Cet important cabinet de la région bordelaise est dirigé conjointement par trois professionnels : Madame Laurence Jean, Monsieur Pierre Guy et Monsieur Guy Degos.
Il a été convenu lors de votre recrutement, il y a quelques jours, que pendant vos deux premières semaines de collaboration vous preniez connaissance du fonctionnement du cabinet et que vous ayez l'occasion de travailler avec chacun des trois professionnels, avant une affectation définitive.

DOSSIER 1 : Société Garance Violet

Madame Laurence Jean, à côté de son activité d'expert-comptable, dirige le service comptable et administratif du cabinet. Dans le cadre de cette fonction, elle rencontre actuellement des problèmes pour lesquels elle souhaiterait votre avis.
La société Garance Violet a été cliente du cabinet qui assurait une mission de présentation des comptes. Cette société et ses deux associées viennent d'assigner le cabinet devant le tribunal de grande instance afin qu'une expertise soit diligentée pour établir l'éventuelle responsabilité du cabinet à la suite de détournements de fonds opérés pendant de nombreuses années par une salariée de cette société (Voir annexe 1)**.**
Les détournements, objet de l'instance, sont anciens et ont été découverts en juin 2014. Madame Laurence Jean s'interroge sur la durée de la prescription qu'elle pense de trois ans conformément à l'article L. 822-18 du code de commerce.

TRAVAIL À FAIRE

1. **Ce délai de prescription est-il applicable en l'espèce ?**

Madame Laurence Jean souhaiterait dorénavant réduire contractuellement à six mois le délai de prescription par une clause spécifique insérée dans les conditions générales annexées à la lettre de mission.

TRAVAIL À FAIRE

2. **Est-il possible de réduire ainsi la durée de la prescription ?**

Madame Laurence Jean est troublée par les griefs formulés par l'avocat de la société Garance Violet et se demande quelles diligences s'imposaient pour rechercher d'éventuels détournements dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels.

TRAVAIL À FAIRE

3. **La mission de présentation des comptes annuels a-t-elle, entre autres, pour objectif de déceler d'éventuelles fraudes ?**

Madame Laurence Jean constate qu'à la fin des missions d'expertise-comptable ou de commissariat aux comptes le cabinet se retrouve avec des documents de travail volumineux. La

conservation de ces documents est importante car il s'agit de se ménager des moyens de preuve pour faire face à d'éventuelles actions en justice, comme celle lancée par la société Garance Violet. Madame Laurence Jean s'interroge sur la forme et la durée de cette conservation.

TRAVAIL À FAIRE

4. **Est-il possible de conserver des archives numérisées ?**

Madame Laurence Jean a noté que le nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles est paru au journal officiel de l'Union européenne. Le RGPD (règlement général sur la protection des données – 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016) est relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Elle vous précise qu'elle attend la loi transposant le RGPD en droit interne pour l'appliquer.

TRAVAIL À FAIRE

5. **Faut-il une loi de transposition dans le droit français pour appliquer le RGPD dans le cabinet ?**

Annexe 1 : Extrait des conclusions de Maître Chicane

Jean-Edouard Chicane
Avocat
(…)

Affaire : 201301784 – Garance Violet / Société d'expertise comptable JGD

Tribunal de Grande Instance - Bordeaux
Audience du 27 avril 2018

CONCLUSIONS PAR DEVANT MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX

POUR :

- *Madame Garance Brun, demeurant 12, bis rue de la Licorne Verte à Bordeaux (33000) ;*
- *Madame Blanche Violet, demeurant 24, allée du Lotus à Saint Médard en Jalles (33160),*
- *La société à responsabilité limitée Garance Violet, au capital de 7 622,45 euros, ayant son siège social 12, rue des Platanes à Bordeaux (33000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 421 421 421, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,*

Ayant pour avocat Maître Jean-Edouard Chicane, avocat au barreau de Bordeaux ;

CONTRE :

La société d'expertise comptable JGD, ayant son siège social 314, rue Luca Pacioli à Gradignan (33170), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 432 765 980 ;

Ayant pour avocat Maître Samson Nedde, avocat au barreau de Bordeaux ;

PLAISE AU PRESIDENT

La société Garance Violet exerce une activité de commerce de détail d'habillement en magasin. Elle a pour associées Madame Garance Brun et Madame Blanche Violet. Il ressort des statuts de la société que la répartition du capital social est la suivante :

- Madame Garance Brun	*100 parts sociales*
- Madame Blanche Violet	*100 parts sociales*

Madame Garance Brun est gérante de ladite société.

Le 31 mars 2010, la société JGD a conclu un contrat dénommé « lettre de mission » avec la société Garance Violet. Ce contrat prévoyait que la société JGD devait réaliser une mission de « présentation de comptes annuels » au bénéfice de la société Garance Violet. Les honoraires annuels ont été contractuellement fixés à 2 550 € HT au titre de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2010 (Pièce n° X).

Pour les exercices suivants la société Garance Violet a payé des honoraires en constante augmentation, savoir :

- *Exercice clos le 31 décembre 2011 3 090 € TTC,*
- *Exercice clos le 31 décembre 2012 3 120 € TTC,*
- *Exercice clos le 31 décembre 2013 3 180 € TTC,*
- *Exercice clos le 31 décembre 2014 3 210 € TTC.*

Pour autant le volume des travaux du cabinet n'a pas progressé en proportion.

La société JGD est intervenue chaque année, depuis 2010, afin d'arrêter les comptes de la société Garance Violet et établir les déclarations fiscales annuelles. Dans le même temps, la tenue de la comptabilité a été effectuée par Madame Mathilde Renard, salariée à temps partiel de la société Garance Violet. De la même façon, les déclarations de TVA, les bulletins de paies et les déclarations de charges sociales ont été réalisées par Madame Renard. Celle-ci, qui bénéficiait d'une totale délégation de la part de Madame Brun, payait les fournisseurs et les salariés, disposant d'une procuration sur le compte bancaire de la société Garance Violet.

A deux occasions Madame Laurence Jean, expert-comptable en charge du dossier dans le cabinet JGD, a mis en garde Madame Brun sur le risque encouru du fait de cette délégation de signature (Pièces n° Y et n° Z). Cette démarche supposait, bien évidemment, que Madame Laurence Jean avait décelé la possibilité d'une fraude comptable ; fraude que Madame Laurence Jean s'est abstenue de rechercher en étendant ses travaux comme il convenait en pareille situation.

A l'occasion d'une vérification fiscale qui s'est conclue le 11 juin 2014, le vérificateur a mis en évidence des détournements de fonds importants réalisés par Madame Renard au détriment de son employeur. Le mode opératoire était simple. Madame Renard établissait de fausses factures à l'en-tête de la société Top Mode France, principal fournisseur de la société Garance Violet. Elle établissait ensuite des chèques à son profit pour le montant des fausses factures. Madame Renard a détourné 88 250 € entre le 1er janvier 2011 et le 31 mai 2014, soit 2% du chiffre d'affaires de la société.

Exercices		Détournements	Chiffre d'affaires
2011		22 345 €	886 121 €
2012		23 625 €	889 555 €
2013		27 628 €	865 021 €
2014	*	14 652 €	906 414 €
2015		0 €	899 789 €
		88 250 €	**4 446 900 €**

(détournements opérés jusqu'au 31 mai)*

Le vérificateur fiscal a pu identifier ces détournements en procédant à des rapprochements avec les comptes de la société Top Mode France. Il est probable que ces détournements existaient depuis le recrutement de Madame Renard le 1er juin 2007.

Le vérificateur fiscal a considéré un manquement de la part du dirigeant et a procédé à un redressement fiscal de 14 693 € au titre de la TVA et de 13 020 € au titre de l'impôt sur les sociétés. Ces deux redressements ont fait l'objet de pénalités et intérêts de retard à hauteur de 4 157 € (Pièce n° XZ).

A la suite de cette découverte la société Garance Violet a licencié pour faute lourde Madame Renard le 25 juin 2014 et a entrepris une démarche amiable auprès d'elle pour se faire

rembourser les fonds détournés. L'intéressée a signé une reconnaissance de dettes pour 88 250 € (Pièce n° XY). Elle a effectué 17 versements mensuels de 250 € avant de décéder d'un accident de la circulation le 15 octobre 2017. Madame Renard avait demandé le bénéfice d'une procédure de surendettement et ne possédait aucun patrimoine.

C'est dans ce contexte que la société Garance Violet a décidé d'assigner le cabinet d'expertise-comptable le 22 décembre 2017. A la suite de cette démarche, la société JGD a rompu unilatéralement le contrat qui le liait à la société Garance Violet et a refusé d'établir les comptes de cette société au 31 décembre 2017 prétextant l'article 156 du décret n° *2012-432 du 30 mars 2012 (Pièce n° XYZ).*

Si l'expert-comptable est tenu en principe à une obligation de moyens c'est-à-dire à une obligation générale de prudence et de diligence, cette obligation est assortie d'une obligation de résultat, notamment dans le cadre de l'établissement des déclarations fiscales et sociales et de leur dépôt dans les délais légaux (Cass. Com., 20 novembre 2001, n° 98-18515).

La société JGD, n'a pas exercé son activité avec compétence et conscience professionnelle. En effet, il ressort de ce qui précède que le cabinet d'expertise comptable n'a pas recherché d'éventuelles fraudes comptables, bien qu'elle en pressentait la possibilité. D'autant que le taux de marge commerciale dégagée sur les quatre années concernées s'élevait en moyenne à 40,1 %, tandis qu'il aurait dû s'établir à 1 point de plus au regard des coefficients pratiqués par l'entreprise.

La société Garance Violet a subi un préjudice estimé à 100 000 € depuis 2010. Les deux associées, quant à elles, ont été privées de distributions de dividendes du fait des détournements opérés par Madame Renard et non décelés par le cabinet comptable. De ce fait chacune des associées a subi un préjudice estimé à 40 000 €.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNER une expertise et pour y procéder tel expert qui lui plaira, inscrit toutefois dans un ressort différent que le ressort de la Cour d'appel de Bordeaux, lequel aura mission de requérir tous renseignements utiles, d'entendre tout sachant, sauf à ce qu'il soit précisé leur identité et s'il y a lieu leur lien de parenté, d'alliance, avec les parties aura pour mission de :

- se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission ;

- déterminer l'étendue de la mission comptable confiée à la société d'expertise-comptable JGD par la société Garance Violet et préciser s'il appartenait à ce prestataire d'étendre ses travaux à la lumière de sa suspicion de commission de fraudes de la part de Madame Mathilde Renard ;

- déterminer si la société JGD a exécuté sa mission dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables ;

- le cas échéant, déterminer l'ensemble des détournements de fonds commis par Madame Mathilde Renard depuis son embauche par la société Garance Violet ;

- déterminer le montant du préjudice causé par les insuffisances professionnelles commises par la société JGD.

FIXER le délai du dépôt du rapport d'expertise ;
CONDAMNER la Société JGD à supporter les frais d'expertise.

DOSSIER 2 : Groupe Mac Morodan

Vous continuez la prise de connaissance du cabinet JGD par la rencontre de Monsieur Pierre Grand. Cet expert-comptable travaille principalement sur des dossiers d'expertise-comptable. Il est interrogé par Monsieur Etienne Brienne, dirigeant du groupe Mac Morodan, sur plusieurs points. Ce groupe est le plus important client du cabinet et Monsieur Grand n'a pas immédiatement le temps de répondre aux interrogations de son client. Il vous confie donc l'instruction des questions posées par Monsieur Brienne. Au préalable il vous demande de prendre connaissance d'une note de présentation du groupe (voir annexe 2).

Le comptable de la Sarl Technical Plus, Monsieur Arthur Dupuis, a établi la déclaration de TVA du mois de mars 2018. Lors d'un contrôle récent exercé par l'administration fiscale, plusieurs erreurs ont été relevées et ont fait l'objet d'un redressement. Monsieur Arthur Dupuis a pris note des remarques qui lui ont été faites et a indiqué à Monsieur Brienne que cela ne se reproduira plus. Cependant Monsieur Brienne est un peu sceptique. Pour éviter que cette situation se renouvelle, il vous demande de vérifier systématiquement les déclarations préparées par Monsieur Dupuis.

TRAVAIL À FAIRE

1. **A partir des éléments communiqués en annexes 3 et 4, vous relèverez les éventuelles erreurs figurant dans le document préparatoire de la TVA de mars 2018 (il ne vous est pas demandé de calculer la TVA due).**

Le groupe réalise de nombreuses opérations commerciales intra-groupe. Principalement, la Sarl Technical Plus vend des produits à la société Brienne Belgique qui refacture à la société Brienne Danemark. La société Technical Plus livre directement la société Brienne Danemark.

TRAVAIL À FAIRE

2. **Monsieur Brienne souhaite que vous lui précisiez quelle est la nature de cette opération et quelles sont les obligations pour la Sarl Technical Plus en matière de TVA.**

Tenant compte du fait que certaines sociétés européennes n'utilisent par l'euro comme monnaie, Monsieur Brienne vous demande quel taux de change s'applique pour la Serbie.

TRAVAIL À FAIRE

3. **Quel est le taux de change à utiliser pour les opérations soumises à TVA et réalisées avec une société implantée dans l'Union européenne et dont le pays n'a pas adopté l'euro comme monnaie ?**

La société SA Brienne France a décidé de détenir un stock d'une valeur de 10 M€ dans un entrepôt situé à Valence en Espagne afin, au départ de celui-ci, de pouvoir aisément approvisionner des clients méditerranéens.

TRAVAIL À FAIRE

4. **La société Brienne France doit-elle se faire immatriculer en Espagne et y produire des déclarations de TVA périodiques ? Argumentez votre réponse.**

Monsieur Brienne précise que les actifs immobiliers des sociétés françaises sont détenus par la SCI Brienne Immobilier. Le tableau suivant résume la situation de chacun des immeubles :

Sociétés	***Location nue***	***Locaux équipés***	***Loyer annuel***
SCA Mac Morodan			
Siège de Bordeaux	**X**		9 000 €
SA Brienne France			
Entrepôt de Mérignac	**X**		21 600 €
SARL Technical Plus			
Usine de Bègles		**X**	43 800 €

A noter que la SCI Brienne Immobilier n'est pas propriétaire des immeubles des filiales étrangères.

Monsieur Brienne précise que la société Brienne Immobilier donnait en location nue les locaux de l'usine de Bègles jusqu'au 31 mars 2018. Le 1er avril 2018, la SCI, qui disposait d'une trésorerie importante, a acquis, par acte authentique, certains équipements industriels spécifiques appartenant à la Sarl Technical Plus pour 500 000 € hors taxes, soit 600 000 € TTC. Les loyers de l'usine de Bègles se montaient précédemment à 13 800 € par an et n'étaient pas soumis à la TVA. Le loyer a été augmenté annuellement de 30 000 € à cette occasion. Le loyer est donc maintenant de 43 800 € hors taxes, soit 52 560 € TTC. Monsieur Brienne fait observer que les deux autres locations, celle des bureaux de Bordeaux (locataire : SCA Mac Morodan) et celle de l'entrepôt de Mérignac (locataire : SA Brienne France) sont assujetties sur option à la TVA.

TRAVAIL À FAIRE

5. **Monsieur Brienne souhaite que vous lui indiquiez quelle démarche est à réaliser pour assujettir les loyers de l'usine de Bègles à la TVA.**

Monsieur Brienne précise que la déclaration fiscale 2017 a été établie, pour la SCI Brienne Immobilier, par un comptable du groupe. Il s'agit d'un imprimé n° 2072-S-SD « *Déclaration de sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés* ». Une comptabilité commerciale est tenue pour permettre de déterminer la quote-part du résultat revenant à la SCA Mac Morodan, associée à 10 % de la SCI Brienne Immobilier.

TRAVAIL À FAIRE

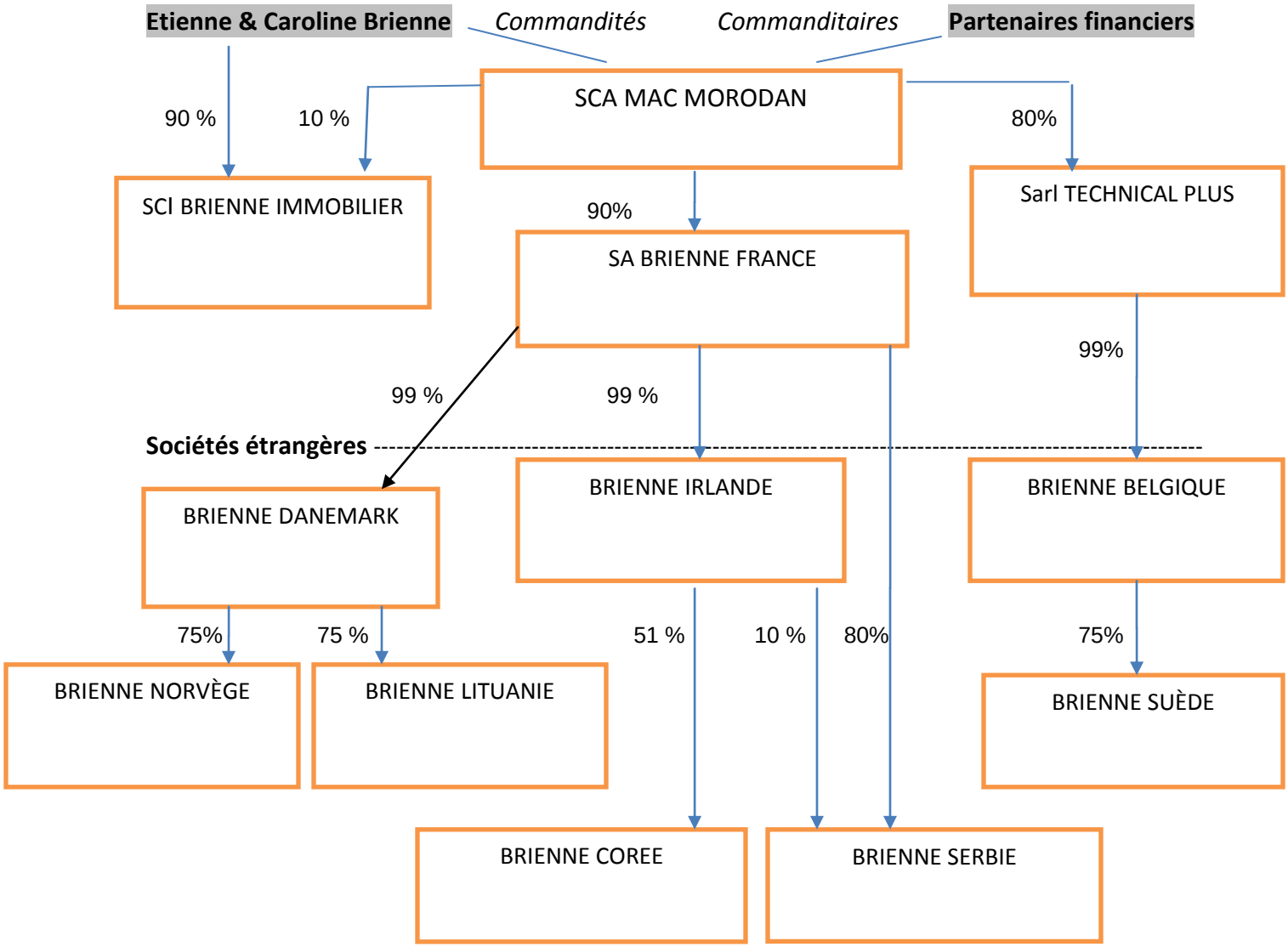
6. **L’acquisition des équipements et le changement des modalités du bail ont-ils une incidence sur le régime fiscal de la SCI Brienne Immobilier ?**

Annexe 2 : Le groupe Mac Morodan

Etienne Brienne a obtenu en 1985 un diplôme d'ingénieur en électronique. Brillant et dynamique, il a créé en 1990 une première société avec son épouse Caroline, la Sarl Technical Plus qui fabrique des objets publicitaires et des produits distribués dans les musées et les manifestations culturelles. Par la suite, le couple a créé plusieurs sociétés en France et à l'étranger. En 2000, ils ont fondé, avec des partenaires financiers la société en commandite par actions Mac Morodan. Celle-ci est la société mère du groupe. Etienne et Caroline Brienne sont les associés commandités, Etienne Brienne est le gérant.

Ce groupe a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires hors taxes de 170 M€ et emploie 950 personnes au niveau mondial. Il est composé de douze sociétés (voir organigramme). La fabrication des produits se fait à 30 % dans l'usine de Bègles chez Technical Plus, à 40 % dans les usines de la société Brienne Corée et à 10 % dans l'usine de Brienne Serbie. La Société anonyme Brienne France et les autres filiales étrangères distribuent la production du groupe.
Toutes les sociétés de l'union européenne ont un numéro d'identification intracommunautaire.

Sociétés françaises



Annexe 3 : Informations comptables relatives à la déclaration CA3 de mars 2018 de la société Technical Plus

Taux de TVA unique qui s'applique : 20%

Journal des ventes de mars 2018 :

- Ventes France au taux normal : 2 300 000 €
- Prestations de services au taux normal : 1 200 000 € (option pour les débits)

Journal des achats en France de mars 2018 :

- TVA déductible sur biens : 950 000 €
- TVA déductible sur l'acquisition d'une machine de thermoformage : 35 100 €

Opérations avec l'étranger :

- Livraisons à la société Brienne Belgique : 750 000 €
- Livraisons à la société Brienne Serbie : 370 000 €

- Achats de pièces détachées à la société Brienne Suède : 400 000 €
- Achats de colorants à la société Brienne Serbie : 700 000€
- Achats de papier à la société Brienne Corée : 350 000€

La société Technical Plus ainsi que ses entreprises fournisseurs en Union européenne disposent d'un numéro d'identification intracommunautaire.

La société Technical Plus a des relations commerciales avec de nombreuses entreprises situées hors de l'Union européenne et a opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation.

Annexe 4 : Document préparatoire de la déclaration de TVA de mars 2018

DOCUMENT DE TRAVAIL

MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES	**MONTANT**
OPERATIONS IMPOSABLES (H.T.)	
- Ventes, prestations de services	3 500 000 €
- Achats de prestations de services intracommunautaires	1 100 000 €
- Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation à la TVA à l'importation)	350 000 €
OPÉRATIONS NON IMPOSABLES (H.T.)	
Livraisons intracommunautaires	1 120 000 €
DÉCOMPTE DE LA TVA A PAYER	
Opérations réalisées au taux normal de 20%	
Base hors taxe	3 500 000 €
Taxe due	700 000 €
Total de la TVA brute due	700 000 €
TVA DÉDUCTIBLE	
Biens constituant des immobilisations	35 100 €
Autres biens	950 000 €
Total de la TVA déductible	985 100 €
TAXE A PAYER	
TVA nette due	285 100 €

DOSSIER 3 : Sas Les déménageurs libournais

Vous terminez votre rencontre des gérants et associés du cabinet JGD par celle de Monsieur Guy Degos qui encadre les équipes en charge du commissariat aux comptes. Il souhaite travailler avec vous sur le dossier *Les Déménageurs Libournais*. Il vous communique une note de présentation de la société (voir annexe 5).

La société JGD a été nommée commissaire aux comptes par l'assemblée générale de la Sas Les Déménageurs Libournais qui s'est tenue le 30 septembre 2017. Elle succède ainsi à Monsieur Charles Perrault, commissaire aux comptes, dont le mandat n'a pas été renouvelé. Après avoir refusé durant plusieurs mois, Monsieur Perrault est finalement venu présenter ses dossiers de travail de l'exercice précédent à Monsieur Degos en précisant qu'il n'était pas tenu légalement de le faire.

TRAVAIL À FAIRE

1. **Le commissaire aux comptes dont le mandat n'a pas été renouvelé peut-il refuser de transmettre ses dossiers de travail à son successeur ?**

Monsieur Degos souhaiterait prendre copie de certaines pièces du dossier de travail de Monsieur Perrault pour compléter ses dossiers, lequel ne sait pas quelle réponse apporter à son confrère.

TRAVAIL À FAIRE

2. **Monsieur Perrault peut-il s'y opposer ?**

Lors de la première intervention de Monsieur Degos sur le dossier Les Déménageurs Libournais, il s'aperçoit que Monsieur Henri Cartonrouge, expert-comptable de la société, a réalisé une mission ponctuelle sur les procédures et le contrôle interne de la société. Il demande à son confrère, nouvellement inscrit à l'Ordre des Experts-comptables, la communication de son dossier de travail concernant cette mission. Monsieur Cartonrouge s'interroge sur son obligation de secret professionnel.

TRAVAIL À FAIRE

3.1. L'expert-comptable de l'entité contrôlée peut-il refuser de communiquer au commissaire aux comptes les éléments techniques de son dossier de travail ?

3.2 Dans le cadre de sa mission, Monsieur Degos peut-il s'appuyer sur les travaux de l'expert-comptable ?

A l'occasion de l'assemblée générale du 2 mai 2018 à laquelle vous assisterez, Monsieur Le Ruzé, président de la Sas Les Déménageurs Libournais, remettra le projet de comptes annuels au 31 mars 2018 (voir annexe 6). Monsieur Le Fort, associé minoritaire, interroge Monsieur Degos sur le montant du solde bancaire de la société et sur les mouvements récents du compte-courant de Monsieur Le Ruzé.

TRAVAIL À FAIRE

4. **Le commissaire aux comptes peut-il dispenser des informations comptables aux associés lors de l'assemblée générale ?**

Quelques jours plus tard, Monsieur Degos révèle des faits susceptibles d'être qualifiés de délictueux au procureur de la République de Bordeaux à savoir l'existence d'un compte courant débiteur au cours du premier trimestre 2018. Il vous interroge sur la possibilité de communiquer ce courrier à l'expert-comptable.

TRAVAIL À FAIRE

5. **Le commissaire aux comptes peut-il communiquer le courrier adressé au procureur de la République à l'expert-comptable ?**

Vous interrogez Monsieur Degos sur l'éventualité d'une déclaration de soupçons à TRACFIN compte tenu d'un apport en espèces de 30 000 € réalisé le 18 avril 2018 par Monsieur Le Ruzé. Monsieur Degos se refuse de commenter cette opération avec vous. Il semble marquer une certaine réserve à votre égard.

TRAVAIL À FAIRE

6.1 Le commissaire aux comptes peut-il évoquer avec vous la déclaration de soupçon qu'il a réalisée auprès de TRACFIN ?

Monsieur Degos souhaite évoquer avec l'expert-comptable de la société certaines opérations intervenues au Bostwana.

6.2 Le commissaire aux comptes peut-il évoquer la déclaration de soupçon avec l'expert-comptable de la société ?

Monsieur Guy Degos vous informe qu'il ne pourra pas certifier les comptes annuels au 31 mars 2018 sans réserve si certaines modifications ne sont pas apportées à ceux-ci.

TRAVAIL À FAIRE

7. **Au regard de l'annexe 6, identifiez et précisez les modifications éventuelles à apporter aux comptes annuels.**

Annexe 5 : présentation de la société Les Déménageurs Libournais

Monsieur René Le Ruzé est un ancien champion de lutte gréco-romaine. En 1994, il a arrêté la compétition sportive pour créer une entreprise individuelle de déménagement à Libourne. Le 1er janvier 2000, il a constitué avec Monsieur Paul Le Fort une Sarl sous la dénomination sociale Les Déménageurs Libournais. Cette société a pris en location gérance le fonds de commerce lui appartenant. Le loyer annuel en 2004 était de 84 000 € HT. Le 1er avril 2005, la société a acquis le fonds 840 000 €. Sur ce montant, seulement 40 000 € a été payé, le solde a été inscrit en compte-courant.

En 2007, la société a acquis 100 % de la Sarl Pomerol Garde Meubles pour 2 000 €.

Le 1er avril 2011, la Sarl a été transformée en Sas et Monsieur Charles Perrault a été nommé commissaire aux comptes. Le 30 septembre 2017, à l'occasion de l'assemblée générale approuvant les comptes, la société JGD a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Perrault.

Le 2 mai 2018, une assemblée générale va décider le transfert du siège social de Libourne à Pomerol. A cette occasion, Monsieur Le Ruzé va remettre le projet de comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2018.

Annexe 6 : observations sur le projet de comptes annuels au 31 mars 2018

Le projet de bilan, comparé aux trois précédents, se présente ainsi :

Les Déménageurs Libournais

EXERCICES (K€)	31/03/2015	31/03/2016	31/03/2017	31/03/2018
BILAN				
ACTIF				
Fonds commercial	840	840	840	840
Immobilisations corporelles	53	55	51	47
Immobilisations financières	3	3	3	2
Actif immobilisé	**896**	**898**	**894**	**889**
Stocks	5	4	4	3
Clients (Montant net de provision)	48	47	35	32
Autres créances	25	29	16	22
Disponibilités	59	3	4	2
Charges constatées d'avance	5	8	8	4
TOTAL DE L'ACTIF	**1 038**	**989**	**961**	**952**
PASSIF				
Capital social	300	300	300	300
Réserves et report à nouveau	-107	-132	-151	198
Résultat de l'exercice	-25	-19	349	1
Capitaux propres	**168**	**149**	**498**	**499**
Dettes auprès d'établissements financiers	210	181	170	141
Compte courant René Le Ruzé	435	435	44	3
Compte courant Paul Le Fort	50	50	50	50
Fournisseurs	89	88	99	101
Dettes fiscales et sociales	81	83	97	149
Autres dettes	5	3	3	9
TOTAL DU PASSIF	**1 038**	**989**	**961**	**952**

Les premières investigations permettent de faire les constats suivants :

- Le fonds commercial inscrit à l'actif est celui acquis de Monsieur Le Ruzé le 1er avril 2005. A l'époque l'excédent brut d'exploitation (EBE) était bénéficiaire de 30 K€ après retraitement du loyer de location gérance. L'EBE de l'exercice clos le 31 mars 2006 était positif de 26 K€. Cet agrégat est devenu négatif en 2010. La dépréciation du fonds commercial n'a jamais été constatée.

- Les titres de la société Pomerol Garde Meubles sont inscrits au poste « Titres de participation » pour 2 000 €. Au 31 mars 2018, la situation nette de la société est positive de 4 567 € et la société dégage un bénéfice de 456 € ;

- La trésorerie au 31 mars 2018 est légèrement positive mais les fournisseurs sont payés avec un retard de deux mois environ. Les cotisations sociales au 31 décembre 2017 ont fait l'objet d'un accord d'étalement sur 24 mois. Des pénalités d'URSSAF figurent en charges exceptionnelles pour 8 121 € ;
- Le compte-courant de Monsieur Le Ruzé a été débiteur à hauteur de 17 556 € pendant le 1er trimestre 2018. Le 31 mars 2018, Monsieur Le Ruzé a fait un virement de 20 000 € ;

- Monsieur Degos a évoqué verbalement le lancement d'une procédure d'alerte à Monsieur Le Ruzé. Le 18 avril 2018, celui-ci a apporté 30 000 € en espèces. Cette somme provient d'un prêt d'honneur d'un ami étranger. Monsieur Le Ruzé s'est refusé de donner l'identité de son prêteur. Il a précisé que dans un mois, après un voyage au Bostwana, il pourrait encore apporter la même somme et rétablir ainsi la situation financière de la société.

Le projet de compte de résultat, comparé aux trois précédents, se présente ainsi :

Les Déménageurs Libournais

EXERCICES (K€)	31/03/2015	31/03/2016	31/03/2017	31/03/2018
COMPTE DE RÉSULTAT				
Chiffre d'affaires	687	650	697	658
Autres produits d'exploitation	21	28	10	12
Total des produits	708	678	707	670
Achats	-52	-54	-57	-50
Autres achats et charges externes	-314	-289	-315	-281
Impôts et taxes	-21	-22	-25	-23
Charges de personnel	-336	-347	-358	-307
Autres charges	-9	-5	-5	-5
Sous-total des charges	-732	-717	-760	-666
EBE	-24	-39	-53	4
Dotations amortissements	-5	-3	-4	-4
Dotations provisions	-10	0	0	0
RÉSULTAT EXPLOITATION	-39	-42	-57	0
Résultat financier	-6	-5	-4	-3
Résultat exceptionnel	-1	0	400	-8
Impôt sur les bénéfices	0	0	0	0
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-46	-47	339	-11

Le compte de résultat amène les commentaires suivants :

- Monsieur Le Ruzé a abandonné une partie de son compte-courant (400 000 €) le 31 mars 2017. Une clause de retour à meilleure fortune a été enregistrée dans un document sous seing-privé. Le compte-courant abandonné sera reconstitué si l'EBE devient positif. Monsieur Le Ruzé retrouvera une créance sur la société le jour où l'assemblée qui approuve les comptes de l'exercice constate l'existence d'un EBE positif. Le compte-courant sera reconstitué à hauteur de la moitié de l'EBE constaté dans les comptes de l'exercice approuvé. L'annexe au projet de comptes annuels au 31 mars 2018 n'évoque pas l'abandon de créances avec clause de retour à meilleure fortune ;

- La société a licencié une salariée, secrétaire commerciale, pendant l'exercice. Un déménageur a démissionné. La société emploie encore neuf salariés. La rémunération 2017 du président est de 42 000 € brut. Monsieur Le Ruzé s'est engagé à diminuer cette rémunération en 2018 ;

- Le chiffre d'affaires du premier quadrimestre 2018 est supérieur de 10 % à celui de la même période 2017.